

Política Nacional
frente a la
**TRATA DE
PERSONAS**
y sus formas
de explotación al
2030



PERÚ

Ministerio del Interior



COMISIÓN MULTISECTORIAL
CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILEGAL DE MIGRANTES



Organización
Internacional
del Trabajo



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Política Nacional
frente a la
**TRATA DE
PERSONAS**
y sus formas
de explotación al
2030





PERÚ

Ministerio del Interior

Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación

Decreto Supremo N° 009-2021-IN

Ministerio del Interior

Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Córpac. San Isidro, Lima.

Central telefónica: 01 418-4030

www.mininter.gob.pe

Ministro del Interior

Avelino Trifón Guillén Jáuregui

Viceministra de Seguridad Pública

Olga Luz Chagua Timoteo

Director General (e) de Seguridad Democrática

Javier Ernesto Ruiz – Eldredge Vargas

Director de Derechos Fundamentales

Javier Ernesto Ruiz – Eldredge Vargas

Equipo de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes

Equipo técnico formulador y de apoyo

La Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Proyecto “Alianzas en Acción para Terminar con la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes en Perú”, financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-12546

Impresión: TAREA ASOCIACIÓN GRÁFICA EDUCATIVA

Pasaje María Auxiliadora 156-164 – Breña

Noviembre 2021. Lima, Perú.

PRIMERA EDICIÓN, Ministerio del Interior 2021.

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	11
2.	BASE NORMATIVA	13
2.1	Normativa internacional	13
2.2	Normativa nacional	14
3.	DIAGNÓSTICO	19
3.1	Enunciado del problema público	19
3.1.1	Información disponible sobre la persistencia de la victimización por la trata de personas	23
3.1.2	Conceptos clave	30
3.1.3	Experiencia nacional en la lucha contra la trata de personas	31
3.2	Propuesta de modelo causal de la Política Nacional	37
3.2.1	Elementos para la determinación del modelo causal	37
3.2.2	Enfoques del modelo de intervención de la Política Nacional	43
3.2.3	Evidencia empírica en referencia al modelo causal de la persistencia de la victimización por la trata de personas	50
3.3	Análisis de la situación futura deseada	103
3.3.1	Enunciación de la situación futura deseada	103
3.3.2	Problema público y su horizonte temporal	104
3.3.3	Marco referencial: definición de elementos conceptuales	105
3.3.4	Descripción de tendencias prioritarias	106
3.3.5	Descripción de riesgos y oportunidades prioritarios	108
3.4	Alternativas de solución	109
3.4.1	Alternativas de solución planteadas	110
3.4.2	Alternativas de solución seleccionadas	118
3.4.3	Análisis costo-beneficio	122
4.	OBJETIVOS PRIORITARIOS	129
5.	LINEAMIENTOS	133
6.	PROVISIÓN DE SERVICIOS QUE DEBEN SER ALCANZADOS Y SUPERVISADOS PARA ASEGURAR EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	137
6.1	Matriz de servicios	138
6.2	Fichas de servicios, estándares e indicadores	146

7.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	179
7.1	Seguimiento	179
7.2	Evaluación	180
8.	GLOSARIO - SIGLAS Y ACRÓNIMOS	183
8.1	Glosario	183
8.2	Siglas y acrónimos	187
9.	ANEXOS	189
9.1	Anexo 1. Metodología	189
9.2	Anexo 2. Normativas sectoriales relacionadas con la lucha frente a la trata de personas	191
9.3	Anexo 3. Conceptos claves	195
9.4	Anexo 4. Trata de personas en el contexto de pandemia por COVID-19	198
9.5	Anexo 5. Instrumentos de recojo de información	205
9.6	Anexo 6. Análisis de tendencias	207
9.7	Anexo 7. Selección y ponderación de tendencias	209
9.8	Anexo 8. Evaluación de riesgos y oportunidades	210
9.9	Anexo 9. Evaluación de alternativas	212
9.10	Anexo 10. Fichas técnicas de indicadores de objetivos prioritarios	219
9.11	Anexo 11. Matriz de consistencia	227
9.12	Anexo 12. Ficha de indicadores de servicio	251
9.13	Anexo 13. Ficha de actividades operativas	298
9.14	Anexo 14. Ficha de políticas relacionadas	328
10.	BIBLIOGRAFÍA	345
11.	RESUMEN EJECUTIVO	363

Índice de tablas

Tabla 1.	Delitos conexos a la trata de personas	21
Tabla 2.	Delitos asociados a la trata de personas	23
Tabla 3.	Distritos fiscales del Ministerio Público que reportaron denuncias por trata entre los años 2009 y 2019	24
Tabla 4.	Víctimas de trata de personas registradas por grupo etario, periodo enero 2017-setiembre 2020	25
Tabla 5.	Víctimas de trata de personas registradas por la finalidad de la trata, periodo 2017-octubre 2020	25
Tabla 6.	Denuncias por modalidades de captación de las víctimas, periodo enero 2017-junio 2020	26
Tabla 7.	Denuncias de trata de personas según distrito fiscal en el Ministerio Público, 2009-2019	29
Tabla 8.	Conceptos clave	30
Tabla 9.	Estructura de causas de la trata de personas, según el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021	33
Tabla 10.	Razonamiento del posible impacto del COVID-19, según variables o factores situacionales	36
Tabla 11.	El enfoque del riesgo en el Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes	39
Tabla 12.	Actividades generales del tráfico de migrantes y trata de personas	43
Tabla 13.	Listado de enfoques de la Actualización de la Política Nacional de Trata y definiciones	44
Tabla 14.	Criterios de intervención, definiciones y ejes asociados de la Política de Trata	46
Tabla 15.	Número de denuncias por lugar de explotación 2017-2020	60
Tabla 16.	Presuntas rutas de trata de personas en Perú	63
Tabla 17.	Población penitenciaria por región, 2012-2019	81
Tabla 18.	Población penitenciaria anual y situación jurídica, 2012-2019	83
Tabla 19.	Rango etario, nivel educativo y sexo de la población penitenciaria hasta 2018	84
Tabla 20.	Dispositivo legal y denominación de los protocolos de atención a víctimas vigentes en el Perú	89
Tabla 21.	Sectores que participan del eje de atención y protección de las víctimas y sus funciones, según el Protocolo Intersectorial de víctimas de trata	93
Tabla 22.	Patrocinios en trata de personas por género y grupo etario a nivel nacional, desde enero hasta diciembre de 2020	95

Tabla 23.	Número, edad y sexo de víctimas atendidas por Centro de Acogida Residencial a nivel nacional, en el periodo enero 2019-diciembre 2020	97
Tabla 24.	Matriz de evaluación de las propuestas de alternativas de solución	111
Tabla 25.	Problema 1. Limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contextos de riesgo y vulnerabilidad	119
Tabla 26.	Problema 2. Insuficiente capacidad de los integrantes del sistema de persecución penal y fiscalización para la denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada del delito de trata de personas	120
Tabla 27.	Problema 3. Débil institucionalidad para la detección rescate y recuperación de víctimas de trata de personas	121
Tabla 28.	Presupuesto 2020 para la implementación del PNAT y actividades comprendidas por sector	123
Tabla 29.	Análisis y razonamiento del cálculo del monto promedio de reparación civil proporcional	124
Tabla 30.	Sentenciados entre 2012-2019 y variación promedio anual	125
Tabla 31.	Cálculo del costo	126
Tabla 32.	Cálculo del beneficio	126
Tabla 33.	Relación entre causas principales y objetivos prioritarios	130
Tabla 34.	Matriz de objetivos prioritarios y lineamientos	133
Tabla 35.	Proceso de seguimiento en políticas nacionales y planes	180
Tabla 36.	Proceso de diseño y formulación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación	189
Tabla 37.	Razonamiento del posible impacto del COVID-19, según <i>drivers</i> situacionales	200
Tabla 38.	Matriz de sistematización de las tendencias globales y regionales al 2030 - CEPLAN	207
Tabla 39.	Matriz de sistematización de las tendencias Nacionales al 2050 - CEPLAN	208
Tabla 40.	Análisis comparativo de las tendencias identificadas	209
Tabla 41.	Matriz de evaluación de oportunidades y riesgos	211
Tabla 42.	Matriz de alternativas de solución de la Actualización de la Política Nacional frente a la Trata de Personas	212

Índice de gráficos

Gráfico 1.	Triángulo de la oportunidad delictiva	37
Gráfico 2.	Integración de enfoques y marco de análisis	48
Gráfico 3.	Estructura causal de la Actualización de la Política de Trata de Personas - Diagrama de Ishikawa	49
Gráfico 4.	Acerca de la información que produce el Estado acerca de las personas en riesgo de ser victimizadas por trata de personas en su región	51
Gráfico 5.	Sobre la información que produce el Estado acerca de las personas en riesgo de ser victimizadas por trata de personas en su región	51
Gráfico 6.	Acerca de la información que las potenciales víctimas de trata de personas tienen para prevenir la victimización	52
Gráfico 7.	Sobre las acciones realizadas por el Estado peruano acerca de la difusión y distribución de la información sobre la prevención de la trata de personas, dirigida a la población en riesgo de ser victimizada	53
Gráfico 8.	Acerca de la información que las potenciales víctimas de trata de personas tienen para prevenir la victimización	54
Gráfico 9.	Sobre las acciones de prevención de trata de personas y otras formas de explotación en espacios donde existen actividades ilícitas, o en espacios que facilitan la trata de personas en su región	56
Gráfico 10.	Sobre las acciones de prevención de trata de personas en espacios donde existen actividades ilícitas, o en espacios que facilitan la trata de personas en su región	57
Gráfico 11.	Acerca de la oferta informal de trabajo en la región donde se desempeña	58
Gráfico 12.	Acerca de la oferta informal de trabajo en su región	58
Gráfico 13.	Sobre los controles policiales de prevención en zonas de frontera internacional terrestre, marítima, lacustre, fluvial y/o aeroportuaria	62
Gráfico 14.	Sobre los controles de las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias	62
Gráfico 15.	Los controles policiales de prevención y de rescate de víctimas de trata de personas en su región en las agencias de transporte, rutas de tránsito y terminales de transporte interprovincial y/o informal	64
Gráfico 16.	Sobre los controles en las agencias, terminales y rutas de transporte periurbano e interprovincial	64
Gráfico 17.	Percepción del personal policial en comisarías sobre la información que produce el Estado acerca de los espacios y actividades ilegales en las zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral en su región	66

Gráfico 18. Percepción de los miembros de mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata de personas sobre la información que produce el Estado acerca de los espacios y actividades ilegales en las zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral en su región	67
Gráfico 19. Sobre la fiscalización policial de actividades ilegales en su región	68
Gráfico 20. Sobre la fiscalización de espacios y actividades, específicamente en zonas de riesgo para la explotación laboral y sexual	68
Gráfico 21. Sobre la fiscalización de las actividades ilegales en su región	69
Gráfico 22. Sobre los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias de trata de personas y otras formas de explotación en las comisarías de su región	71
Gráfico 23. Sobre los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias de trata de personas y otras formas de explotación en las comisarías de su región	72
Gráfico 24. Necesidad de la implementación de un sistema que interconecte información oficial con múltiples instituciones públicas, para realizar una mejor labor persecutoria del crimen de trata de personas	73
Gráfico 25. Acerca de la aplicación del protocolo de la Policía Nacional para la atención y protección de víctimas y testigos de trata de personas y/o demás instrumentos de investigación del delito de trata de personas.	74
Gráfico 26. Acerca del nivel de especialización operativa de los efectivos policiales en su región para las labores de investigación criminal del delito de trata de personas	76
Gráfico 27. Acerca del nivel de especialización operativa de los efectivos policiales en su región para las labores de investigación criminal del delito de trata de personas y otras formas de explotación	76
Gráfico 28. Acerca de los mecanismos de articulación interinstitucional entre la Policía Nacional y el Ministerio Público para la persecución estratégica e investigación del delito en su región	77
Gráfico 29. Sobre la información que la Policía Nacional tiene respecto a los contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas en su región	79
Gráfico 30. Sobre la información para la fiscalización de contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas en su región	79
Gráfico 31. Percepción del personal policial en comisarías acerca de los mecanismos de fiscalización y sanción de espacios que facilitan la trata de personas y otras formas de explotación en su región	85
Gráfico 32. Percepción de los miembros de mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata de personas acerca de los mecanismos de fiscalización y sanción de espacios que facilitan la trata de personas y otras formas de explotación en su región	85

Gráfico 33. Sobre los mecanismos e instrumentos de alerta temprana para la detección de posibles víctimas de trata de personas en los hospitales y las escuelas	87
Gráfico 34. Sobre los servicios y programas de asistencia a víctimas de trata de personas.	91
Gráfico 35. Sobre los mecanismos y espacios para la protección de víctimas de trata de personas	98
Gráfico 36. Sobre los mecanismos de reintegración (inserción laboral, inserción económica, seguimiento, entre otros) de víctimas de trata de personas en su región	100
Gráfico 37. Sobre la articulación intergubernamental para la asistencia, protección y reintegración de víctimas de trata de personas	103
Gráfico 38. Diferencias entre seguimiento y evaluación de políticas nacionales	183
Gráfico 39. Posible impacto del COVID-19 en la trata de personas	205

1

Introducción

En el Perú, la victimización por trata de personas se constituye en uno de los peligros que amenaza al Estado de derecho, al vulnerar la libertad, la integridad física y psicológica, y la dignidad económica y social de los ciudadanos. La confluencia de factores como la persistencia de la pobreza, la desigualdad económica, la informalidad en la economía y en el mercado laboral, el desenvolvimiento de economías ilegales e informales (narcotráfico, minería y tala de madera), el incremento de la migración irregular, el desplazamiento y eventual crecimiento de organizaciones criminales, entre otros, generan las condiciones para que la trata de personas se configure en un fenómeno continuo en el Perú. Las acciones del Estado peruano de ejercer el control sobre el territorio han sido insuficientes, lo que ha impedido que sus instituciones generen las condiciones para reducir el riesgo de victimización por trata de personas.

La información brindada por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público dan cuenta de la persistencia de la trata de personas a lo largo de los últimos diez años, lo cual resulta mucho más preocupante si se tiene en cuenta que estos datos corresponden solamente a una porción de la extensión epidemiológica de este fenómeno criminal que, según diversas investigaciones, es subrepresentado por las cifras oficiales. Asimismo, se ha evidenciado que la cantidad de sentencias condenatorias contra tratantes e implicados es muy baja respecto al número de casos investigados. De otro lado, los mecanismos de detección en servicios públicos son escasos o inexistentes; en la protección y atención de las víctimas se identifican importantes carencias de infraestructura, debido a que no se cuentan con insuficientes albergues y casas refugio, así como con la asignación de equipos multidisciplinarios. La reintegración de víctimas es una materia pendiente que requiere una articulación de los

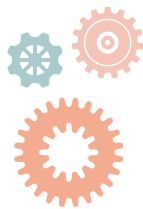
Ministerios de Educación, Mujer, Trabajo, Salud, entre otros.

En ese sentido, se hace evidente la necesidad de concentrar esfuerzos desde distintos sectores del Estado para que, de una manera estratégica y articulada, se establezcan los mecanismos y acciones para i) ampliar la capacidad instalada del Estado con el fin de vigilar preventivamente a las poblaciones vulnerables y a los espacios de riesgo, ii) mejorar el sistema de persecución y sanción penal y fiscalización, y iii) extender y mejorar los mecanismos de detección, protección, asistencia y reintegración de las víctimas y personas afectadas. Con la confluencia de logros de los distintos sectores que proveen servicios en la presente Política, en un horizonte temporal intermedio, se buscará determinar la real dimensión de la cadena de valor de la trata de personas, con el objetivo de reducir la persistencia de la victimización respecto a la situación actual del problema. Estas intervenciones se encontrarán enmarcadas en distintos principios establecidos a partir de los enfoques de política y criterios de intervención.

En su trayectoria reciente, en el Perú se han implementado herramientas de planeamiento estratégico, que son parte de los pilares sobre los cuales se construye la actualización de esta Política Nacional, como: i) el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (2011-2016), aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2011-IN, bajo la rectoría del Ministerio del Interior (MININTER); ii) la Política Nacional frente a la Trata de personas y sus formas de explotación, aprobado por el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINDUJSH) en el año 2015; y iii) el nuevo periodo del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, que es, a la fecha, el instrumento rector de la intervención estatal sobre la trata de personas.

En la actualidad, la conducción de las acciones para hacer frente a la trata de personas recae en el Ministerio del Interior, en calidad de ente





rector, y la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que es un espacio de trabajo integrado por distintos sectores y organismos autónomos, cuyas funciones coadyuvan a combatir esta problemática. La Comisión Multisectorial es el principal mecanismo de articulación para el seguimiento del cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (2017-2021), y participa en todos los procesos de actualización de esta Política Nacional. En este último periodo se han identificado otros actores importantes que se incorporarán a la Comisión Multisectorial para contribuir con sus servicios, lo cual permitirá fortalecer los logros de los objetivos prioritarios identificados.

Cabe recalcar que la trata de personas es un fenómeno multidimensional y, por ende, el Estado peruano aun se encuentra en proceso de modernización, lo cual exige articular esfuerzos mediante el alineamiento con otras políticas nacionales, para optimizar los esfuerzos de las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno, que permitan acciones innovadoras mediante una eficaz intervención en i) la población vulnerable; ii) los espacios de riesgo, y iii) la totalidad de los nodos de la cadena de valor de este delito.

Base normativa

A continuación, se presenta la base legal, tanto internacional como nacional, a partir de la cual se sustenta la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación.

2.1 Normativa internacional

El Estado peruano suscribió y ratificó una serie de instrumentos internacionales y regionales en materia de trata de personas que son de carácter obligatorio y con rango de ley. Entre los más relevantes se cuenta con el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al trabajo forzoso u obligatorio (1930); la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); el Convenio 105 de la OIT, relativo a la abolición del trabajo forzoso (1957); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979); la Convención sobre los Derechos del Niño (1989); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (1994); la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (1994); el Convenio 182 de la OIT Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (1999); el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía (2000).

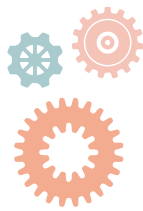
En el año 2000, la comunidad internacional suscribe la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos complementarios. Uno de ellos denominado Protocolo para Prevenir,

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.

Este protocolo es el instrumento más relevante en materia de trata de personas, al reconocer el delito de trata de personas como un delito complejo, pluriofensivo que vulnera la dignidad de los seres humanos, especialmente la de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En este documento se establecen las conductas, medios y finalidades principales del delito de trata de personas y las directrices que, posteriormente, los Estados han asumido en su legislación interna. El Perú ratifica este protocolo en el año 2002 y, a partir de esa fecha, comienza un proceso de adaptación de la legislación interna para sumar esfuerzos en la persecución y sanción de este delito, así como en la prevención, atención y asistencia a las víctimas de trata de personas.

Finalmente, la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2011) señala en su artículo 9, entre otros aspectos, que la persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. Para los efectos de esta Convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la persona mayor, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, expulsión de su comunidad, y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica, o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.





2.2 Normativa nacional

Constitución Política del Perú: a nivel constitucional, la defensa de la persona y su dignidad son consideradas el fin de la sociedad y del Estado. Bajo este precepto, el Estado debe proveer los medios necesarios para garantizar los derechos de todas las personas. Dentro de los derechos fundamentales, recogidos a nivel constitucional, cobra especial relevancia lo establecido en su artículo 2.24, literal b), donde se señala:

No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.

Leyes vinculadas a la trata de personas:

- ◆ Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes, promulgado el 2 de agosto de 2000.
- ◆ Ley N° 28190, Ley que protege a los menores de edad de la mendicidad, publicada el 18 de marzo de 2004 y modificatorias.
- ◆ Ley N° 28251, que modifica e incorpora artículos sobre violación sexual comercial y pornografía infantil, publicada el 7 de junio de 2004.
- ◆ Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, promulgada el 15 de enero de 2007.
- ◆ Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades Entre Mujeres y Hombres, promulgada el 15 de marzo de 2007.
- ◆ Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2012.
- ◆ Ley N° 29408, Ley General de Turismo.
- ◆ Ley N° 30251, Ley que perfecciona la tipificación del delito de trata de personas, promulgada el 20 de octubre de 2014.

- ◆ Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, promulgada el 22 de noviembre de 2015 y modificatorias.
- ◆ Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, publicada el 17 de junio de 2016.
- ◆ Ley N° 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, publicada el 20 de agosto de 2013, modificada por la segunda disposición complementaria modificatoria de la Ley N° 30963, Ley que modifica el Código Penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus diversas modalidades y delitos conexos, para proteger con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, publicada el 18 de junio 2019).
- ◆ Ley N° 30802, Ley que establece condiciones para el ingreso de niñas, niños y adolescentes a establecimientos de hospedaje a fin de garantizar su protección e integridad, publicada el 27 de junio de 2018.
- ◆ Ley N° 30925, Ley que fortalece la implementación de espacios de acogida temporal para víctimas de trata de personas y explotación sexual, publicada el 05 de abril de 2019.
- ◆ Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
- ◆ Ley N° 31146, Ley que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación, y considerar estos como delitos la dignidad humana, publicada el 30 de marzo de 2021.

Decretos legislativos:

- ◆ Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, promulgado el 16 de marzo de 1981.
- ◆ Decreto Legislativo N° 703, que actualiza la Ley de Extranjería, Ley 7744 de 1931 y Ley

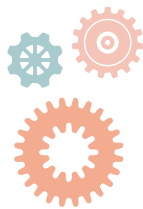
9148, promulgado el 5 de noviembre de 1991.

- ◆ Decreto Legislativo N° 635, que promulga el Código Penal, del 3 de abril de 1991.
- ◆ Decreto Legislativo N° 957, que promulga el Código Procesal Penal, del 22 de julio de 2004.
- ◆ Decreto Legislativo N° 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, promulgado el 29 de diciembre de 2016.
- ◆ Decreto Legislativo N° 1323, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, promulgada el 5 de enero 2017.
- ◆ Decreto Legislativo N° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, promulgado el 6 de enero de 2017.
- ◆ Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, del 6 de enero de 2017.
- ◆ Decreto Legislativo N° 1386, que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado el 3 de setiembre de 2018.

Decretos supremos:

- ◆ Decreto Supremo N° 088-2001-RE, que ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus dos protocolos adicionales.
- ◆ Decreto Supremo N° 002-2004-IN, que crea el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente Contra la Trata de Personas.
- ◆ Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, que aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que obliga a las empresas de transporte terrestre a exigir la partida de nacimiento o DNI del menor de edad antes de la expedición del boleto de viaje.
- ◆ Decreto Supremo N° 003-2010-JUS, que aprueba el Reglamento del Programa Integral de Protección a Testigos, Peritos, Agraviados o Colaboradores que Intervengan en el Proceso Penal.
- ◆ Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES, por el cual se aprueba la relación de trabajos y actividades peligrosos o nocivos para la salud integral y la moral de las y los adolescentes.
- ◆ Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP, que aprueba el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, y constituye la Comisión Multisectorial encargada de su implementación.
- ◆ Decreto Supremo N° 001-2015-JUS, que aprueba la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de Explotación.
- ◆ Decreto Supremo N° 001-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.
- ◆ Decreto Supremo N° 005-2016-IN, que aprueba el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas.
- ◆ Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP, que aprueba el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.-Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- ◆ Decreto Supremo N° 007-2017-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones.
- ◆ Decreto Supremo N° 015-2017-RE, que aprueba la Política Nacional Migratoria 2017-2025.-Decreto Supremo N° 017-2017-IN, que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021.
- ◆ Decreto Supremo N° 001-2018-MIMP, que aprueba el Reglamento del Decreto





Legislativo 1297, Decreto Legislativo para la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

- ◆ Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, que aprueba el Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
- ◆ Decreto Supremo N° 002-2018-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño.
- ◆ Decreto Supremo N° 008-2018-IN, que aprueba las Directrices Intersectoriales para la prevención y persecución del delito, y la atención y protección de las personas en situación de tráfico ilícito de migrantes y víctimas de delitos en el contexto de la migración.
- ◆ Decreto Supremo N° 004-2019-MIMP, que modifica el Reglamento de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- ◆ Decreto Supremo N° 017-2020-IN que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030.
- ◆ Decreto Supremo N° 08-2019-MIMP que aprueba la Política Nacional de Igualdad de Género.
- ◆ Decreto Supremo N° 09-2019-MIMP que aprueba la Guía de elaboración del Plan de Reintegración individual para personas afectadas por el delito de trata de personas.
- ◆ Decreto Supremo N° 04-2020-MIMP que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 30364.
- ◆ Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- ◆ Decreto Supremo N° 044-2020-RE, Decreto Supremo que ratifica la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores.
- ◆ Resoluciones ministeriales:

- ◆ Resolución Ministerial 2750-2006-IN-0105, que institucionaliza el Sistema de Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines (RETA).
- ◆ Resolución Ministerial N° 203-2014-MIMP, que aprueba el Protocolo Intersectorial para la Atención a Víctimas de Trata de Personas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
- ◆ Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE, que aprueba los Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios de atención del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP.
- ◆ Resolución Ministerial N° 0430-2016-IN, que aprueba la Actualización del Protocolo para la atención y protección de víctimas y testigos del delito de trata de personas por parte de la PNP.
- ◆ Resolución de Superintendencia N° 357-2017-MIGRACIONES, que aprueba la Directiva de Atención a víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
- ◆ Resolución Ministerial N° 524-2020-IN, que aprueba la Guía Operativa para la investigación del delito de trata de personas.
- ◆ Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP, que aprueba el Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer.
- ◆ Resolución Ministerial N° 181-2021-MIMP, que aprueba el Protocolo de Atención Línea 100.

Resoluciones de la Fiscalía de la Nación:

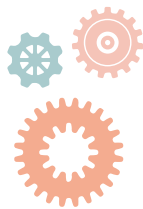
- ◆ Resolución de Fiscalía de la Nación 1247-2012-MP-FN, del 22 de mayo de 2012, que aprueba la Guía de procedimiento para la entrevista única de niñas, niños y adolescentes, víctimas de abuso sexual y trata, con fines de explotación sexual.
- ◆ Resolución de Fiscalía de la Nación 257-2014-MP-FN, del 23 de enero de 2014, que aprueba el Protocolo del Ministerio Público para la Atención a Víctimas de Trata de Personas.

- ❖ Resolución de Fiscalía de la Nación 3963-2016-MP-FN, del 8 de setiembre de 2016, que aprueba cuatro guías elaboradas en mérito a lo dispuesto por la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- ❖ Resolución de Fiscalía de la Nación 1490-2018-MP-FN, del 16 de mayo de 2018, que aprueba la Directiva 002-2018-MP-FN sobre la adecuada administración y uso de las cámaras Gesell y salas de entrevista única en el Ministerio Público.
- ❖ Resolución de Fiscalía de la Nación 2636-2018-MP-FN, del 18 de julio de 2018, que aprueba el Protocolo para la Acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas.
- ❖ Resolución de Fiscalía de la Nación 3893-2018-MP-FN, del 30 de octubre de 2018, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación.
- ❖ Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 489-2020-MP-FN, del 14 de marzo de 2020, que aprueba la Guía Operativa para la investigación del Delito de Trata de Personas.
- ❖ Plan Regional contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes Cusco 2018-2022, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 168-2019-CR/GRC.CUSCO.
- ❖ Plan regional contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la región Huancavelica 2017-2021, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 399-GOB. REG-HVCA/CR.
- ❖ Plan Regional de lucha contra la trata de personas 2018-2021 de la región Huánuco, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 238-2018-GRH/GR.
- ❖ Plan Regional contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en la región Ica 2019-2022, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 0001-2019-GORE-ICA.
- ❖ Plan Regional contra la trata de personas de la región Junín 2018-2022, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1164-2018-GR-JUNIN/GR.
- ❖ Plan Regional contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la región La Libertad 2018-2021, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 807-2018-GRLL/G08.
- ❖ Plan Regional contra la trata de personas de la región Lambayeque 2017-2021, aprobado mediante Resolución Ejecutiva N° 059-2018-GR. LAMB/PR.

Planes regionales contra la trata de personas elaborados por el Ministerio del Interior:

- ❖ Plan Regional de acción contra la trata de personas en la región Amazonas 2017-2021, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 447-Gobierno Regional Amazonas/CR.
- ❖ Plan Regional contra la trata de personas en Áncash 2018-2022, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 007-2019-GRA/CR.
- ❖ Plan Regional contra la trata de personas 2018-2022 de la región Apurímac, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 010-2018-CR-APURIMAC.
- ❖ Plan Regional de Acción contra la trata de personas de la región Ayacucho 2017-2021, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 017-2018-GRA/CR.
- ❖ Plan Regional contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la región Lima 2017-2021, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 224-2018-PRES.
- ❖ Plan Regional contra la trata de personas y trabajo forzoso de Loreto 2018-2022, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 022-2018-GRL-CR.
- ❖ Plan Regional contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes de la región Moquegua 2018-2021, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 02-2018-CR/GRM.
- ❖ Plan Regional contra la trata de personas en la región Pasco 2018-2022, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0400-2018-G.R. PASCO/GOB.





- ◆ Plan Regional contra la trata de personas en la región Piura 2019-2022, aprobada mediante Ordenanza Regional N° 439-2019/GRP-CR.
- ◆ Plan Regional contra la trata de personas 2018-2021 de la región Puno, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 03-2018-GR PUNO-CRP.
- ◆ Plan Regional contra la trata de personas de la región San Martín al 2021, aprobada mediante Ordenanza Regional N° 006-2019-GRSM/CR.
- ◆ Plan Regional contra la trata de personas 2018-2021 de la región Tacna, aprobada mediante Ordenanza Regional N° 005-2018-CR/GOB.REG.TACNA.

Planes regionales contra la trata de personas elaborados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:

- ◆ Plan Regional contra la trata de personas de Madre de Dios 2018-2021, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 002-2018-RMDD/CR.
- ◆ Plan Regional contra la trata de personas y el trabajo forzoso 2018-2021 de Arequipa, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 387-AREQUIPA.
- ◆ Plan Regional contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso de la Región Ucayali 2018-2021, aprobada mediante Ordenanza Regional N° 015-2018-GRU-CR.
- ◆ Plan Regional contra la Trata de Personas y Trabajo Forzoso N° 2018-2022 de Tumbes, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 010-2018/GOB.REG.TUMBES-CR-CD.

Diagnóstico

3.1 Enunciado del problema público

La Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, con horizonte temporal al 2030, busca reunir los esfuerzos de diversos organismos públicos para abordar una problemática que afecta a un gran número de peruanas y peruanos, y vulnera los derechos humanos y la dignidad de las personas para su libre desarrollo y desenvolvimiento, así como su integridad física y socioemocional. En ese sentido, se considera fundamental la intervención estatal frente al siguiente problema público:

Persistencia de la victimización por trata de personas

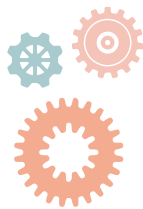
Al respecto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, a partir de su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños (ONU, 2000) (en adelante Protocolo de Palermo) elabora una definición penal, y establece una serie de directrices respecto al concepto de trata de personas, definiéndolo como:

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener

el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre otros, la venta de niños, niñas y adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos. La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerarán «trata de personas». La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad (ONU, 2000).

A pesar de que el delito de trata de personas es un fenómeno que data de siglos anteriores (ONU, 2014; OIM, 2007b), su tipificación penal y el reconocimiento explícito de la criminalización de la práctica es relativamente reciente (CHS, 2010). En el Perú, su tipificación data del año 2007, con la Ley N° 28950. Desde entonces, la norma ha experimentado varias modificaciones legislativas (UNODC, 2012b). En el 2008, se promulga el primer Reglamento para la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, Decreto Supremo (D. S.) N° 007-2008-IN. En el año 2013 se modifica la ley en el Código Procesal Penal, Código Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes, y se crean registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana mediante la Ley N° 30076-2013, y, a su vez, se incorpora el delito de trata de personas a la Ley contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077-2013.





En el año 2014, se dictamina una nueva ley que intenta mejorar la tipificación, Ley N° 30251. En el 2016, se dictamina un nuevo reglamento de la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, D. S. N° 001-2016-IN. Finalmente, la Ley N° 31146, del 2021, modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, con «la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación, y considerar estos como delitos contra la dignidad humana». Se reubica y numera el artículo sobre trata de personas sin modificar su contenido: art.153 por art. 129-A (trata de personas); art. 153-B por art. 129-B (formas agravadas de la trata de personas). Según el Código Penal peruano el delito de trata de personas se tipifica como:

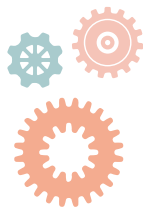
El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.

El delito de trata de personas según la Ley N° 28950, tiene como delitos conexos: el tráfico ilícito de migrantes, la pornografía infantil, la prostitución, la explotación laboral, el trabajo forzoso, el rufianismo, el proxenetismo, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, entre otros. Sin embargo, a partir de la Ley N° 30963 se producen cambios en donde se establece la diferencia de tales delitos con la trata de personas. En la siguiente tabla se realiza una comparación de los delitos:

Tabla 1. Delitos conexos a la trata de personas

Delito	Tipificación legal	Medios/conductas	Finalidad
Trata de personas	«El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años»	Violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio.	Explotación laboral o sexual, cosificación, mendicidad, venta de niños, tráfico de órganos y otras formas análogas.
Tráfico ilícito de migrantes	«El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio para sí o para tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años».	Con consentimiento.	La entrada o salida ilegal del país de la persona.
Pornografía infantil	«El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa, publicita, publica, importa o exporta por cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes, videos o audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter sexual, en los cuales participen menores de dieciocho años, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de diez años y con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días de multa»	Cualquier medio.	Distribución o comercialización, por cualquier medio de comunicación, de materiales con contenido sexual real o simulado, que implique la aparición de un niño, niña o adolescente.
Proxenetismo	«El que promueve o favorece la prostitución de otra persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años».	Cualquier medio.	Explotación sexual.
Trabajo forzoso	«El que somete u obliga a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años y multa de cien a doscientos días-multa».	Cualquier medio.	Realizar un trabajo o servicio. Implica explotación laboral.
Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes	«El que hace ejercer a niña, niño o adolescente actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años».	Cualquier medio.	Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Rufianismo	«El que gestiona el beneficio económico o de otra índole de la prostitución de otra persona será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años».	Cualquier medio.	Explotación sexual.





Delito	Tipificación legal	Medios/conductas	Finalidad
Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes	Es toda conducta con connotación sexual realizada por cualquier persona, aprovechando la condición de especial vulnerabilidad de las niñas, niños o adolescentes, o aprovechando su cargo o posición de poder sobre las mismas, afectando su indemnidad sexual, integridad física o emocional, así como la libertad sexual de acuerdo con lo establecido por el Código Penal y la jurisprudencia en la materia. No es necesario que medie violencia o amenaza para considerar la existencia de violencia sexual.	Cualquier medio.	Violencia sexual.

Fuente: Código Penal peruano, diversos artículos. Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

Sin embargo, en el cuadro se puede apreciar que, si bien existen similitudes con el delito de trata de personas debido a que todas comprometen la dignidad, existen también diferencias operativas específicas. Por ejemplo, los delitos asociados a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA) indican, expresamente, que no es necesario que el agente emplee medios coercitivos, fraudulentos o abusivos, ya que se entiende que el adulto ejerce una relación de poder, en su condición de explotador, aprovechándose, así, de la vulnerabilidad, desconocimiento o poca madurez. Sin perjuicio de ello, la Corte Suprema —en el RN 16010-2018— ha planteado, conforme con la esencia del Protocolo de Palermo, que la explotación laboral de las NNA también presupone que el agente se aprovecha de la vulnerabilidad devenida de ser adolescente o niña.

Más aún, el delito de esclavitud y otras formas de explotación indica expresamente que los medios no son necesarios. Otro ejemplo, es el vínculo que existe entre el delito de trata con los delitos de explotación conexos. En este punto, se debe tomar en cuenta que no es necesario demostrar que el delito de trata se configuró previamente a los delitos como trabajo forzoso u otros de explotación. Así, puede ocurrir que en la realidad no se cuente con evidencias de la trata de personas y únicamente se pueda

identificar los delitos de trabajo forzoso, esclavitud y otras formas de aprovechamiento, explotación sexual, entre otros. De igual manera, la trata de personas no exige la explotación efectiva de la víctima, por lo que se comete con tan solo la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención.

Cuando la trata precede a un delito de explotación, usualmente, se aplica el delito específico agravado de explotación, por provenir de la trata de personas, tal como sucede con la explotación sexual o con la esclavitud y otras formas de explotación. En otros casos, las penas se pueden sumar o se puede elevar el marco abstracto de la pena más severa. Además, como se verá en el presente diagnóstico, la trata se encuentra asociada a delitos como la minería ilegal o la tala ilegal, ya que el contexto de estas economías ilícitas e informales resulta un ambiente propicio para la existencia del delito de trata.

Tabla 2. Delitos asociados a la trata de personas

Delitos asociados	Descripción
Delito de minería ilegal	«El que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos minerales metálicos y no metálicos sin contar con la autorización de la entidad administrativa competente que cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente y sus componentes, la calidad o la salud ambientales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos días-multa» (Código Penal, Art. 307-A).
Delitos contra los recursos naturales (tala ilegal de madera, recolección de castañas)	«El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa» (Código Penal, Art. 308).

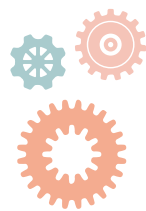
Fuente: D. S. N° 001-2016 que aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021.

3.1.1 Información disponible sobre la persistencia de la victimización por la trata de personas

El Ministerio Público del Perú ha implementado sistemas de monitoreo de las denuncias registradas por la ocurrencia de este delito. Esta entidad ha venido realizando reportes temporalmente periódicos y oportunos, y espacialmente representativos del territorio nacional. Además, esta información cuenta con distintos niveles de agregación e incluye la totalidad de distritos fiscales. Debe tenerse en cuenta que la recopilación de información, a partir de denuncias registradas sobre ocurrencia de delitos en torno a economías ilegales (como la trata), es solamente referencial y no muestra la extensión epidemiológica del delito, lo que resulta en un subregistro de este. Sin embargo, sí es un indicador de la persistencia temporal (se han reportado denuncias por trata todos los años) y de la extensión geográfica del problema público (se han reportado denuncias en casi todos los distritos fiscales y, desde 2011, en la totalidad de estos).

La persistencia de la victimización por trata de personas puede inferirse a partir de la información cuantitativa disponible sobre este delito. El Estado peruano recopila y sistematiza las denuncias policiales y fiscales que dan cuenta de los casos de trata de personas detectados. Como muestra véase la Tabla 3, donde existen casos de trata reportados a las autoridades en todos los distritos fiscales del país, desde el 2014. Si bien las denuncias policiales y fiscales no dan cuenta de la extensión epidemiológica de la trata, y no es posible conocer el tamaño de la trata no denunciada, los datos disponibles evidencian la urgencia de la intervención del aparato penal sobre el delito. Esto será abordado en el presente análisis situacional.




Tabla 3. Distritos fiscales del Ministerio Público que reportaron denuncias por trata entre los años 2009 y 2019

Año	Distritos fiscales en los que se reportaron denuncias	Porcentaje del total de distritos fiscales que reportaron denuncias	Distritos fiscales que no reportaron denuncia
2009	25	80.6%	Amazonas, Ayacucho, Sullana, Huancavelica, Huaura, Santa
2010	28	90.3%	La Libertad, Sullana, Huancavelica
2011	30	96.8%	Cañete
2012*	30	93.8%	Cañete, Santa
2013	30	93.8%	Cañete, Pasco
2014	32	100.0%	
2015	32	100.0%	
2016**	33	100.0%	
2017	33	100.0%	
2018***	34	100.0%	
2019	34	100.0%	

Nota 1: Información actualizada al 31 de julio de 2019.

Nota 2: El incremento de denuncias de trata de personas, se debe fundamentalmente al aumento de operativos e instalación de fiscalías especializadas a nivel nacional, durante el periodo 2015 - 2017.

Nota 3: Desde el año 2015 la información corresponde a Oficina de Racionalización y Estadística.

(*) Se empieza a incluir reporte del distrito fiscal de Lima Este. (**) Se empieza a incluir reporte del distrito fiscal de Ventanilla. (***) Se empieza a incluir reporte del distrito fiscal de la Selva Central.

Fuente: Ministerio Público (Observatorio de Criminalidad - Oficina de Racionalización y Estadística - Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF), Sistema de Gestión Fiscal (SGF), y Sistema Estratégico sobre Trata de Personas (SISTRA). Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Desde los datos de denuncia disponibles, las posibilidades de caracterización de víctimas se limitan a cuatro variables principales: sexo, edad, modalidad de captación y finalidad de la trata. Al ser este un registro de la información proveniente de denuncias policiales y fiscales, solo es posible construir afirmaciones que se limitan exclusivamente a estos datos y a sus sesgos intrínsecos. Sobre los problemas de confiabilidad de los registros de denuncia, se puede sostener que i) aumentos o reducciones

en sus tasas se explican, en mayor medida, por aumentos o reducciones en la capacidad instalada del servicio público de comisarías y fiscalías para recibir una mayor cantidad de denuncias; ii) hay un correlato entre las características de las víctimas procesadas y los sesgos de la intervención policial y fiscal.

Tabla 4. Víctimas de trata de personas registradas por grupo etario, periodo enero 2017-setiembre 2020

Año	Total	Menores de 11 años		De 12 a 17 años		De 18 a 29 años		De 30 a 59 años		De 60 a más		Subtotal	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
2017	727	45	32	43	152	12	246	23	128	11	35	134	593
2018	734	5	5	1	37	27	171	30	370	16	72	79	655
2019	509	2	5	6	10	29	150	26	250	4	27	67	442
2020	214	2	3	9	82	5	90	4	18	0	1	20	194
Total	2184	54	45	59	281	73	657	83	766	31	135	300	1884
	Subtotal	99		340		730		849		166		2184	

Fuente y elaboración: Directiva 13 de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En ese sentido, no se debe minimizar la importancia de la ocurrencia del delito de trata de personas en sectores sobre los que se reportan pocos casos de victimización, como, por ejemplo, la población de mayores de edad del sexo masculino. En cuanto a las variables «sexo» y «edad», en la Tabla 4 se puede visualizar que los casos de victimización por este delito, reportados por la PNP, se concentran principalmente en personas de sexo femenino, pertenecientes a los grupos etarios entre 18 a 29

y entre 30 a 59 años. Esto puede ser indicativo de la especial intervención del aparato estatal sobre la trata de mujeres (principalmente jóvenes), con énfasis en aquellas que sufren de explotación sexual (véase Tabla 4). En consecuencia, no se debe desestimar que haya otras finalidades de explotación y una elevada victimización sobre otros grupos poblacionales, que las intervenciones policiales y fiscales no tienen como foco de intervención.

Tabla 5. Víctimas de trata de personas registradas por la finalidad de la trata, periodo 2017-octubre 2020

Año	Explotación sexual	Explotación laboral	Mendicidad	Trabajos y servicios forzados	Venta de niños	Tráfico de órganos y tejido humano	No identificado	Total
2017	405	249	19	0	7	1	46	727
2018	504	140	6	9	8	3	64	734
2019	335	116	5	5	3	0	45	509
2020(Oct.)	223	62	20	2	4	1	60	372
Total	1467	567	50	16	22	5	215	2342

Fuente y elaboración: Directiva 13 de la PNP.





Según el registro de denuncias realizadas a través de la Línea gratuita 1818, el perfil de las víctimas detectadas es similar, «mujeres menores de edad, que son explotadas principalmente para fines sexuales» (MININTER, 2019b, p. 61). No obstante, la misma investigación explica que es más fácil identificar víctimas de explotación sexual mujeres que sean menores de edad que varones o mujeres adultas. Adicionalmente, gran parte de estas denuncias proviene de Lima Metropolitana: «Esto puede deberse a la difusión centralizada de la línea y no necesariamente a ubicación del delito» (MININTER, 2019b, p. 69). Es importante acotar que los datos de la Línea gratuita 1818 no representan una base de datos adicional, pues parte de sus funciones implicaba la transmisión de las denuncias recibidas a la Policía Nacional. De las 23 262

llamadas recibidas entre 2006 y 2017, solamente el 27% fueron válidas, «es decir, aquellos sobre consultas y denuncias [relacionadas al propósito de la Línea]» (MININTER, 2019b, p. 41).

Se debe considerar que los datos de la Tabla 6 deben ser leídos como el resultado de la intervención policial sobre el problema de la trata de personas en la sociedad, y se deben entender las categorías con mayor registro como el perfil que los operadores del sistema policial y fiscal priorizan en los operativos. Aunque en este caso, la modalidad no es algo claramente visible. Por ello, se puede afirmar que las víctimas, que el aparato penal trata de rescatar, fueron captadas a través de ofertas laborales.

Tabla 6. Denuncias por modalidades de captación de las víctimas, periodo enero 2017-junio 2020

Año	Oferta de trabajo	Oferta de estudio	Seducción	Internet	Padrinazgo	Otro	Total
2020	155	3	1	8	2	45	214
2019	398	14	4	24	0	69	509
2018	589	8	10	10	5	112	734
2017	560	14	14	8	0	131	727
TOTAL	1702	39	29	50	7	357	2184

Fuente y elaboración: Directiva 13 de la Policía Nacional.

Con la consideración previa, se debe tener en cuenta que existen perfiles desatendidos en la intervención policial y fiscal (varones de todas las edades, por ejemplo). Así, se sostiene que los datos disponibles de denuncia no representan la extensión ni el volumen de estos fenómenos en el país. Por lo cual, no se debe desestimar la extendida victimización experimentada por otros grupos poblacionales o por víctimas de otra finalidad de trata de personas. Las denuncias no presentadas al sistema de persecución del delito se constituyen como «la cifra oculta del delito», el problema más importante de las estadísticas oficiales de la criminalidad (Sozzo, 2003). La carencia de información sobre este tema requiere

realizar estudios que permitan ampliar el marco de registro y establecer aproximaciones al tamaño de la población y las zonas que podrían tener más riesgo de victimización a través de otras técnicas.

Por ejemplo, la OIT (2017b) estimó la presencia de 24.9 millones de víctimas de trabajo forzoso y trata de personas, cifra que aumentó según el estudio OIT (2012), el cual estimó que entre el periodo 2002-2011 existieron 20.9 millones de personas que eran víctimas de trabajo forzoso y trata de personas en el planeta, de los cuales 1.3 millones se ubicaban en América Latina. Por las características empíricas del delito y las

limitaciones del muestreo, al capturar los datos de trabajo forzoso se incluían en su totalidad los registros de trata de personas para explotación sexual y laboral. Debido a que ninguna fuente única ha podido proporcionar datos confiables sobre trata de personas y trabajo forzoso, la OIT adoptó una metodología combinada, teniendo como base varias fuentes, como las 54 encuestas probabilísticas nacionales, aplicadas a más de 71.000 encuestados en 48 países. Se tomaron estos datos administrativos de las bases de datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre víctimas de trata asistidas. No obstante, tanto Naciones Unidas como el Departamento de Estado de EE. UU. (2021), reconocen las limitaciones de sus estimaciones, pues reiteran que el acceso a datos de calidad dificulta el trabajo de estimación estadística (OIT, 2005b; 2012). Por ello, al existir problemas de medición desde las estimaciones de los organismos internacionales, no debe sorprender la carencia de datos de calidad en la administración pública peruana.

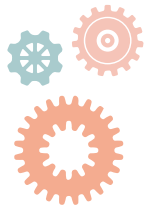
El método de perfilamiento de víctimas y agresores del FBI se presenta como un proceso de cinco etapas, según diversos autores (Douglas *et al.*, 1990; Schlesinger, 2009; White *et al.*, 2011): i. la recopilación de pruebas, ii) la clasificación de la información, iii) la reconstrucción del comportamiento del victimario y la víctima en la escena del crimen, y iv) la construcción de perfiles. Esto se logra a través de un conjunto de técnicas de investigación criminal derivado, prioritariamente, de un análisis de los datos de la escena del crimen y no solo de fuentes secundarias. Sin embargo, el perfilamiento de la víctima de trata en el Perú ha partido de los datos de denuncias policiales o fiscales (Jabiles, 2017). De acuerdo con lo explicado anteriormente, los datos de denuncia evidencian, solamente, la victimización por trata de personas de un grupo de las víctimas: 1) aquellas presentes en determinados territorios a nivel nacional, y 2) solo de las víctimas que pudieron formalizar la denuncia. Según Jabiles (2017),

La concentración penal en la figura ideal de víctima puede ser una de las causas para la sobrerepresentación de este tipo de casos en las estadísticas oficiales. A pesar de las dificultades probatorias, los esfuerzos del sistema de justicia se dirigen a identificar y procesar más víctimas bajo este perfil (p. 137).

En consecuencia, construir perfiles victimológicos para la planificación estratégica de medidas preventivas o persecutorias de lucha contra la trata de personas, con base en los sesgos y limitaciones de los datos de denuncia, genera una serie de problemas relativos a la eficiencia de la investigación criminal, por ejemplo: mal diagnóstico y desvío de la investigación, ausencia de regulación de perfiladores, perfiladores poco preparados o validez y problemas de precisión conceptual (OIM, 2011). Por lo tanto, preferimos construir protocolos de caracterización de víctimas en función de elementos demográficos, geográficos, análisis de escenas del crimen e investigación psicológica, de manera que se correlacionen con avances en la estandarización y conceptualización de las técnicas de perfilamiento de víctimas (OIM, 2011). En síntesis, no es posible afirmar que el perfil de la víctima de trata en el Perú pueda basarse en las características del subgrupo de víctimas detectadas por el aparato de persecución penal y justicia.

Los datos disponibles no permiten establecer un análisis estratégico y táctico de las operaciones de prevención ni de detección del delito de trata de personas. Para tales fines, la información no debe entenderse como una colección de cifras sobre la situación de la trata (datos de victimización, prevalencia de la denuncia, tendencias longitudinales del delito), sino como información táctica y de inteligencia operativa, que permitan estudiar el comportamiento del fenómeno, ubicarlo, prevenirlo o perseguir a quienes cometen el delito (OIM, 2011; INEI, 2017). Este tipo de información sí responde a las necesidades de la planificación de acciones





preventivas y operativos policiales pues esta se diseña y construye estrictamente para tal fin.

Por ello, no se deben desestimar los resultados analíticos de los datos disponibles, pero se deben interpretar a partir de algunas consideraciones:

- i) La tendencia ascendente de los datos de denuncia fiscal muestran un correlato con el aumento de la intensidad de la persecución del delito, antes que un incremento epidemiológico de la trata de personas. En otras palabras, «un mayor índice de delito puede desprenderse de una mejor capacidad de registro de datos» (PNUD, 2013, p. 42).
- ii) La tendencia ascendente de los datos de denuncia fiscal muestra que, al menos, diez regiones del país concentran el 70% de las denuncias a nivel nacional. Ello no quiere decir, necesariamente, que la trata de personas se ubica con mayor intensidad en dichos territorios, sino que la capacidad del sistema de justicia es mayor en esos territorios para recibir y procesar denuncias de trata de personas. Un mejor registro de denuncias no significa una victimización más aguda en el territorio.
- iii) De la misma manera, los datos de denuncia fiscal de trata de personas muestran reducida victimización por trata de personas en quince regiones del país (30% del total nacional). Sin embargo, como ya se ha señalado, el escaso registro de denuncias se asocia más a una falta de capacidad instalada del sistema de justicia para recibir las denuncias y no necesariamente a una menor presencia del delito de trata en dichas localidades.

Por ello, «un mayor índice de delito puede desprenderse de una mejor capacidad de registro de datos» (PNUD, 2013, p. 42). El aparato criminal no se activa homogéneamente en todo el territorio nacional. Por ello, los registros obtenidos se limitan a aquellos contextos intervenidos, mientras que la «cifra oculta» se asocia a los contextos desatendidos por el aparato de justicia. El hecho de que no aparezca refleja una falta de registro, no una falta de delito. En otras palabras, siguiendo lo concluido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante MINJUS) (2017), entre 2014 y 2015 la cantidad de denuncias fiscales por trata de personas se incrementó precisamente en aquellas regiones donde el Ministerio Público inauguró fiscalías especializadas de trata de personas. La disposición de la red pública, al no ser homogénea en el territorio, arrastra un sesgo en el registro de denuncias, como se puede apreciar en la Tabla 7, donde solamente diez distritos fiscales concentran más de dos tercios de la estadística oficial.

Tabla 7. Denuncias de trata de personas según distrito fiscal en el Ministerio Público, 2009-2019

N°	Distrito fiscal	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total	%
1	Lima (*)	25	56	59	50	52	108	392	287	326	293	128	1,776	21.3%
2	Madre de Dios	15	36	56	35	31	54	81	147	144	98	50	747	9.0%
3	Loreto	4	17	29	55	58	80	98	57	79	84	65	626	7.5%
4	Puno	7	24	16	31	10	7	30	98	111	113	104	551	6.6%
5	Cusco	7	26	53	44	28	14	49	82	69	50	28	450	5.4%
6	Arequipa	2	7	17	12	15	22	38	59	84	83	23	362	4.3%
7	Callao	3	4	8	7	12	10	72	85	46	69	26	342	4.1%
8	Tacna	4	6	8	7	6	3	22	75	87	83	41	342	4.1%
9	Junín	6	9	8	8	19	26	23	60	64	59	55	337	4.0%
10	Piura	2	18	18	22	30	13	21	42	46	54	19	285	3.4%
11	San Martín	1	9	20	42	17	5	21	47	45	47	20	274	3.3%
12	Tumbes	2	3	5	6	9	17	27	35	43	33	22	202	2.4%
13	Huánuco	4	8	9	4	12	7	25	33	46	18	7	173	2.1%
14	Amazonas		10	24	19	19	2	3	29	32	21	7	166	2.0%
15	La Libertad	2		5	12	6	8	21	24	36	31	10	155	1.9%
16	Ayacucho		1	6	9	13	15	9	22	30	28	10	143	1.7%
17	Ica	2	6	8	10	8	12	15	21	28	22	6	138	1.7%
18	Lambayeque	1	1	2	4	11	8	27	16	21	24	18	133	1.6%
19	Lima Norte	4	10	3	8	15	1	8	6	8	8	53	124	1.5%
20	Sullana			4	21	25	10	16	14	12	10	5	117	1.4%
21	Ucayali	5	3	8	12	7	4	10	9	18	20	17	113	1.4%
22	Lima Este				12	19	28	9	9	6	8	11	102	1.2%
23	Huancavelica			2	2	1	2	1	22	37	17	11	95	1.1%
24	Cajamarca	2	3	3	2	3	5	8	23	8	19	6	82	1.0%
25	Moquegua	12	10	6	4	6	7	9	5	10	5	3	77	0.9%
26	Lima Sur	7	9	11	11	6	6	10	4	3	3	6	76	0.9%
27	Áncash	3	8	6	1	6	4	7	12	10	11	5	73	0.9%
28	Huaura		3	2	1	10	4	13	8	7	5	14	67	0.8%
29	Santa		1	1		1	4	5	15	7	17	6	57	0.7%
30	Apurímac	2	4	5	5	3	3	4	9	3	4	7	49	0.6%
31	Cañete	1	5				7	7	4	2	4	1	31	0.4%
32	Ventanilla								9	7	7	7	30	0.4%
33	Pasco	1	1	1	1		5	1	3	5	5	1	24	0.3%
34	Selva Central										5	3	8	0.1%
Total		124	298	403	457	458	501	1082	1371	1480	1358	795	8327	100%

Nota 1: Información actualizada al 31 de julio de 2019.

Nota 2: El incremento de denuncias de trata de personas, se debe fundamentalmente al aumento de operativos e instalación de fiscalías especializadas a nivel nacional, durante el periodo 2015-2017.

Nota 3: Desde el año 2015, la información corresponde a Oficina de Racionalización y Estadística.

(*) Incluye distritos fiscales de Lima, Lima Este, Lima Norte y Lima Sur desde el 2015.

Fuente: Ministerio Público [Observatorio de Criminalidad. Oficina de Racionalización y Estadística - Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF), Sistema de Gestión Fiscal (SGF) y Sistema Estratégico sobre Trata de Personas (SISTRA)]. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Tabla 8. Conceptos clave

Conceptos	Definición
1. Victimización	Es «[...] la manera en que un delito afecta a una persona o a un hogar» (UNDOC, 2010a, p. 197), por ende, el «Proceso por el que una persona sufre las consecuencias negativas de un hecho traumático, también conocida como victimización primaria» (MININTER, 2016, p. 14).
2. Trata de personas	«Ley N° 31146, Ley que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación, y considerar estos como delitos contra la dignidad humana». Se reubica y numera el artículo sobre trata de personas sin modificar su contenido: art. 153 por art. 129-A (trata de personas); art. 153-B por art. 129-B (formas agravadas de la trata de personas). «Ley N° 30251, Ley que perfecciona la Tipificación del Delito de Trata de Personas, que modifica el artículo 153 del Código Penal peruano, según los siguientes términos: [1] El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho años ni mayor de quince años. [2] Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación. [3] La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niños, niñas o adolescentes con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1. [4] El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1. [5] El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de trata de personas, es reprimido con la misma pena prevista para el autor» (Ministerio Público, 2019b, p. 24).
3. Riesgo	El riesgo es entendido como «La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. [...] [Producto] de interacciones entre las amenazas naturales o antropogénicas y las condiciones de vulnerabilidad» (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2009, p. 7). De esta forma se entiende al riesgo como el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. El riesgo existe en función de una amenaza, entendida como «Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa



Conceptos	Definición
	que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales» (FAO, 2009, p. 7). La vulnerabilidad se refiere a «Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza» (FAO, 2009, p. 7). El término «riesgo» está definido en el Lit. f) art. 17 D. S. N° 001-2016-IN (que aprueba el reglamento de la Ley N° 28950, Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Inmigrantes): está orientado a reducir posibilidades de riesgo de las víctimas, de prevenir el peligro y garantizar su seguridad, partiendo de que existe un peligro potencial que amenaza su integridad física y emocional. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, «[...] con este enfoque se facilita una acción profesional preventiva, efectiva y oportuna mediante la valoración, categorización y gestión del riesgo» (MIMP, 2021, p. 13). Se puede entender el riesgo tanto para prevenir como para mitigar desastres (INDECI, 2010, p. 16), daños económicos y sociales (Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator, 1979, p. 5), como diversos fenómenos (UNESCO, 2016, p. 2), y responder a los daños producidos en ciertos contextos, garantizando o proveyendo mecanismos de seguridad (OXFAM, 2013, p. 9).
4. Vulnerabilidad	En el caso de la trata de personas o delitos semejantes: «Hace referencia a los factores intrínsecos o contextuales que aumentan la susceptibilidad de una persona o grupo a convertirse en víctima de la trata. En general, se reconoce que esos factores incluyen violaciones de los derechos humanos, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la violencia por razón de género, que contribuyen a crear situaciones de privación económica y condiciones sociales que limitan las opciones personales y facilitan la actividad de los traficantes y explotadores» (Ministerio Público, 2019a, pp. 27-28). Aunque no son los únicos, se reconoce en el Perú a ciertos grupos vulnerables específicos: «las poblaciones vulnerables [son] [...] grupos de personas que sufren discriminación o situaciones de desprotección, tales como los niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos [...]» (MIMP, 2012).
5. Actividades ilegales	También llamadas actividades criminales, son todas aquellas conductas que atentan contra el ordenamiento jurídico y que pueden «producir [...] réditos económicos de cualquier forma y en cualquier proporción o magnitud» (Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433, 2017).

Fuente: Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 (MININTER, 2017, pp. 51-56). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

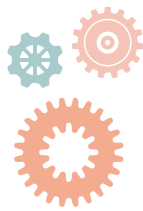
3.1.3 Experiencia nacional en la lucha contra la trata de personas

En su trayectoria reciente, en el Perú se ha venido aplicando la Ley N° 28950 Ley Contra la Trata y el Tráfico Ilícito de Migrantes, con su primer reglamento aprobado a través del Decreto Supremo N° 007-2008-IN, y su nuevo reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2016-IN. Se implementó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-

2016 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2011-IN, bajo la rectoría del Ministerio del Interior, la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, aprobada en el año 2015 por el MINJUS en el CONAPOC. En el año 2017 entra en vigencia un nuevo Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021.

Tanto el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas (PNAT) 2011-2016 y la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus





formas de explotación del MINJUS (2015), no contaron con indicadores y una línea de base que permitieran evaluar su implementación. Por otro lado, el PNAT 2017-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2017-IN por el Ministerio del Interior, es el instrumento rector de la intervención estatal contra la trata de personas a la fecha. Mediante el Decreto Supremo N° 001-2016-IN, se creó la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (en adelante Comisión Multisectorial), cuya rectoría pertenece al Ministerio del Interior, y tiene el objetivo de articular acciones de seguimiento y evaluación en las materias de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Las funciones de la Comisión Multisectorial son:

- a.** Proponer políticas, normas, planes, estratégicas, programas, proyectos y actividades contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes;
- b.** Realizar acciones de seguimiento y monitoreo sobre la implementación de las políticas, programas, planes y acciones contra la Trata de Personas en los tres niveles de gobierno;
- c.** Elaborar el informe anual contra la Trata de Personas para ser presentado al Congreso de la República;
- d.** elaborar el informe anual sobre los avances de la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas.
- e.** Realizar acciones de seguimiento sobre la programación y priorización de los recursos para la ejecución de programas, proyectos, planes y acciones contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como para su incorporación en los planes operativos institucionales y planes estratégicos.
- f.** Elaborar y aprobar el plan de trabajo de la Comisión Multisectorial.
(Artículo 4.- D. S. N.º 001-2016-IN).

La Presidencia de la Comisión Multisectorial recae en el Viceministerio de Seguridad Pública y la Secretaría Técnica en la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del

Interior (en adelante, DGSD), mientras que el órgano técnico de la DGSD es la Dirección de Derechos Fundamentales (DDF). Ambas cumplen la función de proponer, conducir y supervisar las políticas sectoriales sobre derechos fundamentales y la participación ciudadana dentro de la competencia del sector Interior (MININTER, 2020), así como la formulación de planes y políticas en materia de trata de personas. Actualmente, la Comisión Multisectorial se encuentra conformada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (MPFN), El Poder Judicial (PJ) y la Defensoría del Pueblo (DP). Asimismo, la Comisión Multisectorial goza de la facultad de invitar a representantes de la sociedad civil, especialistas en la materia (Artículo 3. D. S. N° 001-2016-IN).

Sin embargo, la lucha contra la trata requiere de la articulación intergubernamental con todas las regiones del país, por lo que uno de los principios fundamentales en torno al enfoque descentralizado, que posee el Plan Nacional contra la Trata Personas, propone la creación de grupos regionales encargados de la vigilancia e implementación del Plan en las provincias. El modelo de los planes regionales tiene como principal función la de implementar los objetivos y actividades para consolidar las políticas públicas en la lucha contra la trata, como también promover y fortalecer las redes de intervención para frenar esta problemática e impulsar mecanismos de protección segura, eficiente y de calidad a las víctimas (MINJUS, 2011).

Los planes regionales tienen el compromiso de garantizar la inclusión y ejecución de las metas y actividades en sus documentos de gestión y planificación. La débil gobernanza del aparato estatal frente a la trata, la inadecuada gestión de servicios de protección y reintegración de víctimas, las escasas acciones preventivo-promocionales para con el delito, la ineficacia en el establecimiento de sistemas integrales

de fiscalización y persecución son algunos de estos factores estructurales que han sido considerados tanto en el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021, como en la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación (aunque esta no expone una estructura causal). Estos han sido ordenados en un modelo con cuatro causas directas, de acuerdo con el detalle de la Tabla 9.

Tabla 9. Estructura de causas de la trata de personas, según el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021

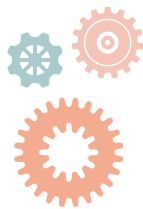
Causas directas	Factores estratégicos / variables estratégicas / factores críticos
Débil gobernanza del aparato estatal frente a la trata.	Débil perspectiva de DD. HH., género, interculturalidad, interseccionalidad.
	Deficiente articulación interinstitucional.
	Débil gestión del conocimiento.
	Débil monitoreo y evaluación de planes.
	Débil gestión de recursos económicos.
	Insuficientes acuerdos bilaterales y multilaterales.
	Débil perspectiva de seguridad ciudadana.
Inadecuada gestión de servicios de protección y reintegración de las víctimas.	Deficientes servicios de protección y reintegración.
	Discriminación social y de género.
	Limitada institucionalidad y capacidad organizativa para la protección.
Ineficacia en el establecimiento de sistemas integrales de fiscalización y persecución.	Débiles estrategias integrales para la persecución.
	Limitadas capacidades institucionales.
	Deficientes mecanismos de fiscalización y sanción.
Insuficientes acciones preventivo-promocionales.	Desconocimiento de derechos.
	Escasa sensibilización ante la trata de personas.
	Débil cultura de denuncia.
	La pobreza como factor estructural de riesgo.

Fuente: Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 (MININTER, 2017, pp. 51-56). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

Los factores estructurales responden a caracteres que se han adherido y conforman la estructura de la sociedad. Mayormente, los factores estructurales, es decir los factores instalados y difíciles de movilizar (Taproot, 2019; Merton, 2002), son definidos como la razón fundamental de la ocurrencia de un fenómeno y, considerados como causas indirectas de los problemas públicos. Además, la intervención sobre factores estructurales implica impactos

a largo plazo (Bond, 2015), desde un amplio modelo de desarrollo de transformación cultural y social (ONU, 2016). Considerar los factores estructurales como causas directas de los fenómenos en análisis, nos puede llevar a un razonamiento erróneo ya que es posible que los delitos existan sin la presencia de dichos factores. Además, estos factores estructurales pueden generar delitos adicionales. Por ello, es necesario diferenciar i. los factores estructurales





(o indirectos), ii. los factores directos, y iii. los factores situacionales de un fenómeno delictivo.

La pobreza como factor estructural resulta fundamental para comprender un delito como la trata de personas, pero es, a la vez, un factor que genera otros fenómenos (UNODC, 2017a; CHS, 2010). También debemos tener en cuenta que existe la posibilidad de encontrar este delito en contextos donde la pobreza no es relevante (Rodríguez, 2018; OIM, 2009; CNN, 2018). Por lo tanto, se puede asumir que el delito de trata de personas puede producirse sin la presencia de estos factores. Sin embargo, no debemos descartar la existencia de una causalidad directa entre un delito específico y un factor estructural. Las causas directas se entienden como elementos intermedios de un nivel inferior de operativización respecto a las causas indirectas. Son fenómenos concretos que pueden ser analizados y cuyo control debe ser priorizado con relación al problema público (OIT, 2006).

El Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 es el instrumento vigente que ordena el esfuerzo estatal para enfrentar este delito. Se divide en cuatro objetivos estratégicos, a saber, i. Gobernanza institucional; ii. Prevención y sensibilización; iii. Atención, protección y reintegración; y iv. Persecución y fiscalización. A su vez, cada objetivo estratégico se subdivide, sucesivamente, en objetivos inmediatos, acciones, y metas periodizadas bianualmente (2017-2018, 2019-2020, 2021).

Un breve análisis del proceso de implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 (PNAT, 2017-2021) nos da cuenta de lo siguiente:

- a. Pese a que los avances asociados a la descentralización de la política pública contra la trata de personas reflejan el fortalecimiento de la gobernanza institucional, a través de la creación y fortalecimiento de 25 espacios regionales contra la trata de personas (23 de ellos con planes regionales aprobados),

existe una importante carencia presupuestal y de recursos designados por parte de los Gobiernos regionales. La ejecución de acciones descentralizadas depende de la apertura política y la voluntad de la burocracia a cargo.

- b. Si bien en el último lustro se han ejecutado diversas campañas de prevención y sensibilización de alcance nacional, la más importante, la Campaña Corazón Azul, ha tenido un alcance de 200 000 personas, o lo que es menos del 1% de la población peruana. Lo problemático no es el número total, sino el tipo de público objetivo, asunto que no ha recibido atención analítica prioritaria para aumentar la eficiencia de ese tipo de intervenciones. Por otro lado, para garantizar un correcto abordaje periodístico, desde una perspectiva preventiva, se han elaborado y aprobado dos guías para comunicadores y periodistas (MININTER-MIMP).
- c. En cuanto a la atención, protección y reintegración de las víctimas, existen múltiples esfuerzos de los servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo, a pesar de contar con, i) protocolos especializados para la correcta atención y protección de las víctimas de trata de personas, y con ii) la Guía de Elaboración del Plan de Reintegración Individual para Personas Afectadas por el Delito de Trata de Personas, aprobada por el MIMP, se han identificado problemas en la distribución y cobertura de los servicios disponibles.
- d. En junio de 2020, mediante R. S. N° 524-2020-IN (MININTER), se aprueba la Guía Operativa para la Investigación del Delito de Trata de Personas, que tiene como objetivo «fortalecer y optimizar la labor fiscal y policial en la investigación del delito de trata de personas, orientando los procedimientos de investigación recomendados para el delito de trata de personas» (MININTER, 2020, p. 12). Además, respecto al apartado de persecución y fiscalización de la trata de personas, se han incrementado: más unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú

y más despachos fiscales especializados en el delito de trata de personas; también se ha reportado un incremento en la capacidad de las entidades fiscalizadoras del trabajo — Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)— y el transporte — Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN)—. Sin embargo, todas muestran problemas de implementación por la falta de recurso humano y logístico.

La trata de personas tiene un severo problema de medición epidemiológica. El PNAT 2017-2021 no posee una línea de base para medir los resultados de la intervención. Por otra parte, no se puede saber cuántas de estas metas impactan concretamente en la reducción de la victimización por trata de personas, es decir, no podemos medir lo que se viene realizando actualmente, y tampoco se sabe si lo que se hace es efectivo para controlar la trata de personas a nivel nacional. La urgencia por fortalecer los instrumentos de gestión es notoria y la actualización de esta política pretende priorizarlos, incluso, con aquellos documentos elaborados y/o promovidos por uno o varios sectores que conforman la Comisión Multisectorial:

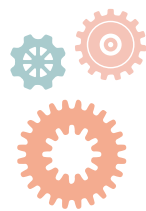
- ◆ Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas (año 2016).
- ◆ Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 (año 2017).
- ◆ Directrices Intersectoriales para la Prevención y Persecución del Delito, y la Atención y Protección de las Personas en Situación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Víctimas de Delitos en el Contexto de la Migración (año 2018).
- ◆ Guía Operativa para la Investigación del Delito de Trata de Personas (2020).

3.1.3.1 La trata de personas en el contexto de pandemia

La OIT ha realizado un análisis que se detalla en el Anexo 3, respecto a tres periodos de tiempo, durante la pandemia por COVID-19: la etapa 1, correspondiente al periodo antes de la declaratoria del Estado de Emergencia (hasta marzo de 2020); la etapa 2, correspondiente al periodo del Estado de Emergencia y cuarentena obligatoria (entre marzo y junio del 2020); y la etapa 3, correspondiente al periodo de reactivación económica y flexibilización de los controles (de junio de 2020 hasta enero de 2021) (OIT, 2021). Señala que la Emergencia Sanitaria ha tenido efectos directos sobre i) la vigilancia física del territorio nacional por las fuerzas del orden (operaciones y experiencias del Estado sobre espacios definidos para ejercer control y administrar actividades), ii) sobre las posibilidades e incentivos de los potenciales agresores motivados (quienes son sujetos de persecución penal), y iii) sobre la situación y vulnerabilidad de las víctimas disponibles. Cada una de estas categorías pueden manifestarse en la realidad social, a través de factores o variables situacionales (véase Tabla 23), que a su vez generan un determinado impacto (positivo, negativo o neutro) sobre a.) las condiciones contextuales de riesgo, b.) las personas en situación de vulnerabilidad, y c.) la cantidad de víctimas (OIT, 2021).

Así, se sugiere, por ejemplo, que las condiciones contextuales (a.) de riesgo han sido bastante recurrentes durante la etapa 1, situación que se revirtió radicalmente con la inmovilización obligatoria (etapa 2) y el incremento de controles de las fuerzas del orden. No obstante, esa situación volvió a su cauce tras la reactivación económica y el levantamiento de las cuarentenas (etapa 3). Por otro lado, respecto a la vulnerabilidad frente a la victimización, (b.) esta se habría incrementado entre la etapa 1 y la etapa 3, pero habría disminuido, considerablemente, durante el periodo de confinamiento (etapa 2). Una ruta similar habría seguido la cantidad




Tabla 10. Razonamiento del posible impacto del COVID-19, según variables o factores situacionales

Categorías de análisis	Variables situacionales
Vigilancia	Una mayor vigilancia de los desplazamientos urbanos aumenta la vigilancia situacional de la trata de personas.
	Una mayor vigilancia de los desplazamientos interprovinciales aumenta la vigilancia situacional de la trata de personas.
	Una mayor prevalencia de las economías ilegales rurales (minería ilegal, tala, narcotráfico, etc.) reduce la probabilidad de que el Estado ejerza vigilancia situacional efectiva sobre estos espacios.
	A mayor disponibilidad de agentes policiales y recursos para acciones de prevención y operativos de rescate, mayor probabilidad de vigilancia situacional.
	A mayor virtualización de la vida cotidiana y mayores canales de la Internet utilizados por la ciudadanía, mayor dificultad de ejercer la vigilancia situacional del ciberespacio.
Agresor motivado	A mayor organización de las redes de trata, es más probable que usen la internet para captar víctimas de trata sexual o laboral.
	A mayor restricción de desplazamientos, mayor es la probabilidad de que agroindustrias o mineras artesanales retengan a sus trabajadores.
	A mayor capacidad de gasto del cliente de trata, mayor es la probabilidad de consumo de servicios sexuales.
	A mayor intensidad de la demanda internacional por materias primas no prioritarias, mayor será la motivación del agresor para delinquir.
	A mayor demanda de empleos no especializados, mayor probabilidad de captación y victimización por trata de personas.
Víctima disponible	Una mayor cantidad de espacios de riesgo disponibles (discotecas, bares, hoteles), facilitan la victimización por trata de personas.
	Un mayor nivel de atención presencial en los servicios de atención, protección y recuperación de víctimas de trata de personas, reduce la probabilidad de revictimización delictiva.
	A mayor frecuencia relativa de operativos de rescate de víctimas, más probabilidad de intervenir sobre víctimas de trata.
	A menores fuentes disponibles de ingreso para las potenciales víctimas de trata, su disposición a aceptar empleo aumenta.
	A mayor tiempo <i>online</i> , la probabilidad de su captación virtual aumenta.

Fuente: Adaptado de OIT (2021, pp. 14-30).

de víctimas hipotéticas por trata (c.), con un potencial descenso pronunciado durante la cuarentena, y un incremento exponencial tras la reapertura. Estas fluctuaciones en la cadena de valor de la trata, durante la crisis del COVID-19, podrían ser consecuencia de la supervisión formal y constante de los desplazamientos (que

afecta a víctimas y agresores), al confinamiento obligatorio, a la posterior flexibilización de los controles, y a la necesidad de los agresores motivados por recuperar las pérdidas económicas del confinamiento (OIT, 2021). Estos resultados se describirán de manera más detallada en el anexo 4.

3.2 Propuesta de modelo causal de la Política Nacional

3.2.1 Elementos para la determinación del modelo causal

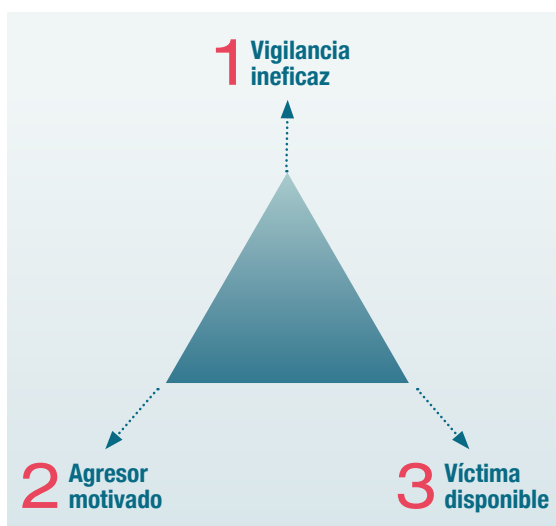
3.2.1.1 Primer elemento: modelo de oportunidad delictiva

El reto consiste en lograr establecer los criterios de intervención a partir de una estructura de relaciones (que opere los factores situacionales) y lograr un modelo que permita establecer criterios concretos para la intervención. En ese marco, se cuenta con la producción científica de las teorías de la prevención situacional (Cohen y Felson, 1979; Cornish y Clarke, 1998; 2003; Brantingham y Brantingham, 1984; 1993; Ray Jeffery, 1971), que incluyen el modelo de la oportunidad delictiva (Felson y Clarke, 1998), las cuales encuentran base en el riesgo de producción de un acto delictivo.

Se plantea que: «el delito es un evento que no requiere de ninguna motivación o disposición especial, de ninguna patología o anormalidad y que está inscrito en las rutinas de la vida social y económica contemporánea» (Garland, 2001, p. 53). Así, más allá de los delitos registrados y los delincuentes capturados, lo que existen son «eventos delictivos» (Garland, 2001, p. 53). De acuerdo con las teorías situacionales «[...] el delito no se manifiesta de forma aleatoria en el espacio o en el tiempo, sino que existen contextos y periodos específicos en los que el delito es más prevalente (a diferencia de las teorías en las que disposición criminal del individuo se asume constante)» (Summers, 2009, p. 396). Desde esta perspectiva, podemos afirmar que un «evento delictivo», necesita un espacio concreto, un momento determinado y una cantidad limitada de tiempo (Cohen y Felson, 1979).

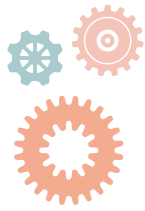
De manera específica, el modelo de la oportunidad delictiva propuesto por Cohen y Felson (1979) afirma que el delito ocurre en un contexto específico, cuando coinciden tres elementos principales: una víctima disponible (un objetivo), un agresor motivado (victimario), y controles o vigilancia débiles (contextualmente definidas). A partir de este modelo, Eck (2008) propone criterios de intervención, los cuales detallamos en el siguiente diagrama:

Gráfico 1. Triángulo de la oportunidad delictiva



Fuente: Eck, J. (2008). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

De manera que la confluencia de dichos elementos principales (víctima, victimario y control del contexto) obligan a analizar la situación de cada variable (a modo de diagnóstico), para estudiar la posibilidad de una intervención. El objetivo es controlar las variables situacionales que predisponen la ocurrencia del delito y lo disuaden, de manera que se enfatizan las medidas preventivas y se evite activar exclusivamente el mecanismo de persecución del aparato estatal en la mitigación del delito (Garland, 2001). De acuerdo con Summers (2009, p. 396), la estrategia debería consistir «[...] en modificar el balance en este análisis (por medio de un aumento de los daños



y/o una reducción de los beneficios al cometer un delito) para así reducir las oportunidades y/o el atractivo del delito».

3.2.1.2 Segundo elemento: conceptos de riesgo y vulnerabilidad

A partir de este marco teórico, se propone que la intervención tenga como objetivo controlar los factores que aumentan la probabilidad de que suceda el delito (víctima, victimario y control del contexto), lo cual permitirá impactar en el riesgo de ocurrencia de los delitos y sus consecuencias. Definimos riesgo como «la probabilidad, la estimación y la cuantificación de la magnitud y las consecuencias de los daños [...] en un lugar y tiempo determinados, resultado del desencadenamiento de una amenaza» (Cruz Roja Colombiana, 2021; Garrido y Redondo, 1997; Chavarro *et al.*, 2008, p. 8). Entonces, el riesgo requiere de dos factores, amenaza y vulnerabilidad. La amenaza es la potencial ocurrencia de un hecho, de manera que pueda manifestarse en un lugar y temporalidad específicos, mientras que la vulnerabilidad es, en el caso de los sujetos u objetos, su debilidad o grado de exposición; y en el caso de los sistemas, las fallas, omisiones o deficiencias de seguridad, en relación con la amenaza (Garrido y Redondo, 1997)

Con respecto al riesgo, se pueden analizar sus generadores (situaciones que contribuyen a crear, mantener e incrementar el ambiente de violencia, por ejemplo, la impunidad, la situación carcelaria, entre otros), y sus agentes generadores (individuos, grupos u organizaciones que materializan acciones, como por ejemplo, delincuentes comunes y bandas organizadas, entre otros) (Sánchez-Teruel, 2009; Hein, 2000). Por lo tanto, a partir de que se presta atención al riesgo es posible establecer los factores situacionales concretos respecto de cada arista del modelo de oportunidad delictiva

y del problema público. Así, se puede establecer un mecanismo de gestión del riesgo, el cual entendemos como «el proceso de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones [...], así como para la posterior recuperación» (Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, 2017, p. 19).

Proponemos intervenir sobre la relación entre los riesgos asociados a los factores situacionales (en las causas directas). Al intervenir sobre los riesgos se busca tener un control sobre los daños; un control incremental que reduzca la ocurrencia del delito, puesto que aceptar el riesgo implica una aceptación de que existirá un porcentaje que no podrá ser controlado (Rubin y Coutts, 2008). Las aristas del problema público pueden analizarse, entonces, en función una secuencia lógica: causas estructurales indirectas - causas directas - factores situacionales - riesgos asociados.

El enfoque desde el riesgo ha sido incorporado también en la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación (MINJUS, 2015, pp. 120-126), y recogido por el Reglamento de la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Decreto Supremo N.º 001-2016-IN), el cual identifica seis factores: abuso a mujeres y niños, permisividad a mantener relaciones sexuales con menores de edad, corrupción, informalidad, falta de asistencia y protección a las víctimas, y deficiente persecución y sanción del delito de trata de personas. Sin embargo, se ha considerado que es posible hacer un inventario más preciso respecto a los factores de riesgo, con miras a mejorar los criterios de intervención desde la política.

Tabla 11. El enfoque del riesgo en el Reglamento de la Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes

Fuente	Definiciones
Art. 3, numeral 22	«Grupo de personas que, por circunstancias personales, sociales o del entorno se encuentran amenazadas en el ejercicio de sus derechos».
Lit. f) art. 17 D. S. N° 001-2016-IN	«Riesgo. Está orientado a reducir posibilidades de riesgo de las víctimas, de prevenir el peligro y garantizar su seguridad, partiendo de que existe un peligro potencial que amenaza su integridad física y emocional. Con este enfoque se facilita una acción profesional preventiva, efectiva y oportuna mediante la valoración, categorización y gestión del riesgo».

Fuente: D. S. N.º 001-2016-IN (que aprueba el reglamento de la Ley N° 28950, Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

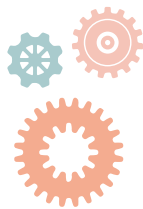
Se encuentran en situación de vulnerabilidad las personas que por su género, edad, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales tienen especiales dificultades para ejercitar con plenitud, ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008). Asimismo, la vulnerabilidad refiere a la condición desfavorable de una persona, al enfrentarse a situaciones de crisis, desastres naturales, situaciones de marginalidad, delincuencia, discriminación racial o de género, exclusión social, etc., y que la pone en una situación de indefensión o desventaja frente a las demás (Kottow, 2003; UNODC, 2013).

En el contexto del delito de trata, el concepto hace referencia a los factores intrínsecos, ambientales o contextuales, que aumenta la susceptibilidad de una persona o grupo a convertirse en víctima de trata, (UNODC, 2013). Estos factores incluyen violaciones de los derechos humanos, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y la violencia por razón de género, los que contribuyen a crear situaciones de privación económica y condiciones sociales que limitan las opciones personales y facilitan la actividad de los traficantes y explotadores (Ministerio Público, 2019a). Los instrumentos legislativos pueden determinar fácilmente la intención de explotación por parte del tratante, si se considera

su actuar como un abuso de una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el factor vulnerabilidad a la trata no tiene un carácter fijo o predeterminado, porque son muchos los factores que configuran el contexto en el cual se produce la trata, y la capacidad que tiene la persona para responder a ella. Por lo tanto, una comprensión adecuada de la vulnerabilidad casi siempre exigirá un análisis situado en un espacio temporal concreto (UNODC, 2013).

El delito de trata de personas no es neutral en cuanto al género porque afecta a niñas, niños, adolescentes, hombres, mujeres y población LGTBQ+ (CHS, 2010; ONU, 2014; UNODC, 2012b). Sin embargo, se suele tener la idea de que la trata de personas afecta solamente a un sector en específico, como son las niñas, niños y adolescentes (NNA) y mujeres mayores de edad. Si bien las NNA y las mujeres han venido siendo afectadas de manera continua por organizaciones e individuos que obtienen beneficios de la trata de personas, las investigaciones académicas han criticado este enfoque basado en el rescate de las víctimas. Este tipo de aproximaciones focalizan la acción policial y fiscal a ciertos grupos por encima de otros (mujeres en el trabajo sexual), lo que perpetúa esta visión paternalista sobre las mujeres involucradas en el trabajo sexual e ignora al resto de las víctimas (UNODC, 2019b).





3.2.1.3 Tercer elemento: cadena de valor de la trata de personas

Establecer mediciones precisas con los datos disponibles de trata de personas, en la actualidad, implica serias dificultades para los investigadores y operadores (ONU, 2016; UNODC, 2012b). Se ha podido evidenciar la ausencia de datos rigurosos y, asimismo, los pocos datos disponibles provienen de un reducido universo de casos, que son aquellos que se reportaron al sistema de persecución penal (Policía Nacional y Fiscalía). Por lo tanto, es posible afirmar que el conocimiento sobre la victimización por trata de personas en el Perú es escaso (Jabiles, 2017).

Partir de esta afirmación para la actualización de la política requiere establecer algunos mecanismos que permita ampliar su conocimiento, producir información y gestionar los recursos de manera más precisa. Una manera de hacer esto consiste en establecer las condiciones situacionales en las que el delito tiene la posibilidad de cometerse, lo que implica componer el contexto espacio-temporal de intervención sobre los factores que aumentan la probabilidad del desarrollo del delito en cuestión. A continuación, detallamos los aspectos primordiales para poder aproximarnos a las condiciones situacionales de los delitos:

i. Contextos-escenarios de riesgo para la victimización por tráfico y trata. La literatura especializada ha planteado la relevancia de estudiar el contexto de los delitos con el fin de incluir dichas variables para construir una mejor comprensión del fenómeno delictivo y sus variaciones geográficas (McCarthy y Hagan, 1991). Un contexto criminógeno es aquel escenario concreto donde confluyen y conviven múltiples fenómenos delictivos vinculados entre sí y que incentivan la criminalidad (Janssen *et al.*, 2014). En este sentido debemos tener en cuenta los aportes de Coleman (citado en Bertrand, 1994), que señala el rol criminógeno de determinadas

configuraciones espaciales, y de Espíndola (2018) que analiza el grado de concentración y normalización de los delitos en un mismo contexto físico, lo cual diferencia los escenarios ordinarios de aquellos escenarios criminógenos.

Adicionalmente, existen diversos estudios que muestran la persistencia de ciertos espacios criminógenos para la trata de personas en el Perú (Terre des Hommes Suisse, 2019; Barrantes, 2016), en especial, el departamento de Madre de Dios (Villalba, 2017; Novak *et al.*, 2009; PROMSEX, 2016), y otras ciudades de la región amazónica como Pucallpa, Yurimaguas, Santa Rosa, Leticia, Tarapoto, Iquitos entre otros (Mujica *et al.*, 2011; Mujica, 2014; Montoya *et al.*, 2020), Puno (CHS, 2012), entre otros. Estas investigaciones proveen de evidencia cualitativa y cuantitativa que coincide con los datos oficiales de victimización, pero amplía el marco temático, de variables y de zonas. Además, se evidencia que en esos escenarios han confluído la investigación empírica, el interés social y político en el tema. Sin embargo, no podemos afirmar que sean los únicos lugares con presencia de trata, pues existen otros espacios donde es un fenómeno relevante, pero no tienen correlato con los datos de las denuncias policiales ni fiscales (OIT, 2018). Por ello, se podrían establecer criterios para medir los riesgos situacionales de la trata de personas e identificar zonas de intervención (no solo basadas en las denuncias).

ii. Sujetos con condiciones específicas y en situaciones concretas de riesgo. Para Gibbons (según McCarthy y Hagan 1991, p. 393) «los factores situacionales pueden causar el crimen independientemente». Así, las motivaciones de los crímenes no necesariamente existen en la historia psicológica o social de los actores, sino en situaciones específicas en las que se encuentran los victimarios (Gibbons, citado

por McCarthy y Haggan, 1991, p. 394) y las víctimas, quienes se encuentran en un contexto particular, de escasa vigilancia, lo cual permite el delito. Esto implica conducir los esfuerzos de detección preventiva de potenciales víctimas, no solamente en los factores de vulnerabilidad intrínsecos del sujeto (sexo o edad, por ejemplo), sino en la confluencia entre estos y los factores de riesgo de un contexto específico.

Aplicar este criterio, bajo una lógica de intervención, significa concentrarse en los factores de riesgo situacional sumados a los factores la vulnerabilidad del individuo específico. Así, si bien las mujeres menores de 18 años son potenciales víctimas, la probabilidad de su victimización depende de la zona en la que se encuentre. Es más probable que sean victimizadas en zonas de pobreza con presencia de economías ilegales.

Los factores situacionales que generan riesgo se intensifican cuando convergen determinadas características de la lógica espacial-situacional del riesgo de victimización, y los puntos en los que la cadena de valor-suministro del delito aparecen (Petrossian y Pezzella, 2018). Así, no todas las poblaciones vulnerables tienen el mismo riesgo de ser víctimas de trata de personas (Rodríguez, 2011; Pizarro 2001), pero aquellas poblaciones vulnerables que se encuentran en los escenarios criminógenos que se interceptan con algún nodo de la cadena de valor del delito son más propensas a ser victimizadas (Brayley, 2011). En cambio, la población del mismo rango etario, pero de zonas urbanas alejadas de las zonas criminógenas tienen muy baja probabilidad de victimización por trata de personas.

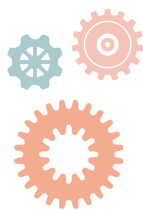
iii. Los contextos y los nodos en la cadena de valor de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La literatura sobre crime scripts (Cornish, 1994) o guiones criminales propone un método para dejar de entender

al crimen como un hecho concreto, realizado en un momento específico. Propone, más bien, analizar el crimen bajo la forma de un proceso o una estructura de pasos a seguir, algo más cercano a un guion, lo que permite estudiar el *modus operandi* de diversos delitos (Warren, 2017). El *modus operandi* involucra reconocer rutas, funciones de nodos, actividades y actores, en una lógica de cadena de valor del delito (Cornish, 1994). La racionalidad de cada uno de estos puntos halla un correlato con los contextos criminógenos, al otorgarle funcionalidad a los espacios concretos, con su propia lógica interna en función del resto de la cadena de suministro delictivo.

La literatura sobre crime scripts ha estudiado las lógicas estructuradas de diversos crímenes y crímenes organizados, entre los que se encuentran: el tráfico sexual (Brayley, 2011), el tráfico ilícito de drogas (Chiu, Leclerc y Townsley, 2011), el lavado de activos (Gilmour, 2014), los tiroteos en escuelas (Bondü, 2015; Keatley, 2019), hasta la pesca ilegal (Petrossian *et al.*, 2018), y los delitos informáticos (Hutchings, 2016, Warren, 2017). Esta propuesta puede utilizarse en los delitos de trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes, ya que permiten su comprensión en función de la intervención en los nodos estructurados del delito. Estos nodos de la cadena pueden compararse con las conductas identificadas a raíz de la información disponible (MININTER, 2017) y necesariamente se encuentran en espacios reales donde se pueden pensar y ensayar intervenciones del aparato criminal.

iv. La intervención del Estado en el control de escenarios de riesgo. Estudiar la trata y el tráfico desde la perspectiva de su cadena de valor-suministro permite proponer nuevos enfoques para realizar intervenciones por parte del Estado. Se parte por identificar puntos de intervención para reducir el riesgo, aumentando la presencia del control formal





e informal. La presencia formal del Estado se da a través de «procesos institucionalizados y reconocidos por las instancias de poder en una sociedad —leyes, las instituciones, los órganos de poder público», mientras que la presencia informal se refiere a «grupos o situaciones de hecho que inciden en la inercia del desarrollo social —las prácticas religiosas, la vida en familia, el trabajo» (Álvarez, 2007, p. 83).

A partir de un análisis sobre información obtenida a nivel nacional, de la cadena valor-suministro sobre el delito, se desprende que el delito de trata se encuentra ligado a actividades económicas formales e informales (Mujica *et al.*, 2011; Mujica, 2014; Novak *et al.*, 2009), pero, sobre todo, existe una fuerte relación con las economías ilegales, ya que las organizaciones de crimen organizado, como la trata de personas, encuentran un espacio idóneo para su proliferación debido a la débil presencia del Estado, y a los contextos que crean las actividades económicas ilegales e informales (CHS, 2018; OIT, 2018; Mujica, 2014). Las modalidades centrales de explotación detectadas en el delito de trata de personas son la explotación sexual y laboral, seguidas de la explotación doméstica y mendicidad (INEI, 2017; CHS, 2010; Barrantes, 2016). Del mismo modo, se ha podido identificar que las lógicas de intercambio y/o captación, en especial la trata con fines de explotación laboral (trabajo doméstico), se produce dentro de la red de parentesco o círculo social más próximo de la víctima (Mujica *et al.*, 2011; CHS, 2012).

El desarrollo de la investigación sobre redes y cadenas de suministro de los delitos de trata de personas requiere de un enfoque cualitativo, ya que ello permite descomponer el delito en cada uno de sus nodos, y entender la lógica de sus funciones. Los registros de denuncias deben servir como primera aproximación al delito, pero es imperativo construir el conocimiento sobre este fenómeno de otra manera (CHS, 2010; Montoya y Rodríguez,

2020; Defensoría del Pueblo, 2017; MINJUS, 2017; INEI, 2017). Es indispensable trabajar en mejorar la recolección y el registro de datos de las intervenciones para conocer las lógicas funcionales de cada uno de los nodos de la cadena de valor de los fenómenos en cuestión. Los métodos cualitativos, especialmente de corte etnográfico, resultan de alto provecho para comprender el funcionamiento y estructura de cada nodo y conocer agudamente su lógica interna (Mujica, Peñaloza y Zevallos, 2018).

La investigación sobre el fenómeno de la trata de personas en el Perú no ha sido exhaustiva, sin embargo, diversas etnografías permiten obtener una visión con respecto a la cobertura del territorio nacional del delito y la identificación de sus nodos. Estas han permitido conocer las principales modalidades de la trata, su nexo con las economías ilegales e informales, así como las principales rutas de traslado de las víctimas que permiten la proliferación del delito (Mujica *et al.*, 2011; Mujica, 2014; Novak *et al.*, 2009). No obstante, es pertinente pensar que el delito puede ser visualizado e intervenido como una cadena de valor. El primer nodo implica el contacto inicial con la víctima, en la que se pacta un empleo, el inicio de una relación amorosa, un viaje y hasta un sueldo (CHS, 2010). Un segundo grupo de actividades representa un nodo de movilidad: transporte y traslado; en donde el transporte se entiende al medio por el cual la víctima es conducida: carro, bus, camión, avión, y el traslado es la actividad de dominio del tratante con la víctima (CHS, 2010; 2016c). Por último, ya en su destino, las víctimas son explotadas, laboral y/o sexualmente, en campamentos ilegales de extracción minera, bares, hogares de familia, en el trabajo doméstico (CHS, 2010; 2016c).

Tabla 12. Actividades generales del tráfico de migrantes y trata de personas

Delito	Actividad	Actores	Espacios
Trata de personas	Captación: ofrecimiento de empleo, ofrecimiento de superación económica.	Enganchadores, trabajadores de empresas formales de fachada.	Agencias de empleo, mercados, tiendas, paraderos de buses y barrios periféricos.
	Transporte y traslado: se traslada a las personas, objeto del tráfico, a diferentes puntos de la ruta, en diferentes vehículos y a diferentes precios.	Taxistas, transportistas terrestres y navieros.	Rutas comerciales de transporte terrestre, fluvial y aéreo.
	Acogida, recepción y retención: se retiene a las personas con engaños, contra su voluntad.	Explotadores, comerciantes, administradores.	Restaurantes, domicilios particulares, campamentos, galpones, vinculados a zonas de economía delictiva y economía sumergida.

Fuente: Elaborado con base en MININTER (2017) y MINJUS (2015).

3.2.2 Enfoques del modelo de intervención de la Política Nacional

El enfoque se considera una herramienta de análisis de ejecución de políticas, programas, procedimientos y normas (UNODC, 2019a; OIM, 2012a). La aplicación de un enfoque permite observar y entender un impacto diferenciado desde diversas perspectivas (OIM, 2012b). Es a partir del enfoque que se determina las pautas o principios con los cuales se podría actuar en un trabajo conjunto del modelo de intervención (OIM, 2007b). Según el D. S. N° 017- 2017-IN, la trata de personas es considerada una grave violación de los derechos humanos, que se beneficia de la situación de vulnerabilidad de las víctimas para su perpetuación. Asimismo, en la Ley N° 31146, que modifica el Código Procesal Penal y la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, se señala que los delitos de trata de personas y delitos de explotación conexos se consideran como delitos contra la dignidad humana. En ese sentido, la trata de personas y sus formas de explotación tienen que ser necesariamente

abordadas mediante políticas y estrategias de derechos humanos, interseccionalidad, género, interculturalidad, entre otros.

Los diversos enfoques, que actúan como marco de análisis (MININTER, 2017), constituyen un aporte a la lectura crítica de los hechos, los cuales permiten proteger los derechos de las personas (NN. UU., 2006; PNUD, 2016; MININTER, 2017). En el caso peruano, se consideraron 61 enfoques que explicarían el fenómeno de la trata de personas, y se seleccionaron nueve de estos para formar parte del modelo conceptual del Plan de Lucha Contra la Trata de Personas 2017-2021 (MININTER, 2017). De estos nueve enfoques, particularmente, cuatro de ellos (enfoque de género, interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos) se relacionan directamente y sin distinción con todos los elementos de la estructura causal de la persistencia de la victimización por trata de personas propuestos en la Actualización de la Política Nacional de Trata (véase Tabla 12). Esto implica la importancia de su inclusión en todos los niveles de intervención.




Tabla 13. Listado de enfoques de la Actualización de la Política Nacional de Trata y definiciones

Enfoque	Definición
Enfoque de género	Herramienta de análisis que permite identificar los roles y tareas que realizan los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos. Al observar de manera crítica las relaciones de poder y subordinación, que las culturas y las sociedades construyen entre hombres y mujeres, y explicar las causas que producen las asimetrías y desigualdades, el enfoque de género aporta elementos centrales para la formulación de medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc.) que contribuyen a superar la desigualdad de género, modificar las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres, erradicar toda forma de violencia de género, origen étnico, por la situación socioeconómica, edad, orientación sexual e identidad de género, entre otros factores, y aseguren el acceso de mujeres y hombres a los recursos y servicios públicos, fortaleciendo su participación política y ciudadana en condiciones de igualdad (MIMP, 2016, p. 5).
Enfoque de interseccionalidad	«El análisis interseccional tiene como objetivo revelar múltiples identidades, exponiendo los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se producen como consecuencia de la combinación de identidades. Su objetivo es abordar la forma en que el racismo, el patriarcado, la opresión de clases y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas de las mujeres. Tiene en cuenta los contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce las experiencias individuales únicas resultantes de la unión de diferentes tipos de identidad» (AWID, 2004, p. 2). «A partir de la noción de interseccionalidad, es posible considerar cómo diversos factores están determinando la posición social de una persona. Es preciso descubrir las conexiones entre estos factores, que pueden ser tan diversos como la raza y el color de la piel, la casta, la edad, la etnicidad, el idioma, la ascendencia, la orientación sexual, la religión, la clase socioeconómica, la capacidad, la cultura, la localización geográfica y el estatus como migrante, indígena, refugiada, desplazada, niña o persona que vive con VIH/SIDA, en una zona de conflicto u ocupada por una potencia extranjera» (MIMP, 2016, p. 18).
Enfoque intercultural	«Establece el reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos. El enfoque intercultural en la gestión pública es el proceso de adaptación de las diferentes instituciones, a nivel normativo, administrativo y del servicio civil del Estado para atender de manera pertinente las necesidades culturales y sociales de los diferentes grupos étnico-culturales del país» (MINCUL, 2020, p. 134). «En un sentido incluso más amplio, trabajar desde un enfoque intercultural significa incorporar también aquella diversidad que interpele, que plantee nuevas formas de estar y ser en el mundo, que aprenda de distintos modelos de desarrollo, que exija una resignificación de sentidos de pertenencia. El desafío está entonces en facilitar que el Estado adecue sus estructuras administrativas para incorporar variables étnicas que ayuden a integrar a los pueblos originarios como ciudadanos con plenos derechos» (MINCUL, 2020, p. 154). Asimismo, el enfoque intercultural tiene como objetivo el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, mediante la generación de servicios públicos con pertinencia cultural que contribuya a la inclusión social, la integración nacional y eliminación de la discriminación cultural, así como una atención con pertinencia lingüística para los hablantes de lenguas indígenas u originarias, especialmente, en las minorías culturales lingüísticas que son víctimas de la trata de personas y otros tipos de explotación, dada su especial vulnerabilidad frente a estos delitos y sus consecuencias.

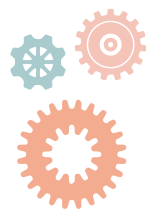
Enfoque	Definición
Enfoque de derechos humanos	Según el Decreto Supremo N° 010-2020-JUS, el enfoque basado en derechos humanos comprende un conjunto de normas jurídicas nacionales e internacionales, principios éticos ejercidos individual e institucionalmente, así como políticas públicas aplicadas por el Estado que involucran a actores públicos y privados, empoderando a los/las titulares de los derechos en la capacidad de ejercerlos y exigirlos. Se concreta en actitudes que llevan a la práctica el ideal de la igual dignidad de todas las personas, promoviendo cambios en las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. El enfoque basado en derechos humanos incluye los principios rectores sobre empresas y derechos humanos: proteger, respetar y remediar. Este enfoque asume que los derechos son inherentes a todos los seres humanos, se fundan en el respeto de la dignidad de la persona humana y son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El enfoque se basa en las normas internacionales, desde las cuales se establecen estándares que permiten hacer operativa su protección y promoción. El enfoque basado en derechos humanos pone énfasis en identificar las variables o contenidos de los derechos, su titular y garante, y la ruta de acceso que lo hace efectivo (MINJUSDH, 2020).

Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

Asimismo, los otros cinco enfoques del Plan de Lucha Contra la Trata de Personas 2017-2021 (enfoques de niñez y adolescencia, discapacidad, ciclo de vida, territorialidad y seguridad ciudadana) se establecen como criterios de focalización de las intervenciones, a los que deben sumarse el enfoque del trauma y el enfoque centrado en la víctima (véase Tabla 13). Estos criterios, si bien no circunscriben a la

totalidad de causas principales o secundarias del problema de la trata, sí se relacionan con una o más de una de ellas, por lo que su planteamiento en la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación resulta indispensable para definir estrategias de intervención adecuadas y hacer frente a este delito y sus finalidades desde una perspectiva integral.




Tabla 14. Criterios de intervención, definiciones y ejes asociados de la Política de Trata

Criterio de intervención	Definición	Articulación con la intervención
Enfoque de niñez y adolescencia	«El enfoque de niñez y adolescencia parte por reconocer que los niños, niñas y adolescentes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad por lo que ante cualquier circunstancia que requiere salvaguardar su integridad o derechos se deberá tomar en cuenta qué es mejor para su bienestar, protección y desarrollo. A esto último se le conoce como Interés Superior del Niño» (MININTER, 2017, p. 15).	Prevención de la trata de personas y atención de víctimas de trata de personas
Perspectiva de discapacidad	Esta perspectiva evalúa las relaciones sociales, considerando las necesidades e intereses de las personas con discapacidad; y considera la discapacidad como el producto de la interacción entre las deficiencias sensoriales, físicas, intelectuales o mentales de las personas y las distintas barreras que le impone la sociedad, abordando la multidimensionalidad de la problemática de exclusión y discriminación que les afecta, y comprometiendo al Estado y la sociedad a tomar medidas para eliminarlas, con el fin de asegurar su participación en la sociedad de forma plena, efectiva, sin discriminación y en igualdad de condiciones.	Atención de víctimas de trata de personas
Enfoque de ciclo de vida	«El enfoque de ciclo de vida permite entender las vulnerabilidades y oportunidades que existen durante etapas tempranas del desarrollo humano; reconoce que las experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las intervenciones en una generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio de un grupo de edad puede derivarse de intervenciones previas en un grupo de edad anterior. Además, permite mejorar el uso de recursos escasos, facilitando la identificación de riesgos y brechas y la priorización de intervenciones claves» (MININTER, 2017, p. 16).	Prevención de la trata de personas y atención de víctimas de trata de personas
Enfoque de territorialidad	«El enfoque de territorialidad incide en que las propuestas desarrolladas en la política pública no deben concebirse únicamente a partir de la presencia institucional del Estado, sino desde la participación de la sociedad civil, e incluso desde los protagonistas de los fenómenos sociales como es el caso de las víctimas del delito de trata de personas. Ello implica pues, que el construir propuestas de intervención y prevención debe contener la lectura de múltiples significados como lo étnico, lo cultural, las dinámicas propias del territorio y sus necesidades poblacionales. La solución de problemas estructurales territoriales debe tener una mirada nacional, así como el reconocimiento de las diversidades que posibiliten la confluencia, la integración y la inclusión de los intereses y necesidades sociales. Así, por ejemplo, las zonas con mayor incidencia de cultivos de coca y actividades ligadas al narcotráfico deberán reforzar las condiciones de seguridad para evitar que las personas terminen siendo víctimas de trata» (MININTER, 2017, p. 17).	Prevención de la trata de personas y atención de víctimas de trata de personas
Enfoque de seguridad ciudadana	«Por su parte, el enfoque de seguridad ciudadana se entiende como la acción integrada que promueve y desarrolla el Estado conjuntamente con la población, con la finalidad de no solo asegurar una convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, sino además para prevenir la comisión de diversos delitos y faltas contra la integridad física, vinculando este enfoque con las acciones preventivas de la trata de personas a nivel multisectorial.	Prevención de la trata de personas

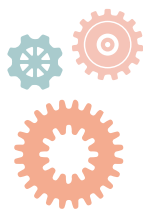
Criterio de intervención	Definición	Articulación con la intervención
	De ahí que la Organización de Estados Americanos haya aprobado la Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en las Américas, con la finalidad de contrarrestar la inseguridad, incluyendo medidas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad» (MININTER, 2017, p. 17).	
Enfoque del trauma	De modo transversal, los servicios en torno a la víctima requieren incorporar el enfoque sobre el trauma (USA, 2018; Feeny <i>et al.</i> , 2004; Foa y Rothbaum, 1998, Witkin y Robjant, 2018). Los métodos de trabajo de dicho enfoque «[...] se basan en la comprensión de los efectos nocivos de las experiencias traumáticas junto con los principios fundamentales de la compasión y el respeto» (Witkin <i>et al.</i> , 2018, p. 1). En esa línea, el departamento de Estado de Estados Unidos (2018) señala que los sobrevivientes de la trata a menudo sufren traumas complejos que resultan de la exposición a múltiples episodios traumáticos, generalmente invasivos, de naturaleza interpersonal, y que acarrearán consecuencias duraderas y variadas. Así, «un enfoque que tenga en cuenta el trauma es un enfoque basado en las fortalezas que responda al impacto del trauma generado en la vida de una persona. Requiere el reconocimiento de síntomas generados por el trauma y el diseño de todas las interacciones con las víctimas de manera tal que reduzca al mínimo la posibilidad de volver a traumatizar» (p. 2). Aplicar el enfoque basado en el trauma implica comprender el papel que desempeñan la violencia y la victimización en la vida de la mayoría de las y los sobrevivientes de trata. En consecuencia, el enfoque promueve una intervención clínica a los factores de trauma, presentes en la víctima. Se le debe asegurar seguridad y satisfacción de las necesidades básicas, así como tener acceso a tratamientos específicos de acuerdo con el tipo de trauma prevalente (Feeny <i>et al.</i> , 2004; Foa <i>et al.</i> , 1998).	Atención de víctimas de trata de personas
Enfoque centrado en la víctima	«Es un enfoque sistémico de las necesidades y preocupaciones de la víctima para garantizar la provisión de servicios sin prejuicios y en aplicación de procedimientos que prioricen sus intereses. Con ello se evita la revictimización en el proceso penal, debido a que la predominancia de un enfoque penal limita el rol y la protección de la víctima a la utilidad de su testimonio o declaración como medio probatorio o de sindicación. Según el Departamento de Justicia del Gobierno de Ottawa, el enfoque centrado en la víctima busca minimizar la repetición del trauma asociado con el proceso de justicia penal y promueve el compromiso de los proveedores de servicios a las víctimas; asimismo, capacita a los sobrevivientes, de manera que se conviertan en participantes del proceso penal, y les brinda la oportunidad de desempeñar un papel ante la justicia» (MININTER, 2020, p. 40).	Atención de víctimas de trata de personas

Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

No obstante, a pesar de la existencia de avances en la incorporación de ciertos enfoques contra la trata de personas, estos han sido, en primer lugar, «insuficientes y aislados y, por lo general, los avances normativos no llegan a implementarse en la práctica» (Red Descentralizada de Lucha

Contra la Trata de Personas en Ucayali, 2018, p. 89). En segundo lugar, dentro de la búsqueda del correlato entre los enfoques propuestos y la realidad empírica, este proceso se obstaculiza debido a que la información sobre la afectación por trata de personas (proveniente





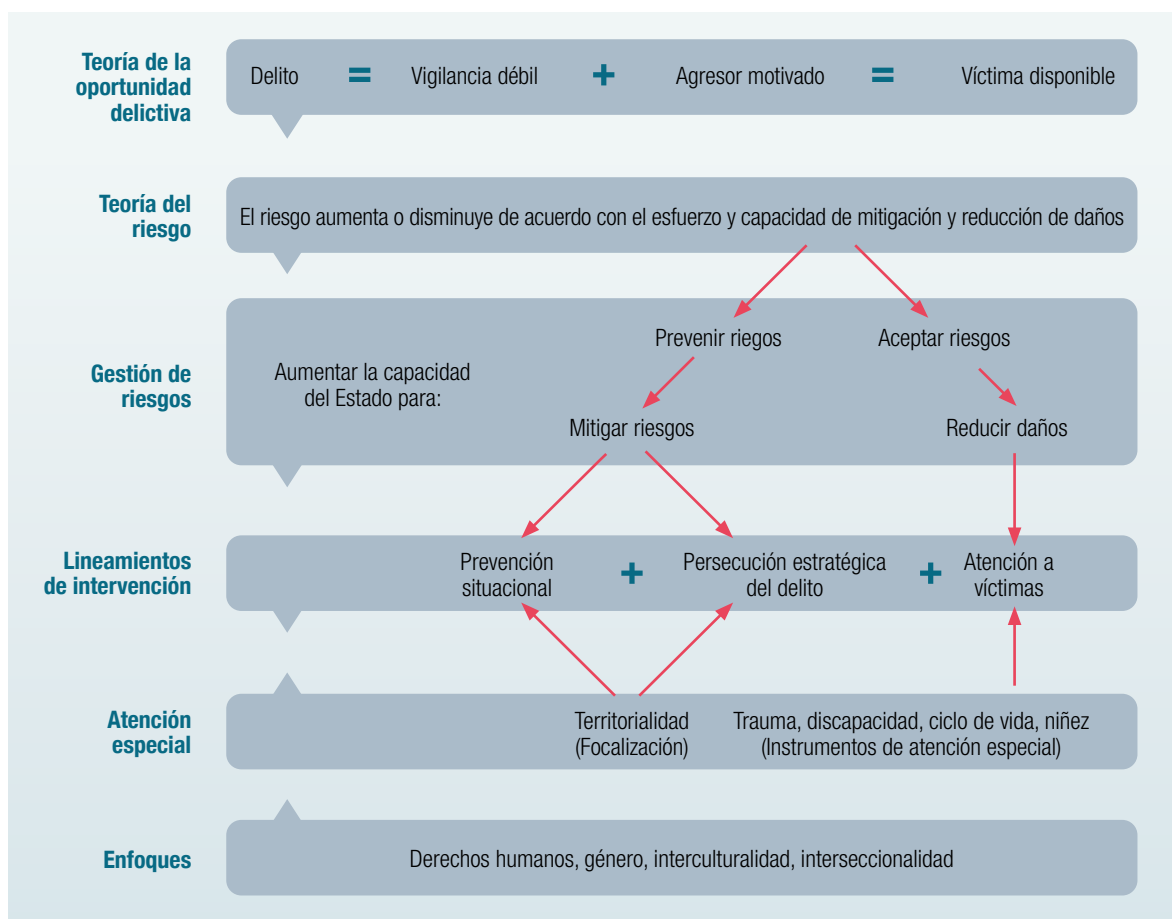
de las denuncias y operativos del sistema de persecución penal) no permite construir perfiles completos de las víctimas, ya que diversos sectores de la población, que son afectados por este delito, se encuentran invisibilizados.

La información que se maneja evidencia que, en las denuncias por trata y en los operativos de persecución penal realizados contra esta, i) las víctimas son principalmente mujeres adolescentes y jóvenes, o adultas jóvenes; ii) la modalidad más recurrente de captación son las ofertas de trabajo; iii) y que la explotación sexual es la finalidad más registrada. Sin embargo, dado que no es posible conocer la magnitud de la trata que no es denunciada, y que no es puesta al descubierto por la PNP o Ministerio

Público, existe la necesidad de no acotar la población objetivo, sujeta de protección física, psicológica y legal frente a este delito.

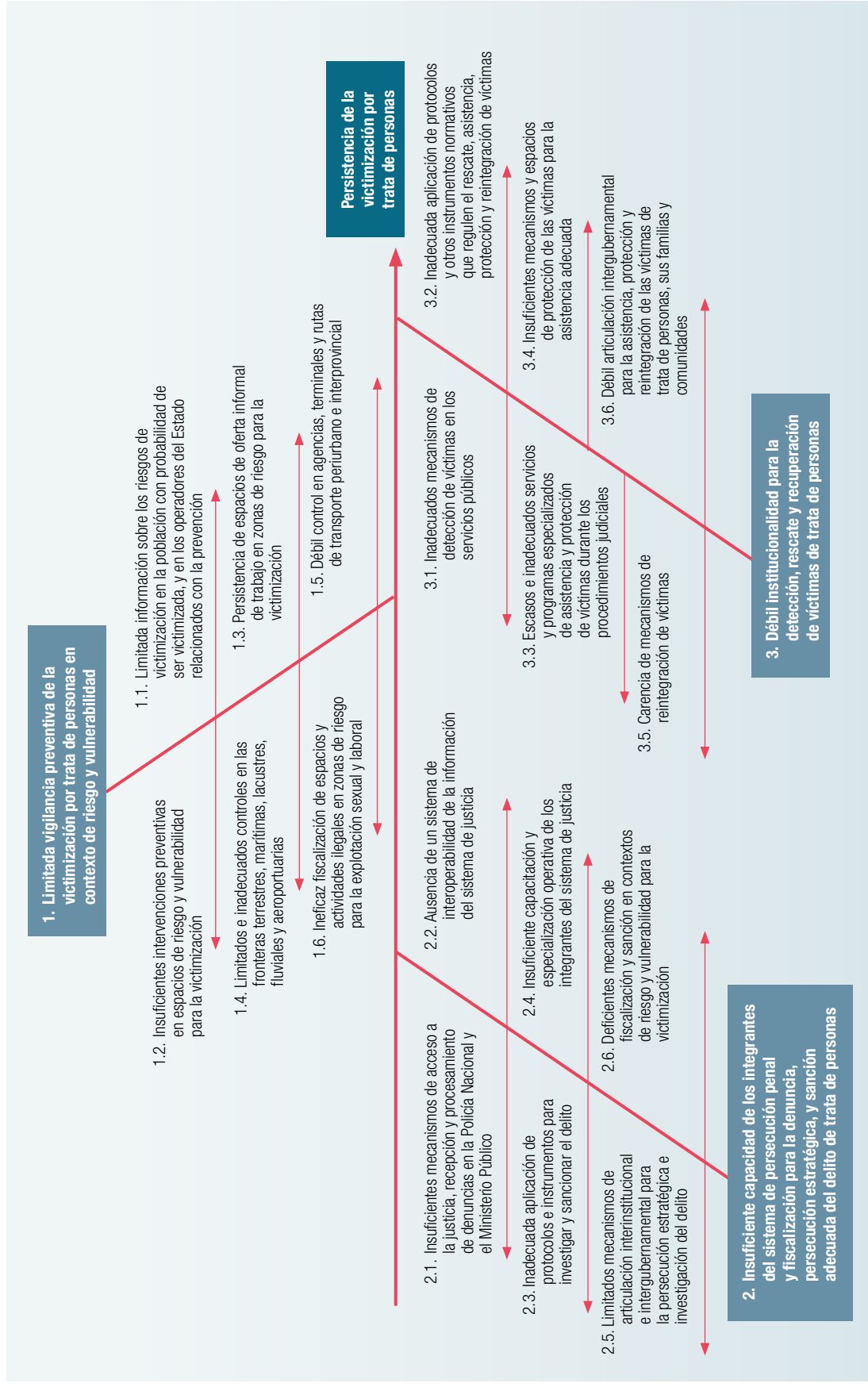
Por ello, incorporar enfoques implica, por un lado, conocer una población objetivo más próxima a la extensión epidemiológica de la trata y, por el otro, dar cuenta de los elementos prácticos en los cuales se van a operativizar. Los enfoques se interceptan con elementos que permiten focalizar las intervenciones, de modo que los primeros funcionan como un marco de análisis, y los segundos como criterios de concentración (por trauma, territorial, etaria, entre otros) de la intervención. La relación de los enfoques y marcos de análisis propuesta se detalla en el siguiente diagrama:

Gráfico 2. Integración de enfoques y marco de análisis



Fuente y elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales. Enunciado del problema público identificado: «Persistencia de la victimización por trata de personas».

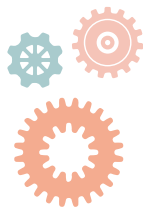
Gráfico 3. Estructura causal de la actualización de la Política de Trata de Personas - Diagrama de Ishikawa



Fuente y elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.



Política Nacional frente a la Trata de Personas
y sus formas de explotación



3.2.3 Evidencia empírica en referencia al modelo causal de la persistencia de la victimización por la trata de personas

Para sustentar con evidencia de índole nacional territorial el problema público identificado, se diseñaron dos instrumentos de recojo de información, uno dirigido a los comisarios de 776 comisarías a nivel nacional, a través de una encuesta virtual, con el acompañamiento de la Oficina de Planeamiento y Estadística, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Interior, la misma que tuvo una etapa de pilotaje inicial; y otro estudio realizado con la Dirección de Derechos Fundamentales, para la ejecución de otra encuesta virtual realizada a las mesas, redes y comisiones de lucha contra la trata de personas a nivel nacional (379 miembros), sobre el desempeño del Estado en la lucha contra la trata de personas. Como producto de estas encuestas se obtuvo información que fue utilizada para la construcción de los gráficos, tablas y diagramas presentados a continuación.

3.2.3.1 Vigilancia preventiva de la victimización por trata. Falta de información y el modelo de intervención para la vigilancia de la victimización (Causa 1. Limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contexto de riesgo y vulnerabilidad)

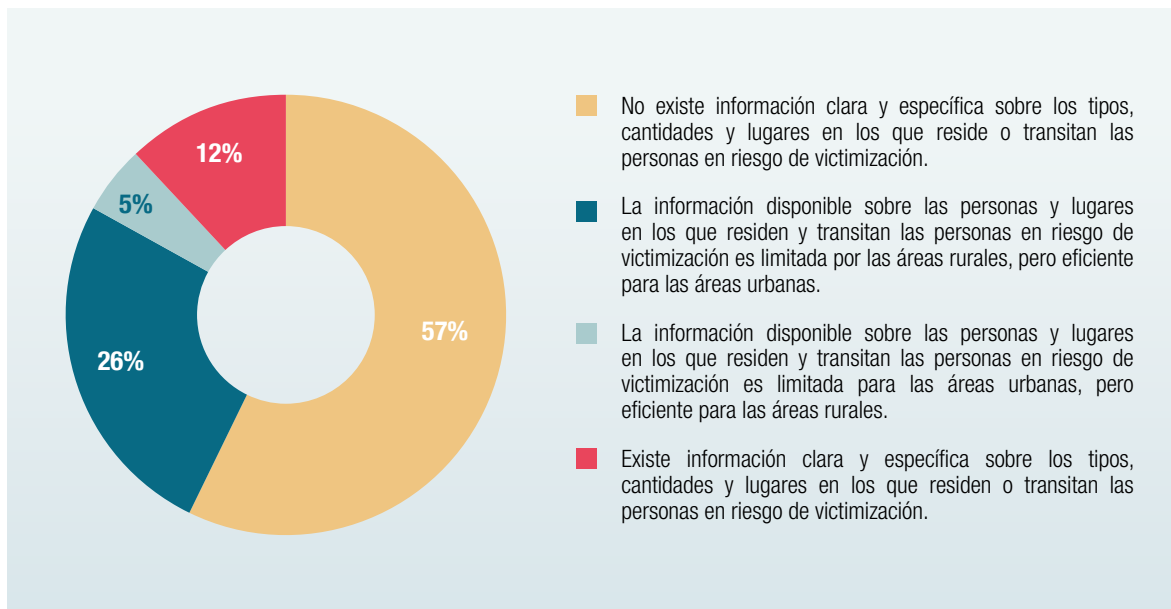
Siguiendo la metodología del crime script, el delito se entiende como un proceso ordenado de funciones. Estas funciones pueden asociarse a las conductas tipificadas de la trata de personas, a saber: captación, transporte, traslado, acogida, retención, explotación, y

formar una especie de cadena delictiva teórica. Cada función se corresponde con una serie de actividades desarrolladas en un espacio concreto susceptible de intervención. En consecuencia, generar respuestas a cada tipo de función planteada permitirá controlar cada una de las conductas de la trata de personas en el Perú, lo que coadyuva a prevenir, potencialmente, la proliferación de la victimización por trata de personas.

Sin embargo, para plantear una vigilancia preventiva eficaz, bajo esta metodología, es necesario poseer información objetiva y de calidad sobre la situación del entorno de cada función. La información que posee el Estado no aparece sistematizada, no es rigurosa, no está organizada, no cuenta con registros georreferenciados, ni está actualizada, tal como afirma el 57% de comisarios (Gráfico 4) y el 65% de trabajadores especializados en trata encuestados (Gráfico 5), en relación con la inexistencia de información clara y específica sobre las víctimas de trata en el país. Sumada a otros factores, la severa falta de datos sobre la trata de personas limita la intervención policial y fiscal a escenarios urbanos o cercanos al casco urbano, desatendiendo las áreas rurales donde estudios precedentes y encuestas conducidas por el Ministerio del Interior¹ señalan la alta probabilidad y extendida prevalencia de victimización por trata de personas y sus formas de explotación, así como de delitos afines.

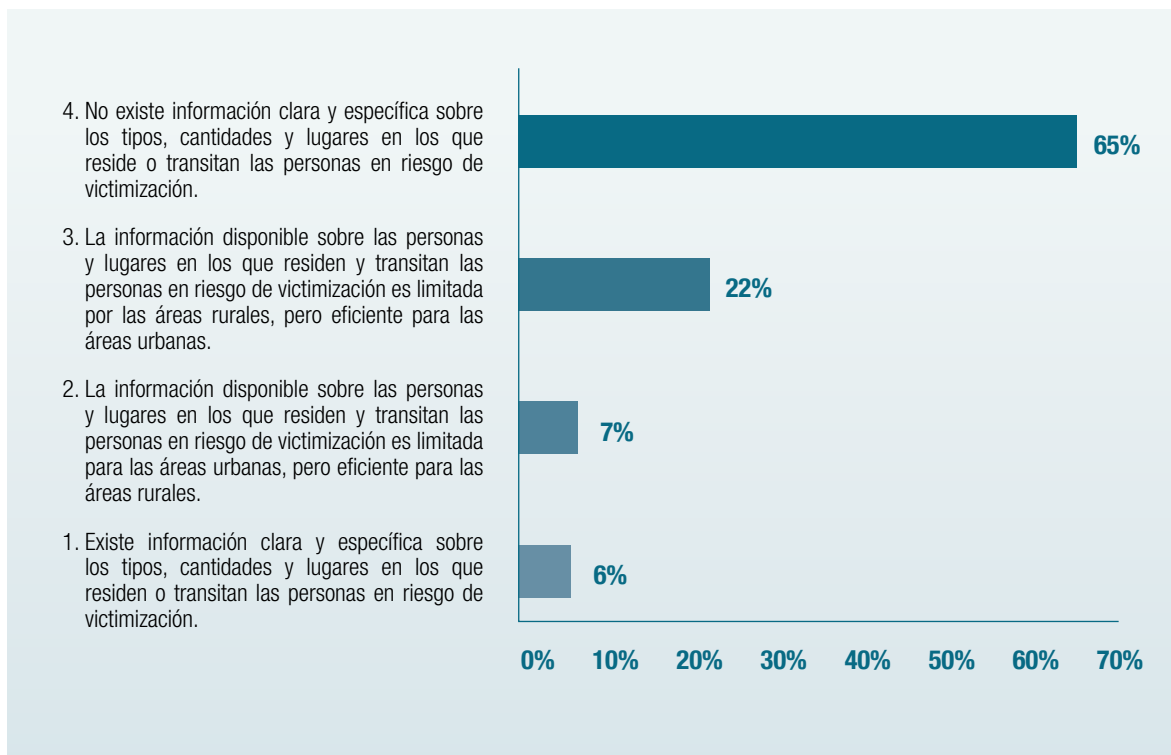
1 Entre los meses de setiembre y noviembre del 2020 se elaboraron dos estudios paralelos por encuesta virtual a las comisarías de la PNP (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020) y a mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata de personas (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020), en el marco de la Actualización de la Política de Trata, y atendiendo los requerimientos metodológicos del CEPLAN para sustentar el problema público con evidencia cuantificable.

Gráfico 4. Acerca de la información que produce el Estado acerca de las personas en riesgo de ser victimizadas por trata de personas en su región



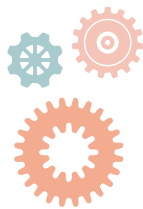
Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la Policía Nacional del Perú (PNP) a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

Gráfico 5. Sobre la información que produce el Estado acerca de las personas en riesgo de ser victimizadas por trata de personas en su región



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).





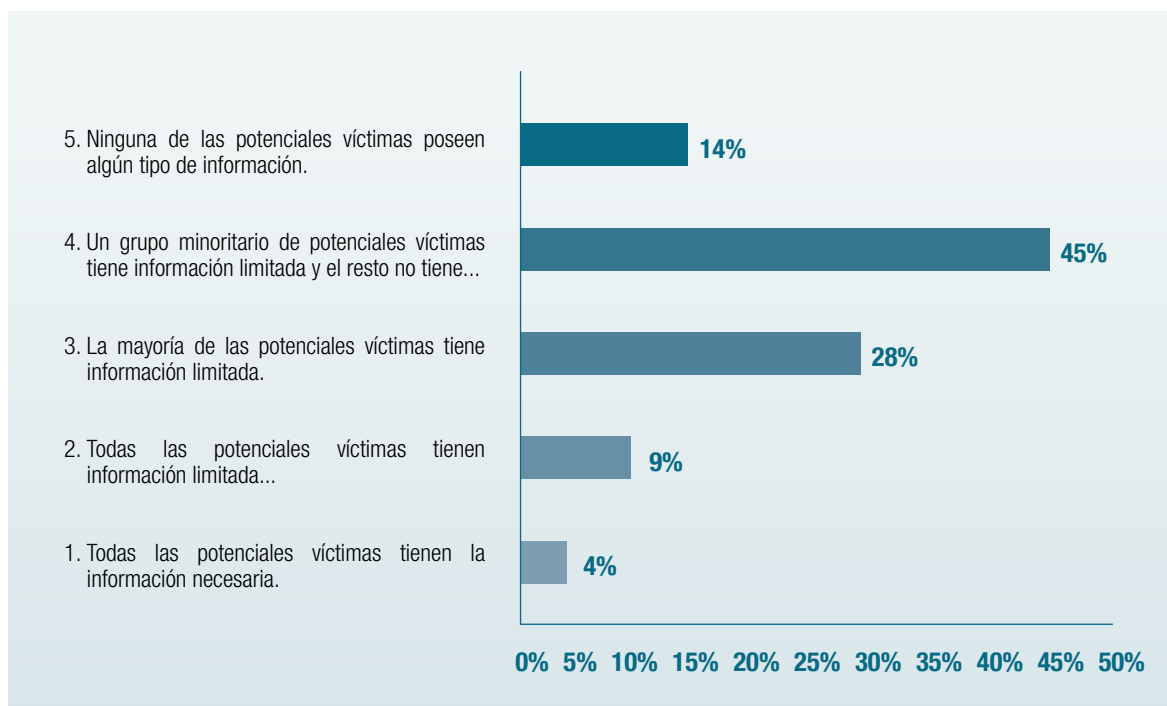
Descripción y justificación de la subcausa

1.1. Limitada información sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada, y en los operadores del Estado relacionados con la prevención

La victimización es un proceso, es «La manera en que un delito afecta a una persona o a un hogar» (UNODC, 2010a, p. 197). Así, «La victimización es un proceso que abarca el acto delictivo, pero fundamentalmente, puede extenderse más allá» (Moncada, 2020, p. 708), pues implica que una persona sufra las consecuencias negativas de un hecho traumático (García Pablos, 2007, p.

105). En consecuencia, se entiende el riesgo de victimización como la probabilidad que tiene una persona de ser víctima de un delito y, por ende, del proceso de victimización. Es decir, hay personas que son más propensas que otras a convertirse en víctimas de trata de personas. Además, estas personas en mayor riesgo i) no saben que su probabilidad es mayor dado que ii) no cuentan con información adecuada para prevenir el riesgo. Así, según el Gráfico 6, el 45% de servidores especializados considera que solamente un grupo minoritario de víctimas tiene información de baja calidad, y el resto no tiene, mientras que el 14% señala que ninguna de las potenciales víctimas tiene información.

Gráfico 6. Acerca de la información que las potenciales víctimas de trata de personas tienen para prevenir la victimización



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

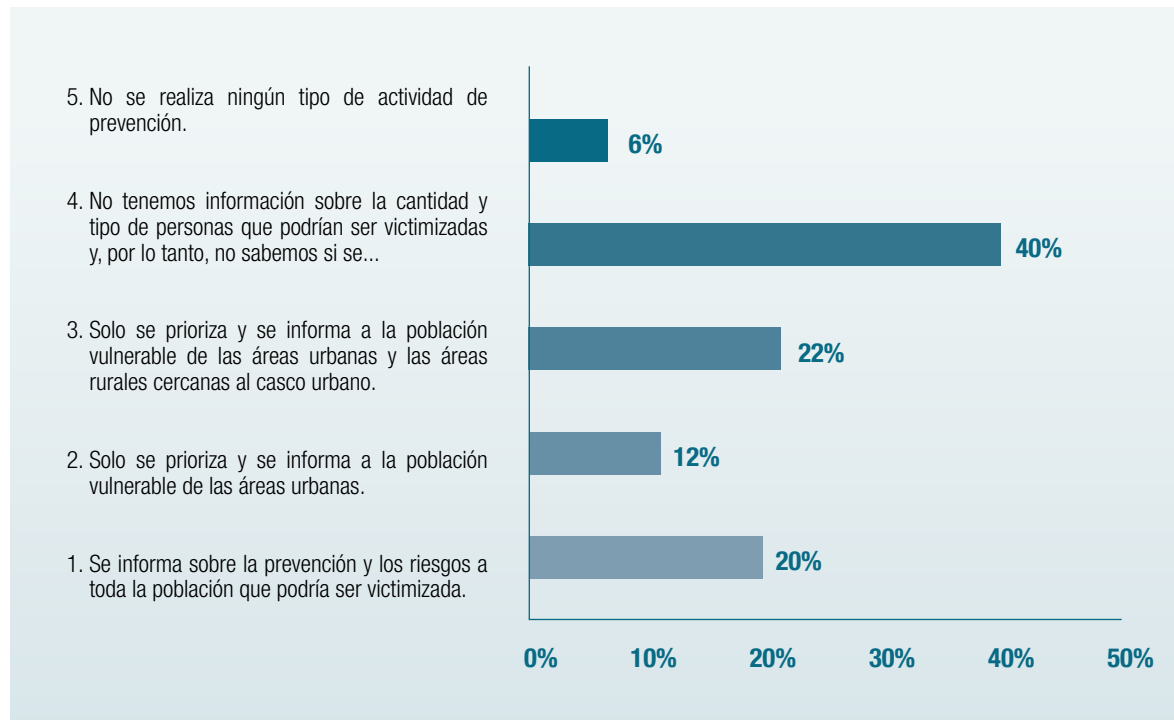
Por otro lado, dada las carencias de información sobre los perfiles y zonas de desplazamiento y residencia de las potenciales víctimas, el Estado no puede transmitirles adecuada y eficientemente la información preventiva sobre la trata de personas. Entonces, además de la

falta de información que tienen las víctimas para estar prevenidas de la trata de personas y sus modos de captación, las instituciones públicas también carecen de información de calidad sobre los espacios, lugares y zonas de victimización por trata de personas, así como

de las poblaciones con mayor vulnerabilidad asociada a las finalidades de la trata de personas y próximas a esos espacios. De ese modo, solamente el 20% de los miembros de

las mesas regionales de trata considera que se informa sobre la prevención y los riesgos a toda la población que podría ser victimizada.

Gráfico 7. Sobre las acciones realizadas por el Estado peruano acerca de la difusión y distribución de la información sobre la prevención de la trata de personas, dirigida a la población en riesgo de ser victimizada



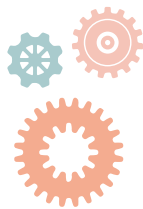
Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

Este desconocimiento generalizado sobre las potenciales víctimas impide establecer operaciones específicas, intervenciones concretas y aplicar instrumentos para combatir o prevenir la trata de personas. En ese sentido, las acciones de prevención lideradas por el Estado, y en algunos casos la sociedad civil, se han limitado a campañas generalistas de información, ya sea a población que no necesariamente tiene probabilidades altas de ser víctima de trata de personas (escolares en general, funcionarios públicos), a través de acciones de prevención generales (sensibilizaciones, talleres de capacitación, iniciativas artísticas), o con información general (definiciones, conceptos,

situaciones imaginarias, información estadística, números de emergencia).

Por ejemplo, la anterior Política Nacional frente a la Trata de Personas (MINJUS, 2015), implementó la estrategia «Yo le Pongo Cero a la Trata». Este instrumento de prevención apuntaba a sensibilizar e informar a los escolares de nivel secundario sobre las modalidades de captación y explotación de las víctimas de trata de personas más recurrentes. La trayectoria de implementación implicó, en 2017, una sesión de campaña a cargo de un reconocido artista nacional con llegada al segmento adolescente. En 2018, se reestructuró la apuesta y se focalizó



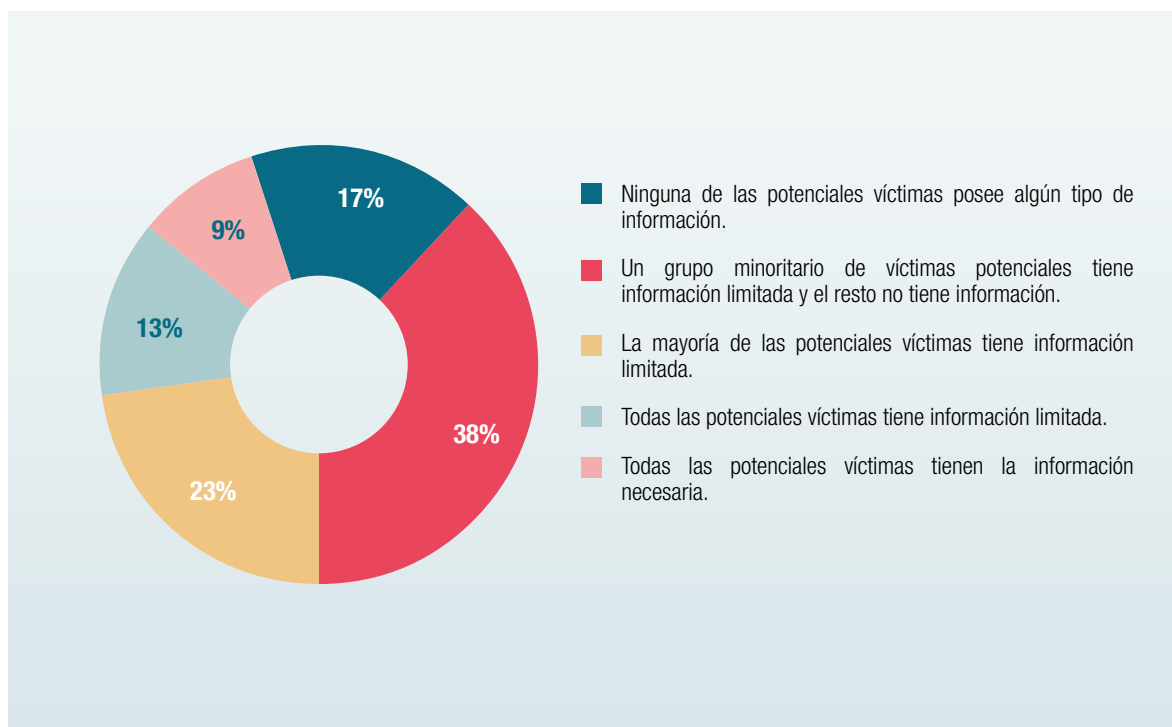


la intervención en diez instituciones educativas de cada una de las ocho regiones con mayor reporte de denuncias de trata de personas. En el 2019, se repitió la intervención con el mismo criterio. Durante este periodo, 23 647 escolares de nivel secundaria fueron prevenidos del delito.

Lo anterior no es un problema per se, se considera positiva la difusión de información disponible, con poblaciones vulnerables asequibles, a través de intervenciones innovadoras, eficientes y rutinarias. La limitación de las acciones emprendidas hasta el momento, por ejemplo, es que aquellas poblaciones vulnerables, asociadas a un alto riesgo de victimización por trata de personas, quedan desatendidas por omisión

o desconocimiento. En parte, dado que estas poblaciones no están identificadas ni localizadas con claridad, es comprensible que no se haya podido focalizar la prevención de calidad. De no atender esta causa, las personas que poseen una alta probabilidad de ser victimizadas no recibirán información de calidad para tener mayores herramientas que les permita prevenir la trata de personas. Por ejemplo, el 17% de los comisarios encuestados sostiene que ninguna de las víctimas potenciales posee algún tipo de información, y el 38%, que tan solo un grupo minoritario de dichas víctimas potenciales tiene información limitada y el resto de ellas no tiene información.

Gráfico 8. Acerca de la información que las potenciales víctimas de trata de personas tienen para prevenir la victimización



Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

Descripción y justificación de la subcausa 1.2. Insuficientes intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización

Una intervención preventiva es el proceso que «supone gestionar, prever, planificar y comprometerse para anticiparse a los peligros, evaluar los riesgos y adoptar medidas antes de que ocurra un accidente, se contraiga una enfermedad» (OIT, 2005a, p. 1), o que ocurra un delito, en este caso, la trata de personas. Concretamente, se trata de las acciones orientadas a reducir los factores de riesgo situacional y de identificar a las posibles personas afectadas por el delito de trata. Al mismo tiempo, se fortalecen los factores de protección situacional, aquellos que reducen el riesgo de ocurrencia del delito (MIMP, 2019). En el Perú, las acciones de prevención se informan por las tendencias, concentraciones geográficas y características de las víctimas de trata, según los datos de denuncia.

Los datos disponibles no permiten establecer un análisis estratégico y táctico de las operaciones de prevención ni de detección del delito de trata de personas. Para tales fines, la información no debe entenderse como una colección de cifras sobre la situación de la trata (datos de victimización, prevalencia de la denuncia, tendencias longitudinales del delito), sino como una información táctica e inteligencia operativa, que permita estudiar el comportamiento del fenómeno, ubicarlo, prevenirlo o perseguir a quienes cometen el delito (OIM, 2011; INEI, 2017). Este tipo de información sí responde a las necesidades de la planificación de acciones preventivas y operativos policiales pues esta se diseña y construye estrictamente para tal fin.

Por ello, no se deben desestimar los resultados analíticos de los datos disponibles, pero se deben utilizar teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

- i. La tendencia incremental del total de denuncias fiscales por trata de personas tiene correlato con el aumento de la intensidad de la persecución del delito, lo que permite identificar más situaciones de victimización y proceder a activar el mecanismo de denuncia. Es decir, «un mayor índice de delito puede desprenderse de una mejor capacidad de registro de datos» (PNUD, 2013, p. 42).
- ii. El trabajo realizado en diez regiones del país ha dado como resultado un agregado del 70% de las denuncias globales, pero eso no significa que en otras zonas del país el fenómeno no exista, sino que no se registra. Por ello, el paso siguiente debe ser construir estrategias para abordar la problemática en el resto de regiones.

En síntesis, aunque se incrementen en cantidad, las intervenciones preventivas seguirán planificándose con información poco adecuada y, en consecuencia, tendrán una concentración geográfica de acciones preventivas en el casco urbano, o cerca de, dejando desatendidas las áreas rurales del país y excluyendo a un conjunto, probablemente, muy grande de víctimas (las pertenecientes a la cifra oculta). Inclusive, el Gráfico 9 muestra que el 63% de los encuestados considera que las acciones de prevención de la trata de personas son insuficientes en el área urbana, así como en el área rural.



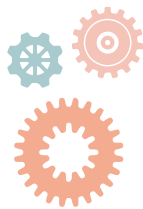
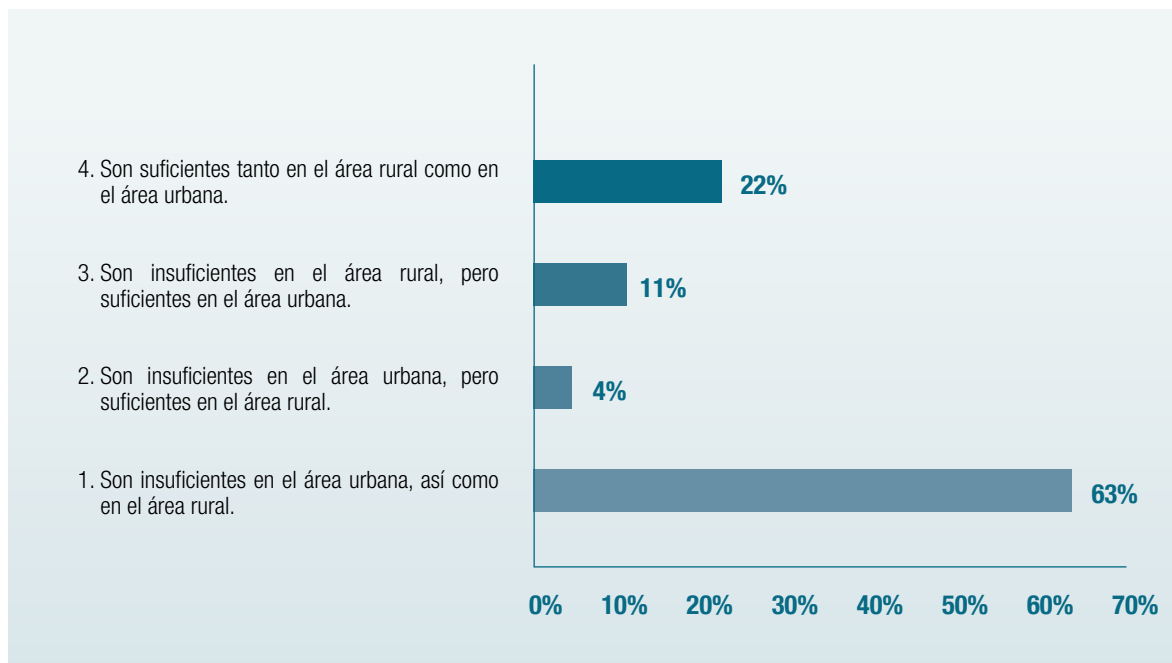


Gráfico 9. Sobre las acciones de prevención de trata de personas y otras formas de explotación en espacios donde existen actividades ilícitas, o en espacios que facilitan la trata de personas en su región

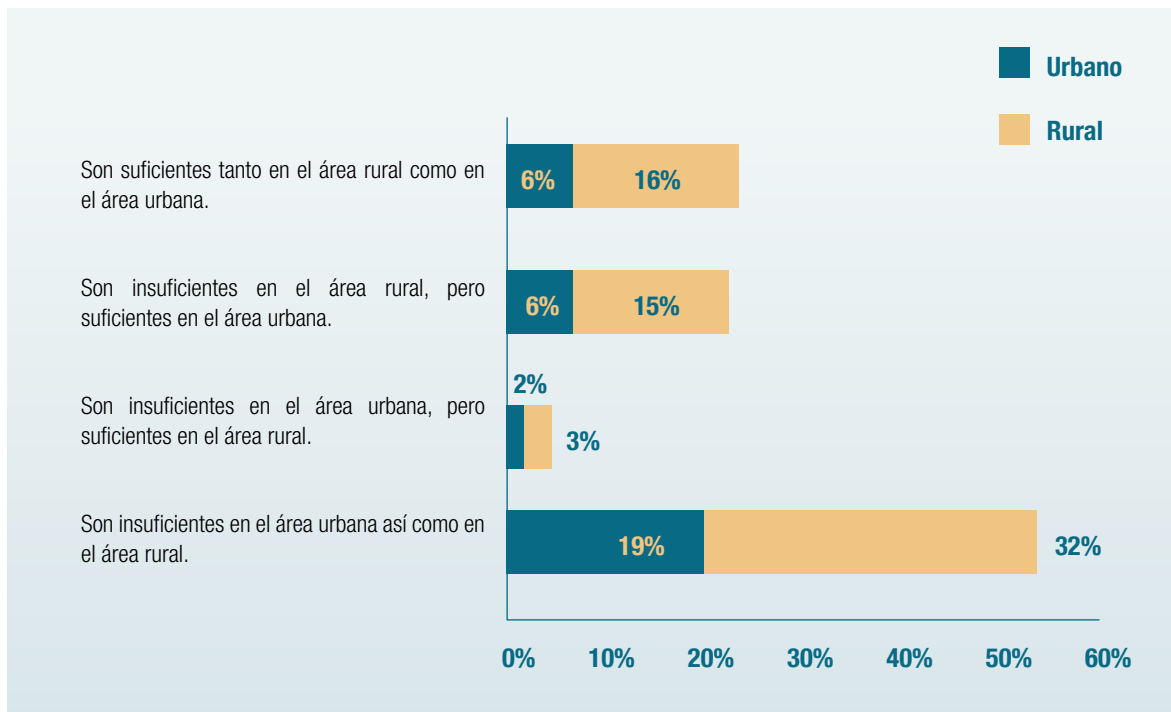


Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

Específicamente, la presencia de la trata de personas en contextos rurales se asocia a economías sumergidas y dinámicas de extracción de recursos (explotación laboral) y comercio sexual en los alrededores de los campamentos (explotación sexual). Por ello, es razonable pensar que hay una alta incidencia del delito de trata y sus formas de explotación en áreas rurales. Además, estudios precedentes corroboran que la mayoría de las víctimas suele ser explotada en zonas rurales o urbano-

marginales, donde existe menor presencia del Estado y, por ende, menor información oficial. Esto se corrobora con lo expresado por los comisarios encuestados, donde el 51% señala que las acciones de prevención de trata de personas y otras formas de explotación en espacios donde existen actividades ilegales, o espacios que facilitan la trata de personas, son insuficientes en áreas urbanas y rurales; y el 26% señala algún tipo de limitación en la ruralidad o en la urbanidad.

Gráfico 10. Sobre las acciones de prevención de trata de personas en espacios donde existen actividades ilícitas, o en espacios que facilitan la trata de personas en su región



Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

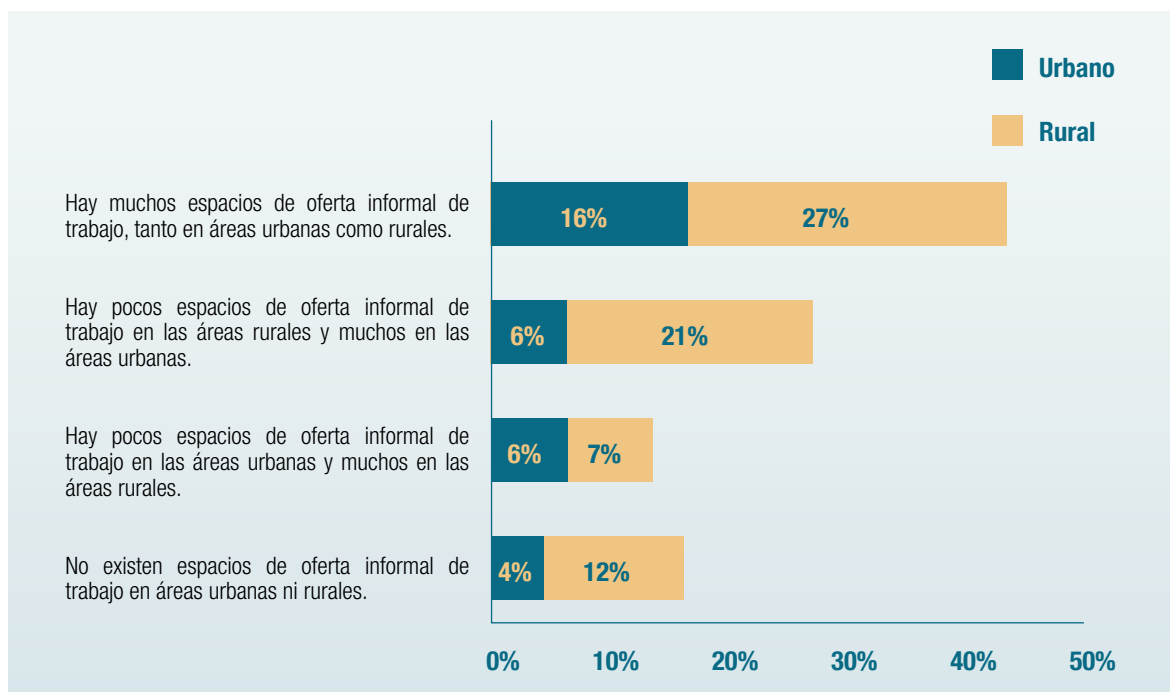
Descripción y justificación de la subcausa 1.3. Persistencia de espacios de oferta informal de trabajo

El trabajo informal se materializa en un puesto de trabajo, cuyas condiciones de empleo «no están sujetas a la legislación laboral habitual, al pago de impuestos, a la protección social, o el derecho de ciertas prestaciones laborales (por ejemplo, preaviso de despido, compensación por despido, o licencia por enfermedad o vacaciones anuales pagadas, etc.)» (OIT, 2002, p. 13). En el caso peruano, un puesto de trabajo informal se considera como tal por los siguientes motivos: «el trabajador o el puesto de trabajo no están declarados; el puesto de trabajo es ocasional o de corta duración; las horas de trabajo o el salario están por debajo de un cierto umbral; el empleador es una empresa no registrada o una persona en un hogar; o el lugar de trabajo está fuera del establecimiento del empleador o de

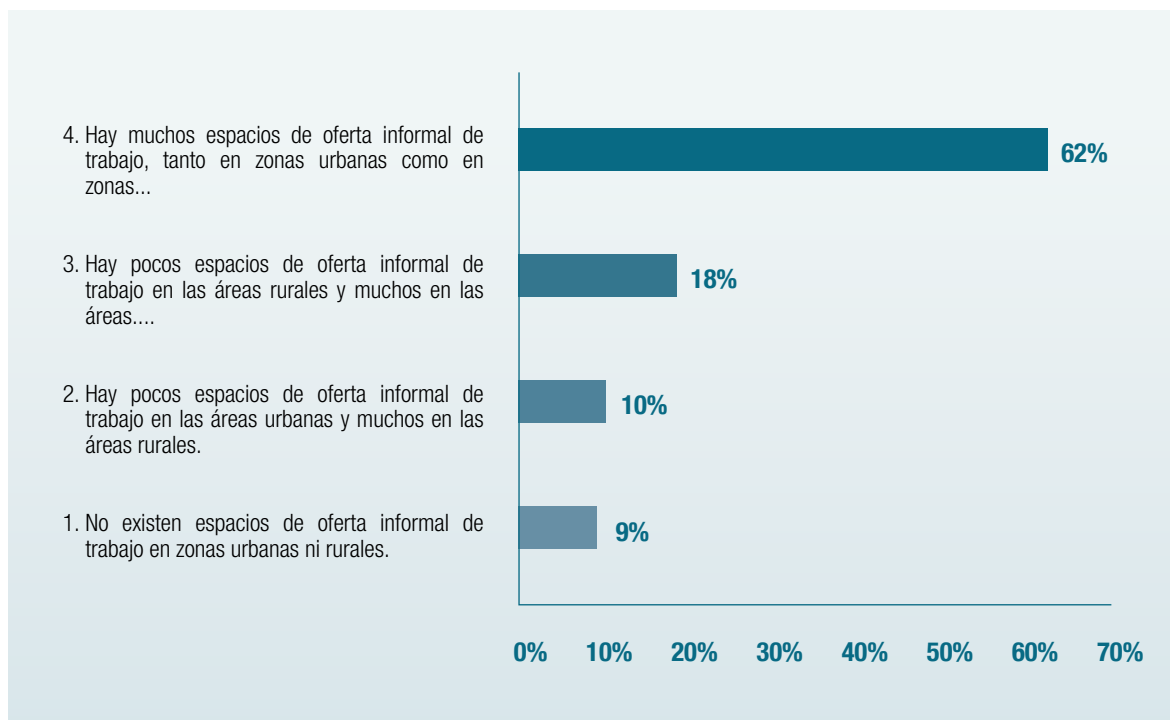
la empresa del cliente» (OIT, 2002, p. 13), entre otras razones.

Los múltiples reportes señalan que la economía peruana es predominantemente informal. En ese escenario, se debe tener en cuenta además que, según las cifras del último censo, el nivel de empleabilidad en el país va en aumento, por lo que la búsqueda de trabajo es una constante en jóvenes y adultos. El empleo en Perú suele conseguirse a través de agencias de empleo, periódicos, internet, entre otros. En esos espacios, es posible encontrar tanto ofertas de empleo formal, como empleo informal que aparenta ser formal. De hecho, como señalan los funcionarios especializados (62%, Gráfico 12) y los comisarios encuestados (43%, Gráfico 11), se sabe que estos espacios existen en contextos rurales como en contextos urbanos.




Gráfico 11. Acerca de la oferta informal de trabajo en la región donde se desempeña


Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

Gráfico 12. Acerca de la oferta informal de trabajo en su región


Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

Asimismo, en la literatura académica se establece que la trata de personas predomina en las industrias que se sostienen en el uso intensivo de mano de obra no calificada, por ejemplo, la agroindustria, la industria textil, el sector construcción (Departamento de Estado de EE.UU., 2021), la tala ilegal (OIT, 2018) y la minería aurífera a pequeña escala (Novak *et al.*, 2009), donde «es probable que los trabajadores queden expuestos a una gama de riesgos ocupacionales» (Buller *et al.*, 2015, p. 67). Otras actividades económicas ligadas a la trata son las actividades agropecuarias y actividades económicas ilícitas como: la minería ilegal, atención en bares, comercio sexual, trabajo doméstico y el narcotráfico.

A partir de investigaciones nacionales, se puede establecer que los nodos de la cadena de valor de la trata se ubican de forma principal, aunque no exclusivamente, en escenarios de precariedad social y economías delictivas sumergidas. En el Perú las cadenas de valor de la trata de personas se encuentran en escenarios de precariedad social y de economías delictivas sumergidas (CHS, 2010; Mujica, 2014; Novak *et al.*, 2009). El trabajo informal y criminal se encuentra presente en todas las regiones del país, por ejemplo, en los departamentos de Loreto, Amazonas, Arequipa, Áncash, Puno y en otras regiones donde están presentes las actividades de la minería ilegal y el comercio sexual, las cuales evidencian una dinámica económica con los mecanismos de la trata de personas con fines sexuales en niñas, adolescentes y mujeres, como el trabajo en bares y prostíbulos (Mujica *et al.*, 2011; Mujica, 2014). En Madre de Dios, la tala ilegal de madera, la recolección de castañas y la minería aurífera (Novak *et al.*, 2009) también constituyen parte de las actividades informales e ilegales de la economía regional que afectan tanto a niñas, niños y adolescentes como a hombres, mujeres y población LGTBIQ+.

Potencialmente, ser un trabajador informal aumenta el riesgo de vulneración de derechos, en mayor medida, por la desigual capacidad del

Estado. En primer lugar, la fiscalización laboral es precaria en contextos de trabajo informal extractivo rural (MINJUS, 2017), donde «La mayoría de los trabajadores migrantes [...] no tenían un contrato ni beneficios y sufrían largas jornadas de trabajo y condiciones de vida y laborales riesgosas» (Buller *et al.*, 2015, p. 7). En segundo lugar, la situación sanitaria de los escenarios de economías ilícitas también es precaria; la red pública no se da abasto para cubrir el terreno agreste de la Amazonía, por lo que desatiende los efectos de la minería ilegal en la salud de los mineros (Buller *et al.*, 2015). Finalmente, cuando la represión gubernamental llega a las zonas «considera a los mineros como “delincuentes” en lugar de pensarlos como víctimas de trata» (*Op. cit.*, p. 67). El trabajo informal en minería aurífera ha sido documentado por esta Buller *et al.* (2015):

El riesgo más serio para la salud a largo plazo es el envenenamiento con mercurio. Otros riesgos que enfrentaban los trabajadores migrantes incluían las picaduras de serpientes al despejar los campos; la malaria y el dengue; la leishmaniasis transmitida por los tábanos; enfermedades infecciosas y parásitos del agua contaminada; golpes con objetos pesados; derrumbes de tierra; quemaduras por motores recalentados; inhalación de vapores tóxicos; caídas de andamios inestables; y hongos en las uñas y la piel (p. 11).

Los participantes mencionaron una y otra vez la sintomatología asociada con la salud mental, que indicaba la existencia de problemas de depresión y ansiedad generados por una preocupación constante y una inseguridad respecto del puesto de trabajo y la situación financiera (p. 7).




Tabla 15. Número de denuncias por lugar de explotación 2017-2020

Lugar de explotación	2020	2019	2018	2017	Total
Otro/especificar	307	392	553	535	1787
Night club	17	61	74	94	246
Prostíbulo	13	37	32	21	103
Servicio doméstico	15	10	30	14	69
Discoteca	3	2	8	34	47
Mendicidad / vía pública	14	1	3	20	38
Minería artesanal	1	2	5	6	14
Trabajo en mercados	1	1	8	0	10
Estudio de modelaje	0	0	5	1	6
Centro de producción de pornografía	0	0	6	0	6
Centro de masajes	0	3	2	0	5
Actividad agropecuaria	0	0	4	0	4
Tala ilegal de la madera	0	0	1	2	3
Actividad pesquera	0	0	2	0	2
Fábrica artesanal de ladrillos	0	0	1	0	1
Talleres pirotécnicos	1	0	0	0	1
Segregación de basura	0	0	0	0	0
Albañilería	0	0	0	0	0
Estibadores	0	0	0	0	0
Total	372	509	734	727	2342

Fuente y elaboración: Directiva 13 de la PNP.

Debe mencionarse que las acciones e intervenciones que se realicen en el marco de esta Política Nacional no pretenden reducir o eliminar la persistencia de la oferta de trabajo informal. En primer lugar, se entiende que la informalidad laboral es un fenómeno de tipo estructural, cuyas condiciones de cambio exceden la capacidad de los operadores de control y prevención del delito. El trabajo informal existe en todas las regiones del territorio nacional en distintas magnitudes (INEI, 2019, p. 105) y en todas las regiones geográficas del Perú (INEI, 2021, p. 17). En ese sentido, la relación causa-efecto entre la persistencia

de ofertas de trabajo y la limitada vigilancia preventiva tiene a la primera como factor y a la segunda como resultante, pues la informalidad responde a fenómenos multidimensionales, entre los que existen aquellos que no son objetos de esta intervención. Asimismo, la inadecuada vigilancia preventiva responde a la extensión de la problemática de la informalidad, pues esta última puede generar dificultades al accionar de los operadores de control del delito en la determinación de espacios con riesgo y vulnerabilidad para la trata.

Descripción y justificación de la subcausa 1.4. Limitados e inadecuados controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias.

La prevención de la trata internacional implica el control de las fronteras. Este es uno de los mecanismos más importantes de filtro de las personas y mercancías de entrada y salida del país. Según el Ministerio del Interior (2018), el control fronterizo se aplica, exclusivamente, a través de «puestos de control de fronteras [...] en posiciones estratégicas. Se fortalecen y desarrollan los mecanismos de identificación temprana de los posibles casos de [...] [trata de personas] reforzando las capacidades del personal de zona fronteriza y el otorgamiento de herramientas electrónicas de identificación» (MININTER, 2018, p. 28).

Los problemas de control fronterizo no son exclusivos del delito de trata de personas (OIM, 2012a; BID, 2010), exploran las dinámicas de transporte irregular transfronterizo de personas objeto de tráfico ilícito de migrantes, a partir de la documentación de las conexiones telefónicas entre taxistas peruanos y brasileños. Por otro lado, en el ámbito latinoamericano, las fronteras de los países permiten la circulación de menores de edad, ya que los controles migratorios suelen ser muy laxos. Existen rutas entre Perú y Bolivia (vía Desaguadero o Copacabana), Perú y Ecuador (Provincia del Oro), las cuales sirven para ilustrar que «[...] la corrupción, la falta de control y coordinación de las autoridades fronterizas [las cuales] facilitan la comisión del delito [de trata de personas]» (Solari, 2016, p. 24).

Es evidente mostrar la amplia percepción de una frontera porosa y de pocos controles o poca eficiencia en estos. El 51% de servidores especializados, según el Gráfico 13, señala que los controles fronterizos se realizan de manera poco eficiente, pues se cuenta con limitados recursos logísticos y humanos para ello. A esto hay que agregar las limitadas condiciones de control de las fronteras nacionales, en las que los controles son espacios burocráticos que requieren una tramitación compleja, mientras

que hay amplias extensiones de la frontera que pueden ser atravesadas sin mayor control o vigilancia preventiva o de algún tipo. Además, el 51% de los comisarios asegura que los controles cubren solamente una parte minoritaria de las fronteras y lo hacen de forma deficiente, mientras que el resto de las fronteras queda desatendida (7%), como muestra el Gráfico 13.

Descripción y justificación de la subcausa 1.5. Débil control en agencia, terminales, y rutas de transporte periurbano e interprovincial

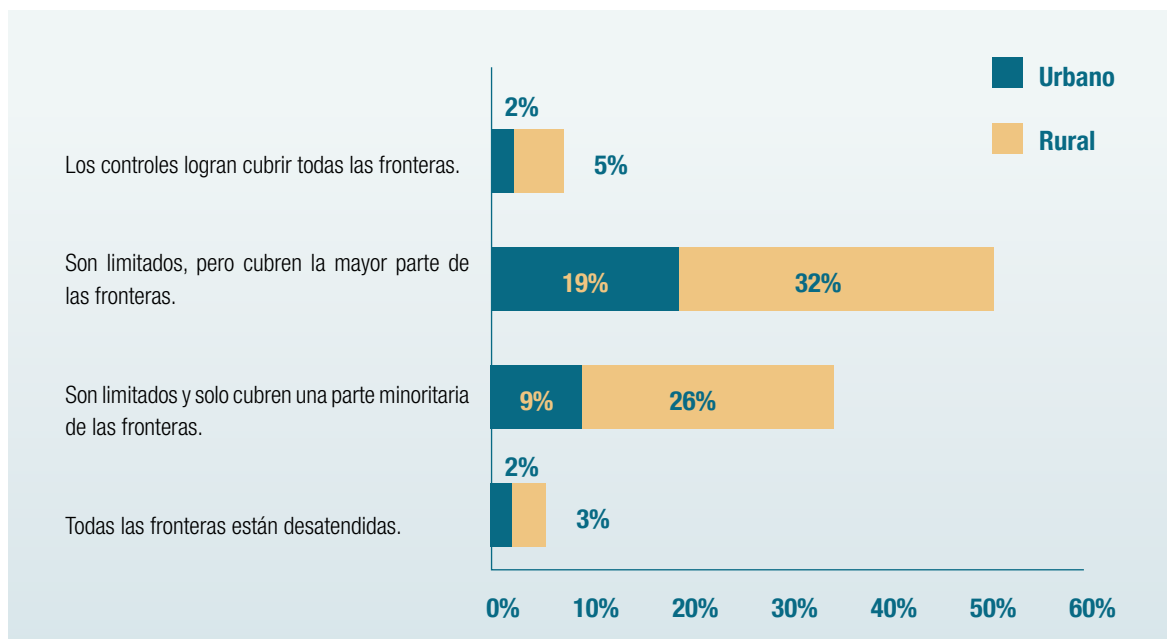
El control de rutas se concentra en el «control de transporte acuático, terrestre y aéreo [...] formales e informales, elaborando protocolos de intervención y realizando operativos multisectoriales con participación de los entes competentes [a través de intervenciones estructuradas e inopinadas]» (MININTER, 2018, p. 28). Posterior a la captación, el transporte se constituye como el segundo nodo de la cadena delictiva de la trata de personas. El transporte necesariamente se lleva a cabo en carreteras (registradas o no) y/o ríos navegables. Sin embargo, los paraderos de transporte informal, las agencias de viaje interprovincial terrestre, así como los terminales de ómnibus se constituyen como espacios asociados al transporte, pues suelen ser emplazamientos desde los que parten las víctimas o sus puntos de destino y desembarque, previo a la acogida o recepción, y finalmente a la explotación.

«Todavía no existe una metodología de rutas de trata de personas, y este es un tema particularmente importante en la literatura especializada» (MINJUS, 2017, p. 26). Hay una severa falta de información sobre las cadenas de valor, suministro y actividades de la dinámica criminal. Los pocos trabajos disponibles se sostienen en información cualitativa localizada o en información de los registros penales (INEI, 2017; CHS, 2007). A partir de estas bases de datos, en la bibliografía sobre el tema, se han elaborado posibles rutas de conexión simples (líneas de conexión terrestre entre dos puntos identificados), las cuales se detallan en la siguiente tabla:



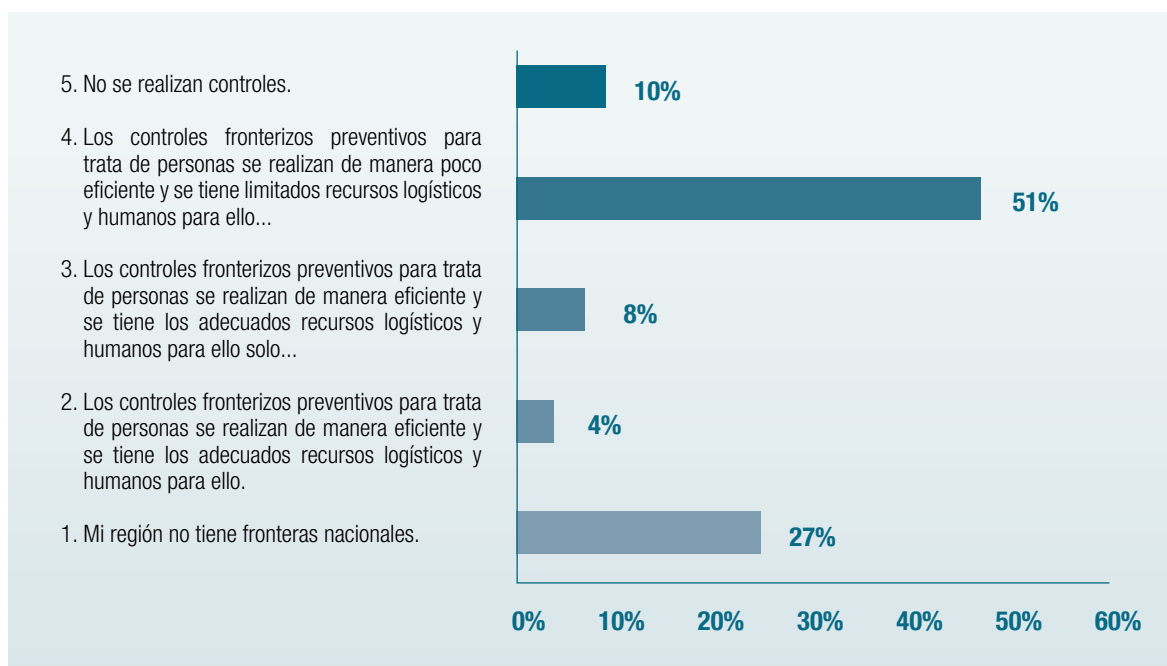


Gráfico 13. Sobre los controles policiales de prevención en zonas de frontera internacional terrestre, marítima, lacustre, fluvial y/o aeroportuaria



Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

Gráfico 14. Sobre los controles de las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

Tabla 16. Presuntas rutas de trata de personas en Perú

Tipo de ruta	Ruta detectada
Rutas de entrada y salida del país	Ruta norte: -Ecuador - Colombia - República Dominicana - Haití. Ruta sur: Bolivia - Puno - Madre de Dios (MININTER, 2017).
Rutas al interior del país	Sierra y selva norte: -Iquitos hacia Puerto Maldonado - Ucayali. -Tarapoto - Rioja - Bagua hacia Chiclayo (MININTER, 2017). Sierra y selva sur: -Cusco - Apurímac - Huancavelica - Ayacucho hacia Arequipa (MININTER, 2017). Costa norte: -Trujillo - Puerto Maldonado (MININTER, 2017). Costa sur: -Arequipa - Tacna - Moquegua hacia Puerto Maldonado (MININTER, 2017). Lima: -De todo el Perú hacia Cercado, San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres, Independencia, Rímac, Jesús María, Lince, La Victoria, San Isidro, San Juan de Miraflores (MININTER, 2017).

Fuente: elaboración Dirección de Derechos Fundamentales con base en MININTER (2017).

En la última tabla se presentaron, de manera referencial, algunas posibles rutas de trata. Tres consideraciones al respecto: i) no hay evidencia de una ruta propia de la trata de personas, diferente de rutas de contrabando, comercio formal o transporte regular. ii) La información se limita a los datos del sistema de justicia, por lo tanto, es posible que existan rutas no registradas, y iii) las rutas «detectadas» no difieren de las rutas comerciales regulares o las rutas de transporte formal, de manera que no es posible hacer una intervención clara a partir de estos datos. Además, cuando se realizan intervenciones policiales, se modifican las rutas que se estaban utilizando, lo que se agrava con el riesgo de corrupción de la autoridad, lo que demuestra la debilidad de los controles preventivos en ruta.

Por último, «Los hallazgos sugieren que las terminales de ómnibus tanto en el lugar de origen como en Madre de Dios podrían resultar posibles puntos de intervención [de las autoridades fiscalizadoras]» (Buller *et al.*,

2015, p. 7). Inclusive, Basombrío y Valdés (2015, p. 55) establecen que los vehículos informales que transportan víctimas de trata recorren ríos o caminos sin mayor control, aunque si este control se diera, la autoridad podría dejarse corromper rápidamente, ya sean «policías, jueces, fiscales, inspectores de transporte, inspectores laborales, inspectores municipales, funcionarios públicos de todo tipo y usualmente por muy poco dinero o por favores se logra el propósito de evadir las normas y las leyes» (p. 70). Esto es respaldado por Querol (2017, p. 31), quien asegura que «Sigue sin controlarse puertos ni carreteras», y por al menos el 60% de los comisarios encuestados, quienes aseguran que los controles policiales preventivos son débiles en agencias, rutas y terminales de transporte, como muestra el Gráfico 15, o que se realizan de manera poco eficiente y solo en un grupo pequeño de instalaciones de transporte interprovincial y carreteras, como muestra el Gráfico 16.



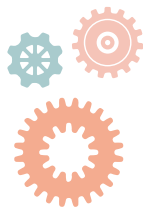
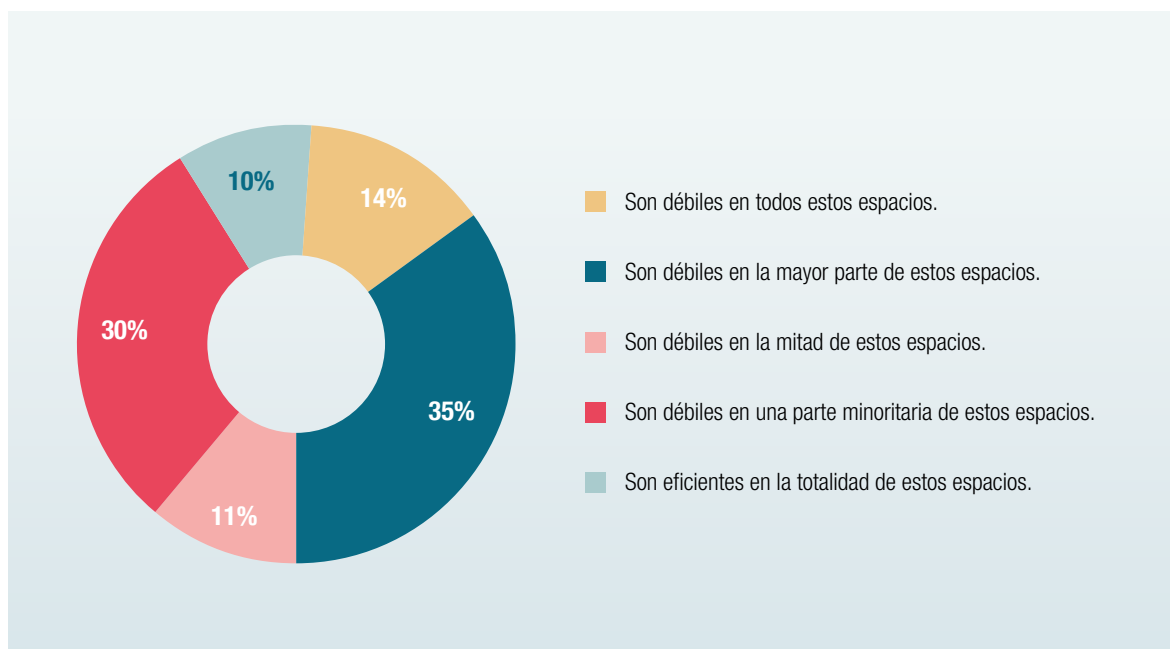
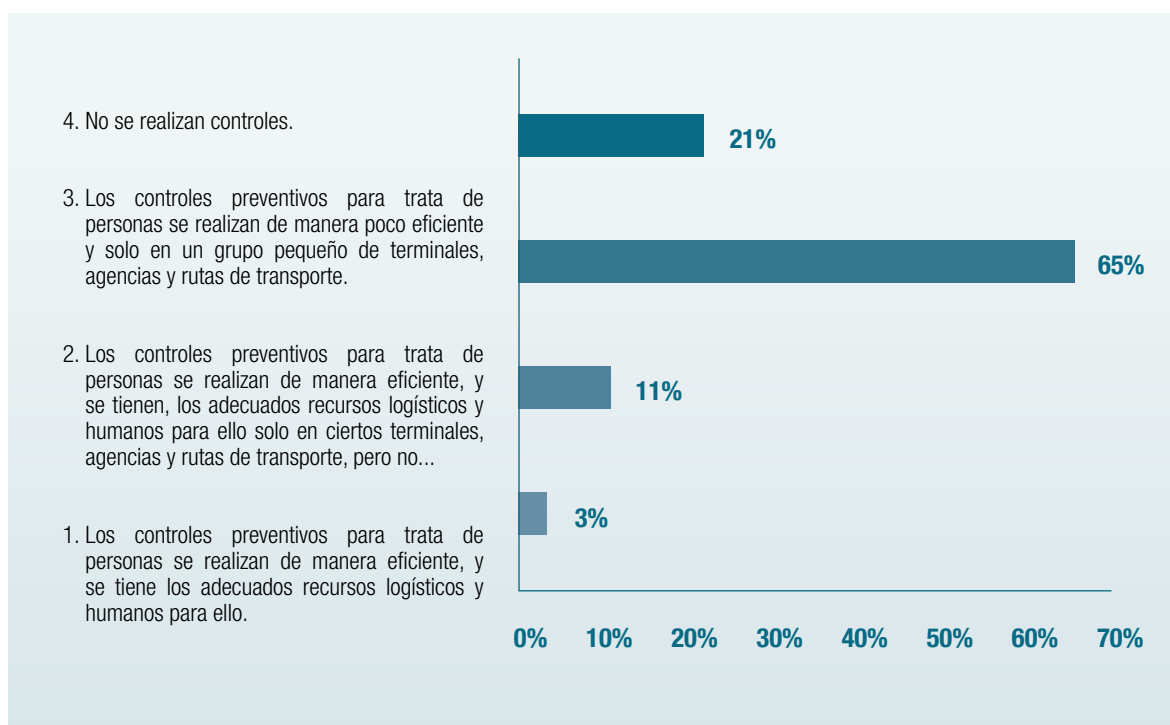


Gráfico 15. Los controles policiales de prevención y de rescate de víctimas de trata de personas en su región en las agencias de transporte, rutas de tránsito y terminales de transporte interprovincial y/o informal



Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

Gráfico 16. Sobre los controles en las agencias, terminales y rutas de transporte periurbano e interprovincial



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

Descripción y justificación de la subcausa

1.6. Ineficaz fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.

Las «llamadas actividades criminales, son todas aquellas conductas que atentan contra el ordenamiento jurídico y que pueden “producir [...] réditos económicos de cualquier forma y en cualquier proporción o magnitud”» (Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, 2017). A menudo, las unidades especializadas fiscales y policiales enfocan su intervención en la persecución de crímenes específicos, de acuerdo con las limitaciones presupuestales y otros recursos. Así, cuando llevan a cabo operativos, estos se enfocan en identificar víctimas y victimarios de un delito en específico. La literatura ha mostrado la confluencia espacio-temporal de múltiples delitos en áreas acotadas. Así, la intervención de estos contextos, orientados a intervenir un grupo de actividades ilícitas, optimiza la fiscalización preventiva del delito de trata de personas.

Es decir, se prioriza un enfoque de prevención institucional, a partir de la identificación de espacios donde se ponen en práctica acciones en torno a la economía de la trata de personas, y donde existen actividades económicas ilícitas que generan un contexto ideal para la existencia de víctimas potenciales, y para el accionar de agresores motivados. Para ello, es necesario el análisis de la información generada por las agencias de persecución del delito (Policía Nacional del Perú y Ministerio Público), y por la evidencia generada en investigaciones empíricas, en cuanto a la recurrencia de este delito y de otras economías ilícitas que favorecen la captación de personas para la trata, generando demanda para la consecución de las finalidades de este delito. No obstante, es necesario utilizar estos datos como un marco de referencia, mas no como una geolocalización definitiva de los espacios en los que existe riesgo de que se establezcan los distintos eslabones de la cadena de valor de la trata, debido a que

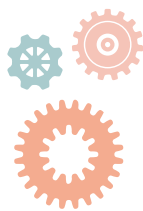
los datos de denuncias y procesos penales solo visibilizan una porción del fenómeno (tanto en cantidad de casos como de víctimas).

Como se señaló, la literatura especializada ha planteado la relevancia de estudiar el contexto de los delitos, con el fin de incluir dichas variables para construir una mejor comprensión del fenómeno delictivo y sus variaciones geográficas (McCarthy y Hagan, 1991). Un contexto criminógeno es aquel escenario concreto donde confluyen y conviven múltiples fenómenos delictivos vinculados entre sí y que incentivan la criminalidad (Janssen, 2014). En este sentido, debemos tener en cuenta los aportes de Coleman (citado en Bertrand, 1994) que señala el rol criminógeno de determinadas configuraciones espaciales, y de Espíndola (2018) que analiza el grado de concentración y normalización de los delitos en un mismo contexto físico, lo cual diferencia los escenarios ordinarios de aquellos escenarios criminógenos.

Adicionalmente, existen diversos estudios que muestran la persistencia de ciertos espacios criminógenos para la trata de personas en el Perú, y su nexo con las economías informales e ilegales (PROMSEX, 2016; Terre des Hommes Suisse, 2019). En diversas publicaciones se estudia la relación de contextos rurales con la trata de personas, violencia sexual, trabajo forzoso, explotación laboral y sexual en múltiples zonas de la Amazonía, debido a la presencia de economías ilícitas (Mujica *et al.*, 2011; Mujica, 2014a; 2014b; Mujica, Zevallos y Vizcarra, 2013; OIT, 2018; CHS, 2007, 2012, 2016). De igual manera, se ha identificado los riesgos de tipo laboral, seguridad y salud que sufren estas personas, víctimas de trata, en contextos de minería ilegal, cultivo ilícito de hoja de coca, trabajo doméstico y tala ilegal de madera en Madre de Dios (Buller *et al.*, 2015; Novak *et al.*, 2009).

Estas investigaciones proveen de evidencia cualitativa y cuantitativa que coincide con los datos oficiales de victimización, pero amplía

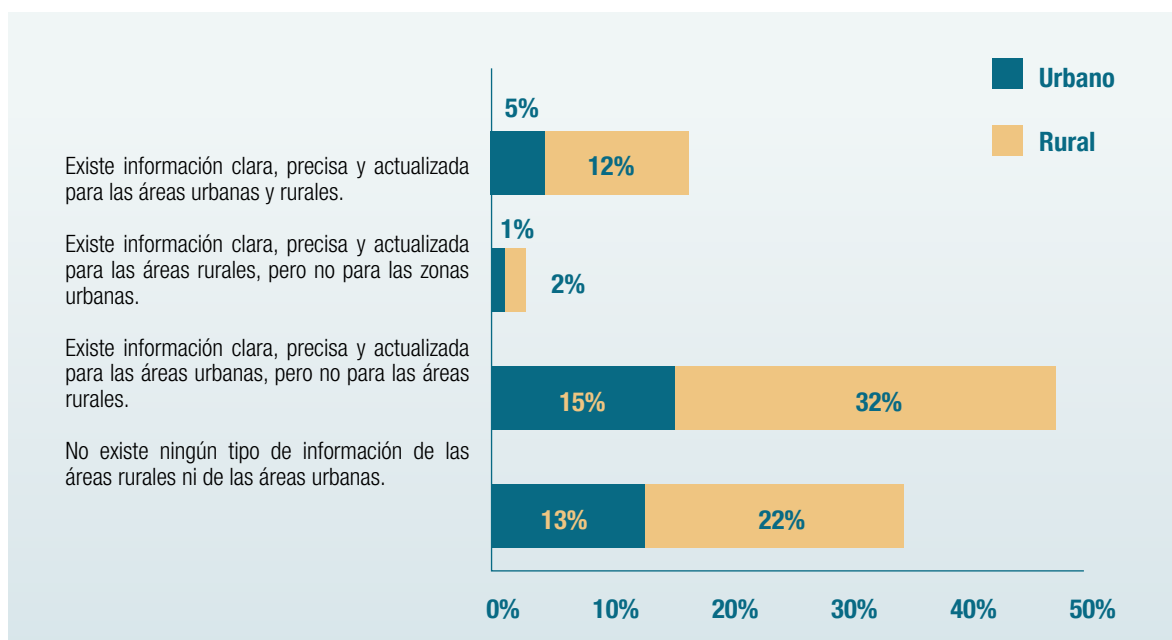




el marco temático, de variables y de zonas. Además, se evidencia que en esos escenarios han confluído la investigación empírica, el interés social y político en el tema. Sin embargo, no podemos afirmar que sean los únicos lugares con presencia de trata. Existen otros espacios donde es un fenómeno relevante, pero que no tienen correlato con los datos de las denuncias policiales ni fiscales (OIT, 2018). A pesar de los reportes académicos y de divulgación, el Estado

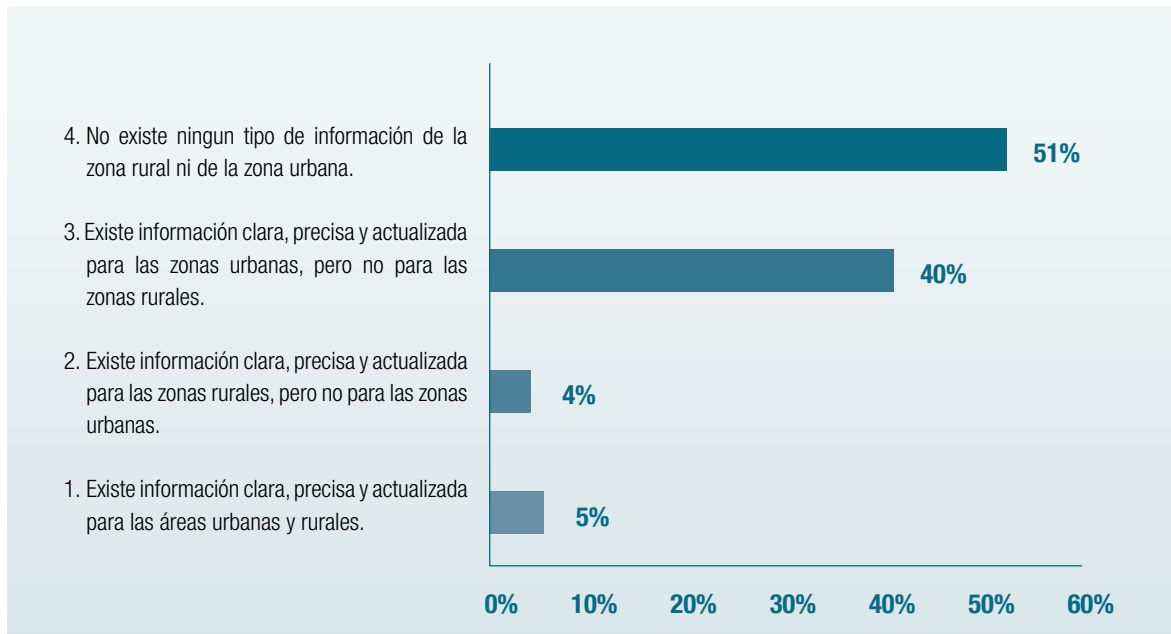
no ha sido capaz de generar algún tipo de información de calidad sobre la situación del fenómeno en áreas rurales ni urbanas, según el 35% de comisarios encuestados y el 51% de servidores especializados, tal como muestra el Gráfico 17. Además, el 47% de comisarios considera que la información relativa a áreas rurales no es clara, específica ni está actualizada, al igual que el 40% de servidores especializados, tal como muestra el Gráfico 18.

Gráfico 17. Percepción del personal policial en comisarías sobre la información que produce el Estado acerca de los espacios y actividades ilegales en las zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral en su región



Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

Gráfico 18. Percepción de los miembros de mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata de personas sobre la información que produce el Estado acerca de los espacios y actividades ilegales en las zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral en su región

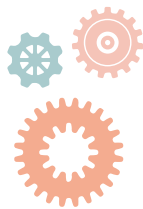
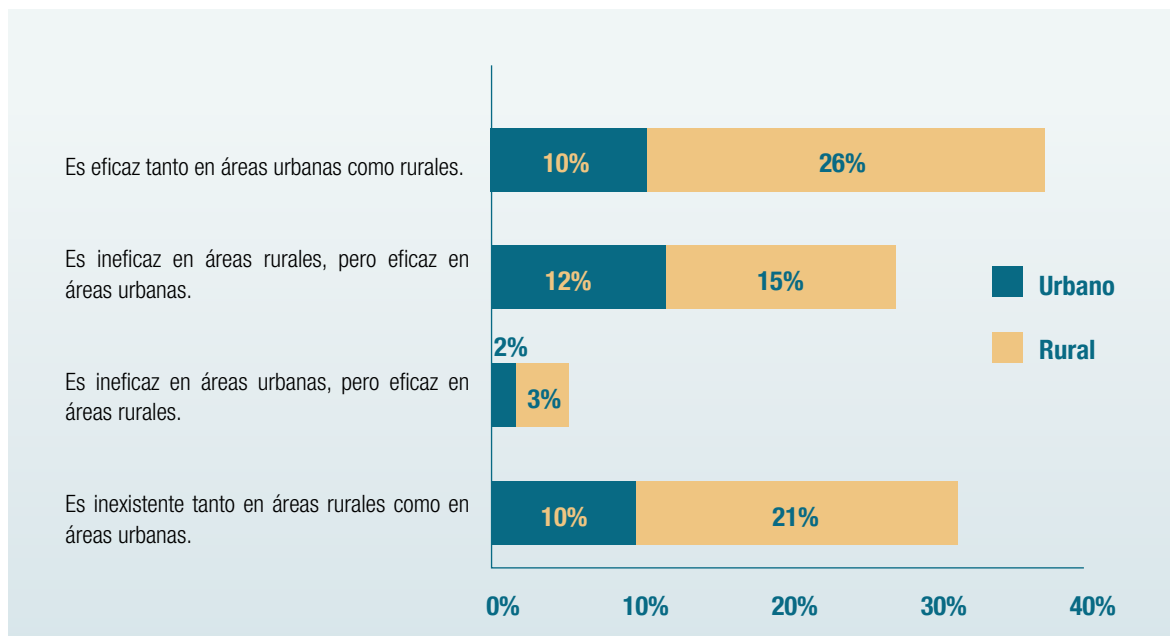


Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

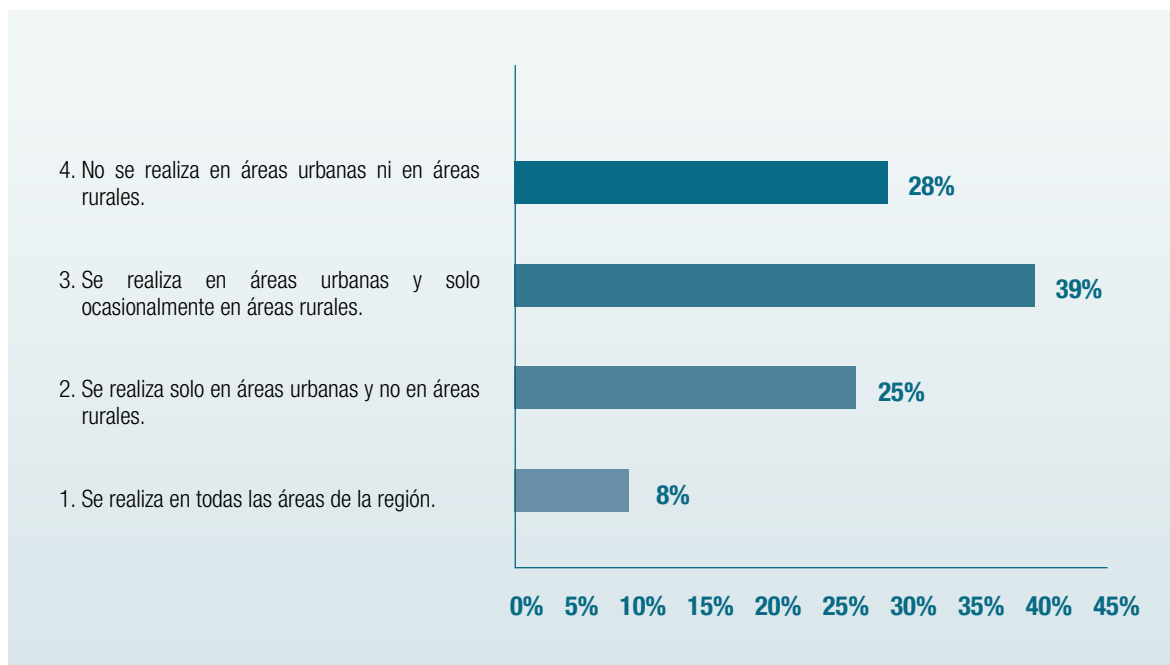
Estas zonas de riesgo suelen i) estar alejadas del casco urbano, en plena ruralidad, ii) estar próximas territorialmente a contextos de economías ilícitas, iii) mantener equilibrada la demanda y la oferta de trabajo, iv) ubicarse en zonas donde el aparato estatal carece de capacidad para acceder eficientemente. Así, se podrían establecer criterios para medir los riesgos situacionales de la trata de personas y sus formas de explotación, e identificar zonas de intervención (no solo basadas en las denuncias). Como se ha comentado con anterioridad, la ruralidad de la trata perjudica el control preventivo del fenómeno. De hecho, el

63% de los comisarios encuestados considera que la fiscalización de actividades, en contextos de riesgo para la victimización por trata de personas, es ineficaz en áreas rurales (27%) y áreas urbanas (5%), y el 31%, que es inexistente, tal como muestra el Gráfico 19. Por su parte, el 25% de servidores especializados piensa que la fiscalización de zonas de riesgo para la explotación laboral y sexual no se realiza en área rurales; el 39 %, que se realiza ocasionalmente en áreas rurales; y el 28% que estas acciones de prevención no se realizan nunca en ninguna parte del territorio, tal como muestra el Gráfico 20.




Gráfico 19. Sobre la fiscalización policial de actividades ilegales en su región


Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

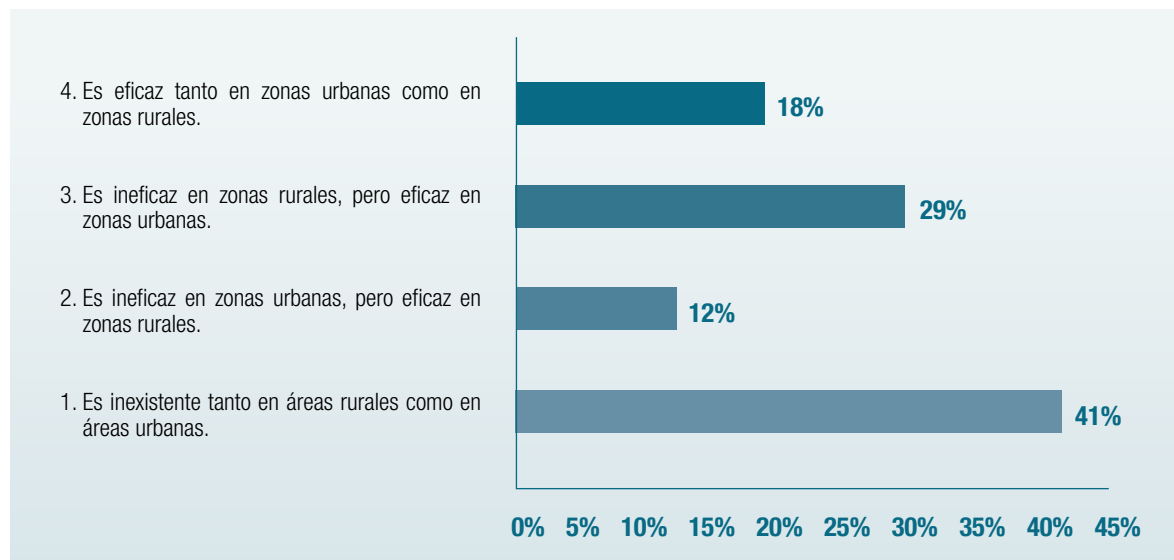
Gráfico 20. Sobre la fiscalización de espacios y actividades, específicamente en zonas de riesgo para la explotación laboral y sexual


Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

Además, la fiscalización de actividades ilegales (tráfico de drogas, comercio sexual, tala ilegal, minería ilegal, entre otras) tampoco recibe la debida atención por las autoridades. Como muestra el Gráfico 21, solamente el 18% de los

encuestados afirma la eficacia de la fiscalización tanto en zonas urbanas como rurales, mientras que el 41% cree que la fiscalización es inexistente en la urbanidad y la ruralidad, y el 29% considera que es ineficaz, principalmente en la ruralidad.

Gráfico 21. Sobre la fiscalización de las actividades ilegales en su región



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

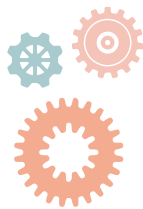
Persecución estratégica e investigación de la trata de personas. Modelo de intervención para la persecución estratégica del delito (Causa 2. Insuficiente capacidad de los integrantes del Sistema de persecución penal y fiscalización para la denuncia, persecución estratégica, y sanción adecuada del delito de trata de personas)

Toda vez que se entiende a la trata como una cadena de valor delictiva, es posible entender su funcionamiento a través del análisis de sus eslabones asociados a espacios concretos. Mientras que la causa relativa a vigilancia preventiva trata de evitar que un delito se materialice, abordar la insuficiente capacidad de los integrantes del Sistema de Justicia Penal implica que un delito ya fue cometido, y lo que se priorizará es el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar la eficiente denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada del

delito de trata de personas. En esta sección, los elementos críticos considerados parte de la cadena del proceso penal serán expuestos y analizados para identificar y describir las implicancias de cada uno en la persistencia potencial de la victimización por trata de personas.

Una vez más, como ya fue argumentado en la sección anterior, los registros de denuncia policial y fiscal poseen severas limitaciones como evidencia epidemiológica de la trata, para informar estrategias de política criminal. De hecho, no es posible realizar cálculos rigurosos sobre el universo de víctimas en Perú, ni otras partes del mundo (Savona y Stefanizzi, 2007). Además, la actuación del aparato policial y fiscal en la persecución del delito de trata de personas, así como en otros delitos, puede ser arbitraria, poco especializada, insuficiente e irregular, tanto para la investigación estratégica de los casos





particulares del delito, como para la fiscalización de zonas de riesgo para la victimización por trata de personas. A continuación, se exponen las causas indirectas sobre persecución delictiva asociadas a la persistencia de la trata en Perú.

Descripción y justificación de la subcausa 2.1. Insuficientes mecanismos de acceso a la justicia, recepción y procesamiento de denuncias en la Policía Nacional y el Ministerio Público

Más allá de poder interponer una denuncia para activar el sistema de justicia, el concepto de «acceso a la justicia» se entiende como «la capacidad de las personas para buscar y obtener una vía de recurso a través de instituciones formales o informales de justicia, y de conformidad con las reglas sobre derechos humanos» (ONU, 2018, p. 17). En un contexto de democratización de los sistemas judiciales, como el vivido por la región latinoamericana desde fines de la década de los noventa, el acceso a la justicia se ha entendido como los mecanismos de contacto con el sistema de justicia en cuanto a representación legal, participación y reparación de víctimas, desde una perspectiva garantista del debido proceso, establecido en el sistema internacional (BID, 2018).

Así, en ese marco de apertura a la ciudadanía, en su interacción con el sistema de justicia, y para garantizar sus derechos, algunos de sus elementos son la recepción y el procesamiento de denuncias, los cuales «están a cargo de la policía, el Ministerio Público, los órganos de control» (Eurosocial, 2013, p. 32). Según UNODC (2016), este proceso contempla las siguientes etapas:

1. Recepción de una denuncia o queja (la tecnología permite mantener en reserva la identidad de los denunciantes, pero posibilita también la comunicación bidireccional);
2. Evaluación de la denuncia (se cumplen los criterios de admisibilidad);

3. Organización del caso (se reúne la información);
4. Preparación de la verificación (se determinan los documentos y testigos);
5. Verificación e informe (el trabajo se realiza en el terreno y se elaboran conclusiones);
6. Comunicación de los resultados a los denunciantes.

Mientras mayor sea la capacidad de recibir denuncias, mayor será el inventario de delitos y faltas que llegan a ser de conocimiento de las instituciones de control. El procesamiento y sistematización de las denuncias genera matrices de información que, hoy en día, se constituyen como el insumo principal del análisis criminal. Por un lado, la lectura agregada de denuncias «requiere menor tiempo y recursos para recopilar la información, [la cual] cubre amplios periodos de tiempo» (PNUD, 2013, p. 42). «Detrás de cada cifra de la estadística existe un expediente sobre un delito cometido» (México Evalúa, 2010, p. 14; PNUD, 2013, p. 42). Por ello, el catálogo de variables suele ser amplio (delitos, víctimas, contexto), y los datos se pueden agrupar en distintos ámbitos (nacional, regional, distrital).

Aun así, múltiples estudios demuestran las limitaciones de emplear las cifras de denuncias para dimensionar la actividad delictiva (PNUD, 2013; México Evalúa, 2010), especialmente para la trata de personas. En primer lugar, la distancia entre los delitos reportados al sistema de justicia y el universo de delitos cometidos en el país impide «reflejar las dimensiones reales de la delincuencia» (México Evalúa, 2010, p. 14). Esa distancia es conocida como «cifra oculta», y es el subregistro del reporte de denuncias en una localidad. En la mayor parte de delitos, excepto el robo a casas u homicidios, «la cifra oculta (tasa no denunciada) que suele ser muy alta» (PNUD, 2013, p. 42). Sozzo (2003) establece este subreporte como el mayor reto de las estadísticas oficiales de la criminalidad para reflejar la realidad empírica de un delito.

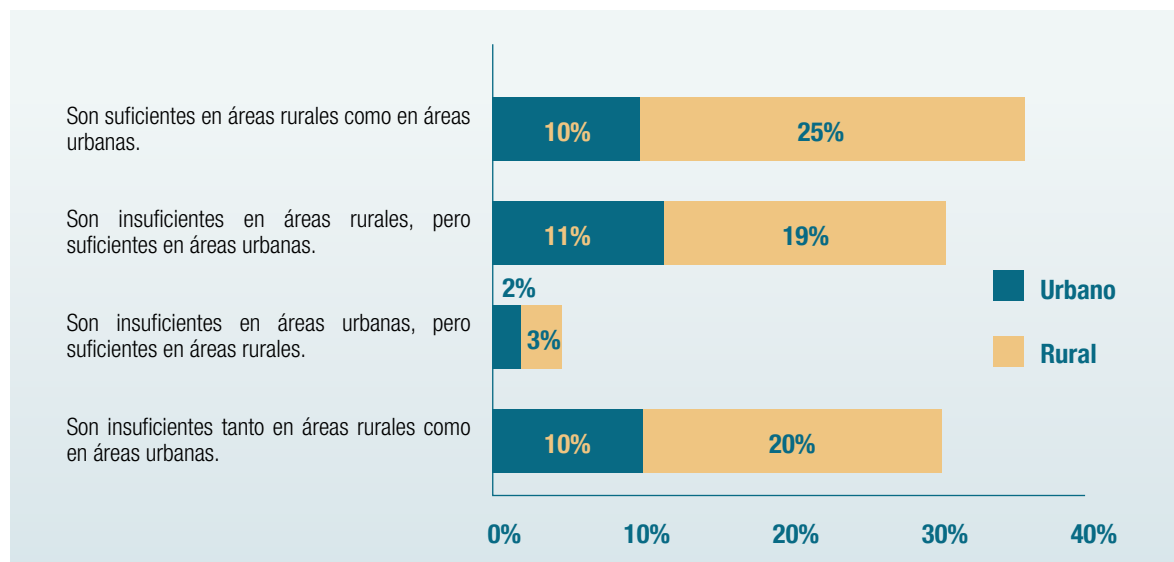
Como ya se ha fundamentado anteriormente, el análisis a partir del dato de denuncia no representa la dimensión ni distribución del delito. Ello se vuelve más extremo cuando el delito se produce lejos de espacios urbanos, en zonas criminógenas, o en espacios con escasa presencia del Estado. En esos casos, la denuncia, más que ser un dato específico y empírico de un fenómeno delictivo, resulta ser útil para mensurar la capacidad instalada del Estado. Podemos afirmar que, en espacios con escasa presencia del Estado, el incremento en las denuncias demuestra un incremento de la capacidad del aparato público para registrarlas y no un aumento en la prevalencia del delito (PNUD, 2013).

A pesar de la desalentadora característica de los datos de denuncia, la Oficina para las Migraciones de las Naciones Unidas (2016) recuerda que, para decidir sobre política pública, es vital conocer y estudiar tendencias y comportamientos de datos cuantitativos, a pesar de las deficiencias metodológicas y los supuestos asumidos que albergan. En ese sentido, se insta a mejorar los datos de denuncia

policial y fiscal disponible, a través del aumento de mecanismos de recepción de denuncias y de la capacidad instalada del servicio público para su recepción y procesamiento en el territorio nacional (OIM, 2016).

La línea gratuita 1818 o «el mail lineatrata@MININTER.gob.pe» (MININTER, 2019b, pp. 59-60), son algunas ideas para ampliar el inventario de mecanismos de acceso a la justicia. Por otro lado, inaugurar más comisarías y fiscalías rurales, en zonas circundantes a contextos de desarrollo de economías ilícitas, es una alternativa para ampliar el reporte de denuncias policiales y fiscales. Solo así se podrá recolectar más denuncias, lo que favorecerá el conocimiento del fenómeno y la posibilidad de que más víctimas encuentren justicia. Según las encuestas del MININTER (2020a, 2020b), el 65% de los comisarios considera que existen insuficientes mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias de trata de personas a nivel nacional (Gráfico 22), mientras que el 70% de los trabajadores especializados en trata considera que son insuficientes tanto en contextos rurales como urbanos (Gráfico 23).

Gráfico 22. Sobre los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias de trata de personas y otras formas de explotación en las comisarías de su región

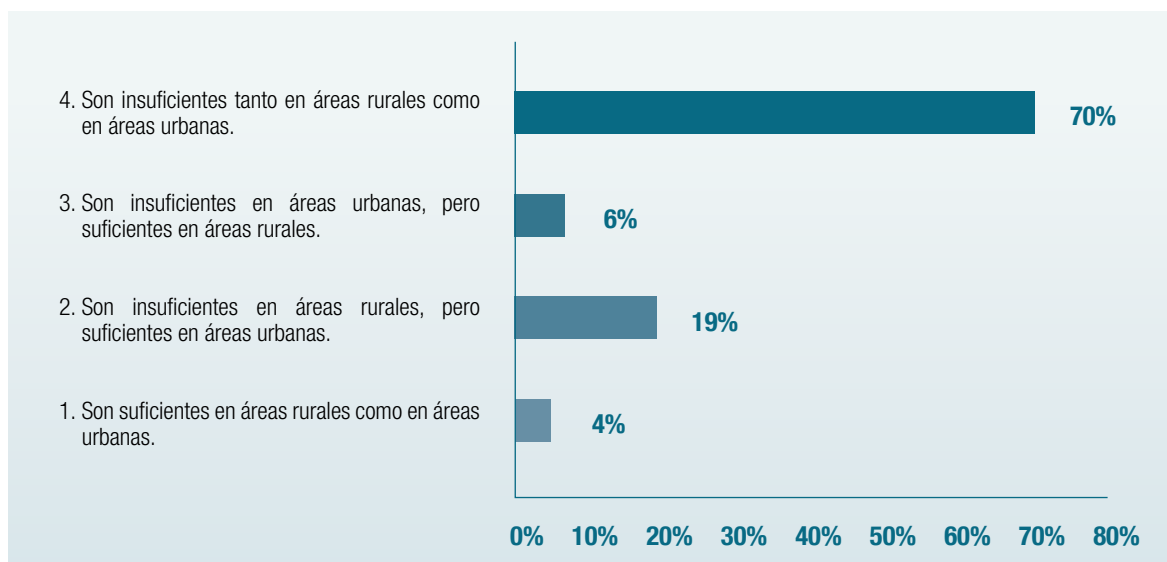


Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).





Gráfico 23. Sobre los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias de trata de personas y otras formas de explotación en las comisarías de su región



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales-MININTER, 2020).

Descripción y justificación de la subcausa 2.2. Ausencia de un sistema de interoperabilidad de la información del sistema de justicia

Para la PCM (2008, p. 7), un sistema de interoperabilidad se define como el «[...] sistema de políticas, lineamientos y especificaciones que definen los estándares empleados en el Estado Peruano que permiten de manera efectiva la interoperabilidad de los servicios electrónicos de las distintas entidades de la Administración Pública». Ello implica «la infraestructura tecnológica que permite la implementación de servicios públicos por medios y el intercambio electrónico de datos, entre entidades del Estado» (SGD, 2019, p. 10). De esta forma, las instituciones del aparato de control del delito serían capaces de disponer de múltiples registros oficiales en tiempo real, ya sea para validación de identidades al momento de procesar denuncias o para triangular información durante la investigación del delito.

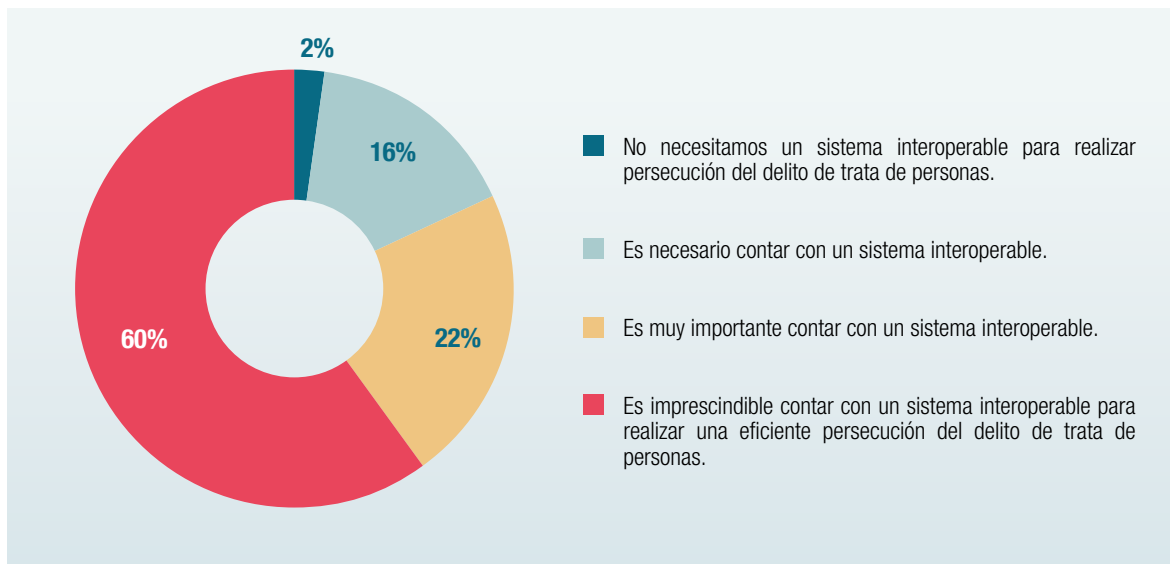
En el Perú, existen dos fuentes de información oficial sobre las víctimas de trata de personas provenientes de dos instituciones del aparato

de persecución penal. Por un lado, el Ministerio del Interior (MININTER), a través de la Policía Nacional, maneja el sistema de Registro y Estadística de Delito de Trata de Personas y Afines (RETA-PNP) y el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (SIRDIC). Este existe desde 2007 y es administrado por la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM). A su vez, las unidades especializadas de trata de personas de las regiones y frentes policiales reportan allí denuncias. Por otro lado, el Ministerio Público, a través del Observatorio de la Criminalidad, maneja el Sistema de Información Estratégica Sobre Trata de Personas (SISTRA-MP). Este sistema existe desde 2007, y se alimenta con los datos extraídos de las carpetas fiscales que llegan a las fiscalías especializadas en trata de personas a nivel regional; y donde no existen estas fiscalías, estas carpetas se derivan a las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) suele producir informes basados en ambas fuentes (2017, 2018, 2019).

Por otra parte, se tiene que las bases de datos de denuncia del Ministerio Público y la Policía Nacional se construyen con datos diferentes. Ello puede explicarse por la desigual capacidad instalada en el territorio nacional para recibir y atender denuncias, además de «[...] los distintos criterios para recopilar y clasificar la información» (PNUD, 2013, p. 42), ya que muchas veces «no existe un control de calidad de [esta]» (PNUD, 2013, p. 43). La multiplicidad de fuentes de información, y su baja calidad y cobertura, genera problemas operativos para establecer medidas de control eficientes con criterios territoriales que permitan resultados mensurables.

Optimizar y agilizar la función penal requiere una adecuada digitalización de los archivos y bases de datos de las instituciones públicas en una plataforma interoperable. Esto fortalecerá la información con la que cuente el Estado para basar la investigación policía y fiscal en sólidas fuentes de información. La carencia de esta capacidad representa un riesgo para emprender la indagación criminal y, por ende, una inseguridad de continuidad de la investigación del caso. Según el Gráfico 24, el 98% de efectivos policiales considera que, en diversa medida, la implementación de un sistema interoperable fortalecerá sus capacidades para la persecución estratégica del delito de trata de personas.

Gráfico 24. Necesidad de la implementación de un sistema que interconecte información oficial con múltiples instituciones públicas, para realizar una mejor labor persecutoria del crimen de trata de personas



Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

Descripción y justificación de la subcausa **2.3. Inadecuada aplicación de protocolos e instrumentos para investigar y sancionar el delito**

Para investigar un delito, una escena del crimen, la Fiscalía y la Policía Nacional deben coordinar proactivamente el diseño de una

investigación que permita el empleo de pautas, técnicas especiales de investigación y medios indispensables para la eficacia de esta (Decreto Supremo N° 001, 2016 [Ministerio del Interior]). Si bien el reglamento de la Ley N° 28950, Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, estipula las funciones correspondientes a la Policía Nacional y al





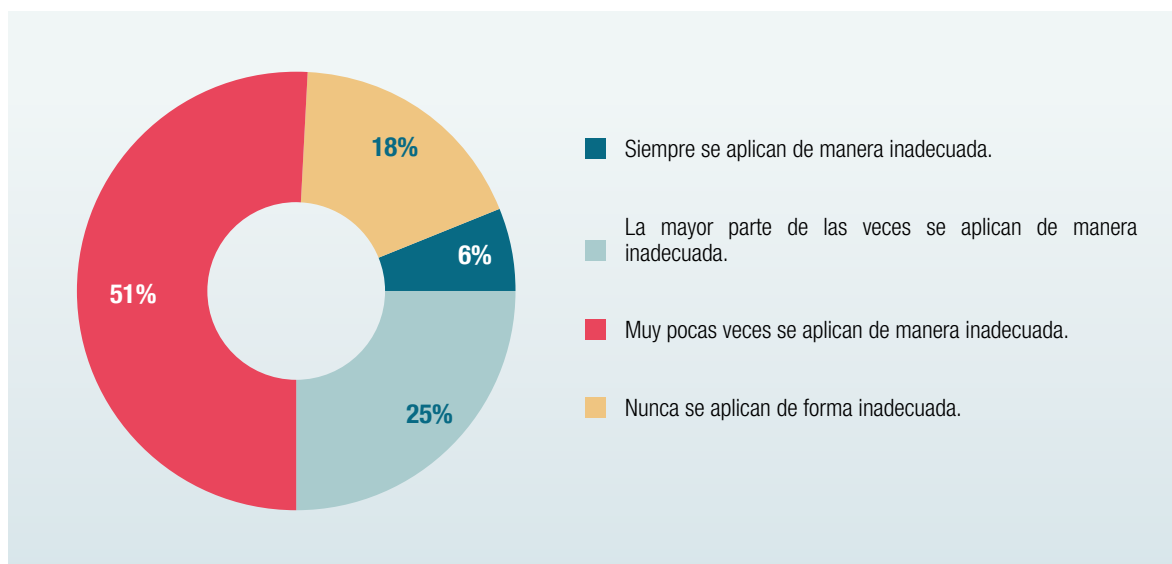
Ministerio Público, estas no siempre llegan a ejecutarse adecuadamente.

El problema identificado en algunas investigaciones académicas es que, a pesar de la claridad con la que los manuales, protocolos, e instrumentos describen la aplicación de técnicas adecuadas en la investigación material del delito, los operadores del sistema policial y fiscal defienden la autonomía y legitimidad de sus intervenciones a modo personal (Jabiles, 2017; Tuesta, 2018; OIM, 2017). En algunos casos, ello se debe a una falta de entendimiento de los instrumentos. En otros casos, se explica por la experiencia operativa adquirida por un operador fiscal o policial a través del tiempo, que los lleva a prescindir del protocolo y sus estrictas instrucciones en el cumplimiento de sus labores. De tal modo, una inadecuada aplicación

de los protocolos aumenta la probabilidad de revictimización, o de intervenciones focalizadas a un cierto grupo de víctimas, entre otros (Tuesta, 2018; Jabiles, 2017; García-Pablos, 1993).

Esto último no resulta sencillo de advertir a primera vista, motivo por el cual, en el Gráfico 25 más del 50% de comisarios encuestados afirma que no existe ningún problema en la aplicación del protocolo de atención a víctimas de trata de personas. Una poca adecuada aplicación de protocolos es un factor de riesgo que puede entorpecer las investigaciones del delito de trata, dejando impune a un tratante o construyendo evidencias de un delito diferente a trata de personas, lo que impide una sanción adecuada y termina favoreciendo la persistencia de la victimización por trata de personas.

Gráfico 25. Acerca de la aplicación del protocolo de la Policía Nacional para la atención y protección de víctimas y testigos de trata de personas y/o demás instrumentos de investigación del delito de trata de personas



Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística del MININTER, 2020).

Descripción y justificación de la subcausa 2.4. Insuficiente capacitación y especialización operativa de los integrantes del sistema de justicia

La especialización operativa de los efectivos policiales y los operadores fiscales se refiere al adiestramiento adecuado para el uso de procedimientos operativos normalizados, como «reglas», también llamados «instrucciones», «reglamentos», «códigos operativos» (Amnesty International, 2007). Estos instrumentos describen el procedimiento, paso a paso, de cómo llevar a cabo las funciones policiales más polémicas, como son el arresto y el uso de la fuerza (Amnesty International, 2007). A su vez, los procedimientos para la investigación delictiva se encuentran normados para diversos delitos. Por ello, existen unidades especializadas que atienden prioritariamente una reducida cantidad de delitos. En Perú existen 25 unidades especializadas en el delito de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, es decir, una por región; en otras palabras, solamente una oficina con jurisdicción en todo el territorio de una región.

La Dirección de Investigación del Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM) fue creada en el 2014, con la finalidad de prevenir y perseguir el delito de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, como también proteger a las víctimas. Así mismo, la Guía Operativa para la Investigación del Delito de Trata de Personas sirve de herramienta operativa para esclarecer la intervención seguida por los efectivos de la PNP, además tiene como

objetivo: fortalecer y optimizar la labor fiscal y policial en la investigación del delito de trata de personas, orientando los procedimientos de investigación; optimizar las acciones dirigidas al esclarecimiento de los hechos, la obtención de pruebas y la identificación de los responsables (Ministerio Público, 2019b).

Sin embargo, la calidad de información que se ha acumulado hasta la fecha, así como las características de las víctimas rescatadas en operativos, y la focalización territorial sobre la que se ha intervenido, genera sospechas relativas a la capacidad de los operadores del sistema de justicia. Es indispensable que los efectivos policiales y los operadores fiscales, en la materia de trata de personas, posean conocimientos técnicos especializados suficientes para poder realizar una investigación estratégica del delito, como es el conocimiento riguroso de los dispositivos jurídicos nacionales e internacionales, así como los instrumentos operativos de investigación material del delito y tratamiento de las víctimas, testigos y tratantes y, finalmente, de los mecanismos tácticos y de inteligencia para la persecución adecuada del delito de trata de personas. Tal como muestra el Gráfico 26, es notorio que el 85% de los efectivos encuestados señalen cierto grado de insuficiencia en la especialización operativa del delito de trata de personas. Por su parte, dos tercios de funcionarios especializados en la trata encuestados (67%, Gráfico 27) señalan que la especialización operativa es insuficiente en la mayoría de los casos (46%), o insuficiente en todos los casos (21%).



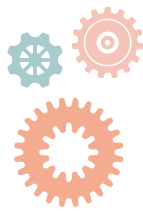
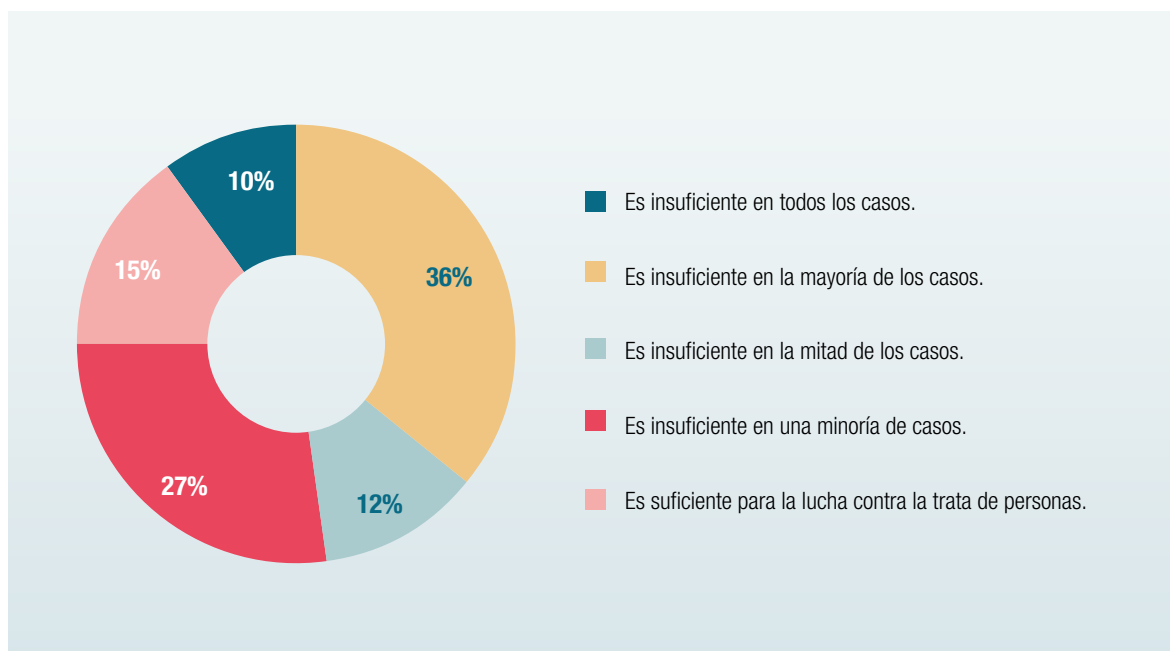
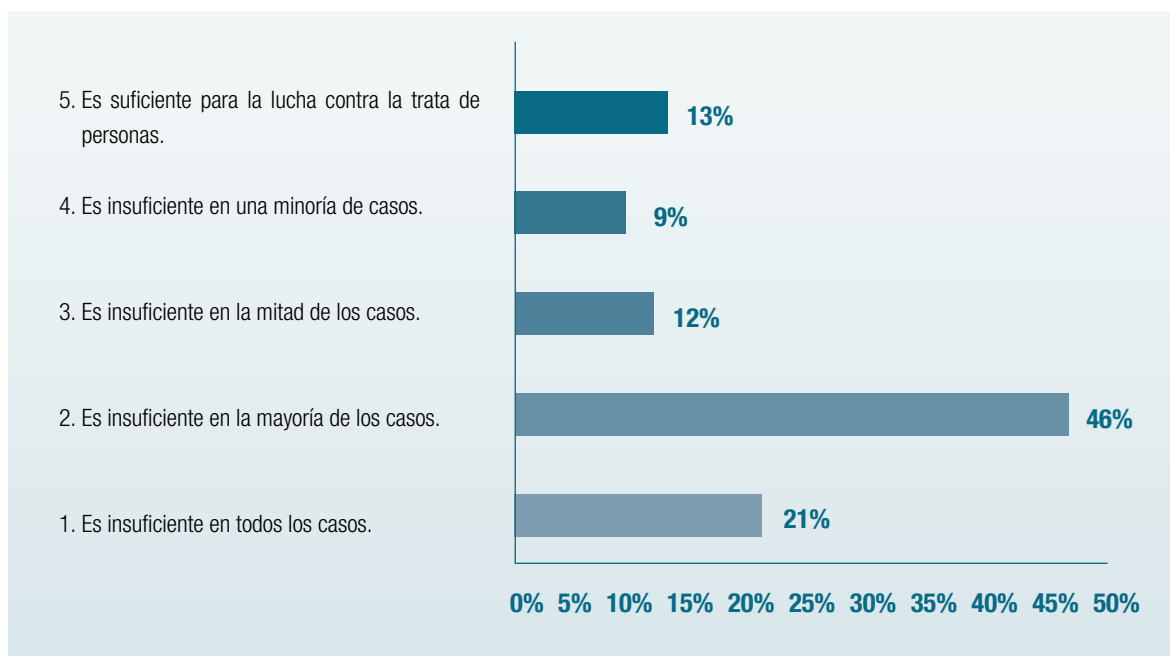


Gráfico 26. Acerca del nivel de especialización operativa de los efectivos policiales en su región para las labores de investigación criminal del delito de trata de personas



Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

Gráfico 27. Acerca del nivel de especialización operativa de los efectivos policiales en su región para las labores de investigación criminal del delito de trata de personas y otras formas de explotación



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

Descripción y justificación de la subcausa

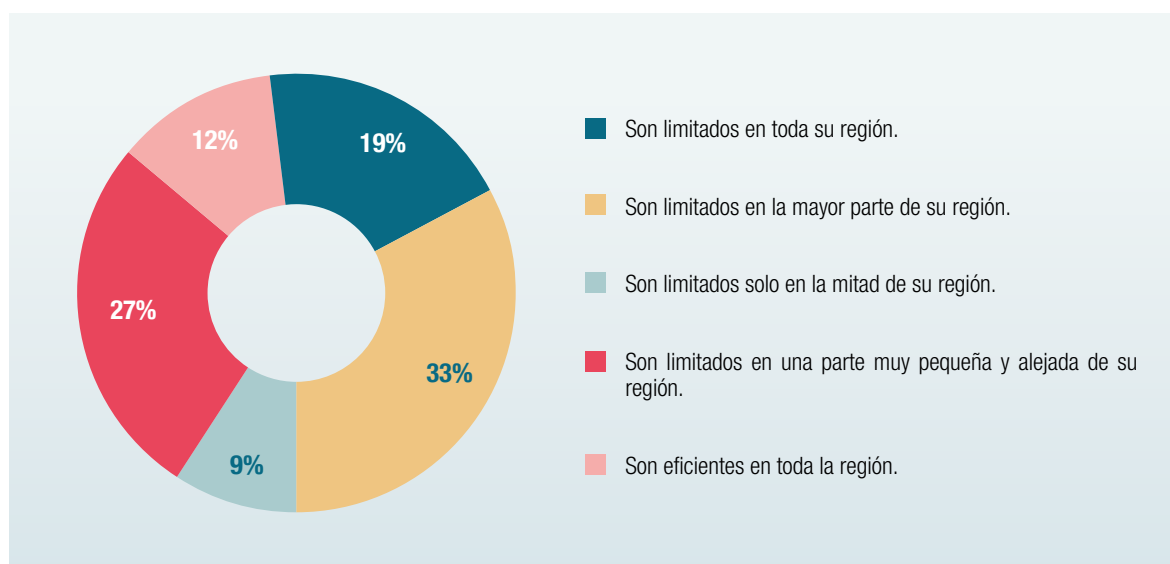
2.5. Limitados mecanismos de articulación interinstitucional e intergubernamental para la persecución estratégica

La articulación interinstitucional se remite al proceso de ordenar el esfuerzo institucional de un grupo de dependencias en favor de evitar la duplicidad de esfuerzos, promover el fortalecimiento de las sinergias entre las dependencias, la mutua colaboración, la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos (UNODC, 2017b). En el caso de la persecución estratégica del delito de trata de personas, las entidades responsables son la Policía Nacional y el Ministerio Público. Sin embargo, algunas investigaciones dan cuenta que, en las circunstancias de operativos conjuntos, la coordinación es escasa, las diferencias y la poca claridad de las funciones de cada uno complican la debida articulación para una adecuada persecución delictiva. «Los seminarios conjuntos, el establecimiento de protocolos de actuación conjunta, las mesas interinstitucionales de diálogo, o las firmas de

convenios de colaboración son el primer paso para concretar una adecuada articulación interinstitucional» (UNODC, 2017b, pp. 30-31).

Además de dichos instrumentos, su correcta aplicación, monitoreo y evaluación son etapas que deben ser llevadas a cabo concienzudamente. Si la articulación se queda en el papel y no se aplica en situaciones reales, esto se constituye como un factor de riesgo para la impunidad del delito, pues si la articulación es deficiente, las pruebas recogidas no son las adecuadas o son insuficientes para el Ministerio Público, la construcción del caso es parcial, o se realiza un recojo de pruebas arbitrario, que no permite a los operadores fiscales acusar en función de pruebas, se desencadenará en una omisión de sanción o sanción de otro ilícito. Según el Gráfico 28, el 88% de los encuestados señala las limitaciones de la articulación interinstitucional que existe a nivel regional, por lo que más del 50% del total apunta la severa limitación (mayor parte, toda la región) que existe en la articulación del Ministerio Público y la Policía Nacional.

Gráfico 28. Acerca de los mecanismos de articulación interinstitucional entre la Policía Nacional y el Ministerio Público para la persecución estratégica e investigación del delito en su región



Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).





Una reciente publicación del Ministerio Público (2020), la Guía operativa para la investigación del delito de trata de personas es un documento que pretende brindar «una orientación [al Ministerio Público] para la investigación de los casos [de trata] en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras dependencias del Ministerio Público» (p. 12). En ese sentido, el documento congrega diversos eslabones de investigación y persecución del proceso penal que involucra tanto a operadores fiscales como a operadores policiales. A su vez, incluye módulos de guía para la conducción de la investigación penal relativas a los procesos de denuncia, flagrancia delictiva, diligencias preliminares, pericias victimológicas, así como el procedimiento y registro de la cadena de custodia, y técnicas especiales de investigación y colaboración eficaz (Ministerio Público, 2020).

Descripción y justificación de la subcausa 2.6. Deficientes mecanismos de fiscalización y sanción en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización

Además de la identificación de espacios de riesgo para el accionar preventivo de los integrantes del sistema de persecución penal, también se realizan acciones en contextos en los que los crímenes de trata ya ocurrieron, y para los que se requiere establecer procedimientos para la protección de las víctimas y la sanción a los agresores motivados. En ese sentido, existen factores que, en parte, podrían determinar la eficacia del accionar de las entidades y órganos estatales, integrantes de este sistema. Por un lado, la articulación de los sectores y agencias que persiguen el delito cuando este ya sucedió y, por el otro, la calidad de la información producida por estas, según las características del contexto, que incluye aquella que es utilizada para la construcción del perfil de la víctima y del victimario. Como se ha mencionado previamente, estos datos provienen de solo una porción del universo del total de los actores involucrados en la cadena de valor de la trata.

Según el Protocolo Intersectorial para la prevención y persecución del delito y la protección, atención y reintegración de víctimas de trata de personas, existen dos tipos centrales de control de trata: 1) operativos contra la trata, donde diversas unidades de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público planifican operativos de rescate de víctimas, principalmente en zonas de frontera y fuera del casco urbano, aunque no necesariamente, y 2) operativos de fiscalización contra la trata, que se conducen por las entidades fiscalizadoras, como SUTRAN, SUNAFIL o las gerencias de fiscalización de Gobiernos subnacionales que, en el marco de sus inspecciones administrativas, intervienen en espacios donde existe riesgo de victimización por trata de personas para explotación laboral o sexual, principalmente en carreteras y lugares de riesgo para la explotación (laboral o sexual).

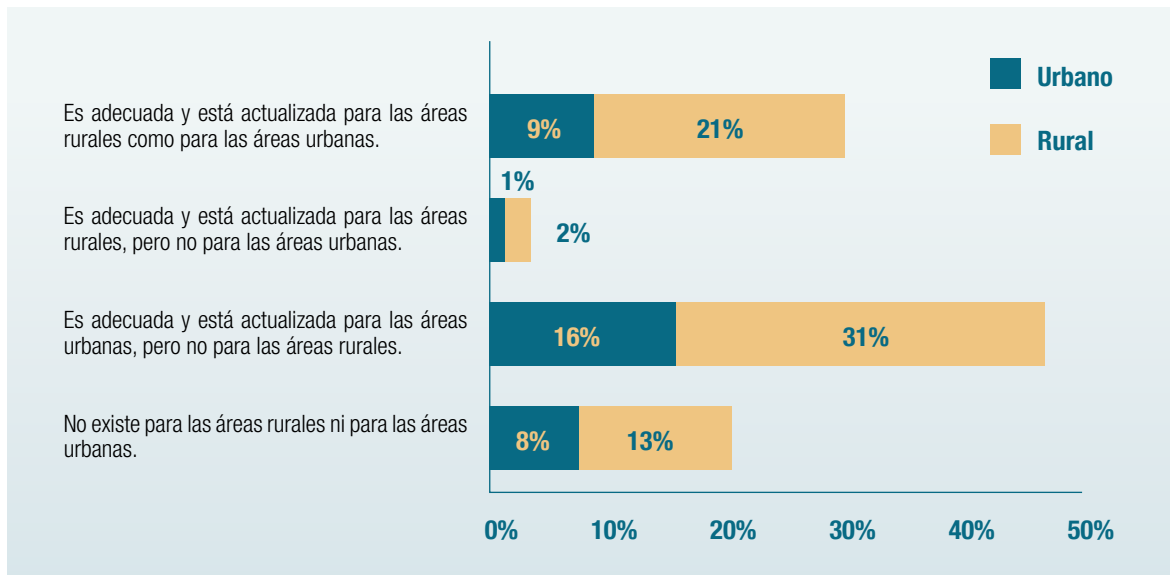
Las acciones de control y supervisión de actividades y servicios en las que se dan situaciones de trata son deficientes en los espacios de riesgo y vulnerabilidad más concretos, los que han sido identificados por la literatura peruana en los campamentos mineros ilegales, estancos madereros de tala ilegal, y escenarios asociados al narcotráfico (Buller *et al.*, 2015; CHS, 2016; Mujica *et al.*, 2011; Mujica, 2014; Novak *et al.*, 2009). La prevalencia de contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata es uno de los factores de riesgo centrales de su persistencia en el país. De cualquier manera, para una eficiente fiscalización se necesita construir información de calidad, actualizada y de amplia cobertura.

Como han señalado por lo menos el 65% de los comisarios encuestados en el Gráfico 29, la información que tiene la Policía Nacional, respecto a los contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas a nivel regional, es inadecuada y no está actualizada para las áreas rurales (47%), asociadas a contextos de minería o tala ilegales (Buller *et al.*, 2015), o, simplemente no existe (21%). Por su parte, en el Gráfico 30, los miembros de las

redes, comisiones y mesas regionales de lucha contra la trata consideran que dicha información es inexistente para las zonas rurales y zonas urbanas (51%), mientras que el 38% considera que es adecuada y está actualizada solamente

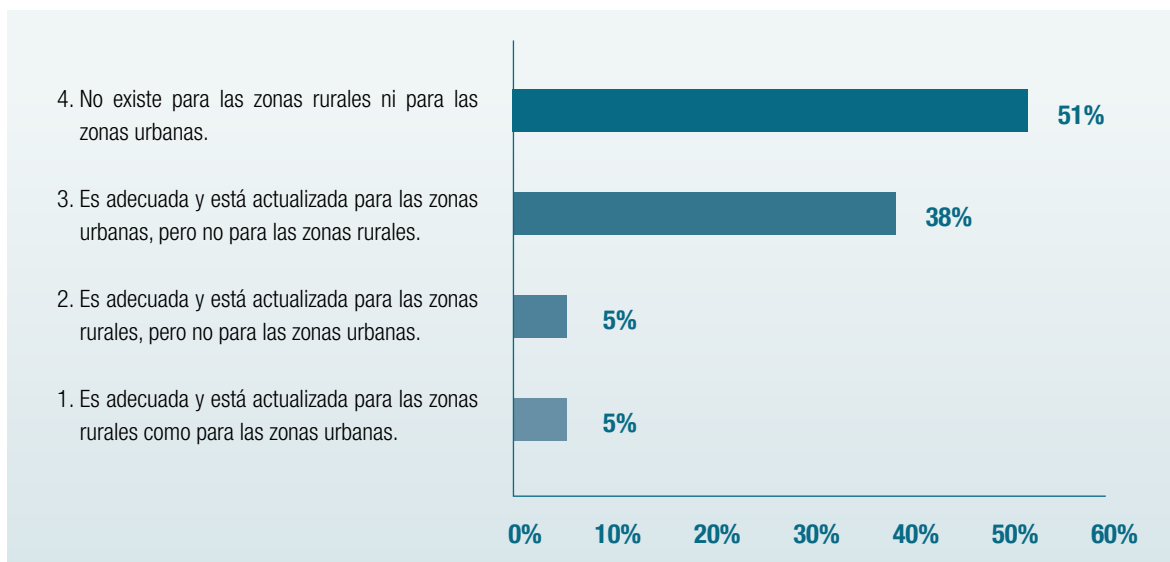
para las áreas urbanas y no para las áreas rurales del país, evidenciando la falta de información para garantizar fiscalizaciones efectivas de trata de personas en contexto rurales.

Gráfico 29. Sobre la información que la Policía Nacional tiene respecto a los contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas en su región



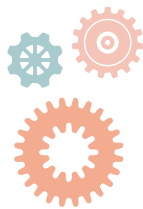
Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

Gráfico 30. Sobre la información para la fiscalización de contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas en su región



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).





Así, sin información sistematizada de calidad, la discrecionalidad de los operadores se convierte en el criterio de intervención. Como se señaló en el apartado anterior, varias investigaciones sostienen que existe determinada selectividad en el imaginario de los operadores fiscales y policiales respecto a la figura de «víctima ideal», aquella sobre la que planifican el operativo de rescate, y determinada selectividad en el operativo elegido (Jabiles, 2017; Tuesta, 2018; Salcedo, 2020). Los operativos que llegan a realizar se focalizan en un tipo específico de víctima: mujer víctima de explotación sexual, que puede ser menor de edad o mujer adulta joven (Montoya Vivanco, 2016). Además, la selectividad de los operativos se explica no solo por las limitaciones presupuestales que perjudican la judicialización, sino, también, por atributos culturales e incentivos a favor de los fiscales que realizan la intervención (Tuesta, 2018).

Así, tomando en cuenta que las denuncias de trata se construyen a partir de una muestra acotada de víctimas, la muestra de tratantes o redes de trata asociada a este grupo de víctimas será aquella detectada y perseguida por el aparato penal. Sin embargo, a partir de un criterio sesgado de rescate de víctimas, quedan fuera del foco de atención aquellos victimarios asociados a tipos de víctimas con características de victimización no priorizadas por los operativos policiales. Así, cualquier registro sistematizado

de datos sobre «tratantes» o «redes de trata» carece de validez, para permitirnos conocer la extensión epidemiológica de los tratantes en el país, y con él, cualquier intento por construir un perfil del tratante en Perú. Se tiene información de este tipo administrada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y publicada por el INEI en los últimos años (INEI, 2017, 2018, 2019).

No obstante, conocer la información recabada sobre el gobierno en torno a los tratantes identificados permite reconocer algunas características del grupo, así como los sesgos de la construcción de los registros sistemáticos. Las diez regiones con mayor presencia de población penitenciaria por el delito de trata de personas concentran más del 80% del total registrado. En línea con lo argumentado, la lectura de estos datos responde a criterios de la capacidad del sistema de justicia, o lo que es la heterogénea disposición de la red pública para perseguir y sancionar a tratantes, lo que deja desatendidas en varias zonas del país. En ese sentido, al hacer la comparación con los datos de la Tabla 16, las cinco regiones con mayor población penal también forman parte del grupo de regiones que concentran el 70% del total de denuncias policiales y fiscales. Así, en primera instancia, se percibe un sesgo territorial a nivel regional, que muestra áreas con atención focalizada y áreas desatendidas por el sistema de persecución de trata de personas.

Tabla 17. Población penitenciaria por región, 2012-2019

Región	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		%
	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	
Lima	19	4	21	5	24	11	37	11	12	21	55	16	57	25	61	25	19.7
Puno	9	1	11	2	12	3	19	7	13	36	28	23	30	40	29	41	14.8
Madre de Dios	5		17	1	17	3	9	3	4	22	28	7	26	12	22	16	9.4
Cusco	6	5	4	6	4	9	6	8	7	13	21	6	28	5	27	7	7.9
Junín	3	3	13	6	13	8	11	12	13	8	4	16	11	13	9	12	7.5
Ucayali	12	1	12	2	9	3	8	6	4	10	14	4	9	7	10	6	80% 5.7
Huánuco	5	2	2	2	2	3	6	3	4	19	18	6	9	5	7	5	4.8
Ica			5		5		3	4	4	8	9	9	6	13	5	14	4.1
Ayacucho	5		5		10		10	1	4	6	8	7	5	6	3	5	3.7
San Martín	1		4	1	6	2	4	4	3	9	6	4	4	7	5	5	3.2
Arequipa		3	5	2	4	2	2	4	3	2		6	9	6	8	6	3.0
Loreto	4	3		3		2		1	2	5	8	4	8	2	10	3	2.7
La Libertad		1	7		8		1	2	2	5	2	5	1	6		6	2.2
Tacna		1		1	2	1	1	1	2	3	7	2	8	5	6	6	2.2
Apurímac		2		2	2	2	4	2	3	2	3	3	5	4	3	5	2.0
Áncash		1	1	1	1	1	1	2	3	4	3	5	2	6	3	6	1.9
Piura	3	1	1	2	2	3	6	1	1	2	2	2	1	3	1	3	1.7
Pasco							2			5	5		5	1	6	1	1.2
Cajamarca		1	1		2		4				2	1		1		1	0.6
Amazonas													1	1	2	3	0.3



Región	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		%
	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	
Huancavelica	2					1	1	1	1	1	1	1					0.3
Moquegua		1		1				1			1		1			1	0.3
Callao													2		4		0.3
Tumbes										1			1		2		0.2
Lambayeque							1								1		0.1
Total	74	30	109	37	123	54	135	73	181	86	225	128	228	169	224	177	100%

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario / Unidad de Estadística - Unidad de Registro. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática. P: Procesado, S: Sentenciado.

Nota: La información corresponde a diciembre de los años 2012 a 2018 y hasta abril del 2019.

Por otra parte, la tendencia de encarcelamiento no revela necesariamente una expansión epidemiológica de la trata de personas. Pese a la expansión relativa de la población penitenciaria por trata de personas (417%), el aumento no es epidemiológicamente relevante. Inclusive, el aumento se da en el marco de los datos de la Tabla 16. Se debe considerar que, a partir del 2014, se crean las Fiscalías Especializadas de

trata de personas en diversas regiones. Entonces, frente a la expansión del aparato penal, es decir, la labor de enjuiciamiento y encarcelamiento, las cifras penitenciarias se han incrementado. Antes que mostrar una expansión epidemiológica de la trata, la trama temporal presentada en la Tabla 17 muestra un aumento en la capacidad instalada del aparato criminal para sancionar el delito.

Tabla 18. Población penitenciaria anual y situación jurídica, 2012-2019

Año	Procesado	Sentenciado	Total	% agregado
2012	74	30	104	100%
2013	109	37	146	152%
2014	123	54	177	184%
2015	135	73	208	216%
2016	181	86	267	278%
2017	225	128	353	367%
2018	228	169	397	413%
2019	224	177	401	417%
Total	74	30	104	

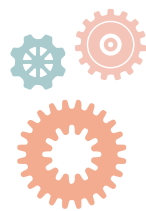
Fuente: Instituto Nacional Penitenciario / Unidad de Estadística - Unidad de Registro. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Nota: La información corresponde a diciembre de los años 2012 a 2018 y hasta abril del 2019.

A pesar de que la información es dispersa y que obedece a criterios de intervención del aparato de justicia, las características compartidas por los tratantes permiten inferir cierta concentración contextual, así como las regiones con mayor presencia: mayor presencia en zonas de frontera, zonas con presencia de economías delictivas, economías sumergidas, débil presencia estatal, burocracia local, que pueden generar actos de corrupción, entre otros (Defensoría del Pueblo, 2019; Ministerio Público, 2018; MINJUS, 2015; MININTER, 2017). Así, hombres y mujeres menores de 44 años y con secundaria completa se asocian a la trata de mujeres jóvenes víctimas de explotación sexual. Principalmente, se puede plantear un acercamiento general a partir de las variables educación, grupo etario y sexo, como se expone en la Tabla 18.

Los datos casi equivalentes del sexo de los tratantes es un factor resaltante: «Es probable que las mujeres estén más expuestas a riesgos de detección debido a que desempeñarían roles más visibles dentro de las redes criminales» (MINJUS, 2017, p. 23). En la misma investigación se argumenta que las internas procesadas por trata de personas señalan antecedentes de violencia sexual, violencia física, trata de personas, explotación laboral durante la infancia, adolescencia y los últimos tiempos (MINJUS, 2017). Según el trabajo etnográfico de Cavagnoud *et al.* (2012), en la Amazonía se detectan casos en los que antes de participar en la red de trata local, las mujeres son captadas, luego explotadas por un tiempo, y finalmente obligadas a captar a otras mujeres para la red.




Tabla 19. Rango etario, nivel educativo y sexo de la población penitenciaria hasta 2018

Nivel educativo	POPE	Rango etario	POPE	Sexo	POPE
Superior Universitaria	34	18-29 años	113	Hombre	222
Superior no Universitaria	30	30-44 años	202	Mujer	179
Secundaria	248	45-59 años	72	Total	401
Primaria	83	60 a más años	14		
Sin nivel	6	Total	401		
Total	401				

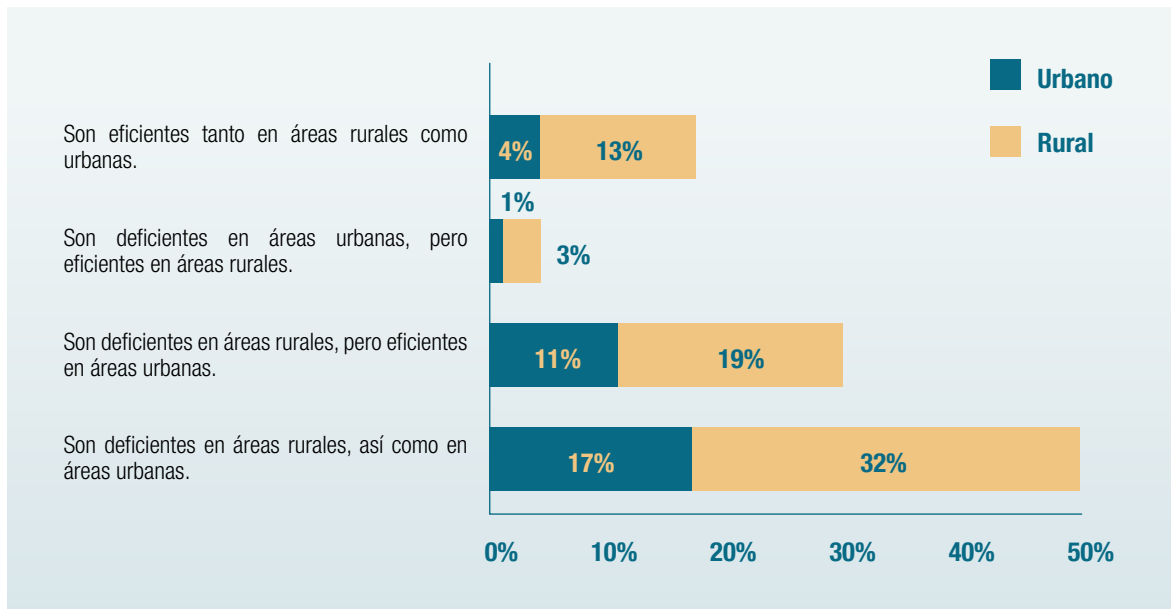
Fuente: Instituto Nacional Penitenciario / Unidad de Estadística - Unidad de Registro. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Nota: La información corresponde a abril del 2019.

En síntesis, no se puede construir un perfil criminal para focalizar la intervención a partir de los datos de los victimarios disponibles en el sistema penal. La selectividad de los operativos de rescate de víctimas y la distribución de la red pública del sistema de justicia sesgan la información que el sistema penitenciario puede construir. Los presuntos tratantes que son procesados por el aparato penal son una muestra acotada del universo de tratantes a nivel nacional. Mejorar los criterios de intervención sobre las víctimas, reduciendo la selectividad de los operadores policiales y fiscales, permitirá mejorar la información sobre los tratantes y, con ello, fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción de los espacios asociados a una información de mejor calidad sobre el perfil del victimario.

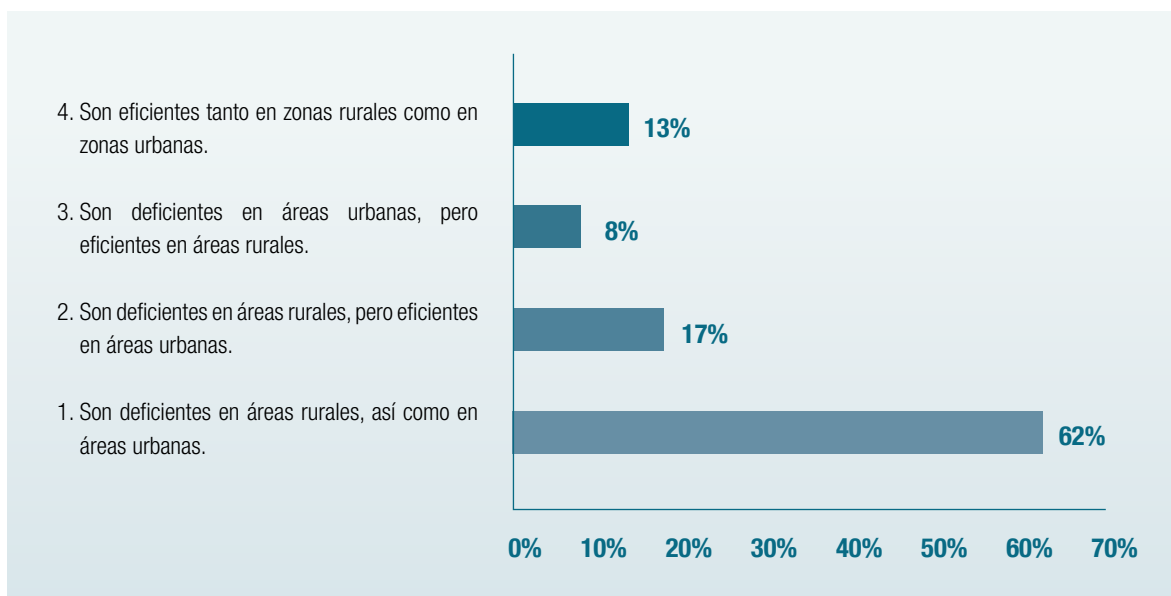
Después de la calidad de la información, el problema de la deficiencia en la actuación policial se expone en el Gráfico 31, donde el 79% de los comisarios encuestados sostiene que los mecanismos de fiscalización y sanción de los espacios, que facilitan la trata de personas y otras formas de explotación en su región, son deficientes en áreas rurales (30%) o son deficientes en todo el territorio (49%). Sumado a ello, el Gráfico 32 muestra que el 62% de encuestados considera que los mecanismos de fiscalización son deficientes en áreas rurales, así como en áreas urbanas, y el 17% considera que son deficientes principalmente en la ruralidad. Mejorar la información que maneja el Estado es imprescindible para fortalecer el desempeño de su función.

Gráfico 31. Percepción del personal policial en comisarías acerca de los mecanismos de fiscalización y sanción de espacios que facilitan la trata de personas y otras formas de explotación en su región



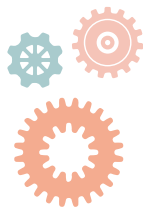
Fuente: Encuesta virtual a las comisarías de la PNP a nivel nacional sobre trata de personas (Oficina de Planeamiento y Estadística - MININTER, 2020).

Gráfico 32. Percepción de los miembros de mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata de personas acerca de los mecanismos de fiscalización y sanción de espacios que facilitan la trata de personas y otras formas de explotación en su región



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).





Detección, rescate y recuperación de víctimas de trata de personas. Modelo de intervención para la asistencia de víctimas (Causa 3. Débil institucionalidad para la detección, rescate y recuperación de víctimas de trata de personas)

Al igual que la cadena de valor de la victimización por trata, se propone entender la asistencia de víctimas sobre la base de los procesos existentes en la normativa peruana para la atención de víctimas de trata. La atención a víctimas, entendida de esta manera, permite abordar analíticamente cada eslabón: la cadena empieza cuando la víctima es detectada, rescatada, recibe contención psicológica, atención médica y legal; luego ingresa a un centro de acogida para la fase de tratamiento y recuperación; termina con la implementación de su plan de reintegración a la sociedad.

Según Bocanegra y Nieto (2010), la atención a las víctimas se ha enfocado en los centros de asistencia de las víctimas. De acuerdo con la atención principal de cada centro, este hace énfasis en la asistencia sobre aspectos legales, psicoemocionales o de recuperación de las relaciones sociales. En esa línea, se debería considerar los componentes del «triángulo estructural de un modelo de atención» (Lima, 2003, citado por Bocanegra y Nieto, 2010), cuyos tres aspectos son la reglamentación jurídica, la concertación social de relevancia sobre el tema, y los servicios organizacionales con estándares mínimos requeridos. Así, se establecen tres categorías ordinales funcionales de los centros de asistencia a las víctimas (Dussich, 2007, citado por Bocanegra y Nieto, 2010):

- ◆ Funciones primarias: pensadas como la provisión de seguridad, alimentación, sanidad, entre otros.
- ◆ Funciones secundarias: como la asesoría legal en relación con el sistema judicial y consejería legal.
- ◆ Funciones terciarias: que buscan resolver asuntos de carácter social como la reinserción

laboral y el acompañamiento en el rediseño del plan vital.

A partir de ello, se señalan tres modelos de intervención basados en los ejes analíticos perjudicados de la víctima (Bocanegra y Nieto, 2010). Siguiendo las categorías presentadas anteriormente, se proponen los siguientes modelos:

- ◆ Modelo de intervención clínica, que sostiene la existencia de un trauma posevento adverso, y prioriza la reestructuración psíquica de la víctima en favor de su cambio personal.
- ◆ Modelo de intervención jurídica, que busca el restablecimiento de los derechos de la víctima, y un resarcimiento justo en torno a propuestas de justicia retributiva, restitutiva y restaurativa.
- ◆ Modelo psicosocial, que interviene las redes sociales establecidas por la víctima antes del evento adverso, y trabaja en ellas para facilitar el cambio personal de la víctima.

Descripción y justificación de la subcausa 3.1. Inadecuados mecanismos de detección de víctimas en los servicios públicos

Los mecanismos de detección de víctimas en los servicios públicos tienen como objetivo la identificación y derivación de las víctimas, para que esta reciba una atención legal, así como para brindar información acerca de las medidas de protección a las víctimas durante el proceso de identificación (Griesbach y Sauri, 2004). En esta etapa es necesaria la coordinación y articulación de las instituciones públicas y privadas para brindar el apoyo inicial, acompañamiento y protección a la integridad física y psicológica de la víctima (MIMP y CHS, 2019).

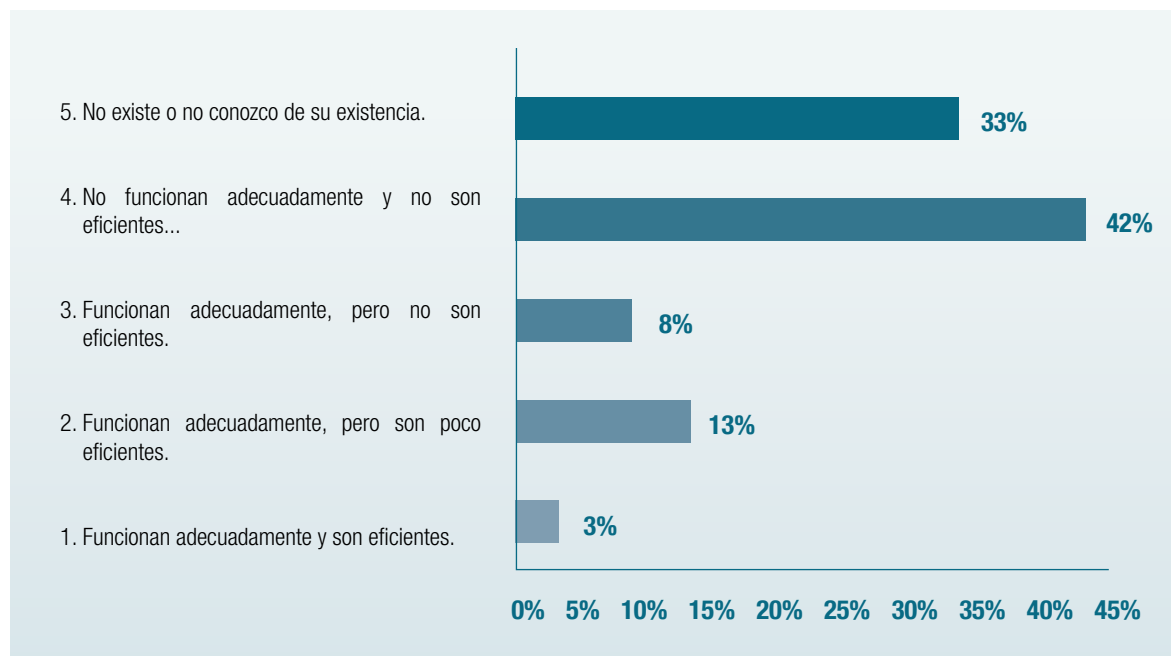
La detección de casos de trata de personas, según el Protocolo Intrasectorial para la atención a víctimas de trata, publicado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), «se produce cuando el operador [estatal] toma conocimiento [acerca de] un caso de trata

de personas ya sea por la presunta víctima, familiares o terceros que conocen el caso de manera directa. Si la persona afectada fuera una NNA, la información la puede brindar su padre, madre o representantes legales. La información que se obtenga de la víctima será fundamental [...] y puede tardar varios días, pero no se debe esperar tener a la información completa para iniciar el proceso de asistencia. Para detectar un caso de trata de personas es necesario conocer las señales que indican que ha sido víctima de este delito (indicadores físicos o en la conducta/comportamiento)» (MIMP, 2014, p. 30). De esta forma la denuncia hecha por un pariente o apoderado de la víctima activa el mecanismo de atención.

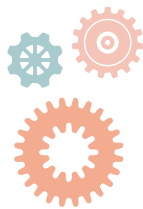
Los mecanismos de alerta temprana para la detección de víctimas (en este caso de trata de personas) son instrumentos que pueden ser de gran utilidad para reducir la victimización

o evitarla. En este caso, se asume que, por ejemplo, el sistema de educación, el sistema de control migratorio, el sistema policial y el sistema de salud son adecuados mecanismos de alerta temprana para poder detectar que un sujeto es una potencial víctima (UNODC, 2012b). Sin embargo, el conocimiento sobre la detección para las víctimas de trata constituye un obstáculo relevante para los actores de las instituciones involucradas (MIMP y CHS, 2019). Así, el 97% de servidores especializados encuestados señaló que los mecanismos son inexistentes o no conocen de su existencia (33%), que no funcionan adecuadamente (42%), que no son eficientes (8%) o poco eficientes (13%), tal como muestra el Gráfico 33. Por ende, es fácil deducir una situación severamente precaria, en la prevención temprana, y brechas muy grandes en un sistema que no parece estar interconectado ni funcionar de manera integrada o coordinada.

Gráfico 33. Sobre los mecanismos e instrumentos de alerta temprana para la detección de posibles víctimas de trata de personas en los hospitales y las escuelas



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).



En contraste, el Protocolo del Ministerio Público, para la atención de víctimas del delito de trata de personas (Ministerio Público 2019b, p. 90), establece algunas posibilidades para la implementación de mecanismos de detección de víctimas en los servicios públicos. Por ejemplo, los profesionales de la salud entran en contacto con múltiples personas que asisten a los servicios de salud pública, entre ellas, víctimas de trata de personas (Asociación Cultural Teatrovivo y Terre Des Hommes Holanda, 2012). Así, estos operadores podrían reconocer signos de sospecha de un presunto caso y denunciarlo a las autoridades. Además, los docentes, u otros actores educativos, de escuelas públicas pueden notar algunos indicadores presentes en niñas, niños o adolescentes con probabilidad de ser víctimas de trata de personas. El Protocolo también identifica a los fiscalizadores laborales y las DEMUNA como idóneos para la detección de víctimas de trata (2019b, p. 76).

Descripción y justificación de la subcausa 3.2. Inadecuada aplicación de protocolos y otros instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de víctimas.

Toda la cadena de asistencia victimológica desde el rescate, pasando por la asistencia, la protección, hasta la reintegración de víctimas se encuentran reguladas por protocolos, manuales, guías, entre otros. Estos instrumentos son diseñados por las instituciones que intervienen en las diferentes etapas de la cadena de valor de asistencia a víctimas. En consecuencia, la asistencia victimológica de personas afectadas por delitos que atentan contra su libertad o su dignidad es un fenómeno que recibe atención de múltiples entidades. Los documentos normativos que generan el lineamiento nacional, como lo son la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación y el Plan Nacional contra la Trata de Personas, se limitan a presentar cifras, informes y documentación sobre la cantidad de víctimas atendidas en las casas-refugio del MIMP. Sin embargo, quedan

tareas pendientes en cuanto a la mejora en la construcción de las cifras sobre atención de víctimas.

Los protocolos de intervención son instrumentos normativos dirigidos a fijar las pautas de un accionar común de los actores institucionales involucrados con las víctimas, y así evitar la revictimización, entre otras consecuencias. El rescate, atención, protección hasta la reintegración de víctimas se encuentran reguladas por protocolos, manuales, guías, entre otros. Estos instrumentos son diseñados y aplicados por las instituciones que intervienen en las diferentes etapas de la cadena de valor de asistencia a víctimas (CHS, 2010).

A la fecha, existen al menos cinco instrumentos normativos principales que establecen mapeos de actores, las funciones de las dependencias involucradas, las rutas de atención general y procedimientos de intervención específica, todas ellas relativas a la prevención, persecución, atención, protección y/o reintegración de la trata de personas y las víctimas de este delito en el Perú. En la Tabla 19 se sintetizan los instrumentos señalados.

Cabe señalar que la multiplicidad de estos documentos complica a los operadores de justicia en tanto a su accionar operativo. Las investigaciones demuestran que i) la complejidad de los diversos protocolos refiere desde la confusión en el concepto de lo que es únicamente una víctima de trata de personas o se relaciona con otros delitos conexos (Jabiles, 2017; Salcedo, 2020). Así mismo, otra consecuencia de la existencia de diversos protocolos son ii) las malas prácticas por el desconocimiento de las rutas de derivación y los derechos de la víctima (Querol, 2017). Además, a pesar de la existencia del Protocolo Intersectorial para la prevención, persecución, protección y reintegración de víctimas de trata hay dificultades entre este y la Actualización del Protocolo para la atención y protección de víctimas y testigos del delito de trata de

Tabla 20. Dispositivo legal y denominación de los protocolos de atención a víctimas vigentes en el Perú

Norma legislativa	Protocolo
N.º 005-2016-IN	Protocolo Intersectorial para la prevención, persecución, protección y reintegración de víctimas de trata.
N.º 002636-2018-MP-FN	Protocolo para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas.
Nº 203-2014-MIMP	Protocolo Intersectorial para la atención de víctimas de trata de personas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Nº 2291-2019-MP-FN	Protocolo del Ministerio Público para la atención de víctimas del delito de trata de personas, personas en situación de tráfico ilícito de migrantes y víctimas de delitos en el contexto de la migración.
Nº 0430-2016-IN	Actualización del Protocolo para la atención y protección de víctimas y testigos del delito de trata de personas por parte de la PNP.

Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

personas por parte de la PNP con respecto a la desatención de las responsabilidades que le corresponde a cada institución de acuerdo con el Plan, específicamente como: iii) las condiciones de hospedaje hacia las víctimas rescatadas y iv) la asignación inmediata de un abogado de oficio (Querol, 2017). Es lógico que la inadecuada aplicación, los controles laxos, la flexibilidad de los operadores y las vicisitudes del terreno en una situación de intervención perjudiquen, principalmente, a las víctimas y su integridad.

Descripción y justificación de la subcausa 3.3. Escasos e inadecuados servicios y programas de asistencia y protección de víctimas durante los procedimientos judiciales

La experiencia internacional de servicios de asistencia y protección de las víctimas, narrada por la OIM (2007a y 2011), precisa la incorporación de una serie de servicios destinados a las víctimas de trata de personas:

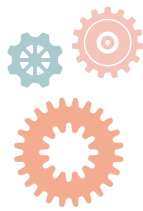
1. «Casas de refugio equipadas con comida, agua, vestido, calzado y servicios higiénicos y espacios recreacionales destinados para víctimas que no están dispuestas a retornar inmediatamente con sus familias, no pueden

auto sostenerse o no tienen lugar de residencia.

2. Asistencia médica que garanticen la salud física y mental de las víctimas como una prioridad.
3. Asistencia psicosocial a través de consejería y terapia postraumática provista por profesionales especializados.
4. Asistencia legal en procedimientos penales y civiles.
5. Asistencia para la reintegración segura, digna, sostenible de la víctima a su familia y comunidad a través de entrenamiento educacional y vocacional, que incluya asistencia en la reincorporación escolar, becas, y programas de prácticas para víctimas» (2011, pp. 29-32).
6. Asistencia psiquiátrica (OIM, 2007a).
7. Asesoría en temas migratorios a aquellas víctimas que deciden retornar a su país de origen (OIM, 2007a).

En Perú hay dos formas de detectar y atender casos de trata de personas: i) cuando a través de un operativo, una víctima es detectada, rescatada y trasladada a una comisaría o Fiscalía para presentar su denuncia; y ii) cuando, por propia voluntad y sus propios medios, una víctima notifica a la Policía o la Fiscalía su situación de victimización y procede a sentar





su denuncia. Mientras que para i) ya existió un primer contacto, en ii) es la víctima quien establece el primer contacto. Así, se tiene que tanto la Policía como la Fiscalía intervienen en esta etapa. Entre los servicios que intervienen está el ofrecido en las comisarías, y también los servicios que el MININTER, a través de las Comisarías Especializadas en Materia de Protección contra la Violencia Familiar de la PNP, articula con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mediante los Centros Emergencia Mujer, y Comisarías del Programa Nacional AURORA. Este servicio ofrece una atención interinstitucional, secuencial y coordinada a víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En tanto, la Fiscalía maneja al Programa Nacional de Víctimas y Testigos [...]

El servicio de los CEM, del Programa Nacional AURORA, se brinda bajo el modelo de CEM regular y CEM Comisaría, cuyo servicio público interdisciplinario, ininterrumpido y gratuito brinda atención integral para la protección, recuperación y acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y por violencia sexual, a partir de la concentración de instancias gubernamentales en un mismo espacio físico, a fin de brindar una atención interinstitucional, secuencial y coordinada.

En los CEM se cuenta con un equipo interdisciplinario, conformado por psicóloga/o, trabajador/a social y abogada/o, a fin de responder, de manera integral, a las necesidades del público usuario del servicio desde los enfoques y principios que le permitan interpretar, analizar y actuar a favor de las personas usuarias. En cuanto a las disposiciones para la atención diferenciada se tiene en consideración a las niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes internos y externos, personas LGBTI, pueblos indígenas y población afroperuana, y personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad.

La trata tiene muchas finalidades, y sus víctimas siguen distintos procedimientos médico-legistas para iniciar un proceso penal, en los que la recopilación de pruebas forenses está a cargo de las fiscalías. Dado que las víctimas detectadas y rescatadas por las agencias de persecución penal y del delito son, en su mayoría, mujeres tratadas con fines de explotación sexual, las pruebas médico-legistas aplicadas son similares cuando no las mismas a las que se practica con víctimas de agresión sexual. El Ministerio Público, durante las diligencias de investigación, en coordinación con las Unidades de Víctimas y Testigos, debe acoger a las víctimas en sus Salas de Acogida Temporal, toda vez que esto le permita descansar y recuperarse en un lugar seguro antes de proseguir con las diligencias legales. Sin embargo, «por su reducida capacidad solo acogen a la víctima por un lapso determinado, con la prioridad a las víctimas menores de edad (Defensoría del Pueblo, 2017, p. 61).

Posteriormente, las primeras diligencias se llevan a cabo en el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Allí, se recogen principalmente dos tipos de pruebas, la Entrevista Única y las pruebas médico-forenses. La entrevista única de la víctima contiene el testimonio detallado que la víctima relata sobre su proceso de ataque sexual; aunque, la Entrevista Única se planteó, inicialmente, para evitar la revictimización que implica contar repetidamente el evento criminal a los operadores de justicia. En el caso de las víctimas menores de edad, el lugar para la toma de declaración de la Entrevista Única es en una cámara Gesell. Sin embargo, se han reportado severas limitaciones logísticas y operativas en torno al instrumento cámara Gesell, como, por ejemplo, la brecha entre el manual de aplicación de la Entrevista Única y lo que el responsable finalmente realiza (Palomino, 2020).

La siguiente etapa implica exámenes médico-forenses, es decir, una serie de pruebas físicas que constan de la extracción de muestras de diversas cavidades corporales y tejido somático.

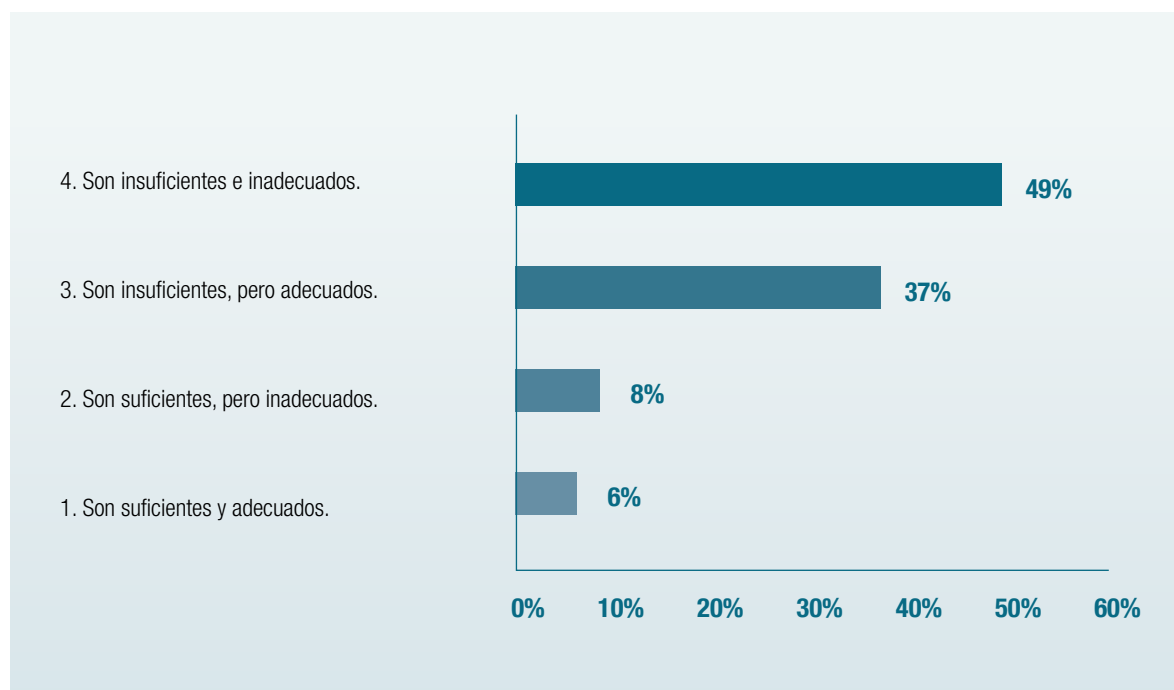
Estos exámenes se aplican con la finalidad de brindar mejores datos y ser pertinentes en los mecanismos de asistencia, protección y reintegración de las víctimas (Ministerio Público, 2014). No obstante, no se registran estudios disponibles ni evaluaciones sobre la calidad y cantidad de su uso en el ámbito nacional. Las pruebas en cuestión son presentadas a continuación:

- ◈ «Profilaxis de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
- ◈ Vaginal: hisopado para bacteriología, y en fondo de saco vaginal para presencia de semen y para ADN.
- ◈ Anal: hisopado para bacteriología, para presencia de semen y para ADN.
- ◈ Bucal: hisopado para presencia de semen.
- ◈ Subungueal: se buscan restos de sangre, piel o cabellos del victimario.
- ◈ Análisis de sangre: serología para HIV, Hepatitis B y C y Sífilis. Solo en algunos casos, se aplican análisis para Herpes II y Test de embarazo.

- ◈ Análisis de orina: búsqueda de organismos de transmisión sexual y de espermatozoides» (Ministerio Público, 2014, p. 57).

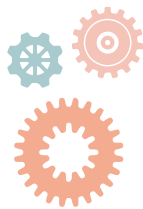
En general, no existen evaluaciones rigurosas sobre la implementación de los servicios existentes. La carencia de información también es un problema: a pesar de los avances en la coordinación institucional, el aparato de persecución penal carece de un registro de cuantificación y análisis de los servicios de atención a las víctimas a través del sistema oficial. Sin embargo, los servicios de asistencia a las víctimas son percibidos como inadecuados o ineficientes por el 49% de miembros de mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata. Solamente el 6% considera que se trata de servicios que son adecuados y eficientes. El contraste es radicalmente claro y señala una percepción de precariedad y de limitaciones del sistema para albergar y asistir a las víctimas de trata de personas. Según las referencias de nuestros informantes, se tiene una situación de severa limitación operativa.

Gráfico 34. Sobre los servicios y programas de asistencia a víctimas de trata de personas



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).





El análisis de subcausas de la persistencia de la trata de personas requiere que se haga la distinción entre servicios y programas, mecanismos y espacios de protección de las víctimas. Estos aspectos guardan relación ya que, en conjunto, son parte de una intervención integral para el cuidado de las víctimas de trata. Sin embargo, hacen referencia a etapas distintas dentro del proceso de persecución de este delito. La existencia de servicios y programas de asistencia a las víctimas de trata busca asegurar un proceso justo, y minimizar situaciones de revictimización y desprotección de las víctimas durante los primeros momentos, tras la toma de conocimiento de la afectación por las agencias de persecución del delito, durante las primeras diligencias policiales y fiscales. Asimismo, los recursos humanos y logísticos utilizados guardan sutiles, pero importantes diferencias. En el caso de este apartado, es primordial el accionar de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, que cuentan con servicios especializados de atención a las víctimas de violencia dentro de sus protocolos de persecución penal. En este caso, la provisión de servicios de asistencia se da a la par del recojo de evidencias médico-legistas.

Descripción y justificación de la subcausa **3.4. Insuficientes mecanismos y espacios de** **protección de víctimas para la asistencia** **adecuada**

Los mecanismos y espacios de protección de las víctimas, en un escenario ideal, funcionan dentro de un horizonte temporal más amplio, los cuales se inician después de la toma de conocimiento de las autoridades, de la victimización por este delito, y luego del primer contacto con los agraviados (por parte de la PNP y Ministerio Público), y de los que se espera su disponibilidad durante todo el proceso judicial penal que siguen. Asimismo, requieren de la intervención de distintos sectores del Estado a través de órganos y programas especializados de protección y asistencia física y psicológica y de apoyo legal.

Los mecanismos de protección se refieren a «un conjunto de medidas destinadas a garantizar la integridad física y mental de las víctimas, colaboradores, testigos, peritos y familiares directos dependientes» (MININTER, 2016, p. 60). En cuanto a los espacios de protección, estos se refieren a las locaciones donde se materializan gran parte de los mecanismos de protección, ya sea en emplazamientos diseñados, específicamente, con la finalidad de salvaguardar a las víctimas; o en infraestructuras ya existentes y, posteriormente, acondicionadas para acoger a las víctimas de trata. El Protocolo Intersectorial para la prevención y persecución del delito y la protección, atención y reintegración de víctimas de trata de personas establece las funciones de todas las instituciones por eje. Respecto al eje de atención-protección se ordena la información en la Tabla 20.

En cuanto a los mecanismos de protección en las etapas iniciales de la cadena de asistencia victimológica del caso peruano, el Ministerio Público (2019b, p. 119) lista las unidades orgánicas competentes de la Policía Nacional y la Fiscalía, así como su articulación interinstitucional para aplicar los mecanismos de protección en el rescate de víctimas adultas y menores de edad y/o extranjeras. Algunos de estos mecanismos son: i) protección y seguridad de las víctimas durante las primeras diligencias; ii) medidas fiscales de protección integral; iii) monitoreo de la situación psicosocial. Por un lado, el Protocolo para la atención y protección de víctimas y testigos del delito de trata de personas por parte de la Policía Nacional del Perú describe la ruta de atención y protección a las víctimas por la PNP y sus componentes. Sin embargo, como este no era aplicado de forma correcta por los actores institucionales, se realizó una actualización en la cual se desarrollaron más indicaciones sobre los distintos tipos de rutas aplicadas en el protocolo en beneficio de una mejor atención para la víctima (IDEHPUCP, 2018).

Tabla 21. Sectores que participan del eje de atención y protección de las víctimas y sus funciones, según el Protocolo Intersectorial de víctimas de trata

Sector	Función
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	La protección otorgada por el MIMP se da a través de las Unidades de Protección Especial. Estas se encargan de: ■ Dictar la medida de protección que corresponda, e iniciar la investigación tutelar (en los lugares en los que no haya Unidades de Protección Especial, las medidas de protección las dictará el Poder Judicial). ■ Iniciar la investigación a fin de determinar la pertinencia de entregar a niños, niñas y adolescentes a sus familiares. ■ Garantizar el acompañamiento permanente del NNA, especialmente, en los exámenes médicos legales y peritajes que correspondan, brindando la contención psicológica necesaria (donde no exista una UPE será el CEM u otro servicio del MIMP quien realice este acompañamiento).
Ministerio Público	■ Coordina los medios logísticos para el traslado, por separado, de las víctimas y detenidos (tratantes, clientes). ■ El Instituto de Medicina Legal garantiza el examen médico legal de la víctima y determina su edad aproximada, en caso sea un NNA indocumentado. Realiza el examen, de ser posible, en un plazo de 24 horas de conocido el caso. ■ Realiza la Entrevista Única en el menor tiempo posible, si es posible, en Cámara Gesell La Unidad Distrital de Víctimas y Testigos (UDAVIT): ■ Ingresa a la víctima al Programa de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos. ■ Informa a las víctimas sobre el procedimiento a seguir para garantizar su atención integral. ■ Realiza el seguimiento a la víctima mientras se encuentra en calidad de usuaria del Programa de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos. ■ Coordina con el MIMP para que se realice un monitoreo periódico de las víctimas que se negaron a colaborar con el proceso o ingresar al programa, a fin de conocer su situación psicológica.
Ministerio del Interior	■ Informa a la víctima sobre sus derechos y la importancia de colaborar con la investigación del delito. ■ Brinda protección a las víctimas durante el operativo de rescate y desplazamientos hacia el establecimiento de las primeras diligencias. ■ Garantiza estricta y únicamente el contacto entre víctimas y operadores estatales acreditados.
Ministerio de Salud	■ Garantiza la atención integral en servicios de salud que cumplan con los estándares de calidad, oportunidad, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad, y que se respete la cobertura universal del Seguro Integral de Salud.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	■ Brinda asistencia técnico-legal y/o patrocinio gratuito a las víctimas de trata de personas y otras formas de explotación. ■ Dispone de los/as defensores/as públicos/as para la defensa de las víctimas de trata de personas y otras formas de explotación, desde la investigación preliminar y/o cualquier etapa del proceso penal. ■ Coordina con los Centros de Emergencia Mujer en caso de no contar con este servicio en la localidad.





Sector	Función
Poder Judicial	■ Dicta medidas de protección y posibilita su ejecución, durante el proceso, en jurisdicciones donde no haya Unidades de Investigación Tutelar.
Ministerio de Relaciones Exteriores	■ Coordina repatriación de la víctima de trata de personas a su país de origen o de residencia. ■ Coordina el ingreso al país de la víctima peruana de trata de personas en el extranjero.
Gobiernos locales y Gobiernos regionales	■ Implementan defensorías de la mujer. ■ Crean hogares de refugio temporal. ■ Implementan servicios de consejería, grupos de ayuda mutua, servicios de rehabilitación para agresores. ■ Cooperan con la búsqueda e identificación de familiares de la víctima a través de la DEMUNA.

Fuente: Protocolo Intersectorial de atención de víctimas de trata (2016). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

Por otro lado, la labor de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (UDAVIT), aprobado por la resolución N° 729-2006-MP-FN, tiene como finalidad diseñar y aplicar medidas asistenciales a víctimas y testigos que intervengan en todo tipo de procesos penales, incluyendo el delito de trata de personas (Ministerio Público, 2006). UDAVIT ha implementado un Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos que desarrolla la función de apoyar la labor fiscal, brindar asistencia legal, psicológica y social a las víctimas y testigos, a través de un equipo multidisciplinario (Ministerio Público, 2006). Para acceder al programa, la víctima debe aceptar formar parte de este, o de lo contrario no podrá acceder a los beneficios que brinda dicha institución.

A su vez, la Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas, de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, brinda el servicio de defensa de víctimas, a través de sus 34 direcciones distritales a nivel nacional, mediante el cual absuelve consultas de carácter legal y/o patrocina a personas en estado de indefensión que han sufrido la vulneración de

sus derechos en cualquiera de sus formas. Estos servicios como la defensa pública, UDAVIT y la protección de la Policía Nacional permiten garantizar la integridad física y mental de las víctimas y, a su vez, conducir las a los refugios con los que cuenta el Estado para protegerlas, inspirados en experiencias internacionales.

Los datos de patrocinios a imputados y agraviados por trata de personas, para el año 2020, muestran que el servicio brindado a víctimas se da principalmente a mujeres menores de edad y menores de cuarenta años. La distribución del servicio se asocia al sesgo de los operadores policiales y fiscales en la planificación de rescate de víctimas, es decir, víctimas mujeres y menores de edad (Jabiles, 2017; Tuesta, 2018; Salcedo, 2020). Los servicios de asistencia solo se activan para las víctimas rescatadas y no para el total de víctimas que aún no son detectadas. Por otro lado, la distribución medianamente equivalente entre imputados por género, y entre 18 y 60 años, confirma que el sistema reconoce tanto a hombres como mujeres como tratantes o partes de una red de tratantes (MINJUS, 2017).

Tabla 22. Patrocinios en trata de personas por género y grupo etario a nivel nacional, desde enero hasta diciembre de 2020

Total, general	DEFENSA PENAL (Imputados)		DEFENSA DE VÍCTIMAS (Agravados)	
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino
995	104	191	605	95
De 0 o 6 a 11 años	3		43	
De 12 a 17 años	0		255	
De 18 a 39 años	114		288	
De 40 a 59 años	135		99	
De 60 a más	43		15	
TOTAL	295		700	

Fuente: Sistema de seguimiento de casos (Datamart, DGDP-MINJUSDH). Nota: señalar que un imputado, dentro del rango de edad de 12-17 años, se determina por el grado de participación que tenga el menor en la comisión del delito de trata de personas (intermediación-cómplice).

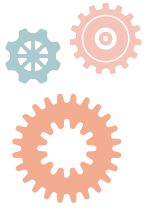
En cuanto a algunos aspectos técnicos de los espacios de protección, la OIM (2007a) ha elaborado sugerencias para los refugios: distribución de los espacios, horarios de atención, equipamiento, mantenimiento, estándares de seguridad y capacidad máxima. Asimismo, ha formulado algunas sugerencias en la administración de dichos refugios, referidas al almacenamiento del material documental de las víctimas, el régimen y reglamento de visitantes, las indicaciones sobre la gestión del personal del refugio y su preparación profesional general y específica, la gestión del personal voluntario y designado, los códigos de conducta y los regímenes laborales. El documento formula sugerencias sobre las reglas generales que le deben ser informadas a las víctimas refugiadas. Adicionalmente, la OIM (2007a) plantea una lista de instrumentos que constituyen los mínimos requeridos para llevar a cabo una intervención efectiva con víctimas de trata de personas y otros delitos como el tráfico de migrantes:

- ♦ Evaluación del riesgo de cada víctima en función de las posibles represalias del tratante.

- ♦ Medidas de autocuidado de la institución. Se sugiere proteger los datos completos de la ubicación del refugio para mantener la seguridad de la instalación, facilitando números de contacto y no entregar la invitación.
- ♦ Estándares de seguridad y cuidado de la información confidencial de las víctimas, ya sean datos personales, ubicación, historia clínica, o cualquier dato privado.

La aplicación de estas sugerencias es de utilidad para promover un buen funcionamiento de las casas de refugio para víctimas de trata de personas. Actualmente, se cuenta con inventarios de las mejores prácticas (Jordan, 2019) y consideraciones operativas de las casas de asistencia y programas. Sobre esta información, se han elaborado algunas conclusiones, como que el tiempo que una víctima necesita para restablecerse es de aproximadamente 18 meses. Asimismo, las casas de refugio evalúan si las víctimas requieren de la ayuda específica que les pueden ofrecer y el grado de preparación que las víctimas tienen para cambiar. Siguiendo al caso canadiense, Jordan (2019) sistematiza y ofrece tres recomendaciones a los centros





de atención que ofrecen asistencia a personas víctima de trata:

1. Preponderancia del modelo de reducción de daños a través de terapias en tiempos de sobriedad, regímenes de no consumo de sustancias, medidas para controlar lesiones corporales sobre la base de planes, revisiones, supervisión constante, entre otros.
2. Una correcta atención a la ubicación de las casas de refugio en zonas urbanas (alejadas de las áreas de explotación o de prostitución) y su diseño interior (con zonas comunes y de recreación) resultan de ayuda en la recuperación de las víctimas.
3. Entrenamiento del personal para labores específicas, dado que ello permite su actuación con grupos y situaciones concretas. Además de balancear entre personal especializado, personal de apoyo y voluntarios.

Asimismo, Jordan (2019) reconoce otras buenas prácticas respecto a la convivencia al interior del refugio.

4. Protocolos de seguridad como evaluaciones de riesgo frecuentes y un plan de gestión de riesgos.
5. Sobre el uso de tecnologías al interior y exterior del refugio, como cámaras, intercomunicadores, luces que detectan movimiento, puertas codificadas, audios en los espacios al interior de las casas de refugio.
6. Sobre las prohibiciones de no portar armas, no consumir sustancias, no usar lenguaje vulgar, no tener relaciones sexuales al interior de la casa de refugio, no entrar a las habitaciones de otro refugiado.
7. Asimismo, enfatiza el establecimiento de horarios para visitantes, higiene personal, uso de internet, y teléfonos celulares (con restricciones como, por ejemplo, mantener el GPS apagado), el monitoreo de la actividad telefónica y recompensas como la reducción de barreras de acceso a internet, de acuerdo con el progreso del paciente.

En cuanto al caso peruano, se cuenta con dos tipos de espacios de acogida, los Centros de Acogida Residencial (CAR) y los Hogares de Refugio Temporal (HRT). Por un lado, los CAR brindan atención integral (vivienda, alimentación, vestido, aprendizaje, recreación y protección) a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en general. También se desarrollan cursos, talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y de emprendimiento para fortalecer habilidades de las y los menores de edad que alberga (MIMP, s/f). Si bien existen 53 CAR a nivel nacional (MIMP, s/f), en el 2018 el Ministerio Público (2019a, pp. 82-83) reportaba tres CAR especializados en trata de personas a nivel nacional, dos en Lima y uno en Madre de Dios. No obstante, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) señaló que, a fines de octubre del 2020, ya se tendrían siete CAR especializados en niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas: tres en Lima, uno en Cusco, uno en Madre de Dios, uno en Loreto, y uno en Puno; extendiendo la información en la Tabla 22.

Tabla 23. Número, edad y sexo de víctimas atendidas por Centro de Acogida Residencial a nivel nacional, en el periodo enero 2019 - diciembre 2020

Departamento	Centro de Acogida Residencial	AÑO 2019												AÑO 2020						Total	
		0-4 años		5-9 años		10-14 años		15-18 años		0-4 años		5-9 años		10-14 años		15-18 años					
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
Cusco	CAR Especializado T'ikarisunchis																2			9	11
Lima	CAR Especializado Miski Illariy								1								3			12	16
Lima	CAR Gracia						8		44								7			21	80
Lima	CAR Especializado Gracia II						4	3	13								6			8	37
Loreto	CAR Especializado Luces de Esperanza																9			7	16
Madre de Dios	CAR Florecer	1		1		3	6	2	39							1	5			24	82
Puno	CAR Especializado Rijchariy								1								2			19	22
TOTAL		0	1	0	1	7	17	5	98	0	0	0	0	0	1	1	34	0	0	100	264

Fuente: Estadísticas Mensuales de las Unidades de Línea - INABIF. Elaboración INABIF.





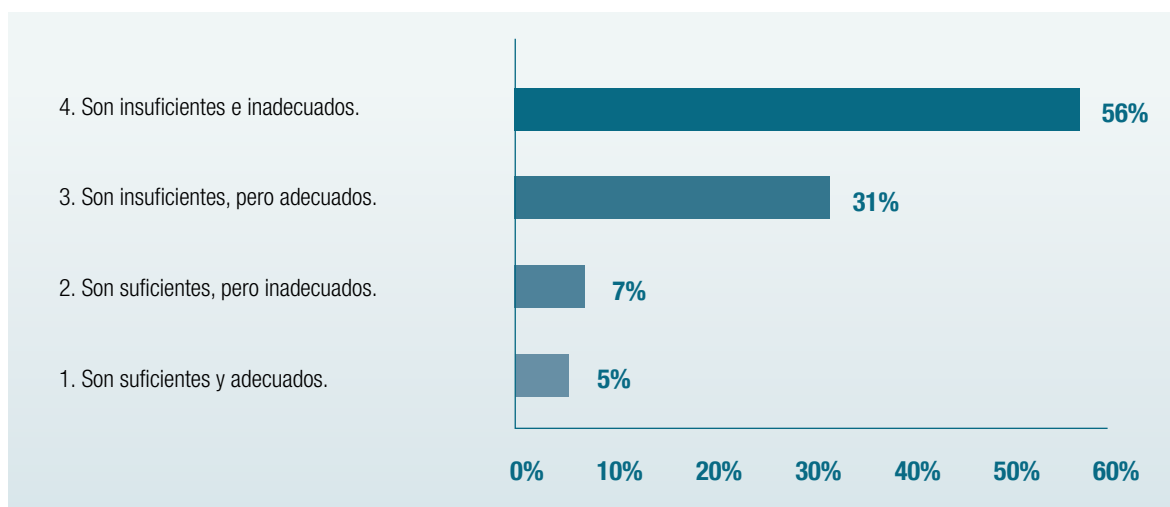
Otros espacios de protección son los HRT. Estos espacios son administrados por sociedad civil o los Gobiernos locales, y están dirigidos a mujeres víctimas de violencia familiar, doméstica, estructural, en los que se les brinda protección, albergue, alimentación y atención multidisciplinaria especializada. Así, el MIMP (2016), entidad rectora de la atención a las víctimas de violencia, publicó un paquete de cuatro instrumentos relativos a este servicio: 1. Criterios de derivación a los hogares de refugio temporal; 2. Lineamientos para la atención y funcionamiento de los hogares de refugio temporal; 3. Modelo de reglamento interno básico de los hogares de refugio temporal; y la 4. Directiva para el registro de los hogares de refugio temporal.

A pesar de que tanto los CAR, los HRT, la Defensa Pública y la UDAVIT brindan servicios de protección diariamente, no se cuenta con información sistematizada y analizada sobre las atenciones a las víctimas de trata. Con respecto a la información bibliográfica sobre el tema, si bien existen pocos estudios sobre la calidad de atención e implementación de albergues y refugios, ellos dan cuenta de la situación inicial en la que se encuentra el país (Mujica, Zevallos

y Vizcarra, 2016; Querol, 2017). Se trata de estudios exploratorios que reconstruyen el flujo de implementación de un refugio para víctimas de violencia sexual y trata de personas; también se identifican algunas malas prácticas causadas por el incumplimiento de deberes, tanto por parte de los funcionarios públicos como de terceros. Se han registrado vulneraciones a los derechos de la víctima, errores en aspectos procedimentales con las pericias medicolegales y psicológicas, violaciones al derecho a la intimidad, entre otras.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (2021) manifiesta que, a pesar de los esfuerzos del Estado, los servicios de protección no alcanzan para asistir a gran parte de las víctimas. Del mismo modo que los mecanismos de alerta temprana y que los servicios y programas de atención a víctimas, no hay duda alguna sobre la severa insuficiencia de los espacios para albergar víctimas. Así, el 56% del total de encuestados señala que estos espacios son insuficientes e inadecuados. Aunque un grupo de 31% considera que aquellos que, en efecto, funcionan son adecuados, pero hay un amplio margen en el que el servicio no se brinda y, por ende, son de oferta limitada.

Gráfico 35. Sobre los mecanismos y espacios para la protección de víctimas de trata de personas



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

Los documentos normativos que generan lineamiento nacional, como lo son la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación y el Plan Nacional contra la Trata de Personas, se limitan a presentar cifras, informes y documentación sobre la cantidad de víctimas atendidas en las casas refugio del MIMP. Sin embargo, quedan tareas pendientes en cuanto a la mejora en la construcción de las cifras sobre atención de víctimas; a pesar de que la atención a víctimas es constante, no existen evaluaciones de la eficiencia del servicio brindado. Es importante desarrollar estas herramientas de medición, con un sistema de datos de calidad, para así conocer las eficiencias de impacto del presupuesto destinado a la protección de las víctimas.

Descripción y justificación de la subcausa 3.5. Carencia de mecanismos de reintegración de víctimas

Si bien todos los servicios mencionados son necesarios, la OIM (2007a) hace énfasis en la asistencia en las actividades económicas como, por ejemplo, la capacitación en iniciativas empresariales y generación de ingresos económicos, así como en la «asistencia en la colocación laboral, subsidios salariales y programas de capacitación y aprendizaje» (p. 87). Ello debido al estigma social que sufren las víctimas de trata o tráfico. Sin embargo, se deben aplicar filtros para detectar a las víctimas con potenciales capacidades, debido a que mayormente carecen de la dedicación necesaria para hacer que una empresa se sostenga en el tiempo. De esta manera se podrán evitar fracasos laborales, los cuales conllevan consecuencias en la autoestima de la víctima, que pueden desencadenar en depresión en la víctima.

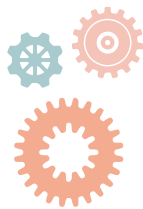
La reintegración de víctimas tiene componentes vinculados, funcionalmente, a servicios prestados por las casas de refugio para víctimas de trata de personas. Tanto el Reglamento del PAVT (2006) como la Guía de Reintegración Individual (MIMP, 2019) establecen la obligatoriedad de

ofrecer asistencia médica integral, atención psicológica, psiquiátrica y asesoramiento legal, y el fortalecimiento de las capacidades para el desempeño laboral; y garantizar protección y seguridad durante la participación procesal de la persona afectada. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con información acerca del desarrollo de este programa, la atención a la reintegración laboral o la reintegración de la víctima en el sistema educativo. Así, no se tienen cifras sobre los resultados de los programas ni sus mecanismos de reintegración.

La asistencia de reintegración de la víctima de trata empieza tan pronto «haya salido de la situación de emergencia, y luego de ser informada de las características de la asistencia de reintegración» (MIMP, 2019, p. 110). La Guía de Reintegración determina que «Todo inicio de asistencia se realiza una vez que la persona afectada haya suscrito el formato de consentimiento informado, esta decisión debe ser de manera autónoma y voluntaria desde el inicio del proceso» (MIMP, 2019, p. 110). En la Guía de Reintegración se especifica que los servicios se brindan de acuerdo con las necesidades que cada persona presenta, a través de un tratamiento diferenciado de la persona frente al delito de trata (MIMP, 2019, p. 39). Así, los servicios a los que puede acceder la víctima son «la asistencia de refugio temporal u otro alojamiento, orientación en materia de sexualidad, y derechos reproductivos, atención médica y psicológica, asesoramiento jurídico, reinserción o inserción escolar, apoyo a la reinserción o inicio de las carreras técnicas y/o universitarias, así como la formación profesional» (MIMP, 2019, p. 110).

Según MIMP, la finalidad de esta intervención es la reintegración de la persona afectada por el delito de trata de personas, es decir, «Es la etapa en la que los derechos fundamentales de las personas afectadas han sido restituidos de manera digna y sostenible, permitiéndole ejercer actividades de su proyecto de vida de manera autónoma, a través de su reinserción





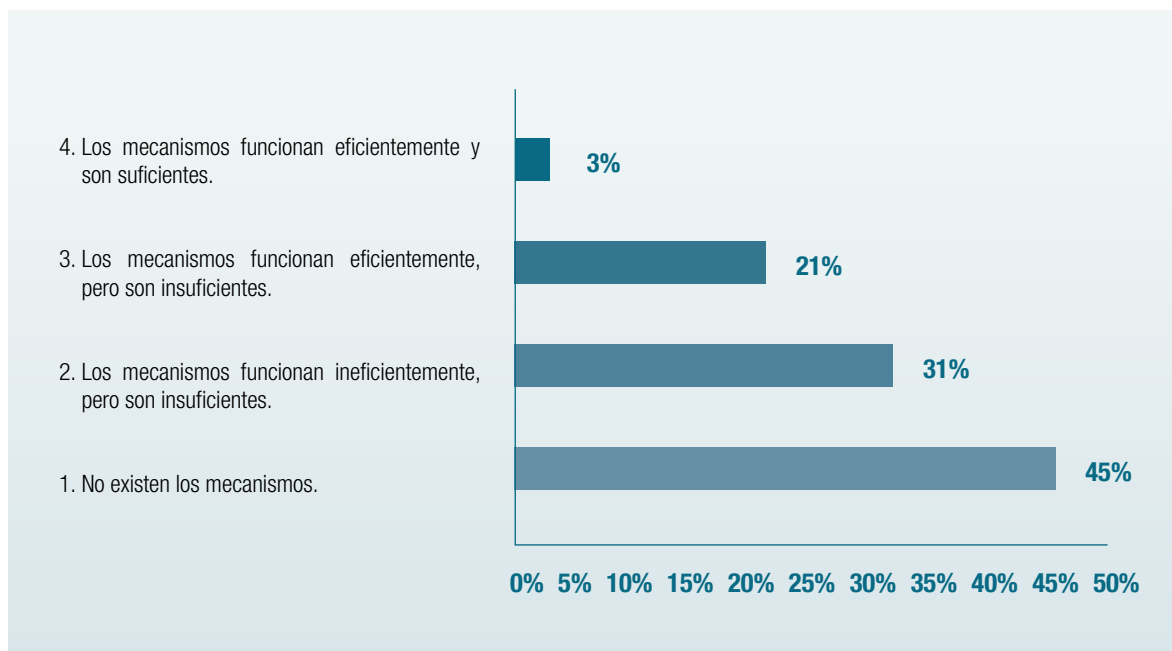
en los ámbitos sociales, familiares, educativos y/o laborales de manera segura; de acuerdo a las características y necesidades de cada caso» (MIMP, 2019, p. 112).

Lo anterior se consigue a través de un documento llamado el Plan de Reintegración Individual, el cual es «elaborado en conjunto por un especialista social y la persona afectada, suscrito por ambas partes, donde se detallan las metas y estrategias a mediano y largo plazo del proceso de reintegración. Este plan es personalizado para cada uno de los casos, tomando en cuenta las necesidades de la persona afectada, los servicios que provee el Estado y las motivaciones personales de cada persona. Este documento contiene la atención de necesidades en salud física y mental, educación, capacitación laboral, seguridad, asesoría jurídica, estado migratorio, entre otros» (MIMP, 2019, p. 111).

La reintegración de las víctimas en el Perú es desconocida. No existe información disponible

sobre testimonios de víctimas reparadas y reintegradas, especialmente víctimas adultas. Y a pesar de que el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) ha informado sobre 183 planes de trabajo individual en los que se trabajó la reintegración familiar para niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, no se conoce la eficiencia de estos planes, el cumplimiento de objetivos, estudios que evalúen el programa, ni su alineamiento a la guía de reintegración de víctimas de trata del MIMP (2019). En concreto, no se tiene información para conocer el estado de la reintegración de víctimas. El 45% de sujetos encuestados señaló la inexistencia de los mecanismos de reintegración en su región, mientras que solo el 3% afirma que dichos mecanismos funcionan eficientemente y son suficientes, tal como se muestra en el Gráfico 36. Las consecuencias son claras, pues pese a atravesar los anteriores eslabones de la asistencia victimológica, las víctimas tendrían serias dificultades para ser reintegradas a la vida social, laboral, económica, entre otros.

Gráfico 36. Sobre los mecanismos de reintegración (inserción laboral, inserción económica, seguimiento, entre otros) de víctimas de trata de personas en su región



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

Descripción y justificación de la subcausa 3.6. Débil articulación intergubernamental para la asistencia, protección y reintegración de las víctimas de trata de personas, sus familias y comunidades

El Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (2017-2021) cuenta con un eje de «gobernanza», el cual no ha sido incorporado en la Actualización de la Política Nacional, luego de evaluar la información proporcionada por los miembros que conforman la Comisión Multisectorial. Así, representantes de ministerios e instituciones reportan el cumplimiento de metas para el eje de gobernanza mediante una serie de acciones de coordinación y cooperación con otras dependencias del Estado o con miembros de la sociedad civil que son propias de sus funciones. En este sentido, consideramos que la gobernanza obedece a ese tejido de relaciones inter y multisectoriales de carácter transversal y permanente en los tres niveles de gobierno y en los ejes de prevención, persecución y fiscalización, atención, protección y reintegración de las víctimas.

De otro lado, la articulación intergubernamental es entendida como el proceso que comprende a «los tres niveles de gobierno para consensuar políticas, programas, proyectos y acciones para fortalecer el proceso de descentralización y darle seguimiento en tanto política de Estado» (PCM, 2016). Es, por tanto, que los conocimientos sobre guías y protocolos de intervención de las diferentes instituciones que intervienen son compartidas y coordinadas de forma intergubernamental, adaptando cada plan regional al determinado contexto territorial.

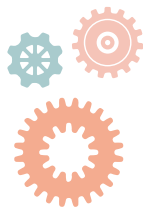
El objetivo principal de la articulación intergubernamental tiene entre sus metas la alineación de políticas, programas, proyectos y acciones en los diferentes niveles de gobierno para fortalecer el proceso de descentralización. Actualmente, existen 23 planes regionales a excepción de Cajamarca y Callao. Tales planes son conducidos por la Gerencia de Desarrollo

Social en su calidad de secretaría técnica del espacio de coordinación regional. Así mismo, la articulación intergubernamental se estipula a partir de la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del capítulo XIV del título IV sobre Descentralización, que establece que los Gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. De tal forma, cada región designa el encargado de velar por su implementación que se deriva a la secretaría técnica del espacio regional.

La función que cumplen los Gobiernos regionales y locales en la asistencia de las víctimas, según el Decreto Supremo N° 001-2016-IN, es la implementación de centros de acogida temporales y/o permanentes, garantizar la atención integral de salud de las víctimas y sus familiares dependientes, así mismo, incorporar a las víctimas en programas y servicios sociales que permitan su reintegración (MINJUS, 2011; UNODC, 2012b). En otras palabras, los Gobiernos regionales y locales cumplen con una labor específica en los aspectos de protección, atención y reintegración de las víctimas. A su vez, la coordinación efectuada con el Gobierno nacional se da a través de la asistencia técnica del equipo de asesores regionales de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior, y los puntos focales de las diversas mesas, comisiones y redes de trabajo regional. Además, también se coordina con los representantes de otras instituciones, miembros de la mesa regional. Esta asistencia técnica apunta a orientar a las regiones con la implementación de los planes regionales, a través de capacitaciones o ventajas para cumplir con las metas establecidas.

En el caso de la protección a las víctimas, los Hogares de Refugio Temporal y los Centros de Atención Residencial son gestionados por los Gobiernos regionales. Se ha identificado que existen problemas en la comunicación entre el Ministerio de la Mujer y la logística de los Gobiernos regionales (CHS, 2017).



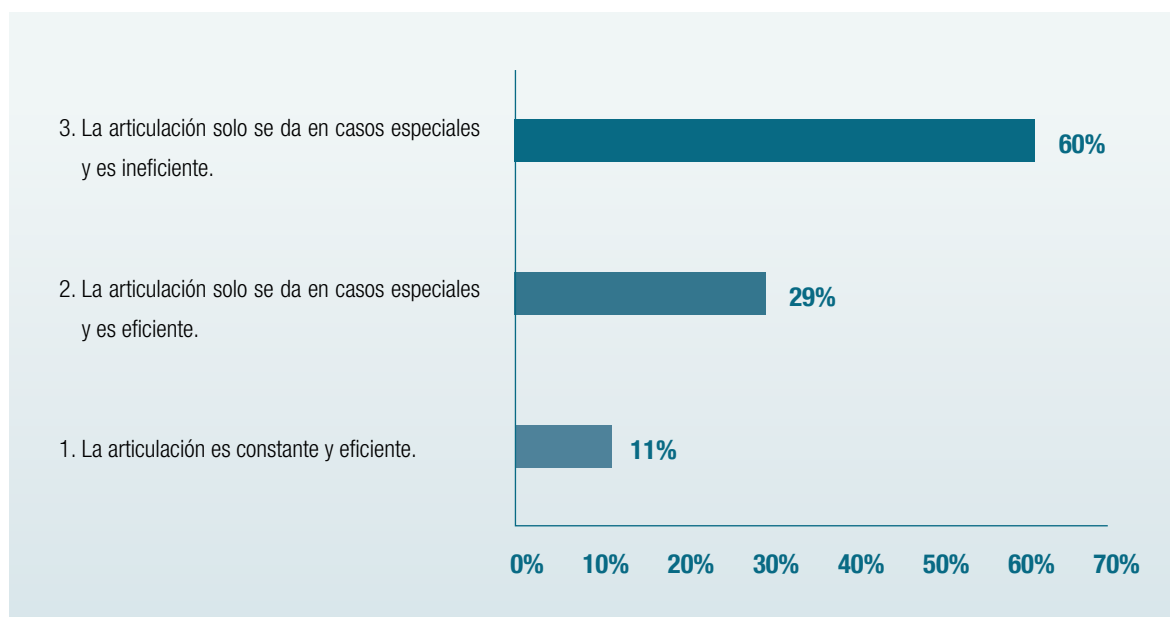


Esto representa un riesgo de que las víctimas puedan ser identificadas o que los mecanismos de articulación intergubernamental fracasen. La persistencia del delito de trata de personas en el país puede ser explicada por la frágil institucionalidad para la atención, protección y reintegración de las víctimas de trata de personas. Las instituciones encargadas del proceso de atención, protección y reintegración de las víctimas cuentan con deficiencias en su oferta de servicios, así como una débil coordinación y articulación intersectorial para la protección integral de las víctimas, y un reducido número de CAR para las víctimas (Barrantes, 2016).

Siguiendo esta lógica, resulta importante la coordinación entre el Gobierno central y los Gobiernos intergubernamentales, la prevalencia del delito de trata de personas en el país puede devenir por la frágil institucionalidad para la atención, protección y reintegración de las víctimas de trata de personas. Las investigaciones demuestran que los funcionarios no tienen un claro entendimiento de la ruta de derivación, los pasos de los protocolos a seguir y los derechos de las víctimas. A pesar de la existencia de un Protocolo Intersectorial, los operadores tienen dificultades en la coordinación entre las diversas instituciones encargadas de la asistencia, protección y reintegración con respecto a la víctima (Jabiles, 2017; Tuesta, 2018; Salcedo, 2020). De la misma forma, la asistencia inmediata de la salud física y mental, normada por los diferentes protocolos asistenciales, continúa siendo precaria y poco priorizada. Siguiendo esta lógica, resulta pertinente la mejora en las funciones dadas de los Gobiernos regionales en sus funciones con las víctimas de trata, como la asistencia victimológica.

La asistencia y protección inmediata para con las víctimas de trata de personas implica cubrir con necesidades urgentes como seguridad, atención médica, psicológica, social y legal, alojamiento adecuado, entre otras. Para esto, el Protocolo Intersectorial ha sido diseñado con la finalidad de mejorar la lucha contra el delito de trata; otra de sus finalidades principales es brindarle una adecuada atención a la víctima a lo largo del proceso (CHS, 2016c). Sin embargo, se evidencian aún dificultades en la coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, así como entre estos y el Ministerio de la Mujer y los Gobiernos regionales, en relación con la coordinación, para que una vez rescatadas, las víctimas sean adecuadamente atendidas por las instituciones competentes (CHS, 2017). Estas deficiencias dan como resultado la insatisfacción de la víctima con las instituciones encargadas de velar por su atención, recuperación, seguridad y reintegración y eventual pérdida de interés por seguir participando del proceso. Esto representa un riesgo pues, a pesar de que las víctimas puedan ser identificadas, si los mecanismos de articulación intergubernamental fracasan o son ineficientes, como bien señala el 60% de los encuestados a nivel nacional, la disponibilidad de las víctimas frente a oportunidades delictivas aumenta.

Gráfico 37. Sobre la articulación intergubernamental para la asistencia, protección y reintegración de las víctimas de trata de personas



Fuente: Encuesta virtual a los miembros de las mesas, redes y comisiones regionales de lucha contra la trata (Dirección de Derechos Fundamentales - MININTER, 2020).

3.3 Análisis de la situación futura deseada

3.3.1 Enunciación de la situación futura deseada

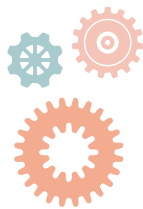
Al año 2030, la victimización por trata de personas y sus formas de explotación se habrá reducido respecto a la situación actual del problema.

Para ello, se contará con gran parte de las instituciones involucradas en la vigilancia preventiva contra la trata de personas trabajando eficientemente, de manera conjunta, las que dispondrán de instrumentos de calidad para identificar la mayor cantidad de contextos de riesgo de victimización por trata de personas, y emplearán la vigilancia preventiva social, policial y fiscalizadora para reducir los factores de riesgo de victimización por este delito en por lo menos 14.3% de distritos. Esta vigilancia se dirigirá también a la población en situación de pobreza

y pobreza extrema, principalmente, en espacios con recurrente oferta informal de trabajo, lugares colindantes a estancos madereros y minas ilegales, así como a las zonas de tránsito de personas como las vías terrestres nacionales y las fronteras.

Se contará también con instituciones capaces de investigar, fiscalizar, judicializar y sancionar casi la totalidad de casos identificados de trata de personas. Para ello, se desarrollarán unidades especializadas para la persecución estratégica del delito con instrumentos procesales coherentes y adecuados, y se implementarán sistemas interoperables de información que sirvan de soporte a la labor de los operadores encargados de la persecución penal y fiscalización. El fortalecimiento de los medios de trabajo de estos operadores buscará hacer frente al potencial incremento del riesgo de victimización por trata de personas como efecto del crecimiento de la migración irregular, de la persistencia de la informalidad y la pobreza, y





del desenvolvimiento de actividades como la tala de madera, la minería ilegal y el tráfico de personas.

Asimismo, se tendrán a disposición mecanismos de detección temprana de víctimas, así como unidades, programas y centros que brindarán atención y protección a por lo menos el 70% de niños, niñas y adolescentes, y al 90% de mujeres y población diversa rescatados. Se desarrollarán equipos multidisciplinarios especializados y se fortalecerán los mecanismos de articulación interinstitucional para la asistencia de víctimas. Se implementarán planes de reintegración integral (educativa, laboral, social) con suficientes recursos adaptados a las necesidades y características de las víctimas (género, condición social, edad, situación migratoria, nacionalidad, origen étnico, entre otras).²

En consecuencia, se desarrollarán equipos multidisciplinarios especializados, así como el fortalecimiento de los mecanismos de articulación interinstitucional para la asistencia de las víctimas; implementándose planes de reintegración integral (educativa, laboral, social) con suficientes recursos adaptados a las necesidades y características de las víctimas (género, condición social, edad, situación migratoria, nacionalidad, origen étnico, entre otras).

La información sobre las víctimas de trata de personas proviene de los reportes de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, y son el resultado de la sistematización de las denuncias penales por trata de personas. Sin embargo, estos datos no deberían ser considerados como variables ni como proxys del total de la victimización producida por este delito, debido a que representan solo una porción del universo o extensión epidemiológica del mismo. Asimismo,

la variación de estas magnitudes (cantidad de denuncias) podría explicarse tanto por acciones estatales a nivel producto y de resultado inicial (no de resultado final o intermedio dentro de la cadena de resultados), como por factores externos ajenos a la Política Nacional.

Por otro lado, las iniciativas procedentes del Estado peruano, para recoger información rigurosa y específica, se han visto dificultadas por las características de la trata de personas como actividad económica ilegal. Además, los datos recabados presentan problemas en la calidad de la información y sistematizados, lo cual dificulta la interoperabilidad entre los integrantes del sistema de persecución penal y fiscalización de este delito. Por lo anteriormente expuesto, es prácticamente imposible establecer una meta o indicador único para la situación futura deseada.

En consecuencia, se colige que, para desarrollar una propuesta de situación futura deseada que se busca mediante la implementación de esta política, se tuvo que realizar el planteamiento, análisis y selección de tendencias y situaciones contextuales; así como el análisis de riesgos y oportunidades a partir de estas.

3.3.2 Problema público y su horizonte temporal

La información que posee el Estado peruano sobre la trata de personas no es, en general, clara ni específica. En este sentido, la información no aparece sistematizada, no es rigurosa, no está organizada, no cuenta con registros georreferenciados, ni está actualizada. En los últimos años, el Estado ha priorizado diseñar metas de gestión que miden el desempeño institucional en función de metas, cuyo cumplimiento no garantiza un impacto en la reducción de la trata. De hecho, al no

² Para comprender el proceso de identificación de la situación futura, revítese el apartado metodológico y el Anexo 2 que contiene los protocolos de sistematización del juicio de expertos.

poder medir el fenómeno, las acciones que emprende el Estado no son susceptibles de evaluación respecto a su efectividad, eficacia y eficiencia para reducir la trata. Ello ha motivado la implementación de medidas en muchos casos dispersas, lo que no ha permitido estudiar el éxito de sus intervenciones con relación a la persistente victimización por trata de personas. Esta ha sido la principal limitación del Gobierno desde la tipificación de la trata de personas.

Así, la Política Nacional de Trata de Personas plantea el horizonte temporal de implementación al año 2030, lo que permitirá una trama temporal coherente que posibilite la construcción de evidencia y el estudio de los impactos de las acciones gubernamentales en el control de la victimización por el delito de trata de personas. El sustento de la elección de este horizonte temporal se funda en las siguientes premisas:

En primer lugar, al igual que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), se considera oportuno incorporar la Agenda 2030 como horizonte temporal hasta el 2030 (CEPLAN, 2018). De igual manera, en la «Visión del Perú al 2050» se señala que:

Al 2050, [...] Vivimos libres del temor y de la violencia. [...] Hemos desarrollado una cultura de prevención y mecanismos eficientes para reducir todos los tipos de violencia, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres. Asimismo, el Estado tiene capacidad de luchar contra el crimen organizado como la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, la evasión tributaria, el contrabando en todas sus formas, la trata de personas y la minería y tala ilegales (Acuerdo Nacional, 2019)

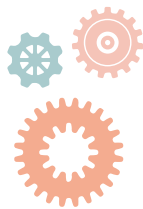
En segundo lugar, una política nacional es el instrumento de gestión estratégica que permite activar una serie de procesos de gestión que, al articularse con un horizonte temporal medio- extenso, facilita la planificación y articulación de las intervenciones basadas en la evaluación y seguimiento de la evidencia que se pueda ir construyendo en el corto, mediano y largo plazo. En ese sentido, el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio del Interior (PESEM-MININTER) aprobado por la Resolución Ministerial N° 1805-2016-IN, y extendida su temporalidad con la Resolución Ministerial N° 0478-2020-IN, por el periodo 2016-2024, es el documento de planificación de acciones del sector, para cumplir los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Política General de Gobierno (CEPLAN, 2016). Así, el PESEM-MININTER tiene como visión: «Ciudadanía segura en la que prevalece la convivencia pacífica, dentro de un marco de confianza, tranquilidad y paz social que contribuye a una mejor calidad de vida».

3.3.3 Marco referencial: definición de elementos conceptuales

Tendencias globales y regionales - CEPLAN

Las tendencias globales y regionales se configuran como una de las principales fuentes de información para analizar el comportamiento de un conjunto de variables que tienen la capacidad de afectar positiva o negativamente el desarrollo presente y futuro del país. Asimismo, el término global o regional refiere al alcance transnacional de las tendencias, es decir, aquellas que impactan al Perú y a otros países de América o el mundo. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) ha identificado 61 tendencias globales y regionales de mediano y largo plazo (CEPLAN, 2020).





i. Tendencias nacionales - CEPLAN

Para el diseño y formulación de políticas se requiere de un conocimiento integral de la realidad del país (es decir, reconocer la situación actual y el comportamiento histórico de las variables que explican las actuales condiciones de vida de la población). Las tendencias nacionales coadyuvan a esa finalidad y otorgan indicios del comportamiento de la tendencia, en el corto y mediano plazo, que afecta específicamente la realidad social peruana (CEPLAN, 2020).

ii. Escenarios contextuales: cambios globales y sus consecuencias para el Perú

Son narraciones plausibles que describen la configuración, a partir de la situación presente, de diversos contextos futuros de escala global que podrán afectar el desarrollo nacional. Los escenarios contextuales se derivan de estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y además incorporan un escenario de disrupción grave por la ocurrencia de un desastre de gran magnitud (CEPLAN, 2020). El Ministerio identificará aquellos escenarios contextuales que impactan sobre el problema público con base en los propuestos del CEPLAN (2020).

Para el análisis: riesgos y oportunidades - CEPLAN

Los riesgos implican potenciales situaciones de peligro o circunstancias indeseables o adversas que agudizan el problema público. A su vez, las oportunidades son eventos que, de aprovecharse, pueden aportar positivamente en la consecución de la situación futura deseada.

Desde 2018, se ha desarrollado el estudio de riesgos y oportunidades globales de manera anual. Para aquella oportunidad se evaluaron 27 riesgos y 30 oportunidades globales, y para el estudio de 2019 se identificaron 30 riesgos y 35 oportunidades, de acuerdo con la revisión de documentos técnicos y aportes de

expertos temáticos. Para el año 2020, la crisis sanitaria mundial del COVID-19 ha generado que nuevos riesgos globales y nacionales sean más latentes, por lo que el estudio no solo considera riesgos anteriores, sino que incorpora nuevos identificados con base en documentos especializados en riesgos globales y el aporte del equipo de la Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos (DNPE). Aunque el estudio de 2020 aún se encuentra en desarrollo, se expone los principales resultados de la primera de tres consultas técnicas que se tienen programadas realizar.

3.3.4 Descripción de tendencias prioritarias

Luego de ponderar las tendencias (véase Anexo 4), se priorizan algunas identificadas por CEPLAN (2020) por su elevada relevancia e impacto en la naturaleza de la trata de personas. No obstante, CEPLAN realiza un análisis de prospectiva que, naturalmente, no tiene a la trata de personas en su eje central de investigación. Para ello, el equipo técnico acordó añadir dos tendencias que facilitan un análisis más empírico para explicar la trata de personas. Así, se procederá a sustentar la relevancia de los fenómenos asociados con la persistencia de victimización por trata de personas. El orden de las justificaciones presentadas, no se asocia a ningún interés por plantear una jerarquía de antemano.

1. Incremento de la pobreza

La pobreza es entendida desde un enfoque multidimensional, en donde las personas no solo carecen de privaciones monetarias, sino que se amplía a un panorama completo del bienestar básico como el acceso a la educación, servicios de infraestructura (agua, luz, saneamiento), servicios de salud, empleo, entre otros (UNICEF, OPHI, INEC, MIDES, MEF, 2018; Banco Mundial, 2020; PNUD, 2018; UNODC, 2013). Diversas investigaciones evidencian que el factor pobreza no es imprescindible para la ocurrencia del

fenómeno de la trata, esta se asocia debidamente a contextos de carencia y vulnerabilidad por su carácter multicausal (ACNUR, 2020; CHS, 2010). Por lo tanto, es coherente suponer que un incremento de los niveles de pobreza facilita las condiciones para la expansión del número de víctimas de trata (UNODC, 2014).

2. Incremento del empleo informal

El empleo informal comprende actividades laborales realizadas por: i) trabajadores de forma independiente, o ii) empresas sin personalidad jurídica, las cuales carecen de una remuneración establecida bajo la norma y los beneficios sociales obligatorios por ley (OIT, 2002; Banco Mundial, 2014). El incremento del empleo informal se asocia con el aumento de la pobreza y la desprotección de instituciones estatales encargadas de fiscalizar y/o regular las condiciones laborales (OIT, 2002). La trata de personas para explotación laboral se asocia al sector informal de la economía, a través del ofrecimiento dudoso de ofertas laborales. Dadas las necesidades de un amplio número de personas en riesgo de ser victimizadas, es coherente suponer que un incremento de la oferta de empleo informal se reflejará también en un incremento del número de víctimas de trata (ACNUR, 2020; UNODC, 2014).

«El empleo informal, según la categoría de ocupación del trabajador comprende: a) empleadores y los independientes cuya unidad productiva pertenece al sector informal, b) los asalariados y trabajadores del hogar sin seguridad social financiada por su empleador, c) los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza formal o informal de la unidad productiva donde labora». Según la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la OIT (2003), los empleos informales se realizan en empresas del sector formal y del sector informal. Sobre la base de dicho criterio, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elaboró las variables que miden en el Perú la situación

del empleo informal dentro y fuera del sector informal, y que utiliza el MTPE:

- ◆ PEA ocupada con empleo informal en el Sector Formal, compuesto por trabajadores que no cuentan con un seguro social de salud pagado por el empleador y cuya unidad productiva se encuentra registrada en la entidad nacional de administración tributaria (SUNAT).
- ◆ PEA ocupada con empleo informal en el sector informal, compuesta por trabajadores que laboran en unidades productivas no registradas formalmente en la SUNAT.

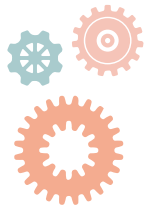
3. Disminución de la demanda de recursos minerales y otros provenientes del subsuelo

Una de las principales actividades económicas del país es la extracción de recursos minerales y otros provenientes del subsuelo, como el oro, la tala indiscriminada de madera o la recolección de castañas, palma aceitera, palmito, todas estas consideradas actividades ilegales e informales (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2006, MINAM, 2016). La trata de personas con fines de explotación sexual y/o laboral se asocia a espacios donde operan las economías ilícitas e informales (Mujica y Cavagnoud, 2011; Miranda, 2016; INEI, 2018). Por lo tanto, una paulatina reducción de la demanda de recursos minerales y otros provenientes del subsuelo impactaría en el negocio de la oferta informal de materia prima no prioritaria, escenarios proclives para la trata de personas. Si la demanda cae, el riesgo de victimización también (Miranda, 2016).

4. Economías ilegales e informales

Las actividades económicas ilegales e informales corresponden a una actividad que incumple normativamente lo establecido para su gestión y ejecución de actividades (Portes y Haller, 2005; Portes, 1989; Hart, 1977; Bromley, 1998). Además, son actitudes tipificadas como delitos graves contra la sociedad (Valenzuela-Aguilera y Monroy Ortiz, 2014; Portes y Haller, 2005). La





tendencia de las economías ilegales e informales es articularse en circuitos transnacionales, considerando que la estructura de estas economías permite un óptimo espacio para difuminar las diferencias entre sus actividades legales e ilegales como, por ejemplo: la atención de niñas, adolescentes y mujeres en bares donde se ejerce la prostitución, considerándose como trata de personas con fines sexuales y/o laborales (Portes, 1995; Tanzi, 1980). Diversas investigaciones constatan que el delito de trata de personas se asocia con economías ilegales e informales, por ejemplo: la focalización de las víctimas en campamentos mineros ilegales o de tala ilegal en zonas de la selva peruana, como Madre de Dios, Pucallpa, Iquitos, entre otras (Mujica y Cavagnoud, 2011; OIT, 2018).

5. Incremento de la migración irregular

La migración irregular se refiere al movimiento de personas que se desplazan al margen de las normas de los países de origen, de tránsito o de acogida (OIM, 2019a, 2019b), es decir, a los flujos migratorios irregulares, como al número de migrantes que en un momento dado se encuentran indocumentados (Ardittis y Laczko, 2017). La condición de irregularidad migratoria impide que estos accedan a un empleo formal (UNODC, 2010a); por lo tanto, no todos, pero en su gran mayoría los migrantes en situación de irregularidad migratoria suelen ser más vulnerables ante contextos de trata de personas, debido a la carencia material y económica a la que se enfrentan al ingresar a un país distinto al suyo (Anti-Slavery International, 2003).

Es pertinente mencionar que el aumento de migración irregular aumenta, necesariamente, el riesgo para la ocurrencia de trata de personas, porque aumenta los porcentajes de la demanda de mano de obra en los sectores informales e ilegales (GIFMM, 2020).

Si bien la cifras sobre victimización de trata son imprecisas, en el 2020, tras la pandemia producida por el COVID-19, una investigación,

realizada por ACNUR, OIM, UNICEF entre otros, demostró que el 11% de los migrantes venezolanos, quienes se encuentran radicando actualmente en el país de Colombia, podrían ser vulnerables a la trata de personas (GIFMM, 2020).

6. Aumento de las organizaciones criminales

La delincuencia organizada se caracteriza por la ejecución de actos ilícitos desarrollados por una organización metódica, y que proporciona a sus miembros medios de existencia, por ejemplo: la trata de personas (MININTER, 2019; Hikal, 2019). Según, la Ley N° 30077, el crimen organizado comprende los siguientes delitos: homicidio calificado, sicariato, secuestro, trata de personas, pornografía infantil, extorsión, entre otros. La trata de personas se desarrolla asociado a otros delitos de crimen organizado, como la tala ilegal y la minería informal, por lo tanto, las fronteras transnacionales son un espacio propicio o zona estratégica para la reproducción de las actividades de organizaciones criminales (MININTER, 2019).

3.3.5 Descripción de riesgos y oportunidades prioritarios

A partir del análisis de riesgos y oportunidades (véase Anexo 5), se concluye que las tendencias y los escenarios contextuales presentan más riesgos que oportunidades respecto a la situación futura deseada, entre las cuales, unas cuentan con mayor probabilidad de ocurrencia y de potencial impacto.

En primer lugar, hay una tendencia al incremento del empleo informal, lo que puede empujar a personas vulnerables a optar por ofertas de tipo informal, entre las que pueden existir trabajos con relaciones laborales ilícitas en las que se ponen en práctica el trabajo forzoso, la explotación laboral y la trata de personas. El incremento de la oferta de fuerza laboral, en situación de vulnerabilidad producto del crecimiento del empleo informal, puede ser

aprovechado por agresores motivados, así como por las redes de tráfico de personas. Además, la existencia de espacios para la publicación de ofertas de trabajo es un riesgo para tomar en cuenta, pues podrían ser engañados por dichas ofertas laborales, y así contribuir con el empleo informal. Estos espacios pueden ser manejados o pueden contener mensajes de enganche encargados de la captación de personas.

En segundo lugar, el incremento de la pobreza representa uno de los mayores riesgos en la lucha frente a la trata, pues esta es el principal factor de vulnerabilidad para la trata de personas. La búsqueda de oportunidades puede empujar a personas pobres a ser captadas y trasladadas para realizar distintos tipos de labores. Se ha mencionado, también, que los agresores motivados operan en espacios donde existen personas en situación de vulnerabilidad, ausencia de servicios públicos y de vigilancia de las fuerzas del orden.

En tercer lugar, la prevalencia de economías ilegales representa un peligro, pues, dentro de un modelo de oportunidad delictiva, los crímenes como la trata de personas tienen una dimensión espacial. El incremento de espacios criminógenos amenaza la capacidad del Estado para dar respuesta oportuna y eficaz en la lucha frente a economías ilegales e informales, así como a cadenas económicas ilegales que se subsumen a estas. Además, la prevalencia de economías ilegales en contextos rurales pone en jaque la capacidad del Estado de generar una respuesta eficaz con cobertura nacional, máxime, si consideramos que se trata de zonas de limitada accesibilidad, alejadas de los centros de poder.

En cuarto lugar, el incremento de la migración irregular se constituye como amenaza al aparato de vigilancia y control, pues el sistema de vigilancia preventiva, ejercida por operadores de persecución penal, fiscalización y sanción, tienen limitaciones para generar intervenciones en torno al delito por trata de personas. El

incremento de la migración irregular pone en amenaza aún más su capacidad de respuesta, ante una mayor oferta de fuerza laboral en situación de vulnerabilidad.

En quinto lugar, el aumento de organizaciones criminales, relacionadas con la extracción de materia prima, permite la proliferación de circuitos económicos ilegales de tala y minería, los que a su vez pueden generar condiciones contextuales para la existencia de otras economías que demandan mano de obra entre la población vulnerable a la trata de personas y sus formas de explotación.

Finalmente, la ocurrencia de un desastre mayor puede llevar a la reasignación de necesidades presupuestales para la atención de sus efectos. La pandemia por COVID-19 ha evidenciado que las prioridades ante el acaecimiento de un desastre mayor se tornan hacia servicios y acciones de mitigación de estos, que pueden afectar la disposición de operadores de persecución penal y fiscalización para tareas de este tipo, en detrimento de la lucha frente a economías ilegales.

3.4 Alternativas de solución

Una forma válida de elaborar la situación futura deseada y las alternativas de solución de la política de trata es a través de un juicio de expertos. Esta forma de elaboración se basa en «una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos calificados, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones» (CEPLAN, 2018). Así, se entiende que los expertos son individuos que poseen la experiencia y conocimiento sistematizado sobre el fenómeno. En otras palabras, poseen formación académica especializada y han realizado aportes científicos. Teniendo en cuenta que la cantidad de sujetos se reduce a menos de una decena en Perú, se optó por completar la consulta con un grupo de profesionales especializados, que posean por lo menos cinco





años de experiencia en una función relativa al tema y el conocimiento administrativo, operativo o empírico sobre el tema.

En el grupo de profesionales especializados se seleccionaron funcionarios públicos, agentes de cooperación y de organizaciones no gubernamentales, con amplia trayectoria en el trabajo de prevención, fiscalización, asistencia y protección en torno a la trata de personas. Para conocer el juicio de los especialistas, se aplicaron entrevistas telefónicas y consultas virtuales, debido al contexto de la pandemia por el COVID-19. Para llevarlas a cabo, fue necesario tener previamente diseñados dos instrumentos de recojo de información: i) una matriz para la situación futura deseada más probable para el problema público planteado; ii) una matriz de propuestas de alternativas de solución.

Las entrevistas telefónicas y consultas virtuales se realizaron en dos rondas. La primera tuvo la finalidad de conocer sus opiniones respecto a la situación futura deseada que la política de trata debería plantear, así como las alternativas de soluciones idóneas y efectivas para coadyuvar en la reducción de la victimización por trata de personas, todo esto a partir de sus conocimientos y su experiencia. Para ello, se les envió un correo electrónico con los instrumentos y el diagrama de Ishikawa con alcances conceptuales; una vez sistematizada esta información en los instrumentos de investigación previamente diseñados, se dio inicio a la segunda ronda. En segunda instancia, se buscó validar la información previamente recogida, con las respuestas de un grupo más acotado de expertos y especialistas con perfiles diversos y con conocimiento sobre la realidad empírica del tema.

Se procedió a sistematizar la información, la cual ha sido validada juntamente con la información obtenida en la primera ronda. Posteriormente, se sistematizó también la información de la validación y se visualizó junto con la información obtenida en la primera ronda (véase instrumentos en Anexo 3). Esto se llevó a cabo con la ayuda de matrices de análisis elaboradas en formato digital, las que sirvieron para la revisión y elección de la situación futura deseada de cada uno de los problemas identificados en la política de trata. Para ambas rondas participaron un total de dieciséis investigadores expertos y profesionales especialistas.

3.4.1 Alternativas de solución planteadas

Complementariamente al trabajo emprendido para la situación futura, en una primera ronda de entrevistas se solicitó a los expertos y especialistas propuestas de alternativas de solución que coadyuven a controlar la trata de personas, según cada uno de los problemas identificados en el diagnóstico. En una segunda ronda se pidió ampliar y validar el inventario sistematizado por el equipo técnico encargado del proceso de actualización de la política de trata de personas. A su vez, el equipo técnico consideró oportuno añadir algunas alternativas de solución para complementar el inventario de soluciones planteadas. Así, se obtuvo un listado de 29 alternativas de solución para combatir el problema público identificado, explicados en la Tabla 24.

Tabla 24. Matriz de evaluación de las propuestas de alternativas de solución

1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Fuentes de información y evidencia empírica de sustento	4. Relación con subcausas de la persistencia de la victimización
1. Limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contextos de riesgo y vulnerabilidad.	1. Producir datos tácticos y operativos para la identificación y clasificación de zonas y contextos de riesgo y vulnerabilidad de trata de personas.	Las tácticas de los operadores de enforcement se ven desafiados por el carácter elusivo de las organizaciones criminales de trata de personas, el cual debe ser enfrentado con una mejor información sobre el fenómeno y con una mayor efectividad relativa de estrategias policiales (Dandurand, 2017, p. 322).	1.1 Limitada información sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada, y en los operadores del Estado relacionados con la prevención.
	2. Implementar intervenciones estratégicas informativas y operativas dirigidas a ciudadanos vulnerables y a migrantes del exterior para prevenir, detectar y atender a víctimas de trata de personas.	La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son fenómenos distintos, pero interrelacionados, más aún, teniendo en cuenta que una importante proporción de víctimas de trata son trabajadores migrantes (Anti-Slavery International, 2003, p. 3).	1.1 Limitada información sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada, y en los operadores del Estado relacionados con la prevención.
	3. Desarrollar sistemas de alerta ciudadana, coordinados por la municipalidad y/o serenazgo para la detección de conductas de riesgo asociadas a la trata de personas.	Se ha evidenciado que el accionar policial local, respecto a la trata de personas, no ha venido ayudando a la identificación de un amplio rango de casos distintos a la explotación sexual de mujeres (Farrell y Pfeffer, 2014, p. 46). Sin embargo, a nivel nacional, se han ido desarrollando y oficializando planes subnacionales frente a la trata (en el marco de la implementación del PNAT), entre los cuales existen aquellos que incluyen este fenómeno como un problema de seguridad pública.	1.2 Insuficientes intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.
	4. Implementar mecanismos para la ejecución de operativos e investigaciones policiales que permita la identificación de trata de personas en zonas de riesgo (espacios de oferta de trabajo informal, sexo tarifado, trabajo infantil, explotación laboral) de trata de personas.	Se ha logrado evidenciar y desentramar al detalle las formas, prácticas, rutinas de la trata de personas a partir del trabajo encubierto (Scheper-Hughes, 2004, p. 29). Asimismo, en Perú existe una división policial especializada en el delito de trata (DIRCTPTIM-PNP) que puede integrar nuevas herramientas en su accionar.	1.2 Insuficientes intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.



1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Fuentes de información y evidencia empírica de sustento	4. Relación con subcausas de la persistencia de la victimización
	5. Implementar un equipo de fiscalización de las agencias de empleo y de las zonas de riesgo en las que se ofrece empleo informal.	La SUNAFIL ha reportado la realización de operativos contra la trata en coordinación con la PNP y el Ministerio Público. Asimismo, se ha documentado el accionar de agencias de empleo como intermediarias para la captación a víctimas (Anti-Slavery International, 2003, p. 3).	1.6 Ineficaz fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.
	6. Promover que los diarios y portales sean sujetos a un control periódico sobre anuncios laborales que favorezcan la captación de personas para la trata.	Se ha documentado el uso de las secciones de anuncios laborales de periódicos locales en lugares con población vulnerable por parte de gangmasters, que buscan captar víctimas potenciales (Plant, 2002, p. 70).	1.6 Ineficaz fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.
	7. Implementar un sistema de tecnología de avanzada que garantice la vigilancia y control de las fronteras para prevenir la trata de personas y la migración irregular.	Una importante proporción de víctimas de trata son trabajadores migrantes (Anti-Slavery International, 2003, p. 3). Asimismo, las crisis humanitarias han generado que, actualmente, las fronteras sean un espacio de constante tránsito de personas. También se ha identificado tratantes que también se dedican al tráfico ilícito de migrantes (Anti-Slavery International, 2003, p. 3).	1.4 Limitados e inadecuados controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias.
	8. Crear protocolos de intervención interinstitucional para fiscalizar medios de transporte interprovincial, así como vuelos y rutas de frontera.	Es evidente que las crisis humanitarias internacionales han llevado a que migrantes altamente vulnerables para la trata transiten por zonas de frontera. Asimismo, dada la escasez de controles, el transporte terrestre sigue siendo una de las principales formas de traslado de las víctimas de trata por sus captores (Sulaksono, 2018, p. 181).	1.5 Débil control en agencias, terminales, y rutas de transporte periurbano e interprovincial. 9. Aprobar dispositivos jurídicos para fiscalizar el comercio sexual de mayores de edad en zonas de riesgo y de alta victimización por trata de personas. [Trabajo sexual]. Se ha identificado la persistencia constante y extendida del comercio sexual de mujeres en zonas alejadas de los servicios y control de operadores de entidades gubernamentales (Mujica, 2014, p. 163). 1.6 Ineficaz fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.

1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Fuentes de información y evidencia empírica de sustento	4. Relación con subcausas de la persistencia de la victimización
	10. Diseñar operativos de prevención estratégica de la trata en escenarios de trabajo agrícola, tala de madera y actividades mineras para fiscalizar y capacitar en derechos a los trabajadores.	Las intervenciones contempladas en el PNAT incluyen acciones de sensibilización a menores y jóvenes, así como a actores que transitan constantemente por zonas con economías ilegales. También se ha documentado la persistencia de la trata en espacios en que se desarrollan actividades económicas informales o ilegales (Mujica, 2014; Mujica y Cavagnoud, 2014).	1.2 Insuficientes intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.
2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de Trata de Personas.	1. Implementar un sistema electrónico que facilite la recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y MPFN.	Actualmente, se cuenta con el RETA para la Policía Nacional, y con el SISTRA de las fiscalías. Son dos sistemas separados, y cada uno cuenta con datos propios sobre los casos o denuncias, así como con detalles operativos de las intervenciones preventivas y de persecución.	2.1 Insuficientes mecanismos de acceso a la justicia, recepción y procesamiento de denuncias en la Policía Nacional y el Ministerio Público.
	2. Promover la interoperabilidad entre los sistemas de información del MPFN, la PNP y cualquier otra entidad que almacene o gestione información sobre el delito de trata de personas y afines, o resulte relevante para su gestión. La interoperabilidad incluye el intercambio de datos, información, documentos electrónicos o sentencias referidas a procesos sobre trata de personas.		2.2 Ausencia de un sistema de interoperabilidad de la información del sistema de justicia.
	3. Desarrollar mejoras en los protocolos y su correcta implementación en las instituciones y el sistema de justicia.		2.3 Inadecuada aplicación de los protocolos e instrumentos para investigar y sancionar el delito.





1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Fuentes de información y evidencia empírica de sustento	4. Relación con subcausas de la persistencia de la victimización
	4. Fortalecer la capacidad de la Policía y el Ministerio Público para implementar técnicas especiales de investigación (agentes encubiertos, interceptación de las comunicaciones, videovigilancia y evidencia digital).	Se ha logrado evidenciar y desentramar al detalle las formas, prácticas y rutinas de la trata de personas a partir del trabajo encubierto (Scheper-Hughes, 2004, p. 29). En el Perú existe una división policial especializada (DIRCTPTIM-PNP) y un equipo fiscal (FISTRAP), especializados en trata de personas, que pueden integrar nuevas herramientas en su accionar.	2.4 Insuficiente capacitación y especialización operativa de los integrantes del sistema de justicia.
	5. Implementar un sistema de capacitación y actualización permanente sobre la investigación criminal y especialización operativa en trata de personas para los integrantes del sistema de justicia penal.	El fenómeno de la trata es elusivo y evoluciona constantemente, lo que representa un reto constante a los operadores de persecución penal (Dandurand, 2017, p. 322). La carencia de capacitación dificulta la identificación de incidentes y la asignación oportuna de agentes especializados para la respuesta efectiva (Pfeffer y Bright, 2015, p. 316).	2.4 Insuficiente capacitación y especialización operativa de los integrantes del sistema de justicia.
	6. Incrementar los espacios de articulación interinstitucional entre instituciones del sistema de justicia penal, PNP, Gobiernos regionales y locales, a través del fortalecimiento de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CMNPTPTIM).	La falta de cooperación y sinergia interinstitucional multinivel han dificultado la acción del Estado frente a la trata, por lo que se requiere un alto nivel de cooperación (UNODC, 2017, citado por MININTER, 2017, p. 79). Por un lado, los sectores involucrados tienen en la CMNPTPTIM un espacio de coordinación. Por el otro, en el marco de la implementación del PNAT, se han elaborado y oficializado planes subnacionales de lucha contra la trata de personas.	2.5 Limitados mecanismos de articulación interinstitucional e intergubernamental para la persecución estratégica e investigación del delito.
	7. Desarrollar un programa estratégico para la persecución del delito en zonas o actividades de riesgo [estratégicas] en zonas rojas.	Se ha identificado la persistencia constante y extendida de la trata de personas en zonas alejadas de los servicios y control de operadores de entidades gubernamentales (Mujica y Cavagnoud, 2014). Bajo un modelo de oportunidad delictiva, las intervenciones de persecución deben enmarcarse en una matriz espacial y situacional.	2.6 Deficientes mecanismos de fiscalización y sanción en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.

1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Fuentes de información y evidencia empírica de sustento	4. Relación con subcausas de la persistencia de la victimización
3. Fortalecer el tratamiento y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.	1. Desarrollar protocolos para detectar víctimas en servicios de salud, escuelas y otros que promueva y provea el Estado.	La existencia de protocolos para la identificación de víctimas de trata en instituciones de salud ha permitido la detección de víctimas de este fenómeno y la caracterización de sus condiciones y del grado de daño al que fueron sometidos (Gibbons y Stoklosa, 2016, p. 116). Asimismo, se ha documentado que la pobreza, el desempleo y el bajo status social convierte a los adolescentes escolares que viven en zonas vulnerables en potenciales víctimas de trata de personas (Omorodion, 2009, p. 33).	3.1 Inadecuados mecanismos de detección de víctimas en los servicios públicos.
	2. Revisión y actualización de los protocolos y/o guías estratégicas para las actuaciones y acciones de las instituciones en la detección y atención a las víctimas para integrarlas en un solo documento.	En el Protocolo Intersectorial para la prevención y persecución del delito y la protección, atención y reintegración de víctimas de trata de personas se señala la participación de hasta ocho entidades para el rescate, atención y protección inmediata de víctimas. Este documento fue publicado en la primera mitad de 2016.	3.2 Inadecuada aplicación de los protocolos y otros instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de las víctimas.
	3. Fortalecer la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos a partir de operativos que cuenten con equipamiento, sistemas de gestión de la información, vehículos y personal altamente capacitado.	La protección a las víctimas y testigos de trata es uno de los pilares de las políticas contra la trata suscritas en convenciones internacionales (Protocolo de Palermo) y directivas nacionales; sin embargo, el acceso desigual a estos servicios pone en cuestión su efectividad en la persecución del delito (Brunovskis y Skilbrei, 2016, p. 13).	3.3 Escasos e inadecuados servicios y programas especializados de asistencia y protección de las víctimas.
	4. Fortalecer a las UPE (Unidad de Protección Especial) del MIMP para contar con equipos especializados, manuales, guías, cultura de datos, desarrollo de investigaciones, para la atención de casos de trata de personas, por lo menos en las regiones donde existen Fiscalías Especializadas de Trata de Personas (FISTRAP).	Se ha documentado que los servicios de asistencia a las víctimas de trata de personas están enfocados, principalmente, en las víctimas adultas, mas no en niños ni adolescentes (Simeunovic-Patic y Copic, 2010, p. 45; Fong y Cardoso, 2009, p. 311). En el Perú, el servicio de las UPE tiene por función atender a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección familiar.	3.4 Insuficientes mecanismos y espacios de protección de las víctimas.





1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Fuentes de información y evidencia empírica de sustento	4. Relación con subcausas de la persistencia de la victimización
	5. Desarrollar las capacidades tácticas, operativas y administrativas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las demás agencias del sistema de justicia con competencia en la lucha contra la trata de personas en zonas de riesgo y de alta victimización por trata de personas.	El examen médico-forense es un elemento valioso para las víctimas de trata, pues puede ayudar a la identificación y recopilación de pruebas contra los responsables, y puede contribuir a los procedimientos diseñados para reparar el daño a las víctimas (Alempijevic <i>et al.</i> , 2007, p. 117).	3.4 Insuficientes mecanismos y espacios de protección de las víctimas.
	6. Ampliar la cantidad y capacidad de los albergues para víctimas, considerando el distinto perfil etario, intercultural, socioeconómico y de género, particularmente, en zonas con riesgo y de alta victimización por trata de personas.	Las entidades miembros de la CMNPTPTIM como el MIMP cuentan con espacios de atención destinados, principalmente, a los niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad. Reportan que estos servicios no son <i>ad hoc</i> para el tratamiento de las víctimas de trata. Además, existen sectores de la población afectados que no se encuentran en el radar de la intervención gubernamental frente a este delito.	3.4 Insuficientes mecanismos y espacios de protección de las víctimas.
	7. Conformar y dotar de recursos a un órgano (equipo, unidad) descentralizado para la atención integral y efectiva y reintegración de las víctimas de trata de personas, que cuente con equipos multidisciplinarios necesarios para proteger a la víctima desde el primer contacto hasta un lugar seguro.	Según el Protocolo Intersectorial para la prevención y persecución del delito y la protección, atención y reintegración de víctimas de trata de personas, son varias las entidades (MP-UDAVIT, MINJUS y Relaciones Exteriores, MINSA, Gobiernos subnacionales) que intervienen después de la detección y rescate, hasta el contacto con un lugar seguro. En este documento se sostiene la necesidad de generar mayor coordinación entre los sectores encargados de la protección, de la asistencia legal y de la salud de los rescatados.	3.2 Inadecuada aplicación de protocolos y otros instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de las víctimas.

1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Fuentes de información y evidencia empírica de sustento	4. Relación con subcausas de la persistencia de la victimización
	8. Dotar de capacidades y recursos en favor de una defensa legal pública, efectiva y oportuna para las víctimas de trata de personas.	El MINJUS es el ente que se encarga de la conformación de los equipos de defensa pública legal para la población vulnerable afectada por diversos delitos. Se ha visto la necesidad de llevar a cabo campañas nacionales (como «Somos Libres»), que busca la identificación de las víctimas y su acompañamiento legal oportuno, dentro de un enfoque territorial.	3.4 Insuficientes mecanismos y espacios de protección de las víctimas.
	9. Implementar programas de reintegración social educativa y laboral para las víctimas de trata accesibles, y que se adapten a las necesidades del contexto donde está la víctima.	Se ha señalado que la reparación frente a los daños psicológico y moral es importante para la reconstrucción de proyectos de vida en los aspectos laborales, económicos y sociales (Bocanegra y Nieto, 2010, p. 336). El Protocolo Intersectorial y el PNAT señalan la necesidad de que la víctima acceda a servicios públicos básicos (identidad, salud, educación), así como este último documento hace hincapié en la intervención del sector trabajo para el desarrollo de capacidades laborales en sectores vulnerables.	3.5 Carencia de mecanismos de reintegración de las víctimas.
	10. Fortalecer los procesos de reparación integral de las víctimas de trata de personas con un enfoque basado en derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.	La reintegración social, educativa y económica de las víctimas son importantes para superar el proceso de victimización (Bocanegra y Nieto, 2010, p. 336). Ahora bien, es necesario que estos procesos se enmarquen en enfoques de política previamente utilizados (como los expuestos en el PNAT y en la anterior Política Nacional), y en nuevos de enfoques y criterios de intervención propuestos en este documento. Por otro lado, los agresores sancionados pagan, actualmente, reparaciones irrisorias frente a la magnitud del daño que producen (Defensoría del Pueblo, 2013, p. 122).	3.5 Carencia de mecanismos de reintegración de las víctimas.



1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Fuentes de información y evidencia empírica de sustento	4. Relación con subcausas de la persistencia de la victimización
	11. Incrementar los canales y espacios de comunicación para la articulación intergubernamental, en el marco de la asistencia victimológica entre el MIMP y sus servicios a órganos desconcentrados con los Gobiernos regionales y locales.	En el marco de la implementación del PNAT, los gobiernos locales y regionales han desarrollado y oficializado planes de lucha contra la trata para sus jurisdicciones. Asimismo, los reportes sobre proyectos de inversión dan cuenta sobre los pocos, pero significativos esfuerzos de los Gobiernos subnacionales por establecer espacios y servicios de asistencia a las víctimas de trata u otras poblaciones con derechos afectados.	3.6 Débil articulación intergubernamental para la asistencia, protección y reintegración de las víctimas de trata de personas, sus familias y comunidades.

Fuente: CEPLAN (2020). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

3.4.2 Alternativas de solución seleccionadas

Para la primera causa del problema público, «limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contextos de riesgo y vulnerabilidad», las alternativas fueron seleccionadas a partir del análisis realizado en el Anexo 6, en el que cada una de estas se evalúan a partir de una escala del 1 al 5, donde 5 es una aceptación política/social/administrativa o una efectividad para el logro del objetivo muy alta, y 1 es una aceptación muy baja. Se han seleccionado las alternativas en las que la suma del puntaje de los cuatro rubros de los criterios

de evaluación sea mayor o igual a 16, pues esto implica que las alternativas deben tener por lo menos un nivel de aceptación alto en todos sus criterios de evaluación. No obstante, se ha incluido una alternativa con un criterio de evaluación con aceptación administrativa intermedia (3), teniendo en cuenta que su evaluación de viabilidad política, social y de efectividad cuenta con una aceptación muy alta o alta. Asimismo, se ha hecho una evaluación de actividades operativas y funciones de organismos públicos, a partir del cual se han podido identificar alternativas acordes al trabajo que realizan.

Tabla 25. Problema 1. Limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contextos de riesgo y vulnerabilidad

Alternativa de solución	Criterios de evaluación (del 1 al 5)				Total
	VP*	VS*	VA*	E*	
Implementar intervenciones estratégicas informativas y operativas dirigidas a ciudadanos vulnerables y a migrantes del exterior para prevenir, detectar y atender a víctimas de trata de personas.	5	4	5	1	16
Producir datos tácticos y operativos para la identificación y clasificación de zonas y contextos de riesgo y vulnerabilidad de trata de personas.	3	5	5	5	18
Implementar mecanismos para la ejecución de operativos e investigaciones policiales que permita la identificación de trata de personas en zonas de riesgo (espacios de oferta de trabajo informal, sexo tarifado, trabajo infantil, explotación laboral) de trata de personas.	4	5	3	5	17
Implementación de un sistema de tecnología de avanzada que garantice la vigilancia y control de fronteras para prevenir la trata de personas y la migración irregular.	5	5	3	3	16
Implementar un equipo de fiscalización de las agencias de empleo y de las zonas de riesgo en las que se ofrece empleo informal.	5	5	5	5	20

Fuente: CEPLAN (2020). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

* Donde: viabilidad política es VP; viabilidad social es VS, viabilidad administrativa es VA y efectividad es E.

Respecto a la segunda causa del problema público, «insuficiente capacidad de los integrantes del sistema de persecución penal y fiscalización para la denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada del delito de trata de personas», se han seleccionado las alternativas con una suma de sus puntajes de aceptación mayor o igual a 16. Esto debido a que se priorizaron las alternativas que cuentan con todos sus criterios de evaluación con una aceptación alta o muy alta. No obstante, se

ha aceptado que una alternativa seleccionada tenga una aceptación intermedia (puntaje de 3) respecto a su viabilidad administrativa. Sin embargo, puede revisarse que los demás criterios de evaluación cuentan con una alta o muy alta aceptación. Asimismo, se incluyó una alternativa respecto a la interoperabilidad de los sistemas de información que, si bien tiene un puntaje bajo, viene siendo impulsada desde las entidades encargadas de la persecución del delito.

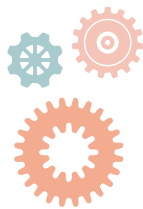


Tabla 26. Problema 2. Insuficiente capacidad de los integrantes del sistema de persecución penal y fiscalización para la denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada del delito de trata de personas

Alternativa de intervención	Criterios de evaluación (del 1 al 5)				Total
	VP*	VS*	VA*	E*	
Implementar un sistema electrónico que facilite la recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y MPFN.	4	5	4	4	17
Promover la interoperabilidad entre los sistemas de información del MPFN, la PNP y cualquier otra entidad que almacene o gestione información sobre el delito de trata de personas y afines, o resulte relevante para su gestión.	4	4	3	2	13
Fortalecer la capacidad de la Policía y el Ministerio Público para implementar técnicas especiales de investigación (agentes encubiertos, interceptación de las comunicaciones, videovigilancia y evidencia digital).	5	4	4	4	17
Desarrollo de un programa estratégico para la persecución del delito en sitios o actividades de riesgo [estratégicas], en zonas rojas.	4	4	3	5	16

Fuente: CEPLAN (2020). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

* Donde: viabilidad política es VP; viabilidad social es VS, viabilidad administrativa es VA y efectividad es E.

Finalmente, respecto a la tercera causa del problema público, la «débil institucionalidad para la detección rescate y recuperación de las víctimas de trata de personas», se estimaron las alternativas planteadas para la posterior selección de aquellas que sus criterios de evaluación cuenten con una aceptación política/social/administrativa o de efectividad alta o

muy alta (calificación de 4 a 5 puntos). Dado que muy pocas alternativas cumplían con esta condición, se procedió a identificar aquellas con suma de puntajes de evaluación mayor o igual a 16, de las que se seleccionaron aquellas que cuentan con solo un criterio de evaluación con una aceptación intermedia, y las demás con una aceptación alta o muy alta.

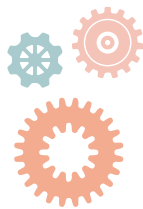
Tabla 27. Problema 3. Débil institucionalidad para la detección rescate y recuperación de las víctimas de trata de personas

Alternativa de intervención	Criterios de evaluación (del 1 al 5)				Total
	VP*	VS*	VA*	E*	
Desarrollar protocolos para detectar víctimas en servicios de salud, escuela y otros que promocióne y provea el Estado.	5	5	3	5	18
Revisión y actualización de los protocolos y/o guías estratégicas para las actuaciones y acciones de las instituciones en la detección y atención a las víctimas, para integrarlos en un solo documento.	4	5	4	3	16
Fortalecer a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos a partir de operativos que cuentan con equipamiento, sistemas de gestión de la información, vehículos y personal altamente capacitado.	5	5	3	4	17
Fortalecer a las UPE del MIMP para contar con equipos especializados, manuales, guías, cultura de datos, desarrollo de investigaciones, para la atención de casos de trata de personas, por lo menos en las regiones donde existen FISTRAP.	4	5	3	5	17
Conformar y dotar de recursos a un órgano (equipo, unidad) descentralizado para la atención integral y efectiva y reintegración de las víctimas de trata de personas, que cuente con equipos multidisciplinarios necesarios para proteger a la víctima desde el primer contacto hasta un lugar seguro.	4	5	3	5	17
Dotar de capacidades y recursos en favor de una defensa legal pública, efectiva y oportuna para víctimas de trata de personas.	4	5	4	4	17
Implementar programas de reintegración social educativa y laboral para víctimas de trata, accesibles y adaptadas a las necesidades del contexto donde está la víctima.	4	5	4	4	17
Incrementar los canales y espacios de comunicación para la articulación intergubernamental, en el marco de la asistencia victimológica entre el MIMP y sus servicios a órganos desconcentrados con los Gobiernos regionales y locales.	5	5	3	5	18

Fuente: CEPLAN (2020). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

* Donde: viabilidad política es VP; viabilidad social es VS; viabilidad administrativa es VA y efectividad es E.





La metodología de análisis costo-beneficio de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, busca cuantificar lo que el país invierte en su lucha contra este flagelo, así como los potenciales beneficios económicos de la reparación a la dignidad de las personas afectadas dentro de un escenario ideal. Se parte del hecho de que la implementación de esta Política Nacional podría derivar, indirectamente, en un porcentaje más alto de casos judicializados con una sentencia favorable a las víctimas. Si bien esta Política Nacional prioriza esfuerzos en la disminución de los riesgos situacionales y contextuales, que incrementan la probabilidad de que personas vulnerables caigan a la merced de traficantes de personas, la selección de alternativas ha seguido también un enfoque centrado en la víctima. Asimismo, existe el entendimiento de que la victimización es un proceso que no culmina con el rescate.

En ese sentido, es menester también puntualizar la importancia de la sanción penal a los agresores motivados de la trata de personas, y la restitución y reparación de la afectación a la dignidad de las personas afectadas por este delito. Así, se abre la posibilidad de que el fortalecimiento del sistema de persecución y sanción penal, en conjunto con el fortalecimiento de la institucionalidad para la recuperación de las víctimas, deriven en el incremento de los beneficios sociales directos. Cabe puntualizar, sin embargo, que no se pretende forzar un enfoque punitivo que se base en la idea de que una mayor cantidad de sanciones penales (sentencias) signifiquen mayores avances de la Política Nacional. Por el contrario, las alternativas presentadas fueron seleccionadas tomando como uno de sus principales criterios la restitución de la dignidad de las personas, víctimas de este delito, como eje para la reducción de la victimización.

3.4.3.1 Estructura de costos

El Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021 contiene cuatro objetivos estratégicos. El primer objetivo se refiere a la «gobernanza institucional» para el establecimiento de mecanismos conjuntos interinstitucionales y multisectoriales en las entidades encargadas de la lucha contra este delito. El segundo se enfoca en la «prevención» del fenómeno de la trata. Mediante el tercer objetivo se busca implementar, mejorar y mantener en funcionamiento servicios de «atención y protección a las víctimas», y finalmente, el último objetivo busca mejorar los mecanismos de «persecución y sanción del delito».

La implementación de servicios del PNAT, principalmente los relacionados con los tres últimos objetivos estratégicos, puede servir como marco de referencia para establecer los costos que se generan a nivel intermedio y de insumo, en el marco de la lucha contra la trata de personas. En la siguiente tabla se puede observar los montos presupuestados por los miembros de la CMNPTPTIM, en el contexto de la implementación de este plan.

Tabla 28. Presupuesto 2020 para la implementación del PNAT y actividades comprendidas por sector

Entidad	PIM 2020
Dirección de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior	S/ 3 524 340.00
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	S/ 240 444.00
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	S/ 169 363.00
Ministerio de Relaciones Exteriores	S/ 47 355.00
Poder Judicial	S/ 35 000.00
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	S/ 780 208.20
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	S/ 3 578 615.00
Ministerio Público	S/ 3 061 706.00
TOTAL	S/ 11 437 031.20

Fuente y elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

Mediante la implementación del PNAT, diversos sectores del Estado se encuentran comprometidos en la lucha contra este delito, así como una gran cantidad de funcionarios que cumplen distintas tareas de prevención, protección y persecución se encuentran capacitados a lo largo del territorio nacional. Asimismo, se cuenta con campañas de alcance nacional con cobertura en distintos canales de difusión, y con un aumento y mejora de los servicios de atención a los rescatados. Ahora bien, el tránsito hacia una Política Nacional para hacer frente a la trata de personas implica un cambio en el modelo conceptual de las intervenciones, lo que, a su vez, implica una reasignación de recursos y focalización en los elementos situacionales y espaciales existentes para la ocurrencia de este fenómeno.

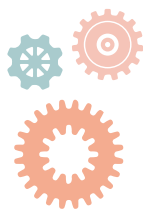
3.4.3.2 Beneficios potenciales

La Política Nacional se enfoca principalmente en las situaciones de la trata (captación, traslado y explotación) y en los espacios criminógenos (zonas con economías ilegales, áreas rurales y alejadas para los operadores del enforcement). Este cambio de enfoque dificulta el cálculo de los potenciales beneficios de las

alternativas de solución, ya que los impactos de su implementación se establecerán a partir de indicadores que no se encontraban contruidos durante la etapa de formulación. En ese sentido, se debe tener en cuenta que el cálculo de beneficios de la Política Nacional debe realizarse solo como un aproximado (o proxy), y que la implementación de esta, en un horizonte temporal más amplio, puede implicar un replanteamiento de los mismos. En este caso en particular, se sostiene que para identificar y calcular un beneficio social, medido en términos monetarios, la manera más adecuada es partir de algún resultado del fortalecimiento de mecanismos e instrumentos de investigación del Sistema de Persecución Penal y Fiscalización para la denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada del delito de trata de personas (Objetivo prioritario 2).

Si este sistema se fortalece, habría más personas rescatadas en los operativos ad hoc contra la trata, así como una mayor cantidad de agresores implicados y motivados, detectados. La aplicación de técnicas de investigación especializadas y articuladas entre la PNP y las fiscalías podría incrementar la probabilidad de que el proceso culmine con los agresores e implicados





sancionados. Es de esperarse que la ejecución de sanciones penales a agresores motivados conlleve a una reparación proporcional al daño recibido por las víctimas rescatadas y detectadas. Siguiendo esa línea, es necesario calcular: i) un

monto promedio proporcional de reparación para sentenciados por trata de personas y ii) la variación anual de la cantidad de sentenciados por trata, y proyectarla hacia el 2030. En la Tabla 29 se desarrolla el primer punto.

Tabla 29. Análisis y razonamiento del cálculo del monto promedio de reparación civil proporcional

Tipo de beneficios	Cálculo	Valores
Ingresos futuros	$MPR = \frac{\sum TR}{C}$ MPR: monto promedio de reparación civil proporcional. TR: monto por reparaciones civiles en una muestra de sentencias por trata de personas. C: cantidad de sentencias por trata en la muestra.	$\sum TR = S/. 128\ 000.00 (*)$ $C = 4$ $MPR = S/. 32\ 000.00$ Se toma como referencia este monto para calcular las reparaciones civiles en relación con los condenados por este delito.

Fuente y elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

*Dato correspondiente al periodo 2009-2015, extraído del Informe de Adjuntía N° 041-2017-DP/ADM del 2017 «La trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas».

Respecto a la variación anual de la cantidad de sentenciados, se parte de la información reportada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el periodo 2012-2019. La mayor variación se dio entre 2016 y 2017 (48.84%), y la mínima, entre 2018 y 2019 (32.03%). Al promediar la variación durante estos ocho años, se calcula una tasa simple de crecimiento promedio de 29.70%. A partir de este dato, se

puede establecer ejercicios de cálculo para los potenciales beneficios dentro de un horizonte temporal futuro. No obstante, debemos considerar que se está asumiendo que cada condenado repara a un agraviado, cuando en la realidad un solo agresor puede ser tratante de más de una víctima, de manera que se podría dictaminar que pague reparaciones civiles a más de una persona.

Tabla 30. Sentenciados entre 2012-2019 y variación promedio anual

Años con datos	Sentenciados	Variación anual respecto al año anterior
2012	30	--
2013	37	23.33%
2014	54	45.95%
2015	73	35.19%
2016	86	17.81%
2017	128	48.84%
2018	169	32.03%
2019	177	4.73%
Tasa de crecimiento promedio anual simple		29.70%

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario. Elaborado por la Dirección de Derechos Fundamentales.

Una vez determinado el monto promedio de la reparación civil y la tasa anual de crecimiento de sentenciados, deberá calcularse la variación anual potencial de los costos; la cual fue referenciada del Marco Macroeconómico Multianual 2020-2023, del Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF). Con los cálculos realizados se pudo obtener el valor actual neto (VAR) y la tasa interna de retorno (TIR). En las siguientes tres tablas puede revisarse el análisis de sensibilidad.



Tabla 31. Cálculo del costo

Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tasa de crecimiento del gasto público – MIMM* 2020-2023		3.50%	4.70%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%	4.60%
Monto	S/ 11 437 031	S/ 11 837 327	S/ 12 393 682	S/ 12 963 791	S/ 13 560 125	S/ 14 183 891	S/ 14 836 350	S/ 15 518 822	S/ 16 232 688	S/ 16 979 392	S/ 17 760 444

Fuente y elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.
*MIMM: marco macroeconómico multianual.

Tabla 32. Cálculo del beneficio

Tasa de crecimiento del PBI-MIMM* 2020-2023		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Porcentaje %		4.0	4.2	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Monto promedio de reparación civil proporcional	Sentenciados	230	298	386	501	650	842	1093	1417	1838	2384	3092
	Reparación civil	S/ 7 360 000	S/ 9 536 000	S/ 12 352 000	S/ 16 032 000	S/ 20 800 000	S/ 26 944 000	S/ 34 976 000	S/ 45 344 000	S/ 58 816 000	S/ 76 288 000	S/ 98 944 000
	S/ 32 000	S/ 7 654 400	S/ 9 936 512	S/ 12 907 840	S/ 16 833 600	S/ 21 840 000	S/ 28 291 200	S/ 36 724 800	S/ 47 611 200	S/ 61 756 800	S/ 80 102 400	S/ 103 891 200

Fuente y elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.
*PBI-MIMM: producto bruto interno-marco macroeconómico multianual.

Cálculo de costo-beneficio:

ÍTEM	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
BENEFICIO			S/ 16 833 600	S/ 21 840 000	S/ 28 291 200	S/ 36 724 800	S/ 47 611 200	S/ 61 756 800	S/ 80 102,400	S/ 103 891 200
COSTO		S/ 12 393 682	S/ 12 963 791	S/ 13 560 125	S/ 14 183 891	S/ 14 836 350	S/ 15 518 822	S/ 16 232 688	S/ 16 979,392	S/ 17 760 444
BENEFICIO NETO		-S/ 12 393 682	S/ 16 833 600	S/ 21 840 000	S/ 28 291 200	S/ 36 724 800	S/ 47 611 200	S/ 61 756 800	S/ 80 102 400	S/ 103 891 200
TASA DE RETORNO	8%									
VAN		S/ 147 657 885								
TIR		86%								
B/C		2.83								

Fuente y elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

Finalmente, se puede señalar que este flujo de beneficios y costos, invirtiendo un monto de S/ 12 393 682.2 millones de soles, a partir del año 2022, tomando como base el presupuesto de S/ 11 437 031.20 del año 2020, generaría un beneficio 2.83 veces mayor que los costos con una tasa interna de retorno (TIR) del 86%. Este porcentaje es muy superior al 8% considerado para las inversiones estatales; desde la visión

como proyecto, la política genera un beneficio de más de dos veces mayor a los costos en que se incurre con la misma.

VAN	S/ 147 657 885
TIR	86%
B/C	



Objetivos prioritarios

De acuerdo con el planteamiento y desarrollo de los aspectos conceptuales, según el diagrama de Ishikawa, la situación actual y la situación futura deseada, así como el análisis de alternativas de solución, se presentan a continuación los objetivos prioritarios de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación. Los objetivos prioritarios son el centro de la apuesta estratégica de la Política Nacional frente a la Trata de personas y sus formas de explotación, cuyos indicadores medirán su desempeño y lineamientos que concretarán las intervenciones del sector hacia el horizonte temporal establecido. Cabe resaltar que los objetivos y lineamientos se implementarán tomando en cuenta enfoques de: i) género, ii) interseccionalidad, iii) interculturalidad, y iv) derechos humanos.

A partir del problema público construido «Persistencia de la victimización por trata de personas», y de la estructura del diagrama de Ishikawa, que el MININTER ha planteado validado con los miembros de la Comisión Multisectorial, se organiza una serie de problemas que derivan en objetivos prioritarios. La secuencia de causas permite dar cuenta del problema público y, a su vez, permite dar cuenta de la relación problema-causa. A continuación, los problemas específicos:

Problema específico 1.

Limitada vigilancia preventiva de la victimización por Trata de Personas en contexto de riesgo y vulnerabilidad. La trata funciona

y se concentra en ciertos espacios, sobre todo aquellos en los que se presenta la suma de condiciones de vulnerabilidad y economías ilegales. Para plantear una vigilancia preventiva eficaz, es necesario poseer información sobre la situación del entorno de cada función del delito y de los espacios en los que se desarrollan. Sin embargo, la información que posee el Estado no es rigurosa ni cuenta con datos georreferenciados o mapas de riesgo, lo que limita la intervención.

Problema específico 2. *Insuficiente capacidad de los integrantes del sistema de persecución penal y fiscalización para la denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada del delito de trata de personas. Al entender la trata como una cadena delictiva, es posible entender su funcionamiento a través del análisis de eslabones asociados a espacios. Sin embargo, el sistema de persecución penal no siempre está diseñado sobre estrategias especializadas y con planificación táctica, y no siempre se tiene la disponibilidad de medios y redes para garantizar la eficiente denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada.*

Problema específico 3. *Débil institucionalidad para la detección, rescate y recuperación de víctimas de trata de personas. Hay una limitada capacidad del aparato estatal para garantizar la asistencia*





a las víctimas. Así, cuando se logra una intervención eficaz, esta no siempre se traduce en una adecuada línea de servicios que garanticen el tratamiento, recuperación y reinserción de la víctima.

De los problemas específicos identificados, planteados, se derivan los objetivos prioritarios siguientes, sobre los cuales se esperan logros en el horizonte temporal comprendido entre 2021 y 2030:

- ❖ **Objetivo prioritario 1.** Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
- ❖ **Objetivo prioritario 2.** Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
- ❖ **Objetivo prioritario 3.** Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.

Tabla 33. Relación entre las causas principales y los objetivos prioritarios

Causas directas	Objetivos prioritarios	Justificación de la relación	Responsable del
1. Limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contexto de riesgo y vulnerabilidad.	1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.	Mejorar los sistemas de información para identificar los espacios y contextos de riesgo, intervenir y generar controles sobre los mismos, y fiscalizar las actividades económicas informales y formales, permitirán que el Estado ejerza de una manera efectiva y eficiente sus tareas de vigilancia preventiva. De esta manera, las intervenciones y controles preventivos realizados tendrán un efecto sobre la capacidad instalada del Estado para reducir el riesgo de victimización, lo que, a su vez, contribuirá a hacer frente a la persistencia de la victimización, entendiendo la victimización como «proceso por el que una persona sufre las consecuencias negativas de un hecho traumático, también conocida como victimización primaria» (MININTER, 2016, p. 14).	SUNAFIL
2. Insuficiente capacidad de los integrantes del sistema de persecución penal y fiscalización para la denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada del delito de trata de personas.	2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.	La incorporación de tecnologías de la información en la recepción, procesamiento y sistematización de denuncias; y la promoción de la especialización en los integrantes del sistema de persecución penal y fiscalización de la trata, de manera articulada, ayudarán a mejorar sus capacidades para combatir este delito. Así, el incremento en la cantidad de denuncias procesadas, en la cantidad de operativos puestos en marcha y en el número de sentencias a imputados permitirá conocer la extensión real de la problemática de la trata para poder otorgar el derecho a la justicia de las víctimas y reducir así la persistencia de la victimización.	Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Poder Judicial

Causas directas	Objetivos prioritarios	Justificación de la relación	Responsable del
3. Débil institucionalidad para la detección, rescate y recuperación de víctimas de trata de personas.	3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.	Mejorar los sistemas de información para detectar y rescatar víctimas, mejorar las normativas y los servicios de recuperación y protección de estas, optimizar los servicios de atención y protección integral y generar más espacios de protección fortalecerán la institucionalidad para el tratamiento de las víctimas de trata. De esta manera, el incremento de servicios, centros de acogida y de víctimas beneficiarias, que completan el proceso de reintegración, permite la reducción de la persistencia de la victimización por trata, entendiendo victimización como un proceso en el que se generan afectaciones físicas y psicológicas como consecuencia de un hecho traumático.	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Políticas relacionadas:

Objetivo prioritario 1:

1. Política Nacional de Igualdad de Género.
2. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.
3. Política Nacional Multisectorial de lucha contra el crimen organizado al 2030.
4. Política Nacional de Juventud.
5. Política Nacional de Transporte Urbano.

Objetivo prioritario 2:

1. Plan Nacional de Derechos Humanos.
2. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.
3. Política Nacional Multisectorial de lucha contra el crimen organizado 2019-2030.
4. Política Nacional Penitenciaria.
5. Política Nacional de integridad y lucha contra la corrupción.
6. Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.
7. Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo.

Objetivo prioritario 3:

1. Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030. «Perú, país saludable».
2. Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.
3. Política nacional de Igualdad de Género.
4. Política Nacional Multisectorial de lucha contra el crimen organizado 2019-2030.
5. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.
6. Plan Nacional de Derechos Humanos.
7. Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.



5 Lineamientos

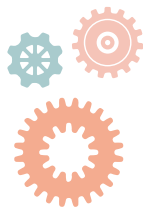
A partir de los tres objetivos prioritarios contruidos, se plantearon una serie de lineamientos para operativizar las intervenciones que buscarán hacer frente, de

forma multidimensional, la problemática de la persistencia de la victimización por trata de personas. Para el objetivo prioritario 1, se han planteado seis lineamientos; para el objetivo prioritario 2, se han planteado siete lineamientos; y para el objetivo prioritario 3, se han propuesto seis lineamientos de intervención.

Tabla 34. Matriz de objetivos prioritarios y lineamientos

Objetivos prioritarios	Indicadores	Logro esperado	Lineamientos	Responsable del objetivo
OP 1 Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.	1. Porcentaje de cobertura distrital por el Sistema de Inspección de Trabajo en las intervenciones sobre el trabajo forzoso y el trabajo infantil	Contar con el 14.3% de distritos a nivel nacional vigilados, preventivamente, por instituciones públicas, con el fin de reducir el riesgo de victimización por trata de personas y sus formas de explotación.	1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.	SUNAFIL
			1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.	
			1.3. Incrementar la fiscalización y los controles preventivos en espacios de oferta informal de trabajo en contextos con poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad.	
			1.4. Incrementar los controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias.	
			1.5. Incrementar el control de agencias, terminales y rutas de transporte periurbano e interprovincial.	
			1.6. Fortalecer la fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.	





Objetivos prioritarios	Indicadores	Logro esperado	Lineamientos	Responsable del objetivo
OP 2 Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.	2.1. Porcentaje de casos de trata de personas atendidos por las Fiscalías Provinciales Especializadas.	Contar con instituciones capaces de denunciar, perseguir, investigar, fiscalizar y judicializar la gran mayoría de casos de trata de personas identificadas, con más del 95% de casos atendidos por el Ministerio Público, con más de 700 víctimas rescatadas anualmente, y con al menos 44 sentencias condenatorias.	2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y el MININTER.	Policía Nacional del Perú y Poder Judicial
	2.2. Número de víctimas detectadas y rescatadas en operativos policiales realizados frente a la trata de personas		2.2. Mejorar los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias del Ministerio Público.	
	2.3. Número de sentenciados por el delito de trata de personas.		2.3. Desarrollar la interoperabilidad de la información del sistema de persecución y sanción penal, conforme el marco legal vigente en materia de gobierno y transformación digital.	
			2.4. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito.	
			2.5. Fortalecer la especialización operativa de los integrantes del sistema de persecución y sanción penal.	
			2.6. Fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional e intergubernamental para la persecución estratégica del delito.	
			2.7. Fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción, prioritariamente en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.	

Objetivos prioritarios	Indicadores	Logro esperado	Lineamientos	Responsable del objetivo
OP 3 Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.	3.1. Porcentaje de NNA afectadas por el delito de trata de personas que son reintegradas. 3.2. Porcentaje de mujeres y población sexualmente diversa, afectadas por el delito de trata de personas, que han culminado el proceso de reintegración.	Contar con el 70% de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas asistidas y reintegradas, y contar con al menos el 90% de mujeres y población diversa víctimas de trata asistidas y reintegradas.	3.1. Mejorar los mecanismos de detección de víctimas en los servicios públicos. 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos, que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad. 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional y víctimas peruanas detectadas en el exterior. 3.4. Incrementar los espacios de protección de víctimas por el delito de trata de personas a nivel nacional. 3.5. Desarrollar mecanismos de reintegración de víctimas a nivel nacional. 3.6. Fortalecer la articulación intergubernamental para la asistencia y reintegración de las víctimas de trata de personas.	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

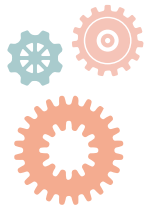


Provisión de servicios

La provisión de servicios de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación debe garantizar: i) el direccionamiento de intervenciones preventivas a espacios en los que existe mayor riesgo de victimización por trata de personas; ii) el acceso equitativo a la justicia, más allá de las diferencias interculturales, de género, entre otras, a través

de la mejora de los procesos y las capacidades del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización; iii) las condiciones de accesibilidad en el entorno, ajustes razonables o que se proporcionen los apoyos correspondientes para que todas las personas puedan acceder o beneficiarse de las intervenciones, en igualdad de condiciones. Para ello, en la presente sección, se presentan los servicios de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, con los que se buscará reducir la persistencia de la victimización por este delito hasta el año 2030.



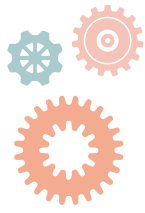


6.1 Matriz de servicios

Objetivo prioritario	Lineamientos	Servicios identificados	Receptor del servicio	Condición del servicio	Proveedor del servicio
OP 1 Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.	1. Servicio de asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en instrumentos de gestión y de política pública contra la trata de personas.	Servidor público de las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno que diseñan, implementan y realizan seguimiento de instrumentos de gestión y políticas públicas en contra de la trata de personas, en territorios con predominancia de población de los pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano.	Nuevo	MINCUL
		2. Servicio de sensibilización en materia de trata de personas para la población en general de las 26 regiones del país.	Población en general.	Mejora	MTPE
		3. Servicio de campañas de sensibilización en torno al delito de trata de personas y afines dirigido a la población con probabilidad de ser victimizada.	Población vulnerable a la victimización por el delito de trata de personas.	Mejora	PNP DIRCTPTIM
		4. Servicio de asistencia técnica para la creación y fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores de los espacios de coordinación regionales y locales contra la trata de personas a nivel nacional.	Funcionarios y servidores públicos que integran los espacios de coordinación regionales y locales de lucha contra la trata de personas en los a nivel nacional.	Mejora	MININTER
		5. Servicio de sensibilización de la población en el exterior sobre los riesgos existentes de victimización por el delito de trata de personas.	Peruanos ubicados en el exterior.	Mejora	MIRE
		6. Servicio de capacitación relacionada con la prevención del delito de trata de personas, dirigida a los administrados del servicio del transporte terrestre en las vías nacionales.	Conductores, personal administrativo y transportistas.	Mejora	SUTRAN

Objetivo prioritario	Lineamientos	Servicios identificados	Receptor del servicio	Condición del servicio	Proveedor del servicio
		7. Servicio de promoción y difusión para la prevención de la trata de personas, con fines de trabajo forzoso.	Población vulnerable.	Mejora	SUNAFIL
		8. Servicio del programa de gestión del bienestar escolar en la educación básica de manera fiable, adaptable y con enfoque intercultural.	Estudiantes de la educación básica.		MINEDU
	L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.	9. Servicio de reportes de monitoreo de deforestación por actividades antrópicas ilegales a la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público para coadyuvar con la identificación de espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas.	Personal de la Policía Nacional del Perú - Ministerio del Interior - Ministerio Público.	Mejora	SERFOR-DGIOFFS-UFMS
		10. Servicio de orientación para prevenir y erradicar la trata de personas y el trabajo forzoso y la protección de las poblaciones vulnerables.	Agentes municipales, servidores públicos y profesionales en la materia de trata de personas y de trabajo forzoso.	Nuevo	SUNAFIL
		11. Servicio de autorización previa a los y las adolescentes para que realicen trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia.	Adolescentes.	Mejora	MTPE
		12. Servicio de operativos de prevención policial en espacios de riesgos para la victimización por el delito de trata de personas y conexos.	Víctimas del delito de trata de personas que permanecen explotadas en espacios de riesgos.	Mejora	PNP DIRCTPTIM





Objetivo prioritario	Lineamientos	Servicios identificados	Receptor del servicio	Condición del servicio	Proveedor del servicio
	L 1.3. Incrementar la fiscalización y los controles preventivos en espacios de oferta informal de trabajo en contextos con poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad.				
	L 1.4. Incrementar los controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias.	13. Servicio de control de flujo migratorio en distritos de frontera priorizados para prevenir conductas de la trata de personas.	Víctimas de trata de personas en zonas fronterizas.	Mejora	MININTER
	L 1.5. Incrementar el control de agencias, terminales y rutas de transporte periurbano e interprovincial.				
	L 1.6. Fortalecer la fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.	14. Servicio de fortalecimiento de capacidades sobre la lucha contra la minería ilegal y promoción de la formalización minera a pequeña escala para administradores de justicia, PNP, MININTER, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) y otras instituciones públicas involucradas, para coadyuvar en la lucha contra la trata de personas.	Funcionarios y/o servidores públicos: administradores de justicia, PNP, MININTER, CCFFAA, DICAPI y otras instituciones públicas involucradas.	Mejora	MINEM

Objetivo prioritario	Lineamientos	Servicios identificados	Receptor del servicio	Condición del servicio	Proveedor del servicio
OP 2 Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.	L 2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y el MININTER.	15. Servicios de recepción y canalización de presuntos casos de víctimas de trata de personas gestionadas por la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior. 16. Servicio de gestión de los sistemas informáticos especializados para el registro de denuncias y la investigación criminal de la trata de personas y delitos conexos.	Público en general.	Mejora	MININTER
	L 2.2. Mejorar los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias del Ministerio Público.	17. Servicio para gestionar la recepción y procesamiento de denuncias de los delitos de trata de personas y conexos.	Sociedad civil y público en general.	Mejora	MPFN
	L 2.3. Desarrollar la interoperabilidad de la información del sistema de persecución y sanción penal, conforme el marco legal vigente en materia de gobierno y transformación digital.	18. Servicio de implementación de estrategias de articulación intersectorial, a fin de utilizar la información para la realización de actividades de prevención que permitan el descubrimiento temprano del delito y rescate de víctimas de trata de personas.	Sujetos pasivos (víctimas y/o agraviados/as del delito).	Mejora	MPFN
	L 2.4. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito.	19. Servicio de investigación policial proactiva en materia de trata de personas y delitos conexos.	Los denunciantes, los agraviados y la población en general.	Mejora	PNP DIRCTPTIM

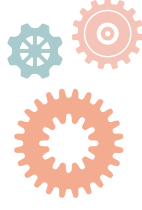




Objetivo prioritario	Lineamientos	Servicios identificados	Receptor del servicio	Condición del servicio	Proveedor del servicio
		20. Servicio de fortalecimiento de capacidades del personal policial en el uso de instrumentos normativos, protocolos y guías de actuación para la identificación, investigación y adecuado abordaje de las víctimas del delito de trata de personas.	Oficiales y suboficiales PNP de las regiones y frentes policiales de todo el país. Personal policial de unidades especializadas de investigación de trata de personas, DIVINCRI, DEPINCRI y comisarías, a nivel nacional.	Mejora	MININTER
		21. Servicio de ejecución de actos especiales de investigación del delito de trata de personas.	Sujetos pasivos (víctimas y/o agraviados/as del delito)	Mejora	MPFN
	L 2.5. Fortalecer la especialización operativa de los integrantes del sistema de persecución y sanción penal.	22. Servicio de administración de justicia para delitos de trata de personas.	Víctimas de trata de personas.	Mejora	PJ Juzgados penales del Poder Judicial
		23. Servicio de promoción del fortalecimiento de capacidades de los operadores de justicia y sistemas de protección involucrados en la lucha contra el delito de trata de personas y conexos en coordinación con organismos nacionales e internacionales y entidades públicas.	Directo: operadores de justicia y protección social. Indirecto: sujetos pasivos (víctimas y/o agraviado/a del delito).	Mejora	MPFN
	L 2.6. Fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional e intergubernamental para la persecución estratégica del delito.				

Objetivo prioritario	Lineamientos	Servicios identificados	Receptor del servicio	Condición del servicio	Proveedor del servicio
OP 3 Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.	L 2.7. Fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción prioritariamente en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.	24. Servicio de participación interinstitucional preventiva para coadyuvar a la fiscalización de contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas y delitos conexos.	La población vulnerable, las víctimas y las entidades involucradas para la persecución del delito.	Mejora	PNP DIRCTPTIM
		25. Servicio de supervisión de los servicios de transporte terrestre en el ámbito nacional para coadyuvar a combatir el delito de la trata de personas.	Usuarios finales del servicio de transporte.	Mejora	SUTRAN
		26. Servicio de detección de posibles víctimas peruanas de trata de personas fuera del territorio nacional.	Peruanas y peruanos víctimas de trata de personas ubicadas en el exterior.	Mejora	MRE
	L 3.1. Mejorar los mecanismos de detección de víctimas en los servicios públicos. L 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección, y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos,	27. Servicio de rescate y protección de víctimas de trata de personas y delitos conexos.	Víctimas de trata de personas y conexos.	Mejora	PNP DIRCTPTIM
		28. Servicio de fortalecimiento de capacidades dirigida a operadores/as y funcionarios/as a nivel nacional en materia de trata de personas y violencia basada en género.	Operadores/as y funcionarios/as del MIMP, MINSA, MINJUSDH, MPFN, P.J, Gobiernos regionales y locales	Mejora	MIMP
		29. Servicio de fortalecimiento de capacidades a operadores vinculados con la atención y reintegración de las niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas.	Operadoras/ es encargadas/os de la atención y reintegración de las NNA afectadas/os por el delito de trata de personas del MIMP (CAR y UPE), MINSA, MINJUSDH, MINEDU, MP (UDAVIT), vinculados a la atención y reintegración de las niñas, niños y adolescentes afectados por el delito de trata de personas.	Nuevo	MIMP



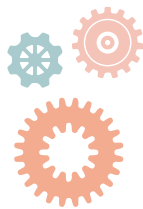


Objetivo prioritario	Lineamientos	Servicios identificados	Receptor del servicio	Condición del servicio	Proveedor del servicio
	género, intercultural e interseccional.	30. Servicio de otorgamiento de medidas de protección para las víctimas del delito de trata de personas y conexos.	Víctimas de trata de personas.	Mejora	MPFN
	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional y víctimas peruanas detectadas en el exterior.	32. Servicio de atención de salud mental especializada a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) víctimas de violencia, en los Centros de Salud Mental Comunitaria.	Víctimas de violencia.	Mejora	MINSa
		33. Servicio de atención integral a la víctima de violencia sexual (Mujeres, niñas, niños y adolescentes).	Mujeres, niñas, niños y adolescentes.	Mejora	MINSa
		34. Servicio de atención integral a niñas, niños y adolescentes vulnerables al delito de trata de personas.	Niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas.	Mejora	MIMP
		35. Servicio de alojamiento temporal a las víctimas de trata de personas para la protección de su integridad.	Víctimas del delito de trata de personas.	Mejora	MPFN
		36. Servicio de asistencia multidisciplinaria a las víctimas del delito de trata de personas.	Víctimas del delito de trata de personas.	Mejora	MPFN
		37. Servicio de protección y asistencia de víctimas peruanas de trata de personas que se encuentran fuera del territorio nacional procurando la defensa de sus derechos y la reinserción en su lugar de residencia.	Peruanas y peruanos víctimas de trata de personas ubicadas en el exterior.	Mejora	MRE
		38. Servicio de atención a víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM).	Personas víctimas de trata con fines explotación sexual.	Mejora	MIMP

Objetivo prioritario	Lineamientos	Servicios identificados	Receptor del servicio	Condición del servicio	Proveedor del servicio
	L 3.4. Incrementar los espacios de protección de víctimas por el delito de trata de personas a nivel nacional.	39. Servicio de atención, cuidado, protección y reintegración a niñas, niños y adolescentes afectados por el delito de trata de personas a través de Centros de Acogida Residencial Especializado de Trata.	Niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas en desprotección familiar.	Mejora	MIMP
	L 3.5. Desarrollar mecanismos de reintegración de víctimas a nivel nacional.	40. Servicios registrales accesibles para la población en situación de vulnerabilidad y víctima de trata de personas. 41. Servicio de atención migratoria a víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera.	Víctimas de trata de personas. Personas extranjeras víctimas de trata de personas.	Nuevo Nuevo	RENIEC MININTER
	L 3.6. Fortalecer la articulación intergubernamental para la asistencia, y reintegración de las víctimas de trata de personas.	42. Servicio de asistencia técnica a los operadores y funcionarios para la implementación de la Guía de elaboración del Plan de Reintegración Individual de víctimas de trata por las entidades públicas.	Operadores/as y funcionarios/as del MIMP, MINSA, MINEDU, MTPE, MINJUSDH, MPFN, P.J, RENIEC, Gobiernos regionales y locales.	Mejora	MIMP



6.2 Fichas de servicios, estándares e indicadores



OP1: AMPLIAR LA VIGILANCIA PREVENTIVA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN CONTEXTOS CON POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

Lineamiento 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada

FICHA DEL SERVICIO 1	
Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.
Nombre del servicio	Servicio de capacitación relacionada con la prevención del delito de trata de personas, dirigida a los administrados del servicio del transporte terrestre en las vías nacionales.
Descripción del servicio	Asistencia a entidades públicas de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de que incorporen el enfoque intercultural en sus instrumentos de gestión y política públicas en contra de la trata de personas, mediante acciones de acompañamiento y capacitación.
Proveedor del servicio	Dirección General de Ciudadanía Intercultural (DGCI) - Ministerio de Cultura (MINCUL).
Receptor del servicio	Servidor público de las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno que diseñan, implementan y realizan seguimiento de instrumentos de gestión y política públicas en contra de la trata de personas, en territorios con predominancia de población de los pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Pertinencia cultural y satisfacción de los usuarios.
Descripción del estándar	1. Pertinencia cultural: mediante la prestación de este servicio se busca que el servicio brindado responda a las realidades socioculturales de los usuarios de la entidad asistida técnicamente en el territorio, en ese sentido, se debe conocer si ha cubierto las necesidades de los asistidos técnicamente; con el fin de modificar los contenidos y ejemplos, y plantear e incorporar mejoras a la pertinencia cultural del servicio brindado. 2. Satisfacción de los usuarios: mediante la prestación de este servicio se busca la satisfacción de los servidores públicos, para conocer qué tanto ha satisfecho sus expectativas y cubierto sus necesidades en función de lo adecuado de su metodología y la pertinencia de sus contenidos, con lo cual se podrán identificar debilidades para plantear e incorporar mejoras a la calidad del servicio brindado.
Indicador de calidad	Porcentaje de participantes que califican como satisfactoria la asistencia técnica que recibieron para la incorporación del enfoque intercultural en sus instrumentos de gestión y/o política pública contra la trata de personas.

FICHA DEL SERVICIO 2

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.
Nombre del servicio	Servicio de sensibilización en materia de trata de personas para la población en general de las 26 regiones del país.
Descripción del servicio	Los eventos de sensibilización en materia de trata de personas, dirigida a la población en general, tienen como finalidad difundir la conceptualización del delito de trata de personas, sus indicios para su identificación, los medios de comisión, la diferencia y vinculación con el trabajo forzoso para la población en general en las 26 regiones del país, a fin de que puedan identificarlo y denunciarlo. Es por ello que a mayor número de Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE), que estén involucrados en la difusión de la convocatoria de los eventos de sensibilización, existirá un mayor porcentaje de eventos de sensibilización en materia de trata de personas que se hayan realizado, y con ello se logrará reducir la tolerancia social de este «acto» ilícito.
Proveedor del servicio	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales (DPPDFL) de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo (DGDSSST).
Receptor del servicio	Población en general que incluye trabajadores, empleadores y sociedad civil.
Alcance del servicio	A nivel nacional, en las 26 regiones del país (se incluye a Lima Metropolitana).
Estándar de cumplimiento	Focalización.
Descripción del estándar	Los eventos de sensibilización se realizan de manera continua, de acuerdo con la programación fijada por la DPPDFL cada año. Y focaliza la atención en la sensibilización a los trabajadores y empleadores en los temas relacionados con la trata de personas.
Indicador de calidad	Porcentajes de eventos de sensibilización realizados en materia de trata de personas, dirigidos a la población en general de las 26 regiones del país respecto a los programados.

FICHA DEL SERVICIO 3

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.
Nombre del servicio	Servicio de campañas de sensibilización en torno al delito de trata de personas y afines, dirigido a la población con probabilidad de ser victimizada.
Descripción del servicio	El servicio consiste en informar y sensibilizar a la población vulnerable como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, y extranjeros, sobre el delito de trata de personas orientado a prevenir la comisión del delito, incrementando la cantidad de denuncias recibidas de parte de la población sensibilizada, para fortalecer





FICHA DEL SERVICIO 3

	el eje de persecución y reducir la incidencia del delito de trata de personas en lugares vulnerables como Madre Dios, Iquitos, Huánuco, La Libertad, y aquellos que se encuentran considerados en alto riesgo según el mapa delictivo. Realizar campañas de sensibilización y prevención a través de charlas, talleres, ferias temáticas dirigidos a la población con probabilidad de ser víctima del delito de trata de personas, para lo cual se utilizará material informativo (trípticos, folletos, carteles, entre otros), así como diferentes herramientas tecnológicas, a fin de que la población identifique el delito y sepa de los mecanismos para denunciar el delito de trata de personas.
Proveedor del servicio	Área de Educación (AREEDU) de la Dirección Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú (DIRCTPTIM-PNP).
Receptor del servicio	Población vulnerable a la victimización por el delito de trata de personas.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Focalización.
Descripción del estándar	Las campañas de sensibilización, que se realizan de manera continua durante todo el año, buscan focalizar y concientizar a la población vulnerable a la trata de personas sobre las conductas, medios empleados y los fines de la trata de personas, permitiendo conocer la complejidad del delito de trata de personas y delitos conexos.
Indicador de calidad	Total, en campañas de sensibilización y prevención dirigidas a nivel nacional respecto a la victimización por el delito de trata de personas y conexos por la DIRCTPTIM-PNP, dirigidas a la población vulnerable.

FICHA DEL SERVICIO 4

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.
Nombre del servicio	Servicio de asistencia técnica para la creación y fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores de los espacios de coordinación regionales y locales contra la trata de personas, a nivel nacional.
Descripción del servicio	El servicio está destinado y programado en el año para poder brindar la asistencia técnica (de forma remota y/o presencial) a los espacios de coordinación regionales y locales a nivel nacional (llámese estos mesas, comisiones o redes), responsables y/o encargados de la coordinación para difundir la información pertinente sobre la trata de personas. La asistencia técnica se provee, con la finalidad de fortalecer la gestión de la política pública contra la trata de personas en el territorio, así como la incorporación de ella en los instrumentos de gestión regional y local para su sostenibilidad, centrándose en los ejes de prevención, protección y persecución. Este servicio se enmarca en lo establecido en el Decreto Supremo N° 001-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la trata de personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes; y en la Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.

FICHA DEL SERVICIO 4

Proveedor del servicio	Dirección de Derechos Fundamentales (DDF) de la Dirección General de Seguridad Democrática (DGSD) del Ministerio del Interior (MININTER).
Receptor del servicio	Funcionarios y servidores públicos que integran los espacios de coordinación regionales y locales de lucha contra la trata de personas a nivel nacional.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Focalización.
Descripción del estándar	La asistencia técnica está focalizada en el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores públicos, en la lucha contra la trata de personas y la creación de más espacios para combatir este delito.
Indicador de calidad	Porcentaje de asistencias técnicas realizadas sobre trata de personas.

FICHA DEL SERVICIO 5

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.
Nombre del servicio	Servicio de sensibilización de la población en el exterior sobre los riesgos existentes de victimización por el delito de trata de personas.
Descripción del servicio	Realizar campañas informativas dirigidas a los peruanos que se encuentran fuera del territorio nacional, sobre la incidencia de delitos asociados a la trata de personas, los riesgos de este ilícito y cómo afecta a nuestra población en general. El Protocolo de Palermo del año 2000 establece que: «para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos».
Proveedor del servicio	Ministerio de Relaciones Exteriores.
Receptor del servicio	Peruanos ubicados fuera del territorio peruano.
Alcance del servicio	Peruanos ubicados en el exterior.
Estándar de cumplimiento	Continuidad.
Descripción del estándar	Las campañas de sensibilización y prevención deben abarcar todos los lugares donde existan comunidades peruanas en el extranjero, priorizando regiones donde se detecten mayor cantidad de incidencias.
Indicador de cobertura	Número de campañas realizadas por las misiones consulares para informar y prevenir el delito de trata de personas.





FICHA DEL SERVICIO 6

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.
Nombre del servicio	Servicio de capacitación relacionada con la prevención del delito de trata de personas, dirigida a los administrados del servicio del transporte terrestre en las vías nacionales.
Descripción del servicio	El servicio consiste en capacitar de manera virtual y/o presencial a los administrados (conductores, personal administrativo y transportistas) a nivel nacional sobre diversos aspectos relacionados con la prevención de la trata de personas, en el marco del programa SUTRAN Capacita y SUTRAN In house.
Proveedor del servicio	Gerencia de Prevención de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).
Receptor del servicio	Conductores, personal administrativo y transportistas.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	El servicio de capacitación lo brindarán profesionales con experiencia y conocimientos en el tema de delito de la trata de personas, a los conductores, personal administrativo y transportistas.
Indicador de calidad	No aplica.
Indicador de cobertura	Número de administrados capacitados en temas relacionados con la prevención de la trata de personas en el servicio del transporte terrestre de las vías nacionales.

FICHA DEL SERVICIO 7

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.
Nombre del servicio	Servicio de promoción y difusión para la prevención de la trata de personas con fines de trabajo forzoso.
Descripción del servicio	El servicio implica el traslado del equipo, de la Intendencia Regional de la SUNAFIL a lugares previamente identificados por su vulnerabilidad, y/o que se constituyen como espacios de oferta informal de empleo, a fin de realizar labores de sensibilización persona a persona o en grupos reducidos, para explicar las características de la trata de personas con fines de trabajo forzoso.
Proveedor del servicio	Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
Receptor del servicio	Población vulnerable.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Accesibilidad geográfica.

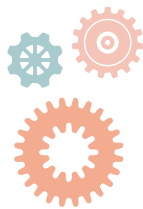
FICHA DEL SERVICIO 7

Descripción del estándar	Las campañas y acciones de difusión y sensibilización se realizan en todas las regiones del país.
Indicador de calidad	No aplica.
Indicador de cobertura	Número de campañas de difusión realizadas para la prevención de la trata de personas con fines de trabajo forzoso.

FICHA DEL SERVICIO 8

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.1. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.
Nombre del servicio	Servicio del Programa de gestión del bienestar escolar en la educación básica de manera fiable, adaptable y con enfoque intercultural.
Descripción del servicio	El servicio consiste en el desarrollo de acciones que permitan promover el bienestar de las y los estudiantes en las escuelas de la educación básica a nivel nacional, a partir de tres componentes: (i) Fortalecimiento de capacidades sobre temas de gestión de bienestar, habilidades socioemocionales para el acompañamiento tutorial, prevención de la violencia en sus diversas formas incluidas las del delito de trata; (ii) Dotación (planificación, elaboración y entrega) de materiales educativos para la prevención de situaciones de violencia en sus diferentes formas, experimentada por las y los estudiantes dentro y fuera de las instituciones educativas. Estos materiales permiten el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, la promoción de la convivencia, la sensibilización e identificación de situaciones de riesgo de ser víctimas de violencia en sus diversas formas, incluidas las del delito de trata; y (iii) Documentos normativos u orientadores que permitan establecer disposiciones u orientaciones, según corresponda, para promover prácticas vinculadas a la gestión del bienestar de las y los estudiantes, la participación democrática de los diferentes actores de la comunidad educativa, la gestión de la prevención de la violencia escolar y de situaciones de vulnerabilidad que los hagan susceptibles a ser víctimas de la trata de personas y sus formas de explotación.
Proveedor del servicio	Ministerio de Educación.
Receptor del servicio	Estudiantes de la educación básica.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Accesibilidad geográfica.
Descripción del estándar	El desarrollo de acciones dirigidas a promover el bienestar de las y los estudiantes tendrá un alcance general, con el objetivo de llegar a todas las instituciones educativas de la educación básica a nivel nacional y, por extensión, a los miembros de la comunidad educativa, incluyendo los espacios rurales y amazónicos de accesibilidad limitada, en los que se encuentran implementados los Tambos de la Plataforma País.
Indicador de calidad	Porcentaje de instituciones educativas que implementan el programa de gestión del bienestar escolar en la educación básica.





Lineamiento 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización

FICHA DEL SERVICIO 9

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.
Nombre del servicio	Servicio de reportes de monitoreo de deforestación, por actividades antrópicas ilegales, a la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público para coadyuvar con la identificación de espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas.
Descripción del servicio	Los reportes de monitoreo de deforestación por actividades antrópicas e ilegales son generados a través del monitoreo y el análisis de imágenes satelitales de mayor resolución espacial y temporal, para detectar estas áreas deforestadas y el cruce con el registro de autorizaciones aprobadas para el aprovechamiento forestal. Estos reportes son generados por la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital (UFMS) a cargo de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre, que entre sus funciones establecidas, según la Resolución de Gerencia General N° D000006-2021-MIDAGRI-SERFOR-GG, que conformó la UFMS y que se encuentra articulado al Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre (SNCVFFS) para la priorización de casos de los análisis espaciales de las denuncias forestales y/o los reportes de monitoreo de deforestación, con los reportes generados por su precisión y del momento, apoya a las gestiones de las acciones en el control forestal para los tomadores de decisiones de las diferentes entidades, según los niveles y de acuerdo con sus funciones establecidas, a fin de prevenir, reducir y/o paralizar la deforestación.
Proveedor del servicio	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre - Unidad Funcional de Monitoreo Satelital (SERFOR-DGIOFFS-UFMS).
Receptor del servicio	Personal de la PNP-MININTER-Ministerio Público.
Alcance del servicio	Amazonía.
Estándar de cumplimiento	Focalización.
Descripción del estándar	Es un servicio que brinda información a través de los reportes precisos para las acciones de las diferentes entidades, según su ámbito de jurisdicción, para identificar zonas de deforestación que se constituyen como posibles espacios de riesgo para trata de personas.
Indicador de cobertura	Porcentaje de reportes de monitoreo de deforestación elaborados.

FICHA DEL SERVICIO 10

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.
Nombre del servicio	Servicio de orientación para prevenir y erradicar la trata de personas y el trabajo forzoso y la protección de las poblaciones vulnerables.

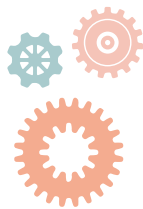
FICHA DEL SERVICIO 10

Descripción del servicio	El servicio consiste en orientar a los agentes municipales fiscalizadores en el fortalecimiento de sus capacidades, en materia de identificación y reporte del trabajo forzoso, y presuntos casos de trata de personas; así como a los servidores públicos en las funciones de vigilancia e identificación del trabajo forzoso, y a los profesionales especialistas en materia de acciones y estrategias de la inspección del trabajo para la identificación, supervisión, investigación y fiscalización del trabajo forzoso con énfasis en las poblaciones vulnerables. Sunafil ha suscrito convenios de cooperación interinstitucional con diversas autoridades municipales a nivel nacional, cuyos compromisos mutuos incluyen actividades de capacitación al personal inspectivo, en la materia necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Proveedor del servicio	Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
Receptor del servicio	Agentes municipales. Servidores públicos. Profesionales en la materia trata de personas y de trabajo forzoso.
Alcance del servicio	A nivel nacional.
Estándar de cumplimiento	Satisfacción de los usuarios, fiabilidad.
Descripción del estándar	1. Satisfacción de los usuarios: los agentes municipales y funcionarios públicos evalúan como satisfactoria la orientación/capacitación recibida. 2. Fiabilidad: se refiere a la entrega del servicio de orientación especializada y técnica sin errores, con base en la normativa respecto al trabajo forzoso. Para esto, se realizan acciones de control en los contenidos y materiales para la orientación, así como la selección de profesionales idóneos para transmitir conocimientos y fortalecer las capacidades de los receptores del servicio.
Indicador de calidad	Porcentaje de personas que manifiestan sentirse satisfechas con la orientación recibida.

FICHA DEL SERVICIO 11

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.
Nombre del servicio	Servicio de autorización previa a los y las adolescentes para que realicen trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia.
Descripción del servicio	Otorga una autorización a los adolescentes para que realicen trabajos por cuenta ajena o en relación de dependencia, previa revisión de las tareas a realizar y de las condiciones laborales, a fin de protegerlos frente a trabajos y situaciones peligrosas que atenten contra su salud, seguridad, moralidad, educación e, incluso, contra sus propias vidas. La Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, o la que haga sus veces en los Gobiernos regionales, emite el acto administrativo que otorga o niega la autorización, con la debida motivación. En caso de que la solicitud haya sido presentada mediante correo electrónico, dicha entidad tiene un plazo de tres días hábiles, contados desde la emisión del acto administrativo, para enviarlo junto con la libreta del o de la adolescente que trabaja, debidamente escaneados, a la dirección de correo electrónico desde donde se remitió la solicitud original.





FICHA DEL SERVICIO 11

El Perú cuenta con una serie de instrumentos normativos y jurídicos con los cuales busca garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, en especial de los que trabajan. En este sentido, no promueve el trabajo adolescente, no obstante, reconoce el derecho que tienen los adolescentes para trabajar, siempre que cuenten con la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, y cuando las labores no supongan riesgos por su propia naturaleza o por las condiciones en las que estas se realizan. En aras de garantizar la protección a los adolescentes frente a los trabajos peligrosos, se creó el Procedimiento Administrativo de Autorización Previa, con el estándar de accesibilidad económica, para crear las condiciones y facilitar el acceso al servicio por parte del público objetivo, y así incentivar su práctica en el país. Si el servicio no tuviese accesibilidad económica, es probable que no sea utilizado por el público objetivo, y no se incidiría en la protección de esta población ante trabajos peligrosos.

Proveedor del servicio	Direcciones y gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo.
Receptor del servicio	Adolescentes.
Alcance del servicio	A nivel nacional.
Estándar de cumplimiento	Oportunidad.
Descripción del estándar	El otorgamiento de dicha autorización se realiza de manera previa a la admisión al empleo del adolescente, para que en un plazo de tres días hábiles se le pueda atender su solicitud.
Indicador de calidad	Porcentaje de adolescentes que solicitan autorización laboral previa atendidos oportunamente.

FICHA DEL SERVICIO 12

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.
Nombre del servicio	Servicio de operativos de prevención policial en espacios de riesgos para la victimización por el delito de trata de personas y conexos.
Descripción del servicio	Ejecución de operativos policiales en espacios de riesgos con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas en lugares identificados de alto riesgo, como calles, bares, saunas, entre otros, a fin de evitar los factores de riesgo y reducir su incidencia en población vulnerable, evitando que surjan casos, en sus diversas formas de explotación. Realización de operativos policiales de carácter preventivo para reducir el riesgo de victimización por el delito de trata de personas, en la población en situación de riesgo y vulnerabilidad; para lo cual se planificará estrategias de intervención con el personal policial especializado en trata de personas y delitos conexos. Algunos fines establecidos en los elementos de planeamiento frente a la trata de personas puntualizan: a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños; b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y c) Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.

FICHA DEL SERVICIO 12	
Proveedor del servicio	Dirección Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú y Policía Nacional del Perú.
Receptor del servicio	Personas vulnerables del delito de trata de personas en espacios de riesgos.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Focalización.
Descripción del estándar	Durante todo el año a nivel nacional, se ejecutarán las operaciones preventivas en espacios de riesgo identificados en el mapa de incidencia, buscando dirigir estas acciones a la protección de personas vulnerables al delito de trata de personas.
Indicador de calidad	Porcentaje de operativos preventivos, ejecutados en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas.

Lineamiento 1.4. Incrementar los controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias

FICHA DEL SERVICIO 13	
Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.4. Incrementar los controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias.
Nombre del servicio	Servicio control de flujo migratorio en distritos de frontera priorizados, para prevenir conductas de la trata de personas.
Descripción del servicio	El servicio consiste en la prevención de posibles casos de trata de personas, en puestos y/o controles de frontera a nivel nacional, respetando, así, la privacidad y confidencialidad de las víctimas, puesto que podrá realizarse una atención favorable hacia las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, priorizando su regularización migratoria y facilitando su derivación a las instituciones competentes.
Proveedor del servicio	Superintendencia Nacional de Migraciones.
Receptor del servicio	Probables víctimas de trata de personas en zonas fronterizas.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	El servicio será realizado bajo el cumplimiento de la normativa nacional y con los procedimientos que salvaguarden la integridad de las víctimas.
Indicador de calidad	Porcentaje de distritos de frontera priorizados con presencia de migraciones.





Lineamiento 1.6. Fortalecer la fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral

FICHA DEL SERVICIO 14

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.6. Fortalecer la fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.
Nombre del servicio	Servicio de fortalecimiento de capacidades sobre la lucha contra la minería ilegal y promoción de la formalización minera a pequeña escala para administradores de justicia, PNP, MININTER, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) y otras instituciones públicas involucradas, para coadyuvar en la lucha contra la trata de personas.
Descripción del servicio	Fortalecer las capacidades de los administradores de justicia, PNP, MININTER, CCFFAA, DICAPI y otras instituciones públicas involucradas, el conocimiento y actualización del marco normativo y aspectos técnicos relacionados con el Proceso de Formalización Minera Integral y del marco normativo relacionados con la minería ilegal y delitos conexos como la trata de personas. Se busca brindar y actualizar los conocimientos técnico-legales, para un óptimo desarrollo de la función fiscal en las investigaciones relacionadas con las actividades mineras. Esto incluye el fortalecimiento de las capacidades de los representantes del Ministerio Público sobre el Proceso de Formalización Minera Integral. Asimismo, se busca brindar y actualizar los conocimientos jurídicos para un óptimo desarrollo de las funciones de interdicción, relacionadas con los conceptos normativos de las actividades mineras ilegales.
Proveedor del servicio	Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).
Receptor del servicio	Funcionarios y/o servidores públicos: administradores de justicia, PNP, MININTER, CCFFAA, DICAPI y otras instituciones públicas involucradas.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	Fiabilidad: Las capacitaciones se brindan a funcionarios y/o servidores de las instituciones públicas relacionadas con la trata de personas.
Indicador de calidad	Porcentaje de funcionarios y/o servidores de las instituciones públicas, relacionadas con la trata de personas, con capacidades fortalecidas en los eventos realizados de acuerdo con la programación.

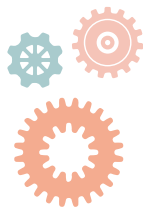
OP2. MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PERSECUCIÓN, SANCIÓN PENAL Y FISCALIZACIÓN PARA COMBATIR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Lineamiento 2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la Policía Nacional y Ministerio del Interior

FICHA DEL SERVICIO 15	
Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y el MININTER.
Nombre del servicio	Servicios de recepción y canalización de presuntos casos de víctimas de trata de personas gestionadas por la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior.
Descripción del servicio	La Central Única de Denuncias (CUD) es una plataforma de atención, que tiene por finalidad canalizar aquellas denuncias, quejas o consultas brindadas por la ciudadanía, respecto a diferentes temáticas relacionadas con el sector interior, entre ellas, la presunta comisión de delitos de trata de personas, ya sea por explotación laboral, explotación sexual, venta de órganos u otros que se presenten. Las denuncias o quejas recibidas son canalizadas a las dependencias correspondientes para su investigación y/o adopción de medidas correspondientes.
Proveedor del servicio	Dirección de Canales de Atención y Denuncias - Dirección General de la Información para la Seguridad - Ministerio del Interior.
Receptor del servicio	Público en general.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Oportunidad.
Descripción del estándar	Las denuncias recibidas son atendidas por personal especializado de la CUD, que evalúa el hecho y recaba toda la información, a fin de proceder a derivarlo, oportunamente, a las dependencias correspondientes para su investigación y/o adopción de medidas correspondientes.
Indicador de calidad	Porcentaje de denuncias derivadas de trata de personas dentro del plazo de tres horas.

FICHA DEL SERVICIO 16	
Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y el MININTER.
Nombre del servicio	Servicio de gestión de los sistemas informáticos especializados para el registro de denuncias y la investigación criminal de la trata de personas y delitos conexos.
Descripción del servicio	Sistematizar y vincular los registros de denuncias e investigación criminal que se realice a nivel nacional por el delito de trata de personas y delitos conexos, lo que permitirá contar con un registro actualizado, orientado a realizar un mapeo de la problemática del delito de trata de personas y conexos a nivel nacional. Considerando que existen diferentes mecanismos para tomar conocimiento de los casos, los cuales





FICHA DEL SERVICIO 16

serán registrados en el sistema Registro de Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines (RETA), en el primer módulo «ficha de alerta». Asimismo, el sistema RETA 2 consiste en la versión mejorada del sistema RETA 1, el cual estará interconectado con otros sistemas, permitiendo ampliar los indicadores para mayor detalle y registro de información, en los que se incluye el delito contra el orden migratorio, entre otros. Se considera que RETA 1 y RETA 2, como sistemas informáticos, deben funcionar de manera ininterrumpida, alimentando información de los diferentes usuarios a nivel nacional.

Una mejor gestión de los sistemas y módulos para la recepción y procesamiento del delito de trata de personas puede lograrse a partir de la reducción de los errores, inconsistencias, excesos y defectos de casos y denuncias, así como puede sostenerse como un filtro para la diferenciación de los delitos denunciados.

Proveedor del servicio	Dirección Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, Policía Nacional del Perú.
Receptor del servicio	Público en general.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad, permanencia y continuidad.
Descripción del estándar	1. Fiabilidad: existe un análisis previo de la denuncia y los casos identificados para el registro del caso de trata de personas y delitos conexos, para determinar los casos objeto de investigación especializada por parte de la DIRCTPTIM. 2. Permanencia y continuidad: la sistematización del registro y procesamiento de denuncias se realiza sin interrupciones en las distintas dependencias de la Policía Nacional del Perú.
Indicador de calidad	Número de casos registrados en el módulo especializado (RETA).
Indicador de calidad	Número de casos registrados en los sistemas de denuncias de la Policía Nacional del Perú.

Lineamiento 2.2. Mejorar los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias del Ministerio Público

FICHA DEL SERVICIO 17

Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 2.2. Mejorar los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias del Ministerio Público.
Nombre del servicio	Servicio para gestionar la recepción y procesamiento de denuncias de los delitos de trata de personas y conexos.
Descripción del servicio	Canales de recepción por los cuales el justiciable puede denunciar hechos relacionados con el delito de trata de personas y conexos, de manera personal u ocultando su identidad (mesa de partes virtual, correo electrónico, entre otros), así como con el tratamiento de las denuncias recepcionadas/recibidas por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.
Proveedor del servicio	Ministerio Público - Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.

FICHA DEL SERVICIO 17	
Receptor del servicio	Sociedad civil y público en general.
Alcance del servicio	Las catorce jurisdicciones en las que operan las fiscalías del sistema especializado y a nivel nacional.
Estándar de cumplimiento	Permanencia.
Descripción del estándar	El servicio de recepción de denuncias está disponible las 24 horas los 7 días de la semana, en concordancia con los turnos permanentes que las Fiscalías Especializadas presentan.
Indicador de cobertura	Cantidad de denuncias registradas por trata de personas y delitos conexos.

Lineamiento 2.3. Desarrollar la interoperabilidad de la información del sistema de persecución y sanción penal, conforme con el marco legal vigente en materia de gobierno y transformación digital

FICHA DEL SERVICIO 18	
Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 2.3. Desarrollar la interoperabilidad de la información del sistema de persecución y sanción penal, conforme con el marco legal vigente en materia de gobierno y transformación digital.
Nombre del servicio	Servicio de implementación de estrategias de articulación intersectorial a fin de utilizar la información para la realización de actividades de prevención, que permitan el descubrimiento temprano del delito y rescate de las víctimas de trata de personas.
Descripción del servicio	El Ministerio Público asume el compromiso de desarrollar y/o implementar mecanismos de comunicación, orientados a unir esfuerzos entre instituciones aliadas, para la realización de acciones persecutorias del delito a través de actividades conjuntas basadas en información (operativos), que contribuyan con la detección temprana de los medios y conductas de la trata de personas.
Proveedor del servicio	Ministerio Público - Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.
Receptor del servicio	Sujetos pasivos (víctimas y/o agraviados/as del delito).
Alcance del servicio	Las catorce jurisdicciones en las que operan las fiscalías del sistema especializado y a nivel nacional.
Estándar de cumplimiento	Precisión.
Descripción del estándar	La utilización de información cotejada por distintas entidades permite una mayor eficacia en la identificación temprana del delito. Asimismo, el intercambio de datos, información y documentos electrónicos estandarizados y estructurados acelera el proceso de toma de decisiones y disponibilidad de la información para dicho efecto.
Indicador de calidad	Porcentaje de actas de operativos de prevención ejecutados.





FICHA DEL SERVICIO 19

Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 2.4. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito.
Nombre del servicio	Servicio de investigación policial proactiva en materia de trata de personas y delitos conexos.
Descripción del servicio	Este servicio consiste en desarrollar acciones orientadas a esclarecer los hechos y resolver los casos, recabando elementos de convicción, con el fin de optimizar las acciones dirigidas al recojo de elementos de convicción útiles para el Ministerio Público, que permitan la identificación de los responsables, así como la ubicación de otras víctimas. Las investigaciones de este tipo se hacen, generalmente, a solicitud de las Fiscalías Especializadas en Trata de Personas o las fiscalías de turno. Es posible la utilización de herramientas de vigilancia e inteligencia policial.
Proveedor del servicio	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.
Receptor del servicio	Los denunciantes y los agraviados.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Precisión/fiabilidad, oportunidad.
Descripción del estándar	Precisión/fiabilidad: los diferentes instrumentos de investigación permiten que los investigadores del delito de trata de personas desarrollen su labor con eficacia, para lo cual se apoyan con herramientas tecnológicas de vigilancia e inteligencia policial, entre otros. Oportunidad: la investigación policial proactiva se lleva a cabo según los plazos fijados por ley y las resoluciones realizadas por el Ministerio Público.
Indicador de calidad	Porcentaje de casos resueltos que fueron investigados proactivamente, relacionados con la trata de personas y delitos conexos.

FICHA DEL SERVICIO 20

Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 2.4. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito.
Nombre del servicio	Servicio de fortalecimiento de capacidades del personal policial en el uso de instrumentos normativos, protocolos y guías de actuación para la identificación, investigación y adecuado abordaje de las víctimas del delito de trata de personas.
Descripción del servicio	El servicio tiene como principal objetivo fortalecer las capacidades del personal policial para la investigación del delito de trata de personas, que permitirá brindar conocimiento respecto a todos los instrumentos técnicos y legales con los que se cuenta en el país, para el adecuado abordaje de esta problemática. Este servicio se enmarca en lo establecido en el Decreto Supremo N° 001-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, y en la Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, que

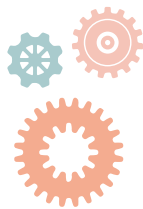
FICHA DEL SERVICIO 20

	aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior. Mediante el servicio brindado se quiere lograr un mejor desempeño del personal policial en la identificación e investigación de los casos de trata de personas, así como el correcto abordaje de las víctimas de trata de personas, de acuerdo con la normatividad vigente y los protocolos y guías de actuación institucionales e interinstitucionales sobre trata de personas.
Proveedor del servicio	Dirección de Derechos Fundamentales (DDF) de la Dirección General de Seguridad Democrática (DGSD) del MININTER.
Receptor del servicio	Oficiales y suboficiales de la PNP de las regiones y frentes policiales de todo el país. Personal policial de unidades especializadas de investigación de trata de personas, las Divisiones de Investigación Criminal (DIVINCRI), Departamentos de Investigación Criminal (DEPINCRI) y comisarías, a nivel nacional.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	Este servicio debe ser ofrecido por profesionales especialistas, y debe abordar los distintos instrumentos, procedimientos y acciones establecidos en protocolos y normativas que son ejercidos por el personal policial para hacer frente a la trata de personas.
Indicador de calidad	Número de personal policial con capacidades fortalecidas en materia del delito de trata de personas.

FICHA DEL SERVICIO 21

Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 2.4. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito.
Nombre del servicio	Servicio de ejecución de actos especiales de investigación del delito de trata de personas.
Descripción del servicio	Los actos especiales de investigación son herramientas especializadas de inteligencia que nos brinda el código procesal penal para abordar casos que revisten complejas características, de manera estratégica y planificada. Su adecuado uso nos permite una notable mejora en el proceso de investigación, en lo que respecta a recabar evidencias que, más adelante, van a servir para fundamentar una sentencia condenatoria.
Proveedor del servicio	Ministerio Público - Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.
Receptor del servicio	Sujetos pasivos (víctimas y/o agraviados/as del delito).
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad, oportunidad.
Descripción del estándar	Fiabilidad: la aplicación de técnicas especiales de investigación podría dotar a la investigación fiscal de una mayor eficacia para la obtención de sentencias favorables a las víctimas de trata de personas. Oportunidad: la ejecución del servicio se realizará de acuerdo con los plazos previstos en el código procesal penal, y los estimados por el juez que autoriza la medida.
Indicador de calidad	Porcentaje de denuncias formalizadas en las que se empleó técnicas especiales de investigación.





Lineamiento 2.5. Fortalecer la especialización operativa de los integrantes del sistema de persecución y sanción penal

FICHA DEL SERVICIO 22

Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 2.5. Fortalecer la especialización operativa de los integrantes del sistema de persecución y sanción penal.
Nombre del servicio	Servicio de administración de justicia para delitos de trata de personas.
Descripción del servicio	La administración de justicia, en un caso de trata, se concreta, con una resolución o sentencia que pone fin al proceso. Si la sentencia es condenatoria, se establece la responsabilidad penal y sanción de la persona tratante, así como la reparación civil para la víctima. Los procesos judiciales se materializan en expedientes judiciales, en los que se registran cronológicamente las actuaciones y actos procesales del juicio. En virtud del derecho a la doble instancia, la sentencia, puede ser revisada por una instancia superior, la que puede confirmarla, revocarla o anularla.
Proveedor del servicio	Los juzgados penales del Poder Judicial.
Receptor del servicio	Las víctimas de trata de personas.
Alcance del servicio	A nivel nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad, continuidad.
Descripción del estándar	1. Fiabilidad: el servicio será en estricto apego a las garantías procesales y en cumplimiento de los estándares del debido proceso (derecho a la defensa, publicidad, derecho a la prueba, incorporación de enfoques transversales y específicos relacionados con el delito, etc.). Se establecerán instrumentos que coadyuven al cumplimiento de estos estándares aprobados por la normatividad vigente. 2. Continuidad: el servicio se presta ininterrumpidamente; para ello se garantiza que independientemente del contexto, los juzgados penales continúen funcionando.
Indicador de cobertura	Porcentaje de sentencias que son confirmadas en segunda instancia.

FICHA DEL SERVICIO 23

Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 2.5. Fortalecer la especialización operativa de los integrantes del sistema de persecución y sanción penal.
Nombre del servicio	Servicio de promoción del fortalecimiento de capacidades de los operadores de justicia y sistemas de protección involucrados en la lucha contra el delito de trata de personas y conexos, en coordinación con organismos nacionales e internacionales y entidades públicas.
Descripción del servicio	En aras de promover el fortalecimiento de capacidades que tienen que ver con el estudio y análisis del delito de trata de personas y conexos, el Ministerio Público desarrollará un programa en coordinación con organismos nacionales e internacionales y entidades públicas, con el apoyo de personal calificado en la temática. El servicio se brindará permanentemente en coordinación con los prestadores del servicio, y se reforzará de acuerdo con los requerimientos de los participantes.
Proveedor del servicio	Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, organismos nacionales e internacionales.
Receptor del servicio	Operadores de justicia y de protección social.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	El servicio será brindado por fiscales especialistas o investigadores en la materia del delito de trata de personas.
Indicador de cobertura	Porcentaje de eventos de capacitación ejecutados respecto a los programados.





Lineamiento 2.7. Fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción, prioritariamente, en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización

FICHA DEL SERVICIO 24

Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 2.7. Fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción, prioritariamente, en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.
Nombre del servicio	Servicio de participación interinstitucional preventiva para coadyuvar a la fiscalización de contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas y delitos conexos.
Descripción del servicio	El servicio consiste en aplicar y mejorar mecanismos de fiscalización de las acciones y participación conjunta de las entidades involucradas, prioritariamente, en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización. Esto permite proponer e implementar políticas públicas en la lucha contra la trata de personas y delitos conexos, las cuales comprenden aspectos de participación interinstitucional en aplicación de los diferentes mecanismos de prevención en contexto de riesgo y vulnerabilidad de víctimas de trata de personas. Se cuenta con convenios interinstitucionales, en los que participa la SUNAFIL, que incluyen las siguientes actividades: ■ Capacitación sobre normativa y sistema de prevención del trabajo. ■ Orientación al personal de la PNP. ■ Promoción de campañas preventivas. ■ Operaciones policiales conjuntas. ■ Intercambio de información.
Proveedor del servicio	Dirección Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.
Receptor del servicio	La población vulnerable, las víctimas y las entidades involucradas para la persecución del delito.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Precisión.
Descripción del estándar	Los mecanismos de fiscalización, prioritariamente, en contextos de riesgo y vulnerabilidad, que realizan otros organismos públicos en coordinación con la PNP, permiten aplicar y mejorar estrategias con la finalidad de perseguir el delito de trata de personas y conexos.
Indicador de calidad	Porcentaje de operativos preventivos realizados mediante la participación interinstitucional entre la DIRCTPTIM-PNP y otros organismos públicos con tareas de fiscalización.

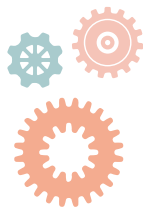
FICHA DEL SERVICIO 25	
Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 2.7. Fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción, prioritariamente, en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.
Nombre del servicio	Servicio de supervisión de los servicios de transporte terrestre, en el ámbito nacional, para coadyuvar a combatir el delito de la trata de personas.
Descripción del servicio	Acciones de control en las infraestructuras complementarias de transporte, vías nacionales, empresas de transporte y vehículos, de manera articulada con la PNP o la Fiscalía especializada.
Proveedor del servicio	Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).
Receptor del servicio	Usuarios finales del servicio de transporte.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Continuidad, fiabilidad.
Descripción del estándar	Continuidad: el servicio se realiza de forma permanente cada año. Fiabilidad: los operativos se realizan con inspectores de la SUTRAN, capacitados en temas relacionados con la trata de personas, y en forma conjunta con la PNP o la Fiscalía especializada.
Indicador de calidad	Porcentaje de actas de control levantadas por vender boletos de viaje para menores de edad no identificados con su Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento, y porque no cuentan con una autorización de viaje, de ser el caso, cuando corresponde (Incumplimiento C.4c. 42.1.22 del RENAT vigente), comunicadas a la PNP o Fiscalía especializada.

OP 3. FORTALECER LA ATENCIÓN Y EL PROCESO DE REINTEGRACIÓN DE LAS VÍCTIMAS POR EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Lineamiento 3.1. Mejorar los mecanismos de detección de las víctimas en los servicios públicos

FICHA DEL SERVICIO 26	
Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.1. Mejorar los mecanismos de detección de víctimas en los servicios públicos.
Nombre del servicio	Servicio de detección de posibles víctimas peruanas de trata de personas fuera del territorio nacional.
Descripción del servicio	Evaluar los mecanismos que, en la actualidad, emplean las misiones consulares para detectar posibles casos de trata de personas entre nuestra población en el exterior, con el propósito de reforzar los mecanismos de detección y establecer procedimientos más efectivos que permitan identificar la real dimensión de la incidencia de víctimas peruanas de trata, que son captadas y/o explotadas fuera del territorio peruano. Para ello será necesario fortalecer la capacidad de los funcionarios de las misiones consulares, así como la coordinación con organismos encargados de la persecución del delito, que rescatan o reciben denuncias de trata de personas que afectan a los





FICHA DEL SERVICIO 26

peruanas y peruanos en el exterior. El servicio no controla la cantidad de víctimas detectadas.

Al respecto, el Estado peruano tiene representación consular en el mundo y ha suscrito acuerdos bilaterales con varios países en la región con la finalidad de prevenir y perseguir el delito, así como de asistir a las víctimas nacionales y de otros países, basados en la cooperación recíproca. El Protocolo de Palermo ha sido ratificado por el Perú y, por ende, goza del rango de ley. En el art. 9, relativo a la prevención de la trata de personas, establece que: «Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños» (UNODC, 8). En el ámbito de la prevención, queda claro que el Estado brinda asistencia y amparo a sus nacionales dentro y fuera de fronteras, garantizando la protección y promoción de sus derechos. Asimismo, al identificarse una víctima de trata de personas fuera del territorio nacional, existe la posibilidad de que alguno de los medios o conductas de la cadena de valor de la trata de personas se haya configurado dentro del Perú. Y, de configurarse en el país donde se encuentra, la misión consular, el accionar de los organismos públicos debe tener en cuenta los enfoques centrados en la víctima para la atención oportuna y posible repatriación, que permita la culminación del proceso de reintegración dentro del territorio nacional.

Proveedor del servicio	Ministerio de Relaciones Exteriores.
Receptor del servicio	Las peruanas y peruanos víctimas de trata de personas, ubicadas en el exterior.
Alcance del servicio	Extranjero: población ubicada fuera del territorio nacional.
Estándar de cumplimiento	Continuidad.
Descripción del estándar	La evaluación de las herramientas disponibles en las oficinas consulares, para la detección de posibles víctimas peruanas de trata de personas fuera del territorio nacional, se debe realizar de manera continua.
Indicador de cobertura	Número acumulado de víctimas de trata identificadas por las misiones consulares.

Lineamiento 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de las víctimas a nivel nacional

FICHA DEL SERVICIO 27

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.
Nombre del servicio	Servicio de rescate y protección de las víctimas de trata de personas y delitos conexos.

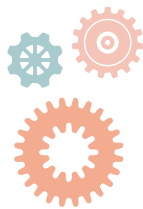
FICHA DEL SERVICIO 27

Descripción del servicio	Este servicio busca viabilizar procedimientos estandarizados con unidad de criterio con las entidades involucradas en la lucha contra la trata de personas y delitos conexos, evitando la revictimización y la duplicidad de protocolos a nivel intersectorial, aplicando herramientas normativas vigentes, técnicas especiales de investigación, técnicas de entrevista a víctimas, así como estrategias de abordaje a víctimas del delito de trata de personas y conexos, que garanticen un desempeño policial idóneo en el abordaje y rescate de víctimas en el marco de los derechos humanos. Se cuenta con marcos normativos y documentos guía para el accionar en materia de rescate y protección, en un primer momento, como el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas (Drcreto Supremo N° 005-2016-IN). Este Protocolo Intersectorial permite articular las acciones entre los distintos sectores, en la prevención y persecución del delito, así como, en la atención, protección y reintegración de las víctimas. El objetivo es estandarizar procesos y procedimientos a desarrollar entre las instituciones públicas del ámbito de gobierno nacional, regional y local, así como de las entidades privadas que cuentan con programas y servicios. Asimismo, se cuenta con el Protocolo de la Policía Nacional del Perú para la protección y atención a víctimas y testigos de trata de personas (R. M. N° 0430-2016 IN), y la Ley 30251, que mejora la tipificación del delito de trata de personas sobre el consentimiento de las víctimas menores y mayores de edad.
Proveedor del servicio	Dirección Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.
Receptor del servicio	Víctimas de trata de personas y conexos.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	La derivación de víctimas a las UDAVIT permite proteger y asistir los derechos y la integridad de la víctima en situación de vulnerabilidad con el soporte de instrumentos normativos vigentes y profesionales especializados y la disponibilidad de espacios seguros.
Indicador de calidad	Número de víctimas rescatadas a disposición de UDAVIT-Ministerio Público y servicios y programas del MIMP.

FICHA DEL SERVICIO 28

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.
Nombre del servicio	Servicio de fortalecimiento de capacidades, dirigida a operadores/as y funcionarios/as a nivel nacional en materia de trata de personas y violencia basada en género.





FICHA DEL SERVICIO 28

Descripción del servicio	Este servicio busca que los tomadores de decisión y operadores del proceso frente a la trata de personas estén dotados de conocimientos para la mejor aplicación de la normativa y los instrumentos. Desde un enfoque de género, reconociendo la modalidad de violencia basada en el género y su articulación con las instancias correspondientes, es un servicio intermedio que contribuye a la entrega adecuada de los servicios prestacionales dirigidos a las personas afectadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Este indicador no apunta a todo el universo de instituciones y operadoras/es de la política, sino que se priorizarán regiones por niveles de trata de mujeres con fines de explotación sexual, regiones con alta incidencia, origen, tránsito y destino de trata. Existe un limitado número de operadores/as y funcionarios/as especializado/as y acreditados/as.
Proveedor del servicio	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Receptor del servicio	Operadores y funcionarios del MIMP, MINSA, MINJUSDH, MPFN, PJ, Gobiernos regionales y locales.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	La respuesta frente a la trata de personas requiere cierto grado de especialización operativa y conocimiento de la normativa respecto a la trata de personas y la violencia de género, para asegurar el correcto abordaje de las personas afectadas a partir del enfoque de género.
Indicador de calidad	El porcentaje de operadores/as y funcionarios/as involucrados en la respuesta frente a la trata de personas, con capacitación especializada acreditada en materia de trata de personas y violencia de género.

FICHA DEL SERVICIO 29

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.
Nombre del servicio	Servicio de fortalecimiento de capacidades a operadores vinculados con la atención y reintegración de las niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas.
Descripción del servicio	Comprende el desarrollo de competencias o conocimientos de acuerdo con las normas e instrumentos de atención y reintegración vigentes a operadoras y operadores encargados de la atención y reintegración de las niñas, niños y adolescentes, afectadas por el delito de trata de personas. El servicio se brinda a través de un plan de capacitación, el cual comprende una secuencia de sesiones articuladas y orientadas al logro de los objetivos de aprendizaje previstos y su puesta en práctica; se imparten a través de la modalidad virtual. El contenido de las capacitaciones es desarrollado por el MIMP a través de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes.

FICHA DEL SERVICIO 29

	La certificación se brinda a las servidoras y los servidores públicos que cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la capacitación, para lo cual se necesita una nota mínima aprobatoria respecto a una asignación o evaluación específica.
Proveedor del servicio	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Receptor del servicio	Operadoras/es encargadas/os de la atención y reintegración de las NNA afectadas/os por el delito de trata de personas, del MIMP (CAR y UPE), MINSA, MINJUSDH, MINEDU MP (UDAVIT), vinculados a la atención y reintegración de las niñas, niños y adolescentes afectados por el delito de trata de personas.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Logro del aprendizaje.
Descripción del estándar	El servicio garantiza el logro de aprendizajes mediante la ejecución de un plan de capacitación que permite que las/os operadoras adquieran conocimientos para la atención y reintegración de niñas, niños y adolescentes afectados por el delito la trata de personas, de acuerdo con sus funciones y competencias.
Indicador de calidad	El porcentaje de operadores vinculados a la atención y reintegración de las NNA, afectados por el delito de trata de personas, que aprobaron un plan de fortalecimiento de capacidades.

FICHA DEL SERVICIO 30

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.
Nombre del servicio	Servicio de otorgamiento de medidas de protección para las víctimas del delito de trata de personas y conexos.
Descripción del servicio	El otorgamiento de medidas de protección para las víctimas del delito de trata de personas y conexos, promueven el rescate, asistencia, protección y reintegración de las víctimas a nivel nacional. Busca la adopción de acciones o estrategias de intervención articulada de las instituciones involucradas en procesos de actuación conjunta para la recuperación de las víctimas. En caso de las Fiscalías especializadas, estas actúan desde hace varios años con el Nuevo Código Procesal Penal, y cuenta con el soporte de la UDAVIT y Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos (UAVIT). Asimismo, según el Nuevo Código Procesal Penal, en el artículo 248 se establece que en las medidas de protección: «El Fiscal o el Juez, según el caso, apreciadas las circunstancias previstas en el artículo anterior, de oficio o a instancia de las partes, adoptará, según el grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que asista al imputado».
Proveedor del servicio	Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) y juzgados competentes.
Receptor del servicio	Víctimas de trata de personas.





FICHA DEL SERVICIO 30

Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Oportunidad.
Descripción del estándar	La medida de protección debe dictarse inmediatamente posterior al rescate o identificación de la víctima.
Indicador de calidad	Porcentaje de víctimas identificadas por la FISTRAP con medida de protección otorgadas.

Lineamiento 3.3. Mejorar los servicios y programas especializados de asistencia y protección de víctimas a nivel nacional

FICHA DEL SERVICIO 31

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.3. Mejorar los servicios y programas especializados de asistencia y protección de víctimas a nivel nacional.
Nombre del servicio	Servicio de defensa pública para víctimas de trata de personas.
Descripción del servicio	El servicio de Defensa Pública de Víctimas está orientado en favor de las víctimas de trata de personas enmarcadas en los delitos indicados en el Decreto Supremo 009-2019-JUS, artículo 9-A, numeral 2, y es realizada por defensores públicos de víctimas, con el objeto de brindar una defensa pública accesible, en busca de que las víctimas de trata de personas y otras formas de explotación, y/o vulnerados en sus derechos sean atendidos por este servicio, a fin de promover el ejercicio de los mismos y su reivindicación, de ser el caso, en aplicación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación; la Ley N° 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública y su modificatoria, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1407, que fortalece el servicio de Defensa Pública y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 013-2009-JUS, adecuado mediante Decreto Supremo 009-2019-JUS; y los defensores públicos especializados en trata de personas, mediante el servicio de Defensa Pública de Víctimas de Trata de Personas y otras formas de explotación en Arequipa, Cusco, Lima, Loreto, Madre de Dios, Puno, Callao, Tacna y Tumbes.
Proveedor del servicio	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Receptor del servicio	Víctimas de trata de personas y otras formas de explotación de Arequipa, Cusco, Lima, Madre de Dios, Loreto, Puno, Callao, Tacna y Tumbes.
Alcance del servicio	Direcciones distritales de Arequipa, Cusco, Lima, Madre de Dios, Loreto, Puno, Callao, Tacna y Tumbes.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	El servicio busca brindar protección a los derechos y la restitución de la dignidad de las víctimas y personas afectadas por el delito de trata de personas, mediante la conformación de un equipo especializado de defensores públicos debidamente capacitados en materia de trata de personas.
Indicador de calidad	Tasa de variación porcentual de patrocinios a favor de las víctimas de trata de personas y otras formas de explotación por defensores públicos especializados en trata de personas.

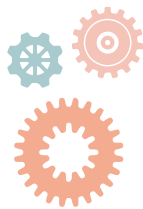
FICHA DEL SERVICIO 32

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.3. Mejorar los servicios y programas especializados de asistencia y protección de las víctimas a nivel nacional.
Nombre del servicio	Servicio de atención de salud mental especializada a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) víctimas de violencia, en los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC).
Descripción del servicio	El servicio brinda atención especializada de salud mental en los CSMC a personas con diagnóstico de violencia (física, psicológica, sexual, negligencia o mixta) y a su grupo familiar. Asimismo, asegura la continuidad del tratamiento en la red territorial, utilizando diversas estrategias como visitas domiciliarias y coordinaciones sectoriales e intersectoriales.
Proveedor del servicio	Ministerio de Salud.
Receptor del servicio	Víctimas de violencia.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) con diagnóstico de violencia, atendidos en los CSMC, que reciben sesiones completas de tratamientos especializados, según sea el caso.
Indicador de calidad	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres). víctimas de violencia, trata de personas, atendidas en los CSMC que reciben sesiones completas de intervenciones terapéuticas.

FICHA DEL SERVICIO 33

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.3. Mejorar los servicios y programas especializados de asistencia y protección de víctimas a nivel nacional.
Nombre del servicio	Servicio de atención integral a la víctima de violencia sexual (mujeres, niñas, niños y adolescentes).
Descripción del servicio	El servicio brinda atención integral y oportuna a las víctimas de violencia sexual con la aplicación del kit de emergencia para prevenir un embarazo no deseado, el VIH y las enfermedades de transmisión sexual, entre otros. Si se atiende a la víctima en casos de violencia sexual dentro de las 72 horas de ocurrida la agresión sexual, se aplica el kit completo; después de las 72 horas, se aplica el kit incompleto, de acuerdo con las normas legales vigentes.
Proveedor del servicio	Ministerio de Salud.
Receptor del servicio	Mujeres, niñas, niños, y adolescentes víctimas de violencia sexual.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.





FICHA DEL SERVICIO 33

Descripción del estándar	Mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual son atendidas en forma integral y oportuna con el kit de emergencia brindado por profesionales debidamente capacitados en violencia.
Indicador de cobertura	Porcentaje de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual que acuden a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) y reciben el kit de emergencia sexual.

FICHA DEL SERVICIO 34

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, y víctimas peruanas detectadas en el exterior.
Nombre del servicio	Servicio de atención integral a niñas, niños y adolescentes vulnerables al delito de trata de personas.
Descripción del servicio	El servicio busca garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes que son vulnerables o han sido afectadas por el delito de trata de personas, a través de la articulación de un conjunto de acciones sectoriales vinculadas a la identificación, atención y reintegración de niñas, niños o adolescentes, que con o sin violencia, amenaza u otras formas de coacción (privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio) han sido o podrían ser captados, transportados o trasladados con el propósito de someterlos a explotación.
Proveedor del servicio	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Receptor del servicio	Niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	El servicio debe brindarse de acuerdo con los lineamientos y protocolos de intervención establecidos por el sector.
Indicador de cobertura	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes afectados por el delito de trata de personas que son atendidos por medio de un protocolo estandarizado de intervención.

FICHA DEL SERVICIO 35	
Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.3. Mejorar los servicios y programas especializados de asistencia y protección de víctimas a nivel nacional.
Nombre del servicio	Servicio de alojamiento temporal a las víctimas de trata de personas para la protección de su integridad.
Descripción del servicio	Los integrantes de las UDAVIT y UAIVIT brindarán alojamiento temporal a las víctimas de trata de personas en las salas de acogida implementadas para dichos fines.
Proveedor del servicio	Ministerio Público - Fiscalía de la Nación.
Receptor del servicio	Víctimas del delito de trata de personas.
Alcance del servicio	Distritos fiscales en los que se otorgan los servicios de las UDAVIT y UAIVIT.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	Las UDAVIT y UAIVIT cuentan con profesionales especializados y espacios en los que se brindan alojamiento temporal a las víctimas de trata de personas que requieran de un alojamiento temporal.
Indicador de cobertura	Porcentaje de víctimas de trata de personas alojadas en las salas de acogida de las UDAVIT y UAIVIT.

FICHA DEL SERVICIO 36	
Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.3. Mejorar los servicios y programas especializados de asistencia y protección de víctimas a nivel nacional.
Nombre del servicio	Servicio de asistencia multidisciplinaria a las víctimas del delito de trata de personas.
Descripción del servicio	Los integrantes de las UDAVIT y UAIVIT brindarán una asistencia multidisciplinaria a las víctimas de trata de personas.
Proveedor del servicio	Ministerio Público - Fiscalía de la Nación.
Receptor del servicio	Víctimas del delito de trata de personas.
Alcance del servicio	Distritos fiscales en los que se otorgan los servicios de las UDAVIT y UAIVIT.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	La UDAVIT brindará asistencia multidisciplinaria (legal, social y psicológica) a las víctimas de trata de personas, la cual será brindada por profesionales especialistas.
Indicador de cobertura	Porcentaje de víctimas de trata de personas que han recibido asistencias brindadas por las UDAVIT y UAIVIT.





FICHA DEL SERVICIO 37

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.3. Mejorar los servicios y programas especializados de asistencia y protección de las víctimas a nivel nacional.
Nombre del servicio	Servicio de protección y asistencia de víctimas peruanas de trata de personas que se encuentran fuera del territorio nacional, procurando la defensa de sus derechos y la reinserción en su lugar de residencia.
Descripción del servicio	Con el fin de cumplir con el objetivo del Estado de la defensa de los derechos de la población peruana en el exterior, se debe considerar la permanente labor de asistencia y protección a la población peruana en el exterior, realizada por el Estado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante las misiones consulares en el exterior. Entre los servicios de protección y asistencia al nacional, se incluyen las labores dirigidas a atender a las víctimas peruanas de trata de personas que son detectadas fuera del territorio nacional, procurando su protección, asistencia y reintegración. Asimismo, la respuesta de las misiones consulares ante la identificación de los casos de tratas siempre será al 100% de víctimas.
Proveedor del servicio	Ministerio de Relaciones Exteriores.
Receptor del servicio	Peruanas y peruanos víctimas de trata de personas ubicadas en el exterior.
Alcance del servicio	Extranjero: población peruana en el exterior.
Estándar de cumplimiento	Oportunidad.
Descripción del estándar	La asistencia humanitaria y legal a las víctimas de trata de personas identificadas en el exterior debe realizarse apenas la misión consular tenga conocimiento de un caso.
Indicador de cobertura	Porcentaje de víctimas de trata de personas peruanas en el exterior atendidas, respecto al total de víctimas peruanas identificadas en el exterior.

FICHA DEL SERVICIO 38

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.3. Mejorar los servicios y programas especializados de asistencia y protección de víctimas a nivel nacional.
Nombre del servicio	Servicio de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM).
Descripción del servicio	Se cuenta con 432 CEM a nivel nacional. El servicio de los CEM brinda atención especializada, es público, interdisciplinario y gratuito, y provee atención integral (atención psicológica, social y patrocinio legal) para contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia a las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. Los CEM se rigen en virtud del Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP, y del Protocolo de Actuación conjunta entre los Centros Emergencia Mujer y los Servicios de Defensa Pública, por Decreto Supremo N° 008-2020-JUS.

FICHA DEL SERVICIO 38

Los/as profesionales de los CEM identifican el caso, garantizan el acceso a la justicia a las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, asimismo, ejecutan el Plan de Atención. Del mismo modo, evalúan e identifican las redes de soporte familiar idóneas que brinden apoyo a la persona usuaria.

Garantizan la atención integral, interdisciplinaria y gratuita a las personas víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, de acuerdo con los protocolos y normativa vigente establecidas por el sector.

A través del servicio de psicología y trabajo social se obtiene información suficiente, relevante y fiable para estimar el riesgo de violencia en el que se encuentra la víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Se proponen estrategias de gestión del riesgo orientadas a reducir o minimizar sus consecuencias, ya que permite conocer la atención interdisciplinaria frente a casos de trata de persona con fines de explotación sexual.

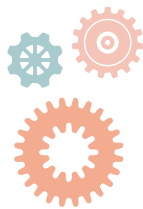
Proveedor del servicio	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Receptor del servicio	Víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	Los/as profesionales del Centro Emergencia Mujer se rigen en virtud del Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 100-2021-MIMP, el cual establece parámetros y estándares técnicos para la actuación del personal del CEM a nivel nacional.
Indicador de cobertura	Porcentaje de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual que cuentan con atención integral a través de los CEM.

Lineamiento 3.4. Incrementar los espacios de protección de víctimas por el delito de trata de personas a nivel nacional

FICHA DEL SERVICIO 39

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.4. Incrementar los espacios de protección de víctimas por el delito de trata de personas a nivel nacional.
Nombre del servicio	Servicio de atención, cuidado, protección y reintegración a niñas, niños y adolescentes, afectadas por el delito de trata de personas, a través de los Centros de Acogida Residencial Especializados de Trata.
Descripción del servicio	El servicio de atención especializada tiene como fin proteger a las NNA, restituir sus derechos, contribuir a su recuperación y reintegración en su familia y la sociedad, así como desarrollar sus capacidades de autoprotección para prevenir situaciones a las que podrían estar expuestos. Es importante resaltar el carácter temporal del servicio, el cual se presta en tanto las NNA se reintegren a su entorno familiar u otro de protección. Para la entrega del servicio se aplica los siguientes enfoques: enfoque de derechos, enfoque terapéutico, enfoque basado en el trauma, enfoque centrado en la víctima, enfoque intercultural, enfoque de interseccionalidad, enfoque inclusivo y el enfoque de género. Asimismo, todas las decisiones que se tomen respecto a las NNA tienen en cuenta, como criterio fundamental, el interés superior de la niña, niño y adolescente.




FICHA DEL SERVICIO 39

El servicio promueve un desarrollo integral de las NNA y abarca los siguientes aspectos:

- Implementación del plan de trabajo individual con componentes de reintegración.
- Cuidado integral y seguridad.
- Salud integral física y mental, desarrollo personal y socialización.
- Terapia de recuperación postraumática para niñas, niños y adolescentes afectadas por trata de personas (enfoque cognitivo conductual).
- Tratamiento de adicciones, programa especializado por etapas en coordinación con los servicios especializados del MINSA (hospitales psiquiátricos, CSMC).
- Educación.
- Desarrollo de programas de formación laboral.
- Desarrollo de programas de emprendimiento económico (para adolescentes mayores de 14 años).
- Soporte familiar.
- Orientación, información a la NNA y a su familia respecto a su situación legal (agraviado en el proceso penal por trata de personas).

Proveedor del servicio	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Receptor del servicio	Niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas en desprotección familiar.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	El servicio cuenta con personal técnico idóneo cuando está capacitado y/o formado en atención a las NNA afectadas por el delito de trata de personas en desprotección familiar.
Indicador de cobertura	Porcentaje de NNA afectadas/os por del delito de trata de personas en desprotección familiar que cuentan con un plan de trabajo individual con componente de reintegración implementado.

Lineamiento 3.5. Desarrollar mecanismos de reintegración de víctimas a nivel nacional
FICHA DEL SERVICIO 40

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.5. Desarrollar mecanismos de reintegración de las víctimas a nivel nacional.
Nombre del servicio	Servicios registrales accesibles para la población en situación de vulnerabilidad y víctima de trata de personas.
Descripción del servicio	Atención gratuita y oportuna de los casos de indocumentación de víctimas de trata reportados por entidades.
Proveedor del servicio	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Receptor del servicio	Víctimas de trata.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Oportunidad.

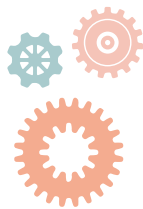
FICHA DEL SERVICIO 40	
Descripción del estándar	La atención de cada víctima se coordinará con la entidad dentro de los dos días hábiles de ingresada la solicitud a la Subdirección de Fortalecimiento de la Identificación (SDFI).
Indicador de calidad	El porcentaje de personas que acceden gratuitamente al registro de identidad que son víctimas de trata de personas.

FICHA DEL SERVICIO 41	
Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.5. Desarrollar mecanismos de reintegración de las víctimas a nivel nacional.
Nombre del servicio	Servicio de atención migratoria a las víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera.
Descripción del servicio	Otorgamiento de medidas de protección migratoria a las víctimas de trata de personas, según lo establecido en el Decreto Legislativo 1350 y su reglamento. Migraciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores pueden emitir los documentos y permisos de permanencia temporal o residencia permanente (artículo 11 del D. L. 1350). Otorgamiento de la calidad temporal humanitaria para las víctimas de trata o tráfico de personas (artículo 29 del D. L. 1350).
Proveedor del servicio	Ministerio del Interior.
Receptor del servicio	Personas extranjeras víctimas de trata de personas.
Alcance del servicio	A nivel nacional.
Estándar de cumplimiento	Continuidad.
Descripción del estándar	El presente servicio se brinda de manera constante en todo el año, durante el horario de atención de las oficinas de migraciones.
Indicador de cobertura	El porcentaje de personas extranjeras atendidas con medidas de protección migratoria por situación de vulnerabilidad, vinculada a la trata de personas.

Lineamiento 3.6. Fortalecer la articulación intergubernamental para la asistencia, y reintegración de las víctimas de trata de personas

FICHA DEL SERVICIO 42	
Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.6. Fortalecer la articulación intergubernamental para la asistencia, y reintegración de las víctimas de trata de personas.
Nombre del servicio	Servicio de asistencia técnica a los operadores y funcionarios para la implementación de la guía de elaboración del Plan de Reintegración Individual de víctimas de trata por las entidades públicas.





FICHA DEL SERVICIO 42

Descripción del servicio	La asistencia técnica es un servicio intermedio que contribuye a que los y las responsables de la reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas diseñen, articulen intersectorialmente, e implementen un plan que permita reinsertar a la persona afectada en su ámbito familiar y comunitario de manera segura, digna y sostenible.
Proveedor del servicio	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Receptor del servicio	Operadores/as y funcionarios/as del MIMP, MINSA, MINEDU, MTPE, MINJUSDH, MPFN, PJ, RENIEC, Gobiernos regionales y locales.
Alcance del servicio	Nacional.
Estándar de cumplimiento	Fiabilidad.
Descripción del estándar	El servicio es brindado conforme la normativa vigente y lo establecido en la Guía de implementación de los Planes de Reintegración Individual de las personas afectadas por el delito de trata de personas.
Indicador de cobertura	Porcentaje de operadores/as y funcionarios/as de las entidades públicas con competencia en materia de trata de personas, que han recibido asistencia técnica y cuentan con planes de reintegración individual, conforme a la guía de implementación.

7

Seguimiento y evaluación

El responsable técnico del seguimiento y evaluación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación es la Dirección de Derechos Fundamentales (DDF) de la Dirección General de Seguridad Democrática del MININTER. Este proceso es acompañado y asistido por la Oficina de Planeamiento (OP) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del MININTER, en su condición de integrante del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), por lo que tiene que dar cumplimiento de los objetivos, lineamientos y directivas que emita el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

7.1 Seguimiento

Tal como se señala en la guía de CEPLAN (2018), el seguimiento de las políticas nacionales radica en recopilar, de forma anual, la información sobre los indicadores de los objetivos prioritarios en el aplicativo informático CEPLAN V.01, los cuales servirán como insumo prioritario para la evaluación de los resultados; asimismo, permitirá conocer la evolución de dichos indicadores, que se encuentran vinculados a los objetivos prioritarios de la política nacional. Asimismo, según lo señalado en la guía del CEPLAN (2021), el seguimiento del SINAPLAN reside en un proceso continuo, oportuno y sistemático, pues comprende el resumen periódico de la información, como su adecuado registro, y una descripción analítica comparativa de acuerdo con lo obtenido en relación con lo esperado.

Según la guía del CEPLAN (2021), en el proceso de seguimiento de las políticas nacionales y planes, se considera adecuado establecer tres aspectos orientadores (recopilación, registro sistematizado de datos y análisis descriptivo). En

primer lugar, la recopilación consiste en registrar la información pertinente, por parte de las entidades (sector público, privado o sociedad civil), pues deberá ser establecido en las políticas nacionales y planes en un tiempo determinado; se considera dos tipos de informaciones: i) cuantitativa: los datos recolectados, a través de sus respectivas fórmulas, serán expresados en indicadores, los cuales son justificados en sus respectivas fichas de indicadores; lo que implica una revisión previa para acceder a la fuente y base de datos propuesta, así como su cálculo analizado para cada año, los que fueron elaborados en la etapa de formulación; ii) cualitativa: la entidad responsable del seguimiento deberá contar con un registro de los acontecimientos e intervenciones relevantes sobre el cumplimiento de los elementos de las políticas nacionales; pues el objetivo planteado es la identificación de los problemas o las buenas prácticas para la consecución de los resultados esperados. Estas intervenciones serán relevantes para su cumplimiento y dependerá de la experiencia técnica de la entidad. En segundo lugar, la información recolectada se registra en el aplicativo informático CEPLAN V.01, la cual deberá encontrarse previamente validada por la entidad; las unidades orgánicas serán las encargadas de realizar dicho registro; en relación con el tipo de política nacional o plan, la información será validada por otro usuario. Finalmente, el análisis descriptivo consta en realizar el procedimiento de los valores obtenidos sobre a los valores esperados, dado que el objetivo radica en la identificación de las diferencias entre ambos y, con base en su resultado, se pasará a emitir a la Alta Dirección de la entidad, para la mejora o corrección de la intervención pública. En la Tabla 35 se presenta, de forma resumida, lo expuesto en líneas anteriores.





Tabla 35. Proceso de seguimiento en políticas nacionales y planes

Recopilación	Registro sistematizado de datos	Análisis descriptivo
Consiste en recopilar los valores establecidos en las políticas nacionales y planes, en un periodo de tiempo determinado, con dos tipos de información (cuantitativa y cualitativa).	Consiste en registrar los datos una vez recolectada toda la información en el Aplicativo CEPLAN V.01.	Consiste en recopilar y registrar la información sobre los valores obtenidos.

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2021). Elaboración propia

Por parte de la Dirección de Derechos Fundamentales (DDF) de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior (MININTER), se realiza el proceso de seguimiento de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación; a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. La metodología establecida por el CEPLAN no involucra las decisiones de la Secretaría Técnica, pero sí involucra el registro en el aplicativo informático CEPLAN V.01 por la OGPP. De acuerdo con la metodología establecida por el CEPLAN (2018), para su posterior remisión a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del MININTER, en su versión final, para su verificación y/o registro en el aplicativo informático CEPLAN V.01. La culminación del proceso se realiza cuando la OGPP emite la conformidad de la información remitida en el Reporte de Seguimiento del aplicativo informático CEPLAN V.01, para asegurar su publicación en el Portal de Transparencias Estándar del MININTER, así como el correcto envío del reporte a los demás organismos que intervienen en la Política Nacional.

7.2 Evaluación

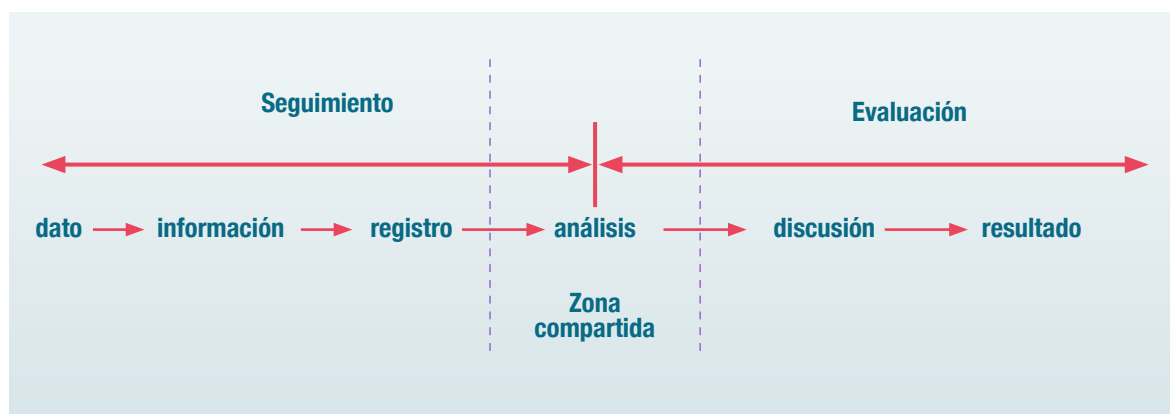
En la guía del CEPLAN (2021) se define a la evaluación como un análisis que busca determinar la pertinencia y retroalimentar la formulación de la política nacional. El análisis es objetivo, integral y sistémico, tanto en su concepción, desarrollo y resultados; la evaluación tratará de determinar la pertinencia, así como el aseguramiento de los

logros esperados e identificación de las lecciones aprendidas, para retroalimentar la formulación y/o actualizar las políticas nacionales, al generar recomendaciones y propuestas de mejoras en las intervenciones que fortalezcan la gestión pública, la cual se basa en evidencias.

La importancia de la evaluación se da por la recopilación de evidencias, pues servirá para conocer lo realizado y hasta qué punto se han acercado o no a los resultados esperados. Con ello, el paso a seguir es la toma de decisiones válidas y sustentadas. Por un lado, al ser una herramienta que devela la realidad de las intervenciones públicas, la evidencia presentada podría influir de forma directa y positiva en la toma de decisiones. Por otro lado, sirve como identificación de lo sucedido, de lo que está sucediendo y de lo que sucederá como resultado de una intervención, para lograr la obtención de los beneficios deseados. Finalmente, la evaluación deberá explicar cómo las acciones e intervenciones han sido implementadas como recomendaciones o soluciones a los problemas previamente identificados, puesto que se trata de un proceso continuo de recopilación y análisis de información sobre indicadores relevantes para medir si la ejecución de la política o plan es el más adecuado.

La fase de seguimiento y evaluación para las políticas nacionales y planes puede apreciarse en la Figura 38. En el seguimiento se realiza un análisis descriptivo de los avances; en la evaluación se realiza un análisis explicativo (mayor detalle, rigurosidad e integridad sobre los resultados esperados), así como, de las

Gráfico 38. Diferencias entre seguimiento y evaluación de políticas nacionales



Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN (2021).

medidas correctivas para lograr los objetivos de la política nacional.

Para la presente Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, los tipos de evaluación recomendados, de la guía propuesta por el CEPLAN (2021), se realizarán de forma anual con los siguientes documentos: de diseño, de implementación y de resultados.

➔ Evaluación de diseño

Examina la estructura lógica de la forma interna y externa de la Política Nacional, así como las relaciones de causalidad recomendadas sobre los mecanismos, para alcanzar los resultados propuestos. La lógica, de forma interna, examina la correspondencia tanto de las acciones como de los objetivos estratégicos, así como su correcta ubicación en la cadena de resultados, para verificar las características deseables de los indicadores previamente seleccionados. Análogamente, la lógica externa analiza la consistencia de la articulación vertical de los objetivos estratégicos con los objetivos de las políticas y planes del SISPLAN, de manera que permita el conocimiento de la política de acuerdo con el marco estratégico.

En relación con las políticas nacionales, la consistencia interna verifica la enunciación y estructuración del problema público, que los objetivos prioritarios se encuentren acorde con la situación del país (problemáticas y potencialidades), así como con la consistencia entre los objetivos prioritarios, lineamientos, servicios, entre otros.

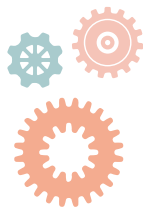
➔ Evaluación de implementación

Analiza la implementación de los servicios de las políticas nacionales y sus acciones estratégicas, mediante las intervenciones que ejecutan los actores dentro del territorio, como el sector público, privado, la academia, los organismos no gubernamentales, entre otros. La valoración de la ejecución de las políticas nacionales se realiza durante la etapa de ejecución, pues se trata de contribuir a los procesos de aprendizaje, ya que la continuidad de las intervenciones relevantes operan según lo planificado, y si existieran cambios en la estrategia, estos se realicen en el corto plazo.

➔ Evaluación de resultados

Analiza el logro de los objetivos de las políticas y planes nacionales contrastado con las acciones implementadas en los resultados obtenidos, los





cuales servirán para identificar los factores que han contribuido a su adecuado desempeño; puesto que la revisión del cumplimiento de los lineamientos y servicios (en caso de las políticas) son identificadas como intervenciones favorables, las cuales deberán de continuar con su implementación e identificación de objetivos.

Con aquellos objetivos que no lograron alcanzar los resultados esperados, se recomienda establecer reuniones con los actores, dependiendo su intervención (sector público, privado, sociedad civil) que operan en el sector o en el territorio, a fin de conocer las causas y las posibles soluciones para la mejora continua. Asimismo, se proponen reuniones con los actores o entidades que se han identificado como necesarios en el sector o en el territorio.

Las entidades que han intervenido en la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación son responsables de seleccionar los puntos focales que se encargarán de brindar oportunamente la información, en coordinación con la Dirección de Derechos Fundamentales (DDF), en el contexto de la fase de seguimiento y evaluación de esta. Desde la DDF se han realizado recomendaciones sobre los informes de implementación, y resultado a las entidades responsables de los servicios, y esta ha implementado un sistema informático de monitoreo para los elementos estratégicos de la presente Política Nacional.

Finalmente, cabe remarcar que todo el proceso de seguimiento y evaluación ha sido realizado bajo las pautas metodológicas que establece el CEPLAN en esa materia, de políticas, y bajo las pautas que la DDF del MININTER, en su calidad de rector de la Política, considera pertinente. Asimismo, se establece el compromiso de incluir la segmentación según sexo, rango etéreo, autoidentificación étnica, entre otros. Esto será añadido, posteriormente, de acuerdo con los avances realizados en materia del diagnóstico efectivo de la extensión real del delito de la trata de personas, a partir del fortalecimiento de los

sistemas de denuncias y seguimiento de casos, y la mejora de los mecanismos de detección de víctimas que se realizará en los años venideros.

➔ De los indicadores que no presentan línea de base

En relación con los indicadores de los servicios que no presentan información de línea de base y logro 2021, el sector se compromete a medir el indicador a pesar de esa dificultad desde el año 2022, progresivamente, de acuerdo con el detalle descrito en cada ficha.

➔ Interoperabilidad para la lucha contra la trata de personas

La interoperabilidad de los sistemas de información o similares se realiza de manera obligatoria a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), para fines del intercambio de datos, información y documentos electrónicos estandarizados y estructurados, asegurando el mismo valor legal que aquellos documentos en soporte papel. La estandarización de los formatos electrónicos, a intercambiar en el marco de la presente política, resulta clave para una adecuada gobernanza de datos e interoperabilidad en el Estado peruano. Asimismo, en todo lo que resulte aplicable, se hace uso de los bloques básicos para la interoperabilidad técnica, conforme con la regulación vigente en materia de gobierno y transformación digital.

Glosario - siglas y acrónimos

8.1 Glosario

➔ Adolescente

Según el Reglamento de la Ley 28950, son las personas que tienen una edad desde los doce hasta antes de cumplir los dieciocho años.

➔ Asistencia

Incorporación de una serie de servicios destinados a las víctimas de trata de personas, como casas de refugio equipadas, medicina integral física y psíquica, apoyo psicosocial, consejería y terapia postraumática, asesoría legal gratuita para procedimientos legales y civiles, reintegración social y repatriación. Según el Reglamento de la Ley 28950, esta puede ser otorgada por el Estado, mediante la coordinación entre Estados, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, y puede extenderse a los colaboradores, peritos, testigos y familiares dependientes.

➔ Cadena de valor de la trata de personas

Visto desde la teoría de los «guiones criminales», esta cadena se compone de las rutas, las funciones de nodos, las actividades y los actores en los que se desenvuelven los medios, el delito de la trata de personas. Los nodos de la cadena pueden compararse con los medios y conductas de la trata de personas previstos por el aparato de persecución criminal. Asimismo, la cadena de valor de la trata de personas se encuentra ligada a otras economías ilegales (y también informales) en espacios con débil presencia del Estado.

➔ Compra y venta de niños, niñas y adolescentes

Según el Reglamento de la Ley 28950, es «toda transacción ilegal por lo que las niñas, niños y adolescentes son entregados al dominio a una persona o grupo de personas, a cambio de dinero u otro beneficio».

➔ Contexto criminógeno

Escenario concreto donde confluyen y conviven múltiples fenómenos delictivos vinculados entre sí, y que incentivan la criminalidad (Janssen, 2014).

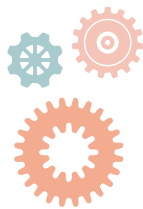
➔ Control de las fronteras

Es un mecanismo filtro destinado al control de la movilización de personas y mercancías para su entrada y salida del país, mediante el despliegue de infraestructura y operadores públicos administrativos y de seguridad. Según el Ministerio del Interior (2018), «el control fronterizo se aplica exclusivamente a través de puestos de control de fronteras [...] en posiciones estratégicas. Se fortalecen y desarrollan los mecanismos de identificación temprana de los posibles casos de [...] [trata de personas] reforzando las capacidades del personal de zona fronteriza y el otorgamiento de herramientas electrónicas de identificación».

➔ Delitos asociados

Son actividades ilícitas como la minería ilegal y los delitos contra los recursos naturales, que se concentran en determinados espacios (zonas criminógenas) en los que también se desenvuelven los medios y conductas de la trata de personas, así como con la consecución de los fines o finalidades.





→ Delitos conexos

Son distintos tipos de crímenes con vínculos con la trata de personas respecto a los fines o finalidades, pero con diferencias en los medios empleados y en las conductas puestas en práctica, como por ejemplo, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el trabajo forzoso, la explotación laboral, el rufianismo, entre otros.

→ Entrada o salida ilegal del país

Es el traspaso o cruce de fronteras nacionales por lugares y rutas que no han sido establecidos previamente para este fin por los sistemas de control de fronteras de los Estados, y sin cumplir los requerimientos establecidos por el país receptor.

→ Esclavitud

Según el Reglamento de la Ley 28950, es la situación o condición de determinado individuo «sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos». En el Código Penal modificado por la Ley N° 31146, en el Artículo 129-Ñ, la esclavitud o servidumbre es una forma de explotación en la que se obliga a personas a trabajar en determinadas condiciones. La legislación peruana sostiene como agravante de este delito, si la servidumbre o esclavitud deriva de una situación de trata de personas.

→ Explotación laboral

Según el Reglamento de la Ley 28950, la explotación es «utilizar a una persona vulnerando sus derechos fundamentales, en provecho propio o de terceros, induciéndola u obligándola a determinada conducta, aprovechando la ascendencia y la posición de poder o autoridad sobre la víctima». En el caso de la explotación laboral, la inducción y la obligación se da para la realización de trabajos para la obtención de

beneficios económicos o de otra índole por parte del explotador.

→ Explotación sexual

Según el Código Penal modificado por la Ley N° 31146, en el Artículo 129-C, se establece que la explotación implica la obligación «a una persona a ejercer actos de connotación sexual con la finalidad de obtener un aprovechamiento económico o de otra índole». La explotación sexual es una de las finalidades de la trata de personas, y la normativa establece agravantes si este delito se deriva de esta última. Asimismo, en el artículo 129-H del Código Penal, modificado por la Ley N° 31146, se establece como delito aparte la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con una pena mayor, y con agravantes si es que se deriva de casos de trata de personas.

→ Factores estructurales

Los factores estructurales responden a caracteres que se han adherido y conforman la estructura de la sociedad. Mayormente, los factores estructurales, es decir, los factores instalados y difíciles de movilizar (Taproot, 2019; Merton, 2002), son definidos como la razón fundamental de la ocurrencia de un fenómeno, y considerados causas indirectas de los problemas públicos.

→ Factores situacionales

Son situaciones específicas en las que confluyen los victimarios y las víctimas potenciales en un contexto de escasa vigilancia, lo que permite la comisión del delito. Los factores situacionales que generan riesgo se intensifican cuando convergen determinadas características de la lógica espacial-situacional del riesgo de victimización, y los puntos en los que la cadena de valor-suministro del delito aparecen (Petrosian y Pezzella, 2018).

➔ Fines de explotación

Según el acuerdo suscrito en el Protocolo de Palermo, los fines de explotación de la trata de personas son prácticas, como la venta de niñas, niños y adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos.

➔ Medios y conductas de la trata de personas

Se refiere al empleo de la violencia, la amenaza y otras formas de coacción, como la privación de la libertad, el fraude, el abuso de poder o de la situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o cualquier otro beneficio.

➔ Mendicidad

Según el Reglamento de la Ley N° 28950, la mendicidad es una «práctica permanente o eventual que consiste en solicitar de alguien una dádiva o limosna. La mendicidad no genera transacción económica, prestación de servicios ni relación laboral alguna». Esta práctica puede constituirse como una de las finalidades de la trata de personas.

➔ Oportunidad delictiva

Categoría de análisis propuesta por Cohen y Felson (1979), a partir de la cual se sostiene que el delito ocurre en un contexto específico, cuando coinciden tres elementos principales: una víctima disponible (un objetivo), un agresor motivado (victimario), y controles o vigilancia débiles (contextualmente definidas).

➔ Persona indocumentada

Por diversos factores, pueden existir casos de víctimas de trata de personas que no han recibido servicios registrales para la obtención de su Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería (en el caso de las víctimas

extranjeras). Este tipo de documentación resulta ser importante para el acceso oportuno y continuo a otros servicios, como son los de salud, educación, asistencia, repatriación, entre otros.

➔ Protocolo de Palermo

Acuerdo suscrito en diciembre de 2000, a través de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en la que la comunidad internacional buscó abordar la problemática de la trata de personas desde una dimensión internacional.

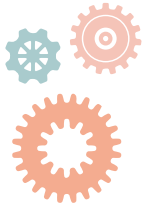
➔ Reintegración a víctimas o personas afectadas

Según el Reglamento de la Ley 28950, es la asistencia «que busca que las víctimas se reintegren a la sociedad, mediante un trabajo de empoderamiento y apoyo para realizar sus proyectos de vida, a través de la recuperación física, psicológica y social, en el marco del ejercicio de sus derechos. Esta etapa de asistencia se inicia una vez la víctima ha salido de la situación de emergencia y, mediante el consentimiento informado, toma la decisión de manera autónoma de iniciar el proceso». La reintegración social implica el apoyo para brindar las herramientas para el desenvolvimiento económico y laboral.

➔ Riesgo

Es el producto de las amenazas generadas por la acción de los seres humanos (como los hechos criminales), y la vulnerabilidad generada por factores contextuales y socioeconómicos. En el literal f) del Artículo 17, del Reglamento de la Ley N° 28950, se señala que se debe buscar «reducir posibilidades de riesgo de las víctimas, de prevenir el peligro y garantizar su seguridad, partiendo de que existe un peligro potencial que amenaza su integridad física y emocional».





➔ Sistema de persecución, sanción penal, y fiscalización

Compuesto por los funcionarios, operadores y el marco institucional mediante los que se cumple el rol del ejercicio de la justicia, desde entidades como el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial y otros organismos con tareas de fiscalización.

➔ Trabajo forzoso

Según el Código Penal modificado por la Ley N° 31146, en el Artículo artículo 129-O, el trabajo forzoso es el sometimiento u obligación a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no. El trabajo forzoso puede constituirse como una de las finalidades de la trata de personas, y la normativa establece agravantes si este delito se deriva de esta última.

➔ Trata de personas

Según el acuerdo suscrito en el Protocolo de Palermo, se define trata de personas como «la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación».

➔ Victimización

Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen, la victimización es «[...] la manera en que un delito afecta a una persona o a un hogar». El Ministerio del Interior del Perú señala que se trata del «proceso por el que una persona sufre las consecuencias negativas de un hecho traumático, también conocida como victimización primaria».

➔ Vigilancia preventiva

Es la capacidad que tienen los organismos públicos, individualmente y bajo acciones coordinadas, de ejercer cierto grado de control mediante la supervisión y fiscalización de los espacios en los que se desenvuelven los nodos de la cadena de valor de la trata de personas.

➔ Vulnerabilidad

Según el Ministerio Público del Perú, en la trata de personas y delitos semejantes, este término «hace referencia a los factores intrínsecos o contextuales que aumentan la susceptibilidad de una persona o grupo a convertirse en víctima de la trata». Se encuentran en situación de vulnerabilidad las personas que, por su género, edad, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud, ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008).

8.2 Siglas y acrónimos

Acrónimo	Detalle
AREEDU	Área de Educación (Policía Nacional del Perú)
CCFFAA	Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
CEPLAN	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CMNPTPTIM	Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
CUD	Central Única de Denuncias
DATPS	Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios
DDF	Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Interior
DEPINCRI	Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú
DGCI	Dirección General de Ciudadanía Intercultural
DGCVG	Dirección General Contra la Violencia de Género
DGDFSST	Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo
DGFM	Dirección General de Formalización Minera
DGIS	Dirección General de Información para la Seguridad del Ministerio del Interior
DGSD	Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior
DICAPI	Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú
DIRCTPTIM	Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú
DIREICAJ	Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia
DIRIS	Direcciones de Redes Integradas de Salud
DIROP	Dirección de Operaciones
DIVINCRI	División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú
DIVINTRAP	División Contra la Trata de Personas de la Dirección de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú
DPPDFL	Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales
DRIAS	Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
DRTPE	Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo
D. S.	Decreto Supremo
ENAH0	Encuesta Nacional de Hogares
FISTRAP	Fiscalías Especializadas en Trata de Personas
GORE	Gobierno Regional
GRTPE	Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo
INABIF	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
IPRESS	instituciones prestadoras de servicios de salud
MIDIS	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
MIGRACIONES	Superintendencia Nacional de Migraciones
MIMP	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
MINAGRI	Ministerio de Agricultura y Riego
MINCUL	Ministerio de Cultura





Acrónimo	Detalle
MINEDU	Ministerio de Educación
MINEM	Ministerio de Energía y Minas
MININTER	Ministerio del Interior
MINJUSDH	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MINSAL	Ministerio de Salud
MPFN	Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
MTC	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
MTPE	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
NNA	Niñas, niños y adolescentes
OGPP	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PCM	Presidencia del Consejo de ministros
PEDN	Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PJ	Poder Judicial
PNAT	Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021
PNP	Policía Nacional del Perú
PRI	Planes de Reintegración Individual
PRODUCE	Ministerio de la Producción
RETA	Registro de Estadística de Trata de Personas y Afines (Policía Nacional del Perú)
RENIEC	Registro Nacional de Identidad y Registro Civil
RENAT	Reglamento Nacional de Administración de Transporte
RR. EE.	Ministerio de Relaciones Exteriores
SDFI	Subdirección de Fortalecimiento de la Identificación
SERFOR	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura y Riego
SIATF	Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal
SIDPOL	Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional del Perú
SGF	Sistema de Gestión Fiscal
SIRDIC	Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú
SISTRA	Sistema Estratégico sobre Trata de Personas del Ministerio Público
SIT	Sistema de Inspección de Trabajo
SIIT	Sistema Informático de Inspección del Trabajo
SUNAFIL	Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
SUNAT	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
SUTRAN	Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
UAIVIT	Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos
UDAVIT	Unidad Distrital de Víctimas y Testigos
UFMS	Unidad Funcional de Monitoreo Satelital
UNODC	Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen
VSP	Viceministerio de Seguridad Pública

Anexos

9.1 Anexo 1. Metodología

En esta sección se precisan las actividades realizadas y los productos obtenidos durante el proceso de diseño y formulación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, de acuerdo con la Guía de Políticas Nacionales del CEPLAN (2018). La primera etapa de diseño de una política nacional busca diagnosticar, enunciar y estructurar el problema público. La segunda etapa de formulación utiliza como base el modelo conceptual para proyectar la situación futura deseada, y la selección de las alternativas de solución para poder definir los objetivos e indicadores, sobre los cuales se plantean los servicios de la política nacional.

En el mes de junio del 2020, luego de un proceso de análisis y revisión de los documentos obrados correspondientes, la Dirección de Derechos Fundamentales conformó un equipo de trabajo técnico temático metodológico, para conducir el proceso de actualización de la política nacional. Luego, en el mes de agosto del mismo año, en la segunda sesión ordinaria de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el tráfico ilícito de migrantes (en adelante Comisión Multisectorial) se aprobó, por unanimidad, la propuesta de problema público: «Persistencia de la victimización por Trata de Personas» y el modelo conceptual (diagrama de Ishikawa) construido y entregado en el año 2019. Este punto es el que delimitó las acciones que se ejecutaron para una atención e intervención integral y articulada.

Tabla 36. Proceso de diseño y formulación de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación

Etapas	Pasos	Actividades	Finalidad	Productos
1. Diseño	Paso 1: Delimitación del problema público. Paso 2: Enunciación y estructuración del problema público.	Taller participativo con los miembros de la Comisión Multisectorial en 2019.	Definir el problema público y el modelo conceptual.	Propuesta de problema público.
		Reuniones de trabajo bilateral con cada representante de la Comisión Multisectorial Sesión ordinaria de la Comisión Multisectorial, agosto 2020.	Validar la propuesta de problema público para la actualización de la política nacional.	Se aprobó por unanimidad el problema público y la propuesta de modelo causal (diagrama de Ishikawa).





Etapa	Paso	Actividad	Finalidad	Producto
			Levantamiento de información para la evidencia de la política nacional, con la realización de las encuestas a los comisarios y personal de las comisarías a nivel nacional.	Se obtiene la evidencia que sustenta el problema público.
			Levantamiento de información para la evidencia. Realización de encuestas al personal de las comisarías a nivel nacional.	
	Paso 3: Determinación de la situación futura deseada. Paso 4: Selección de alternativas de solución.	Entre los meses de noviembre y diciembre del 2020 se realizó un panel de 16 profesionales especializados e investigadores expertos en la materia. Reuniones de trabajo con los equipos de la OPE y el CEPLAN para obtener información y determinar el análisis costo-beneficio de la política.	Determinar el futuro deseado y las alternativas de solución para la política nacional.	El enunciado del futuro deseado y las alternativas de solución para el problema público.
2. Formulación	Paso 5: Elaboración de los objetivos prioritarios e indicadores. Paso 6: Elaboración de los lineamientos.	Trabajo en equipo para el diseño de los objetivos prioritarios e indicadores. Envío de fichas de indicadores prioritarios a los ministerios involucrados para solicitar sus aportes y validación.	Definir los objetivos prioritarios y los lineamientos. Obtener los aportes para los indicadores propuestos a los ministerios.	3 objetivos prioritarios, 19 lineamientos y 6 indicadores de objetivo prioritario.

Etapa	Paso	Actividad	Finalidad	Producto
	Paso 7: Identificación de los servicios y estándares de cumplimiento. Paso 8: Identificación de las políticas relacionadas.	Se enviaron a los ministerios intervinientes, los lineamientos planteados para las propuestas de servicios. Se realizaron 29 reuniones de trabajo con los ministerios intervinientes (11) y entidades autónomas (4).	Identificación de servicios, estándares de cumplimiento, indicadores y actividades operativas.	Se obtuvo un total de 44 servicios con sus estándares de cumplimiento, indicadores y actividades operativas.
		Revisión de documentos prioritarios nacionales como el Acuerdo Nacional, las políticas de estado, el PEDN, políticas y planes aprobados vigentes.	Alineamiento de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación con políticas nacionales y los documentos prioritarios nacionales.	Alineación vertical y horizontal de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación.

Fuente y elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales

9.2 Anexo 2. Normativas sectoriales relacionadas con la lucha frente a la trata de personas

El artículo 1 de la Constitución Política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y el inciso b) del numeral 24) de su artículo 2, prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas; mandato que requiere el desarrollo de una serie de políticas y acciones coordinadas de los organismos del Estado, con competencias en la lucha contra la trata de personas;

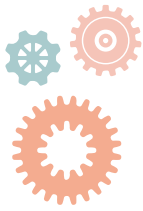
La Ley N° 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, tipifica el delito de trata de personas y sus formas agravadas; asimismo establece, entre otras acciones, que el Estado, directamente o en coordinación con otros Estados, organismos internacionales,

organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, promoverá y ejecutará medidas de prevención de los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, así como sus factores de riesgo, sea considerando entre otras: investigación, capacitación, información y difusión.

Mediante la Ley N° 31146, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 30 de marzo de 2021, se modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, con la finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación, y considerar estos como delitos contra la dignidad humana.

El artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, estando prohibidas en todas sus formas la esclavitud y la trata de esclavos;





El Estado peruano ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, complementado por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), el 12 de diciembre de 2002;

El Decreto Supremo N° 001-2016-IN aprueba el reglamento de la Ley N° 28950, y precisa sus alcances y aplicación efectiva, regulando las medidas de prevención de estos delitos, sus factores de riesgo, la persecución a los agentes del delito, la protección, asistencia y reintegración de las víctimas de trata de personas y de las y los migrantes, objeto de tráfico ilícito, con el fin de implementar y desarrollar, por parte del Estado peruano en coordinación con la sociedad civil y la cooperación internacional, las medidas previstas en la Ley.

El Decreto Supremo N° 001-2016-IN crea la Comisión Multisectorial de naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, estableciéndose dentro de sus funciones la de proponer políticas, normas, planes, estrategias, programas, proyectos y actividades contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como de realizar acciones de seguimiento y monitoreo de la implementación de las políticas, programas, planes y acciones contra la trata de personas en los tres niveles de gobierno.

La Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, está conformada por el Ministerio del Interior (quien la preside), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Asimismo, participan el Ministerio Público, el

Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y dos representantes de las instituciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

A través del Decreto Supremo N° 001-2015-JUS se aprueba la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, instrumento de gestión aprobado con el objetivo de afrontar la lucha contra la trata de personas. Esta política constituye el principal marco orientador de política criminal en esta materia, y establece lineamientos criminológicos generales y específicos para su desarrollo.

Mediante el Decreto Supremo N° 017-2017-IN se aprueba el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017-2021. Este documento de gestión con enfoque prospectivo pone énfasis en la construcción y dinamización de un modelo de articulación interinstitucional de las instancias nacionales, regionales y locales, con la intención de optimizar la articulación horizontal y vertical intergubernamental, interinstitucional y operativa de dos poderes del Estado, las instituciones autónomas y la sociedad civil.

Mediante Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, promulgado el 21 de abril del año 2009, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, que obliga a las empresas de transporte terrestre a exigir la partida de nacimiento o Documento Nacional de Identidad del menor de edad antes de la expedición del boleto de viaje.

Mediante Decreto Supremo N° 003-2010-JUS, promulgado el 12 de febrero de 2010, el Ministerio de Justicia aprueba el Reglamento del Programa Integral de Protección a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan en el proceso penal. Este instrumento normativo tiene por objeto establecer normas, procedimientos, pautas y requisitos relacionados con las medidas de protección que se concedan a los testigos, peritos, agraviados o colaboradores, que se encuentren en riesgo

con ocasión de su participación en el proceso penal, dictado al amparo de lo establecido en el Código Procesal Penal.

Mediante el Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES, de fecha 20 de abril de 2010, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprueba la relación de trabajos y actividades peligrosos o nocivos para la salud integral y la moral de las y los adolescentes.

Mediante Decreto Supremo N° 005-2016-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de mayo de 2016, el Ministerio del Interior aprueba el Protocolo Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y Reintegración de Víctimas de Trata de Personas, con el objetivo de contar con un instrumento de alcance nacional que sirva de guía y referencia en la articulación de las acciones conjuntas entre los distintos sectores involucrados y responsables, como garantes del Estado en la lucha contra el fenómeno de la trata de personas y la atención y protección de sus víctimas.

Mediante Decreto Supremo N° 002-2018-MIMP, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 de junio de mayo de 2018, se aprueba el Reglamento de la Ley 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, el cual tiene como objetivo regular los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño en los procesos, procedimientos y demás actuaciones del Estado o entidades privadas que conciernen a niñas, niños y adolescentes.

Mediante Decreto Supremo N° 008-2018-IN, promulgado el 3 de setiembre de 2018, el Ministerio del Interior aprueba las Directrices Intersectoriales para la Prevención y Persecución del Delito, y la Atención y Protección de las Personas en Situación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Víctimas de Delitos en el Contexto de la Migración, con el objetivo de fortalecer la

implementación de la política pública contra el tráfico ilícito de migrantes, de forma integral y articulada, y atender integralmente el fenómeno desde un enfoque multisectorial y de protección de los derechos humanos, a través de la prevención y detección y sanción del delito y la asistencia y protección de las personas en situación de tráfico ilícito de migrantes y víctimas de los delitos en el contexto de migración.

Mediante Decreto Supremo N° 017-2019-IN, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de julio del 2019, el Ministerio del Interior aprueba la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Crimen Organizado 2019-2030. Este instrumento de gestión tiene como objetivo hacer frente al problema del crimen organizado de manera integral y transversal, partiendo de un documento de gestión que permite definir la dimensión de su presencia, identificar y priorizar sus causas, trabajar en la prevención y asistir a las víctimas, al mismo tiempo que se establece los objetivos de acción en la lucha para desterrarlo.

Mediante Resolución Ministerial 203-2014-MIMP, de fecha 20 de junio de 2014, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprueba el Protocolo Intersectorial para la Atención a Víctimas de Trata de Personas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el cual busca establecer una clara articulación con las dependencias del MIMP, con la finalidad de brindar una atención oportuna y de calidad encaminada a la recuperación de las víctimas.

Mediante Resolución Ministerial N° 0430-2016-IN, de fecha 18 de mayo de 2016, el Ministerio del Interior aprueba la Actualización del Protocolo para la Atención y Protección de Víctimas y Testigos del Delito de Trata de Personas por parte de la Policía Nacional del Perú, instrumento de gestión que representa una guía dirigida a orientar la labor de la PNP, a la que por mandato legal le corresponde determinadas responsabilidades en materia de protección y atención a víctimas y testigos; asimismo, se establecen lineamientos rectores en cuanto a





las formas de proveer asistencia y protección adecuada que garanticen la protección de los derechos de las víctimas de este delito.

Mediante Resolución de Superintendencia N° 357-2017-MIGRACIONES, de fecha 28 de diciembre de 2017, la Superintendencia Nacional de Migraciones aprueba la Directiva de Atención a Víctimas de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, la cual se aprueba teniendo en consideración la necesidad de amparo inmediato de las personas, víctimas del delito de trata de personas, y con el fin de tomar medidas de protección inmediata, en concordancia con el ordenamiento nacional y de las normas internacionales donde el Estado peruano es parte.

Mediante Resolución Ministerial N° 524-2020-IN, de fecha 19 de junio de 2020, el Ministerio del Interior aprueba la Guía Operativa para la investigación del delito de trata de personas, que tiene como objetivos fortalecer y optimizar la labor fiscal y policial en la investigación del delito de trata de personas, orientando los procedimientos de investigación recomendados para el delito de trata de personas; optimizar las acciones dirigidas al esclarecimiento de los hechos, la obtención de pruebas y la identificación de los responsables; e incorporar la experiencia y buenas prácticas de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas del Ministerio Público, obtenidas a lo largo de cuatro años de creación.

Mediante Resolución Ministerial N° 793-2021/MINSA, de fecha 25 de junio del 2021, el Ministerio de Salud aprueba el Documento Técnico «Orientaciones técnicas para el cuidado integral de la salud mental de niñas, niños y adolescentes víctimas y sobrevivientes de trata de personas», con el objetivo de incorporar herramientas para el diagnóstico del estado de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, víctimas de trata de personas; asimismo, se establecen flujogramas de atención y otras recomendaciones para guiar a los profesionales de la salud en la atención,

protección y reintegración de los menores afectados por la trata de personas, desde un enfoque comunitario en el ámbito local, regional y nacional.

Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1247-2012-MP-FN, de fecha 22 de mayo de 2012, el Ministerio Público aprueba la Guía de Procedimiento para la Entrevista Única de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de abuso sexual y trata con fines de explotación sexual.

Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 257-2014-MP-FN, de fecha 23 de enero de 2014, el Ministerio Público aprueba el Protocolo del Ministerio Público para la Atención a Víctimas de Trata de Personas.

Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1490-2018-MP-FN, de fecha 16 de mayo de 2018, el Ministerio Público aprueba la Directiva N° 002-2018-MP-FN, sobre la Adecuada Administración y Uso de las Cámaras Gesell y Salas de Entrevista Única en el Ministerio Público.

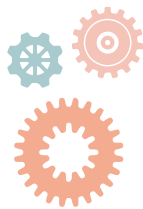
Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 2636-2018-MP-FN, de fecha 18 de julio de 2018, el Ministerio Público aprueba el Protocolo para la Acreditación de la Situación de Vulnerabilidad de las Víctimas de Trata de Personas.

Mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 489-2020-MP-FN, de fecha 14 de marzo de 2020, el Ministerio Público aprueba la Guía Operativa para la investigación del delito de Trata de Personas.

9.3 Anexo 3. Conceptos claves

Conceptos	Definición
1. Población en situación de riesgo	«Grupo de personas que, por circunstancias personales, sociales o del entorno se encuentran amenazadas en el ejercicio de sus derechos» (MININTER, 2016a). Los grupos en situación de riesgo de victimización potencialmente mayor son «las poblaciones vulnerables», que necesariamente se conectan, lógicamente, por el contexto en el que se encuentren. El riesgo de victimización aumenta si la población vulnerable se encuentra en un nodo delictivo de la cadena de valor de la trata de personas. Si no se encuentra en uno de esos nodos, su riesgo baja, aunque su vulnerabilidad (frente a otros delitos, etc.) prevalece.
2. Oferta informal de trabajo	El trabajo informal se entiende como los «puestos de trabajo informales [en el que la] relación de empleo no está sujeta a la legislación laboral habitual y al pago de impuestos, y no disfrutan de protección social o del derecho a ciertas prestaciones laborales (por ejemplo, preaviso de despido, compensación por despido, vacaciones anuales o licencia por enfermedad pagadas, etc.). [Las motivaciones son múltiples]: el trabajador o el puesto de trabajo no están declarados; el puesto de trabajo es ocasional o de corta duración; las horas de trabajo o el salario están por debajo de un cierto umbral; el empleador es una empresa no registrada o una persona en un hogar; o el lugar de trabajo está fuera del establecimiento del empleador o de la empresa del cliente» (OIT, 2002, p. 13).
3. Prevención	Es el proceso que «supone gestionar, prever, planificar y comprometerse para anticiparse a los peligros, evaluar los riesgos y adoptar medidas antes de que ocurra un accidente o se contraiga una enfermedad» (OIT, 2005, p. 1). Así, se trata de las acciones orientadas a reducir los factores de riesgo e identificar posibles personas afectadas por el delito de trata. Asimismo, se incluye la promoción de factores de protección que minimice la probabilidad de recurrencia del delito (MIMP, 2019, 11).
4. Control fronterizo	El control fronterizo se materializa en «puestos de control de fronteras: se garantiza un control fronterizo efectivo e integrado que se ubique en posiciones estratégicas. Se fortalecen y desarrollan los mecanismos de identificación temprana de los posibles casos de tráfico ilícito de migrantes [y/o trata de personas] reforzando las capacidades del personal de zona fronteriza y el otorgamiento de herramientas electrónicas de identificación» (MININTER, 2018, p. 28).
5. Control de rutas	El control de rutas se concentra en el «control de transporte acuático, terrestre y aéreo. Se fortalece la cooperación intersectorial en el control en los medios de transporte formales e informales, elaborando protocolos de intervención y realizando operativos multisectoriales con participación de los entes competentes [a través de intervenciones estructuradas e inopinadas]» (MININTER, 2018, p. 28).
6. Fiscalización	«Se entenderán por estrategias integrales de fiscalización y persecución, aquellas en las que exista una adecuada coordinación intra e interinstitucional, en los tres niveles de gobierno, de manera sistémica y sostenida. Ello comprende el compromiso de implementar los protocolos previamente establecidos (los que deben buscar ser interinstitucionales o cuando menos estar coordinados entre las instancias involucradas) y la capacidad del personal para la persecución del delito pasando por las etapas de investigación, sanción y reparación, hasta la reintegración de la víctima a la sociedad» (MININTER, 2017, pp. 70).





Conceptos	Definición
7. Capacidad del sistema de justicia	Mecanismos y recursos con los que cuenta el sistema de justicia para la prevención, persecución y sanción del delito en relación con la demanda. Ello implica el entramado de mecanismos que giran en torno al establecimiento de instituciones de justicia que puedan funcionar de acuerdo con la ley, para proporcionar a los ciudadanos una resolución de causas justa, eficiente e imparcial. Estos mecanismos comprenden «la supervisión de las asignaciones presupuestarias y financieras, la supervisión administrativa y los mecanismos de rendición de cuentas o de disciplina, los procesos de designación de jueces, las políticas de recursos humanos y la asignación y capacitación de personal, la distribución de las leyes entre los funcionarios de la justicia y su publicación general, métodos para garantizar una interacción apropiada entre las instituciones y otros agentes que participan en la justicia, incluidos la policía, los fiscales, los abogados y los jueces, así como las instituciones y los grupos conexos, como redes de remisión de víctimas y testigos, hospitales y programas de protección» (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006, p. 6).
8. Capacidad del sistema policial	Mecanismos y recursos con los que cuenta el sistema policial para «garantizar, mantener y reestablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia; vigilar y controlar las fronteras con el propósito de defender a la sociedad y a las personas a fin de permitir su pleno desarrollo, en el marco de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos» (MININTER, 2016b, p. 59), en este caso, en relación a la prevención y persecución de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
9. Persecución estratégica del delito	«Las acciones de persecución estratégica coinciden en partir de análisis focalizados de la realidad delictiva y de su contexto económico, social y cultural, comprendiendo medidas preventivas acordes con las causas generadoras del delito, en alianza directa con la comunidad [...]. Básicamente, ello alude al rol de la comunidad para combatir el delito, en tanto se requiere la confianza de personas, actores y líderes comunitarios que brinden información y a la vez participen en las medidas preventivas» (Escuela del Ministerio Público, 2010, p. 13).
10. Acceso a la justicia	El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define el acceso a la justicia como «la capacidad de las personas para buscar y obtener una vía de recurso a través de instituciones formales o informales de justicia, y de conformidad con las reglas sobre derechos humanos» (ONU, 2018, p. 17).
11. Recepción y procesamiento de denuncias	«Los países cuentan con sistemas generales para la recepción de denuncias sobre cualquier tipo de delitos y que están a cargo de la policía, el Ministerio Público, los órganos de control» (Eurosocial, 2013, p. 32) y contempla, en general, las siguientes etapas: «1. Recepción de una denuncia o queja (la tecnología permite mantener en reserva la identidad de los denunciantes, pero posibilita también la comunicación bidireccional); 2. Evaluación de la denuncia (se cumplen los criterios de admisibilidad); 3. Organización del caso (se reúne la información); 4. Preparación de la verificación (se determinan las visitas in situ, los documentos y testigos); 5. Verificación e informe (se realiza trabajo sobre el terreno y se elaboran conclusiones); 6. Comunicación de los resultados a los denunciantes» (UNODC, 2016, p. 22).
12. Sistema de interoperabilidad	Conforme el artículo 26 del Decreto Legislativo N° 1412, se entiende que la interoperabilidad es la capacidad que tienen las organizaciones diversas y dispares de interactuar para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos, a través de los procesos y el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de información. Adicionalmente, el artículo 27 del precitado Decreto señala que «El Marco de Interoperabilidad del Estado Peruano está constituido por políticas, lineamientos, especificaciones, estándares e infraestructura de tecnologías digitales, que permiten de manera efectiva la colaboración entre entidades de la Administración Pública para el intercambio de información y conocimiento, para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de sus competencias, en la prestación de servicios digitales inter-administrativos de valor para el ciudadano provisto a través de canales digitales».

Conceptos	Definición
13. Investigación del delito	Mecanismos y recursos empleados por «la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú [que] coordinan con enfoque proactivo el diseño de una investigación que permita el empleo de pautas, técnicas especiales de investigación y medios indispensables para la eficacia de la misma» (MININTER, 2016a).
14. Especialización operativa	Se refiere a «la función de jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores públicos [los cuales] tienen características propias y diferentes entre sí, sin embargo, todos ellos son operadores de justicia en tanto contribuyen desde sus respectivas atribuciones a asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía del debido proceso y el derecho a la protección judicial» (CIDH, 2013).
15. Operadores de justicia	Se refiere a «la función de jueces y juezas, fiscales y defensoras y defensores públicos [los cuales] tienen características propias y diferentes entre sí, sin embargo, todos ellos son operadores de justicia en tanto contribuyen desde sus respectivas atribuciones a asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía del debido proceso y el derecho a la protección judicial» (CIDH, 2013).
16. Mecanismos de articulación interinstitucional	«La articulación institucional puede definirse como un proceso a través del cual se da orden al esfuerzo institucional de las dependencias y entidades del gobierno [...] nacional, regional y local. Los propósitos primordiales de esta coordinación son evitar la duplicidad de esfuerzos, fortalecer las sinergias entre las instituciones, promover la colaboración mutua y hacer más transparente y más eficiente el uso de los recursos; razón por la cual es fundamental el reconocimiento de actores, adicional a los gubernamentales, como son la sociedad civil, el sector privado o los organismos internacionales, entre otros, para asegurar la captura de los esfuerzos en curso, de manera integral» (UNODC, 2017c, p. 21), y estos son: «Elaboración de documentos que sintetizan las preocupaciones de cada actor involucrado; Creación de fondos monetarios compartidos; Establecimiento de protocolos de actuación; Firma de convenios de colaboración; Foros, conferencias, y seminarios conjuntos; Instalación de mesas interinstitucionales de diálogo» (UNODC, 2017c, pp. 30-31).
17. Articulación intergubernamental	Es un proceso que comprende a «los tres niveles de gobierno para consensuar políticas, programas, proyectos y acciones para fortalecer el proceso de descentralización y darle seguimiento en tanto política de Estado» (PCM, 2016).
18. Detección de víctimas	«La detección se produce cuando el operador [estatal] toma conocimiento [acerca de] un caso de trata de personas ya sea por la presunta víctima, familiares o terceros que conocen el caso de manera directa. Si a personas afectada fuera una NNA, la información la puede brindar su padre madre o representantes legales. La información que se obtenga de la víctima será fundamental. La recolección de información puede tardar varios días, pero no se debe esperar tener la información completa para iniciar el proceso de asistencia. Para detectar un caso de trata de personas es necesario conocer las señales que indican que ha sido víctima o no de este delito (indicadores físicos o en la conducta/comportamiento)» (MIMP, 2014, p. 30).
19. Rescate de víctimas	El rescate a víctimas en un procedimiento llevado a cabo por las autoridades del sistema de justicia cuyo objetivo central es intervenir un espacio concreto con el fin de custodiar víctimas, niños y familiares y separarlos de los tratantes y detener la victimización efectiva (UNODC, 2007). Este es «el primer punto de contacto entre una víctima y un profesional de la salud, y a menudo ocurre en el país de destino y/o tránsito, la atención debe centrarse en el tratamiento de lesiones y traumas, intervención en crisis y atención médica básica, incluido el asesoramiento» (OIM, 2007, p. 266).





Conceptos	Definición
20. Recuperación	Es un proceso que comprende «(a). la asistencia y protección inmediata de la víctima respecto a sus necesidades al momento del rescate con “la finalidad de brindarle seguridad, alojamiento adecuado, ofrecimiento de permanecer legalmente en el país donde fuera rescatada, asistencia médica psicológica, social y legal, así como repatriación segura y oportuna”; y (b) reintegración de la víctima, como paso posterior a la atención inmediata, para garantizar la asistencia psicosocial y la protección social de las víctimas, indistintamente de las características que presenten» (Ministerio Público, 2019b, p. 42).
21. Espacios y mecanismos de protección	Los espacios y mecanismos de protección suponen un «Conjunto de medidas destinadas a garantizar la integridad física y mental de las víctimas, colaboradores, testigos, peritos y familiares directos dependientes» (MININTER, 2016b, p. 60), por ejemplo, «los hogares de refugio temporal, los centros de Atención Residencia Geriátrico, que son lugares de acogida temporal con la confidencialidad y seguridad necesaria» (Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 2019).

Fuente y elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

9.4 Anexo 4. Trata de personas en el contexto de pandemia por COVID-19

3.2.3.1 Descripción del contexto y periodización de medidas gubernamentales

Un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2021) estima el impacto del COVID-19 en la prevalencia de la victimización por trata de personas en el Perú, a través de un modelo probabilístico no matemático, basado en la teoría situacional del delito (Cohen y Felson, 1979). Tal y como se propone en la actualización de la política de trata, el riesgo de victimización, la vulnerabilidad asociada de una potencial víctima y la cantidad de víctimas son los principales factores que se deben abordar para medir la prevalencia de trata de personas en el Perú. Por ello, este informe analiza la tendencia de quince *drivers* de la trata de personas (ordenados según las categorías analíticas de la teoría situacional del delito) a través de tres periodos temporalmente delimitados: i) antes de la declaratoria del estado de emergencia (hasta marzo, 2020), ii) estado de Emergencia y cuarentena obligatoria (hasta fines de junio 2020), y iii) reactivación económica y

flexibilización de los controles (hasta fines de enero 2021) (OIT, 2021).

Las medidas gubernamentales durante el estado de emergencia sanitaria (Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogado mediante Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, y N° 031-2020-SA), alteraron la dinámica de los desplazamientos urbanos, la presencia de las fuerzas del orden en las calles, al mismo tiempo que la economía mundial y nacional se desaceleraba. Así como es coherente pensar determinada afectación al sector formal de la economía nacional, ello «implica también un impacto en las actividades informales e ilegales (que están directamente asociadas a actividades económicas como la trata de personas, en sus finalidades de explotación laboral y explotación sexual) (Dammert y Mujica, 2017; Mujica, 2013, 2014). El mismo razonamiento es aplicable a actividades como la tala, la agroindustria, [entre otras industrias extractivas]» (OIT, 2021, p. 6). Como se señala en el informe de OIT (2021):

El razonamiento asociado es sencillo: si las personas no se pueden desplazar entonces cometerán menos delitos y habrá una menor demanda de las economías informales e ilegales durante ese tiempo. En otras palabras, si asumimos que una epidemia, crisis económica o social (proxy 1) afecta el desarrollo de las economías del delito (proxy 2), y asumimos que estas economías (proxy 2) dependen del flujo y movimiento de la economía de un país o región, el desplazamiento físico y la vigilancia limitada; entonces el confinamiento y la vigilancia producto de una cuarentena debería impactar reduciendo en corto plazo los contextos de riesgo (aun cuando teóricamente aumenta la vulnerabilidad).

[...] De otro lado, el razonamiento más importante es pensar que la contracción de las economías del delito producto del confinamiento (más vigiladas que antes, con más dificultades para generar recursos y comercio ilegal, con menos demanda de materias y servicios debido a las limitaciones producidas por la crisis) generarán un efecto rebote, pues lo que se ha perdido o «no ganado» durante la crisis, se deberá recuperar en el periodo posterior a esta (después del confinamiento) (pp. 6-7).

[...] Asimismo, frente a esta situación de crisis económica, social y sanitaria —que ha aumentado la pobreza y el desempleo— la pandemia del COVID-19 acentuaría aún más las vulnerabilidades existentes (más necesidad de empleo incluso informal o ilegal, más disponibilidad de las víctimas), poniendo en una situación vulnerable a la trata a muchas personas que previamente no lo estaban (UNODC, 2020b) especialmente a personas que pertenecen o tienen un empleo informal (UNODC, 2020a). Así, las víctimas de trata de persona en un contexto de pandemia podrían enfrentar una mayor explotación a causa de la reducción de costos de producción, dificultades económicas y escasez en los controles de seguridad (Proética, 2020).

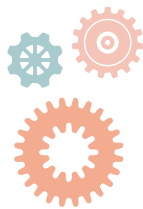
[...] es coherente pensar que hay una menor expansión en la cantidad de víctimas y menores condiciones contextuales de riesgo objetivo (aun cuando hay más vulnerabilidad) porque hay i) menos desplazamientos, ii) más vigilancia, iii) menos demanda de los bienes y servicios de las economías ilegales informales, etc. (pp. 6-7).

3.4.5.2 Listado de Drivers y propuesta de análisis

Así, estudiar proxys de la trata de personas, como las economías ilegales e informales asociadas, principal, pero no exclusivamente a industrias extractivas en contextos criminógenos y rurales,

permite proponer un análisis coherente basado en análisis de *drivers* (o factores situacionales) de victimización por trata de personas. El análisis de OIT (2021), 1) «describe la configuración de cada *driver* antes de la pandemia, durante el confinamiento, y cuando las medidas se flexibilizaron. Así, se pudo hipotetizar el





impacto esperado en la trata de personas según i. las condiciones contextuales del riesgo de victimización por trata de personas, ii. la cantidad hipotética de personas en situación

de vulnerabilidad, y iii. la cantidad hipotética de víctimas de trata» (p. 10), los cuales se expresan en la Tabla 37.

Tabla 37. Razonamiento del posible impacto del COVID-19, según *drivers* situacionales

Elementos situacionales (referencias)		Antes de la declaración del estado de emergencia por COVID-19 (hasta mar2020)	Periodo de estado de emergencia y cuarentena obligatoria (mar2020-jul2020)	Periodo de reactivación económica y flexibilización de los controles (ago2020-dic2020)	
Categorías de análisis	Variables situacionales	Impacto esperado en la trata de personas			
Vigilancia	Una mayor (o menor) vigilancia de los desplazamientos urbanos aumenta (o disminuye) la vigilancia situacional de la trata de personas.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	+	-	+
	Una mayor (o menor) vigilancia de los desplazamientos interprovinciales aumenta (o reduce) la vigilancia situacional de la trata de personas.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	0	-	+
	Una mayor (o menor) prevalencia de las economías ilegales rurales reduce (o aumenta) la probabilidad de vigilancia situacional.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	+	-	+
	A mayor (o menor) disponibilidad de agentes policiales y recursos para acciones de prevención y operativos de rescate, mayor (o menor) probabilidad de vigilancia situacional.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	0	-	+

Elementos situacionales (referencias)		Antes de la declaración del estado de emergencia por COVID-19 (hasta mar2020) Periodo de estado de emergencia y cuarentena obligatoria (mar2020-jul2020) Periodo de reactivación económica y flexibilización de los controles (ago2020-dic2020)			
Categorías de análisis	Variables situacionales	Impacto esperado en la trata de personas			
Vigilancia	A mayor (o menor) virtualización de la vida cotidiana, menor (o mayor) vigilancia situacional del ciberespacio.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	0	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	+	-	+
Agresor motivado	A mayor organización de las redes de trata, es más probable que usen el internet para captar víctimas de trata sexual o laboral.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	0	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	0	-	+
	A mayor (o menor) restricción de desplazamientos, mayor (o menor) es la probabilidad de que agroindustrias o mineras artesanales retengan a sus trabajadores.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	0	-	+
	A mayor (o menor) capacidad de gasto del cliente de trata, mayor (o menor) es la probabilidad de consumo de servicios sexuales.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	+	-	+
	A mayor (o menor) intensidad de la demanda internacional por materias primas no prioritarias (oro, madera, palma, palmito, castaña), mayor será la motivación del agresor para delinquir.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	0	-	+





Elementos situacionales (referencias)		Antes de la declaración del estado de emergencia por COVID-19 (hasta mar2020) Periodo de estado de emergencia y cuarentena obligatoria (mar2020-jul2020) Periodo de reactivación económica y flexibilización de los controles (ago2020-dic2020)			
Categorías de análisis	Variables situacionales	Impacto esperado en la trata de personas			
Víctima disponible	A mayor demanda de empleos no especializados, mayor probabilidad de captación y victimización por trata de personas.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	0	-	+
	Una mayor (o menor) cantidad de espacios de riesgo disponibles (discotecas, bares, hoteles), facilitan (o dificultan) la victimización por trata de personas.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	0
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	+	0	0
		iii. Cantidad de víctimas.	+	-	0
	Un mayor nivel de atención presencial en los servicios de atención, protección y recuperación de víctimas de trata de personas, reduce la probabilidad de revictimización delictiva.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	-	+	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	0	-	+
	A mayor frecuencia relativa de operativos de rescate de víctimas, más probabilidad de intervenir sobre víctimas de trata.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	0	-	+
	A menores (o mayores) fuentes disponibles de ingreso para las potenciales víctimas de trata, su disposición a aceptar empleo aumenta (o se reduce).	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	0	-	+

Elementos situacionales (referencias)		Antes de la declaración del estado de emergencia por COVID-19 (hasta mar2020)	Periodo de estado de emergencia y cuarentena obligatoria (mar2020-jul2020)	Periodo de reactivación económica y flexibilización de los controles (ago2020-dic2020)	
Categorías de análisis	Variables situacionales	Impacto esperado en la trata de personas			
Víctima disponible	A mayor tiempo <i>online</i> , la probabilidad de captación virtual aumenta.	i. Condiciones contextuales de riesgo.	+	-	+
		ii. Personas en situación de vulnerabilidad.	0	+	0
		iii. Cantidad de víctimas.	0	-	+

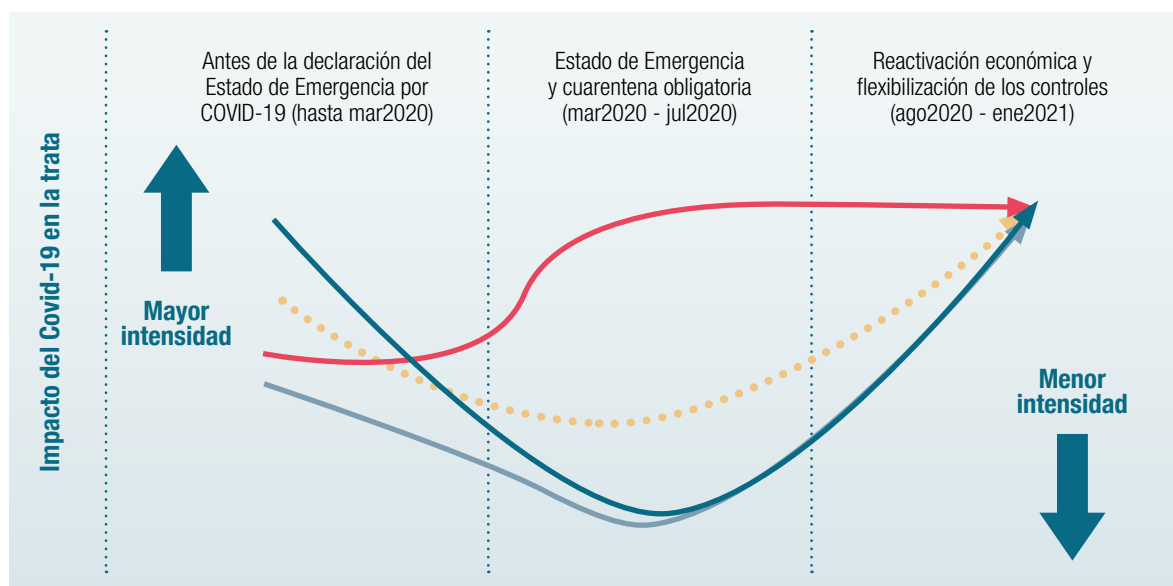
Fuente: Adaptado de OIT (2021, pp. 14-30). * «0»: magnitud estable o equivalente. «+»: incremento de la magnitud. «-»: Reducción de la magnitud.

3.4.5.3 Impacto del COVID-19 en riesgo, vulnerabilidad y victimización efectiva

Posteriormente, OIT (2021) graficó las tendencias de los quince *drivers* según tres factores (i. ii. y iii, sea creciente, decreciente o estable) para tres periodos, resultando un total

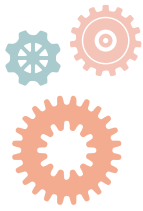
de 135 combinatorias que permiten visualizar incrementos, reducciones y magnitudes equivalentes del impacto del COVID-19 en los tres factores analizados (riesgo, vulnerabilidad y cantidad de víctimas). Las tendencias de cada uno de los tres factores fueron sintetizadas en una sola tendencia promedio por factor y yuxtapuestas en el Gráfico 39.

Gráfico 39. Posible impacto del COVID-19 en la trata de personas



Fuente: OIT (2021, p. 34).

Nota: Línea azul: riesgo de victimización. Línea roja: vulnerabilidad frente a la victimización. Línea negra: cantidad de víctimas hipotéticas de trata. Línea verde punteada: impacto del COVID-19 en la trata de personas.



El informe de OIT (2021) concluye señalando una serie de premisas que permiten entender mejor el impacto del COVID-19 en la trata de personas:

1. Tanto las tendencias de riesgo, vulnerabilidad y cantidad de víctimas fueron afectadas con la disposición de confinamiento total.
2. La curva del riesgo de ser víctima y la cantidad de víctimas se contrae, puesto que todos los desplazamientos están bajo supervisión formal constante. No hay circulación ni de víctimas ni de agresores.
3. En cambio, la curva de vulnerabilidad frente a la victimización se incrementó con la medida de confinamiento obligatorio: muchas personas con vulnerabilidad frente a la trata pierden sus empleos, es decir, sus fuentes de ingreso.
4. A pesar de que hay más personas vulnerables frente a la victimización en el país, el riesgo de ser víctima es bajo por el confinamiento obligatorio.
5. No obstante, una vez flexibilizados los controles, el riesgo aumenta y se encuentra con la curva de vulnerabilidad incrementada. Es coherente asumir una expansión en el número de personas vulnerables que se convierten en víctimas de trata y otras formas de explotación.
6. La necesidad por recuperar las pérdidas (o lo no-ganado) durante el confinamiento por parte de las redes de tratantes asociadas a economías ilegales e informales + la amplia oferta de personas vulnerables frente a la trata = un efecto rebote en la victimización efectiva.

7. Resumen: mientras el confinamiento por COVID-19 redujo el riesgo y la cantidad de víctimas, aumentó la cantidad de personas vulnerables frente a la trata. Pero cuando los controles formales se flexibilizaron, las tendencias de vulnerabilidad y riesgo se interceptaron en un punto de mayor victimización por trata que en periodos previos al COVID-19 (OIT, 2021).

De otro lado, el contexto de COVID-19 generó un cambio radical en la dinámica de trabajo de los ministerios y sectores para la ejecución de los servicios que brindaban, en el marco del cumplimiento de metas del Plan Nacional de lucha contra la trata de personas 2017-2021. La mayoría de las acciones de prevención, reuniones y mesas de trabajo pasaron de la modalidad presencial a virtual. Los materiales elaborados se difundieron a través de diversas plataformas vía Internet. Asimismo, los funcionarios señalaron que la falta de conectividad fue un obstáculo para el trabajo en algunas regiones del país. El contagio generó periodos de cuarentena de personal asignado a tareas que no contaban con personal de reemplazo. A esto se suma el recorte presupuestal que han sufrido en el año 2020 y 2021, con la finalidad de atender las demandas de la pandemia (OIT, 2021).

9.5 Anexo 5. Instrumentos de recojo de información

1. Instrumentos para el panel de expertos:

Ficha de registro de participación. Sírvase completar su información personal en la siguiente tabla:

Nombre:	
Edad:	
Formación y grados académicos:	
Experiencia laboral en torno a la trata:	
Indicaciones generales:	Usted ha sido seleccionado debido a su expertise académica y/o profesional para completar un instrumento que permita elaborar la situación futura deseada y las alternativas de solución para el proceso de actualización de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación. Para completar los instrumentos 1 y 2, deberá utilizar un procesador de textos Word, y seguir las siguientes instrucciones: 1. En el instrumento 1 debe identificar, en la columna «Completar», el escenario deseable para cada problema propuesto. Además, puede añadir comentarios si así lo considera pertinente. 2. En el instrumento 2 debe listar las alternativas de solución, que coadyuven en la solución de los problemas propuestos, y completar las siguientes columnas (3, 4, 5, 6, 7). Es completamente libre de colocar el contenido que considere según su experiencia y conocimiento.

Preguntas para llenar los instrumentos 1 y 2

Para cada problema [Instrumento 1]

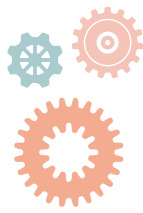
1. Teniendo en cuenta el problema # planteado, ¿cuál considera que es el mejor escenario posible con miras al 2030?

Para cada alternativa de solución [Instrumento 2]

2. ¿Qué alternativas puede recomendar para solucionar el problema # para llegar al mejor escenario planteado? (Pueden ser varias).
3. ¿Cuáles considera son los organismos competentes en participar de esta solución?

4. ¿Cuál es el tipo de intervención que se acomoda mejor para esta propuesta?
5. ¿Con qué instrumentos debe implementarse esta intervención?
6. Con ánimo de ponderar la viabilidad de esa solución, siendo 1 la categoría de menor intensidad y 5 la de mayor intensidad,
 - a. ¿Cómo evalúa su viabilidad política?
 - b. ¿Cómo evalúa su viabilidad social?
 - c. ¿Cómo evalúa su viabilidad administrativa?
 - d. ¿Cuán efectiva es la solución que usted propone?, ¿ha funcionado en otros contextos?




Instrumento 1. Tabla para la determinación de la «situación futura deseada»

I. Identificación de los problemas	II. Tipos de visiones de futuro, eventos o escenarios		
	Variables	Completar	Comentarios
Problema 1. Limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contextos de riesgo y vulnerabilidad.	A. Análisis de las aspiraciones de la población (ej.: La población aspira a que se tenga conocimiento específico de todas las áreas en donde puede haber trata y se realice vigilancia preventiva en cada zona).		
Problema 2. Insuficiente capacidad de los integrantes del sistema de justicia penal para la denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada del delito de trata de personas.	A. Análisis de las aspiraciones de la población (ej. La población aspira a que el sistema de justicia pueda detectar, investigar y sancionar adecuadamente todos los casos de trata de personas).		
Problema 3. Débil institucionalidad para la detección, rescate y recuperación de víctimas de trata de personas.	A. Análisis de las aspiraciones de la población (ej. La población aspira a que todas las víctimas de trata sean rescatadas, y haya un sistema que ayude, eficientemente, a la recuperación de todas).		

Instrumento 2. Tabla para identificar las alternativas de solución

A. Proposición de alternativas de solución					B. Evaluación de las alternativas de solución			
1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución previamente propuestas	3. Organismo y especialistas encargados	4. Tipo de intervención	5. Instrumentos de implementación	6. Análisis de viabilidad			7. Efectividad
					Política (1-5)	Social (1-5)	Administrativa (1-5)	
1. Limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contextos de riesgo y vulnerabilidad.	Solución 1...							
	Solución 2...							
2. Insuficiente capacidad de los integrantes del sistema de justicia penal para la denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada del delito de trata de personas.	Solución 1...							
	Solución 2...							

A. Proposición de alternativas de solución					B. Evaluación de las alternativas de solución			
3. Débil institucionalidad para la detección, rescate y recuperación de víctimas de trata de personas.	Solución 1...							
	Solución 2...							

Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

9.6 Anexo 6. Análisis de tendencias

i. Tendencias globales y regionales

El CEPLAN actualizó, teniendo en cuenta el impacto del COVID-19, las 61 tendencias globales y regionales de mediano y largo plazo

identificadas en el documento de trabajo «Perú al 2030: tendencias globales y regionales». Se presenta a continuación aquellas tendencias globales y regionales que impactan, positiva o negativamente, en el problema público identificado más allá del corto plazo. Dichas tendencias se sistematizan en la Tabla 38 (CEPLAN, 2020, p. 9).

Tabla 38. Matriz de sistematización de las tendencias globales y regionales al 2030-CEPLAN

	Tendencias Sociales	Tendencias económicas	Tendencias políticas	Tendencias ambientales	Tendencias tecnológicas	Tendencias de actitudes valores y ética
Persistencia de la victimización por trata de personas		Disminución de la demanda de recursos minerales y otros provenientes del subsuelo.	Aumento de las organizaciones criminales.			
		Persistencia de jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis).				

Fuente: CEPLAN (2020). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

ii. Tendencias nacionales

Asimismo, el CEPLAN actualizó, teniendo en cuenta el impacto del COVID-19, las 82 tendencias nacionales de mediano y largo plazo identificadas en el documento de trabajo «Perú

2015: tendencias nacionales». Se presenta a continuación aquellas tendencias nacionales que impactan, positiva o negativamente, en el problema público identificado más allá del corto plazo. Dichas tendencias se sistematizan en la Tabla 39.



Tabla 39. Matriz de sistematización de las tendencias nacionales al 2050-CEPLAN

	Tendencias Sociales	Tendencias económicas	Tendencias políticas	Tendencias ambientales	Tendencias tecnológicas	Tendencias de actitudes valores y ética
Persistencia de la victimización por trata de personas	Aumento de la desigualdad de género.	Aumento del desempleo.			Masificación del uso de internet	
	Persistencia de la inseguridad ciudadana.	Incremento del empleo informal.				
	Incremento de la pobreza.	Persistencia de la precariedad del empleo.				
	Incremento de la violencia de género.	Mayor integración comercial.				
	Incremento de la violencia física y sexual en niños, niñas y adolescentes.					

Fuente: CEPLAN (2020). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

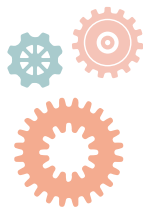
iii. Escenarios contextuales

El documento de trabajo del CEPLAN (2020) plantea, como escenario normativo, un panorama esperanzador para la reducción de la trata. Se establece en la visión al 2050 que se ha logrado consolidar un crecimiento sostenido de una economía social de mercado, así como una provisión efectiva de servicios públicos de calidad, tanto en educación como en salud, ambos con cobertura nacional efectiva. Una mejora en el escenario normativo permitiría reducir los niveles de desigualdad y pobreza, en el entendido de que son estos factores estructurales culturales los que permiten la victimización por trata de personas (Banco Mundial, 2016, 2020b).

Asimismo, CEPLAN (2020) plantea un colapso inminente del sistema sanitario público y privado en caso ocurriese un desastre natural, dada la vigencia de la pandemia por COVID-19. Análogamente, todos los ámbitos de la vida social

entrarían en crisis, la ansiedad generalizada por la incertidumbre de la ciudadanía causaría una ruptura en el Estado de derecho, la convivencia pacífica y otros valores democráticos. Durante el periodo de desastre y poscrisis, convergerían la cantidad de personas en vulnerabilidad de ser victimizadas por tratantes motivados, y el riesgo presente en espacios de vigilancia y protección ineficaz (Cohen y Felson 1979; Hung, 2004; Huerfano, 2013) sería el escenario general idóneo para la expansión de la victimización por trata de personas.

Una crisis sanitaria mundial, como la del COVID-19, ha evidenciado las desigualdades e inequidades sociales, ambientales, económicas y sanitarias (OPS, 2020). En particular, el CEPLAN (2020) sostiene que la crisis económica nacional, y la subsecuente crisis económica mundial, tendrá efectos devastadores en países ampliamente informales y desiguales como el Perú: desempleo, pobreza, alta incidencia de hechos delictivos y una expansión insólita de



la economía sumergida (informal e ilegal). En efecto, personas que participan de economías informales (UNODC, 2020a) son las principales afectadas por crisis económicas que las llevan a reducir su relación con la economía de subsistencia. Así, el número de personas en situación de vulnerabilidad frente a la trata de personas aumenta (UNODC, 2020b).

Según el CEPLAN, la ineficiencia del sistema político, para proteger a las poblaciones vulnerables del desastre económico y social causado por el COVID-19, genera un fuerte rechazo y una pérdida de confianza en el régimen democrático. Las principales consecuencias son: inestabilidad política y social, violencia urbana, grandes pérdidas humanas y materiales (CEPLAN, 2020). Las crisis sociales y la inestabilidad política se asocian al aumento del desempleo y carencias laborales del grueso de la población (Ocampo, 1999; Tokman, 2010). A su vez, los cambios en la tendencia de desempleo permite inferir cambios en la dinámica del flujo

de víctimas. Por tal motivo, es coherente pensar que una crisis social facilita las condiciones para que la cantidad de víctimas de trata de personas aumente (UNODC, 2020b).

9.7 Anexo 7. Selección y ponderación de tendencias

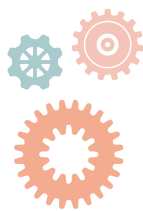
Luego de identificar las tendencias globales, regionales y nacionales, explícitamente asociadas al problema público, se ordenan según un criterio de relevancia mediante un análisis comparativo-cualitativo (método Meyep), que permitirá al equipo técnico efectuar una ponderación consensuada. Si bien el uso de este método para la selección de elementos es opcional, el equipo técnico consideró oportuno su aplicación para este análisis. Una vez ponderadas las alternativas, se ordenaron según puntaje y se separaron aquellas que obtuvieron el puntaje total y aquellas que no. En la Tabla 40 se listan las tendencias.

Tabla 40. Análisis comparativo³ de las tendencias identificadas

N°	Lista de elementos a comparar	Importancia	Influencia sobre las demás	Pertinencia	Puntaje General
1	Persistencia de la desigualdad de género	3	3	3	3
2	Aumento de las organizaciones criminales	5	5	5	5
3	Persistencia del desempleo juvenil	5	3	5	4.3
4	Disminución de la demanda de recursos minerales y otros provenientes del subsuelo	5	5	5	5
5	Persistencia de la inseguridad ciudadana	3	5	4	4
6	Incremento de la pobreza	5	5	5	5
7	Persistencia de la violencia de género	3	3	3	3
8	Incremento de la violencia física y sexual en niños, niñas y adolescentes	3	3	3	3
9	Mayor informalidad del empleo	5	5	5	5
10	Persistencia de la precariedad del empleo	5	3	4	4
11	Masificación del uso de internet	3	3	4	3.3
12	Mayor integración comercial	4	4	3	3.7
13	Persistencia de jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis).	4	3	4	3.7

Fuente: CEPLAN (2020). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.





9.8 Anexo 8. Evaluación de riesgos y oportunidades

Una vez sistematizadas y descritas las tendencias nacionales, globales, regionales y los escenarios contextuales, se procede a analizarlos para identificar y evaluar los riesgos y oportunidades de aquellos priorizados para la construcción de la situación futura deseada.

Se evalúa la probabilidad de ocurrencia y potencial impacto de cada uno (positivo si es oportunidad, negativo si es riesgo) y se seleccionan aquellos con los puntajes más altos como los prioritarios para considerar en el enunciado de la situación futura deseada, los cuales son presentados en la Tabla 41.³

3 Balbi, E. R. (2014). *Prospectiva y planeación estratégica. Método MEYEP de prospectiva estratégica*. Buenos Aires.

Tabla 41. Matriz de evaluación de oportunidades y riesgos⁴

Tendencias	Riesgo / oportunidad	Probabilidad de ocurrencia* (Escala del 1 al 5)*	Potencial impacto* (Escala del 1 al 5)*
Incremento del empleo informal	R: Aumento de incentivos en las personas en situación de vulnerabilidad frente a la trata de personas y sus formas de explotación para optar por trabajos ofrecidos por potenciales agresores motivados para la trata de personas.	4	4
	R: Aumento de espacios para la publicación de ofertas de trabajo informales.	4	4
Disminución de la demanda de recursos minerales y otros provenientes del subsuelo	O: Se reduce el riesgo del subempleo y del trabajo informal en la población en situación de vulnerabilidad frente a la trata de personas en economías extractivas ilícitas.	2	3
Incremento de la pobreza	R: Aumento de incentivos en las personas en situación de vulnerabilidad frente a la trata de personas y sus formas de explotación para optar por trabajos ofrecidos por potenciales agresores motivados.	4	4
Prevalencia de economías ilegales e informales	R: Aumentan espacios y contextos con alto riesgo de victimización frente a la trata de personas.	5	5
	R: La capacidad instalada de las autoridades es reducida para la prevención a través de la vigilancia situacional en espacios rurales.	5	5
Incremento de la migración irregular	R: Aumenta la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad que, potencialmente, pueden ser captadas por agresores motivados para la trata de personas.	3	3
	R: El aparato formal no es capaz de controlar y asimilar a la población en situación migratoria irregular. Su capacidad para vigilar se ve limitada y el riesgo de victimización puede aumentar.	4	4
Aumento de las organizaciones criminales	R: Las organizaciones criminales asociadas a economías delictivas de extracción de materia prima proliferan y, con ello, las condiciones contextuales de trata se expanden.	5	5
Escenarios Contextuales			
Escenario 1: Incremento de la calidad y cobertura de los servicios estatales	O: Las personas con vulnerabilidad frente a la trata son eficientemente prevenidas, los tratantes y redes de trata son estratégicamente investigadas por el sistema policial y fiscal, y las víctimas de trata son detectadas, rescatadas, asistidas y reintegradas a la sociedad con un plan de reintegración que se adecúe a sus necesidades y características.	2	5
Escenario 2: Ocurrencia de desastre mayor	R: Grandes pérdidas materiales incrementan el número de personas en situación de vulnerabilidad frente a la trata.	3	5
	R: Se resta prioridad presupuestaria a los servicios para víctimas de trata de personas, aumentando su riesgo frente a la victimización por trata.	4	4
Escenario 3: Desconfianza política y social	R: El aumento de la desconfianza en el sistema político, sus instituciones y la legitimidad del régimen por el desempleo, indigencia e inseguridad general aumentan el riesgo de las personas con vulnerabilidad frente a la trata, incrementando el número de víctimas en espacios criminógenos de alto riesgo para la victimización por trata, como son las economías ilícitas en la ruralidad peruana.	3	4

Fuente: CEPLAN (2020). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales.

*Para ambos se considera la misma escala (1 al 5), en la que 1 representa una baja probabilidad de ocurrencia, y 5 una alta probabilidad de ocurrencia.



4 CEPLAN, Guía de Políticas Nacionales, pág. 72 y 73.



9.9 Anexo 9. Evaluación de alternativas

Tabla 42. Matriz de alternativas de solución de la Actualización de la Política Nacional frente a la trata de personas

A. Proposición de alternativas de solución								B. Evaluación de las alternativas de solución				
1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Institución y especialistas encargados	4. Tipo de intervención	5. Instrumentos de implementación	6. Tipo de instrumento de implementación	7. Referencia	8. Análisis de viabilidad			Efectividad (1-5)****		
							Política (1-5)*	Social (1-5)**	Administrativa (1-5)***			
1. Limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contexto de riesgo y vulnerabilidad.	1. Producir datos tácticos y operativos para la identificación y clasificación de zonas y contextos de riesgo y vulnerabilidad de trata de personas.	GORE y MININTER	Operativos focalizados y diferenciados territorial y etariamente.	Guías para la identificación de zonas y contextos de riesgo. Capacitaciones.	Económico	En el PNAT se hace referencia a acciones en zonas de vulnerabilidad, mas no a su identificación. Se mejorará la intervención.	3	5	5	5		
	2. Implementar intervenciones estratégicas informativas y operativas dirigidas a ciudadanos vulnerables y a migrantes del exterior para prevenir, detectar y atender a víctimas de trata de personas.	MINJUSDH, MTPE, Gobiernos locales, y asociaciones de migrantes	Talleres vivenciales.	Guía de información para la prevención de detonantes de factores de riesgo.	Regulador y económico.	En el PNAT se hace mención a la identificación de condición de migrante. Se mejorará la intervención.	5	4	5	1		
	3. Desarrollar sistemas de alerta ciudadana coordinados por la municipalidad y/o serenazgo para la detección de conductas de riesgo asociadas a la trata de personas.	GORE y radios locales	Campañas comunicacionales.	Sensibilizar y capacitar a la población. Activar el sistema de alerta ciudadana.	Económico e informativo.	En el PNAT solo se menciona el desarrollo de planes contra la trata por parte de este nivel de gobierno. Se mejorará la intervención.	4	4	4	4		
	4. Implementar mecanismos para la ejecución de operativos e investigaciones policiales para la identificación de trata de personas en zonas de riesgo (espacios de oferta de trabajo informal, sexo tarifado, trabajo infantil, explotación laboral) de trata de personas.	PNP-MP-SUNAT	Observación, vigilancia y seguimiento (OVISE).	Infiltración y unidades de inteligencia financiera.	Económico y regulador.	Nueva intervención.	4	5	3	5		
	5. Implementar un equipo de fiscalización de las agencias de empleo y de las zonas de riesgo en las que se ofrece empleo informal.	MTPE y GORE	Talleres vivenciales de equipos interinstitucionales.	Guías y protocolos de trabajo interinstitucional.	Económico y regulador.	Nueva intervención.	5	5	5	5		

A. Proposición de alternativas de solución										B. Evaluación de las alternativas de solución				
1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Institución y especialistas encargados	4. Tipo de intervención	5. Instrumentos de implementación	6. Tipo de instrumento de implementación	7. Referencia	8. Análisis de viabilidad			Effectividad (1-5)****				
							Política (1-5)*	Social (1-5)**	Administrativa (1-5)***					
1. Limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contexto de riesgo y vulnerabilidad.	6. Promover que los diarios y portales sean sujetos a un control periódico sobre anuncios laborales que favorezcan la captación de personas para la trata.	Consejo de la prensa peruana	Talleres vivenciales.	Guías y lineamientos para el control de anuncios laborales.	Regulador.	Nueva intervención.	3	2	3	2				
	7. Implementación de un sistema de tecnología de avanzada que garantice la vigilancia y control de fronteras para prevenir la trata de personas y la migración irregular.	MIGRACIONES, MININTER	Operativos y tecnología.	Guías de intervención.	Económico.	Nueva intervención.	5	5	3	3				
	8. Crear protocolos de intervención interinstitucional para fiscalizar medios de transporte interprovincial, así como vuelos, y rutas de frontera.	MIMP, MININTER, MTC	Talleres vivenciales.	Protocolo en español y lenguas originarias.	Regulador.	El PNAT hace referencia a la persecución transfronteriza de la trata. Se mejorará la intervención.	4	4	4	3				
	9. Aprobar dispositivos jurídicos para fiscalizar el comercio sexual de mayores de edad en zonas de riesgo y de alta victimización por trata de personas. [Trabajo sexual].	Gobierno local y MINSA	[regulación de los mercados] Deliberación comunal de análisis costo beneficio.	Mesas de trabajo que decanta en propuesta de regulación	Económico y regulador.	Nueva intervención.	5	5	4	2				
	10. Diseñar operativos de prevención estratégica de la trata en escenarios de trabajo agrícola, tala de madera, actividades mineras para fiscalizar y capacitar en derechos a trabajadores.	PNP, Gobierno local y MTPE	Taller vivencial.	Guías lineamientos y protocolos para establecer escenarios de explotación laboral.	Económico.	Nueva intervención.	3	4	3	5				



A. Proposición de alternativas de solución					B. Evaluación de las alternativas de solución					
1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Institución y especialistas encargados	4. Tipo de intervención	5. Instrumentos de implementación	6. Tipo de instrumento de implementación	7. Referencia	8. Análisis de viabilidad			Efectividad (1-5)****
							Política (1-5)*	Social (1-5)**	Administrativa (1-5)***	
2. Insuficiente capacidad de los integrantes del sistema de persecución penal y fiscalización para la denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada del delito de trata de personas.	1. Implementar un sistema electrónico que facilite la recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y MPFN.	MININTER, PNP, MP	Capacitación a operadores fiscales y policiales en cuanto a la recepción de denuncias.	Protocolos y talleres para la correcta aplicación de los protocolos.	Económico.	El PNAT hace referencia a la lucha frente la inconducta funcional para mejorar canales de denuncia. Se mejorará la intervención.	4	5	4	4
	2. Promover la interoperabilidad entre los sistemas de información del MPFN, la PNP y cualquier otra entidad que almacene o gestione información sobre el delito de trata de personas y afines o resulte relevante para su gestión.	PNP-SIRDIC, MP, SISTRA	Plataforma interoperable.	Protocolo de homologación de datos.	Económico.	El PNAT hace referencia a la implementación de sistemas de registro y denuncias interoperables entre PNP y MP Se mejorará la intervención.	4	4	3	2
	3. Desarrollar mejoras en los protocolos y su correcta implementación en las instituciones y el sistema de justicia.	MININTER-MINJUS-MP-PJ	Asistencia técnica a las unidades policiales fiscales y judiciales en materia de proceso penal de trata de personas.	Guías y clips informativos para mejorar la correcta implementación de los protocolos de investigación y persecución penal.	Regulador y económico.	El PNAT hace referencia a la implementación de protocolos intersectoriales para protección de víctimas en los operativos. Se mejorará la intervención.	4	4	4	1
	4. Fortalecer la capacidad de la policía y el Ministerio Público para implementar técnicas especiales de investigación (agentes encubiertos, interceptación de las comunicaciones, video vigilancia y evidencia digital).	PNP-MP-PJ	OVISE.	Lineamientos para descentralizar los espacios logísticos y técnicos.	Económico e informativo.	El PNAT hace referencia al fortalecimiento de capacidades para las unidades especializadas de persecución. Se mejorará la intervención.	5	4	4	4
	5. Implementar un sistema de capacitación y actualización permanente sobre la investigación criminal y especialización operativa en trata de personas para los integrantes del sistema de justicia penal.	CMINPTTIM	Curso de actualización permanente.	Casos prácticos de la data y fenomenología del delito. Evaluaciones. Trabajo en terreno.	Económico e informativo.	El PNAT hace referencia al fortalecimiento de capacidades para las unidades especializadas de persecución. Se mejorará la intervención.	4	4	3	4



A. Proposición de alternativas de solución					B. Evaluación de las alternativas de solución				
1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Institución y especialistas encargados	4. Tipo de intervención	5. Instrumentos de implementación	6. Tipo de instrumento de implementación	7. Referencia	8. Análisis de viabilidad		
							Política (1-5)*	Social (1-5)**	Administrativa (1-5)***
3. Débil institucionalidad para la Detección, Rescate y Recuperación de víctimas de trata de personas.	4. Fortalecer a las UPE (Unidad de Protección Especial) del MIMP para contar con equipos especializados, manuales, guías, cultura de datos, desarrollo de investigaciones, para la atención de casos de trata de personas por lo menos en las regiones donde existen FISTRAP.	Alta Dirección del MIMP	Ampliación de cobertura. Actualización de normativa.	Desarrollar procedimientos operativos claros. Lineamientos para la gestión del conocimiento.	Económico	El PNAT hace referencia a la creación de equipos multidisciplinarios en unidades de protección de víctimas y testigos. Se mejorará la intervención.	4	5	3
	5. Desarrollar las capacidades técnicas, operativas y administrativas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las demás agencias del sistema de justicia con competencia en la lucha contra la trata de personas en zonas de riesgo y de alta victimización por trata de personas.	PJ-MP	Línea de base sobre calidad de atención del usuario e identificación de brechas en la atención al ciudadano.	Manuales de identificación de brechas operativas.	Económico e Informativo.	El PNAT hace referencia a la capacitación del Instituto de Medicina Legal del MP. Se mejorará la intervención.	3	5	4
	6. Ampliar la cantidad y capacidad de los albergues para víctimas, considerando el distinto perfil etario, intercultural, socioeconómico y de género, particularmente en zonas con riesgo y de alta victimización por trata de personas. 7. Conformar y dotar de recursos a un órgano (equipo, unidad) descentralizado para la atención integral y efectiva y reintegración de las víctimas de trata de personas, que cuente con equipos multidisciplinarios necesarios para proteger a la víctima desde el primer contacto hasta un lugar seguro.	MIMP GORE, Gobierno local	Línea de base sobre la atención a víctimas.	Desarrollar modelo de PIP para hacer replicable desde los GORE con la ayuda técnica del MIMP. Manual para el financiamiento en la implementación de estos espacios.	Económico	El PNAT hace referencia a la creación, implementación y fortalecimiento de ambientes de protección. Se mejorará la intervención.	3	5	4

A. Proposición de alternativas de solución					B. Evaluación de las alternativas de solución					
1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Institución y especialistas encargados	4. Tipo de intervención	5. Instrumentos de implementación	6. Tipo de instrumento de implementación	7. Referencia	8. Análisis de viabilidad			Efectividad (1-5)****
							Política (1-5)*	Social (1-5)**	Administrativa (1-5)***	
3. Débil institucionalidad para la Detección, Rescate y Recuperación de víctimas de trata de personas.	7. Conformar y dotar de recursos a un órgano (equipo, unidad) descentralizado para la atención integral y efectiva y reintegración de las víctimas de trata de personas, que cuente con equipos multidisciplinarios necesarios para proteger a la víctima desde el primer contacto hasta un lugar seguro.	MININTER	Conformación de equipo multidisciplinario de emergencia.	ATI Presupuesto orientado a resultados (PPoR).	Económico y regulador.	Nueva intervención.	4	5	3	5
	8. Dotar capacidades y recursos en favor de una defensa legal pública efectiva y oportuna para víctimas de trata de personas.	MINJUS	Línea de base sobre los servicios de defensa pública.	Manual para la clasificación de los servicios de defensa pública para víctimas de trata de personas.	Regulador e Informativo.	El PNAT hace referencia al aseguramiento de la defensa legal de las víctimas en los procesos y procedimientos judiciales y administrativos. Se mejorará la intervención.	4	5	4	4
	9. Implementar programas de reintegración social educativa y laboral para víctimas de trata accesibles y adaptadas a las necesidades del contexto donde está la víctima.	MIMP	Creación de un sistema de gestión de la información.	Guías operativas de aplicación de criterios para clasificación de perfiles de víctimas y programas de reintegración disponibles.	Económico y regulador.	El PNAT hace referencia a la implementación de servicios de reintegración. Se mejorará la intervención.	4	5	4	4
	10. Fortalecer los procesos de reparación integral de las víctimas de trata de personas con un enfoque basado en derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.	CMNP-TP/TIM	Capacitaciones a los jueces que ven pre-ferentemente casos de trata de personas.	Protocolo de aplicación de sentencias ejemplares y reparación integral de víctimas de trata.	Económico.	El PNAT solo hace referencia al fortalecimiento de entidades responsables de investigación, juzgamiento sanción y reparación de la trata. Se mejorará la intervención.	3	4	2	3





A. Proposición de alternativas de solución					B. Evaluación de las alternativas de solución				
1. Problemas asociados	2. Alternativas de solución propuestas	3. Institución y especialistas encargados	4. Tipo de intervención	5. Instrumentos de implementación	6. Tipo de instrumento de implementación	7. Referencia	8. Análisis de viabilidad		Efectividad (1-5)***
							Política (1-5)*	Social (1-5)**	Administrativa (1-5)***
3. Débil institucionalidad para la Detección, Rescate y Recuperación de víctimas de trata de personas.	11. Incrementar los canales y espacios de comunicación para la articulación intergubernamental en el marco de la asistencia victimológica entre el MIMP y sus servicios a desconcentrados con los Gobiernos regionales y locales.	MIMP-GORE-Gobiernos locales	Líneas de base sobre la situación de la asistencia y protección de víctimas de trata en las regiones y localidades a nivel nacional	Manual para la clasificación de los servicios disponibles y una cuestión actual de la asistencia de víctimas de trata a nivel regional.	Informativo.	El PNAT solo plantea la implementación de un instrumento general de articulación interinstitucional para la integración y reintegración de víctimas. Se mejorará la intervención.	5	5	3
									5

Fuente: CEPLAN (2020). Elaboración: Dirección de Derechos Fundamentales (2020).

*Escala del 1 al 5, en la que 5 significa una potencial aceptación política muy alta de la alternativa; 4, una aceptación política alta; 3, una aceptación intermedia; 2, una aceptación baja; y 1, una aceptación política muy baja.

**Escala del 1 al 5, en la que 5 significa una probable aceptación muy alta de sectores de la sociedad afectados por la política; 4, una aceptación alta; 3, una aceptación intermedia; 2, una aceptación baja; y 1, una aceptación social muy baja.

***Escala del 1 al 5, en la que 5 significa una dificultad muy baja para la gestión institucional para la implementación de alternativas; 4, una dificultad intermedia; 3, una dificultad alta; y 1, una dificultad muy alta para generar este tipo de arreglos institucionales.

****Escala del 1 al 5, en la que 5 significa un impacto muy alto de la alternativa para el logro del objetivo; 4, un alto impacto; 3, un impacto intermedio; 2, un impacto bajo; y 1, que significa un impacto muy bajo de la alternativa respecto al objetivo.

9.10 Fichas técnicas de indicadores de objetivos prioritarios

Ficha técnica del indicador 1	
Objetivo prioritario	Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Nombre del indicador	1.1 Porcentaje de cobertura distrital por el sistema de inspección de trabajo en las intervenciones sobre el trabajo forzoso y trabajo infantil.
Justificación	A través del indicador se visibilizará la cobertura geográfica que el sistema de inspección de trabajo interviene con sus diferentes servicios (fiscalización, asistencia técnica y orientaciones) en materia de trabajo infantil y/o trabajo forzoso, a fin de disuadir los espacios donde se desenvuelven economías de trabajo, y activar controles y verificaciones que, en consecuencia, incrementen el riesgo de los perpetradores a cometer este delito, constituyendo a las actuaciones inspectivas como elementos disuasivos. El Grupo Especializado de Inspectores del Trabajo en materia de Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil (GEIT-TFI) de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) en Lima Metropolitana, y en las regiones a través de las Intendencias Regionales y las Gerencias/ Direcciones de Trabajo, realizan las actuaciones inspectivas (fiscalización, asistencia técnica y orientación) que son diligenciadas de las inspecciones del trabajo que se realizan a las personas jurídicas, personas naturales, públicas o privadas. La finalidad de la inspección del trabajo es vigilar el cumplimiento de la normativa en materia sociolaboral, y de seguridad y salud en el trabajo, y exigir las responsabilidades administrativas que procedan, así como de orientación y asistencia técnica. Respecto a la legislación peruana en la materia, en el artículo 25, numeral 7 del Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, se establece como falta muy grave «[...] el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con el trabajo de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad en relación de dependencia, incluyendo aquellas actividades que se realicen por debajo de las edades mínimas permitidas para la admisión en el empleo, que afecten su salud o desarrollo físico, mental, emocional, moral, social y su proceso educativo. En especial, aquellos que no cuentan con autorización de la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajos o actividades considerados como peligrosos y aquellos que deriven en el trabajo forzoso y la trata de personas con fines de explotación laboral».
Responsable del indicador	SUNAFIL.
Limitaciones para la medición del indicador	1. Puede haber problemas en el reporte de las intervenciones que se realizan en determinados distritos con dificultades de accesibilidad. 2. Las dificultades que se presentan al realizar intervenciones en contextos donde confluyen distintas actividades ilícitas pueden afectar su reporte.
Método de cálculo	Fórmula: $W = \left(\sum_{i=1}^n Z_i \right) / N$ Especificaciones técnicas: $Z_i = X_i/Y_i * 100$; $i=1...n$ Donde n es el número que va de 1 a 26 (24 regiones, Lima metropolitana y Lima provincias) $N=26$, Donde n es el número que va de 1 a 26 (24 regiones, Lima metropolitana y Lima provincias)





Ficha técnica del indicador 1

Sentido esperado del indicador	Ascendente.										
Supuestos	Las entidades y organismos públicos a nivel subnacional brindan las facilidades para la ejecución de intervenciones sobre el trabajo forzoso y el trabajo infantil.										
Fuente y bases de datos	SUNAFIL. Fuente de información: Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva - Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT).										
	Línea de base	Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	7.2%	7.8%	8.3%	8.9%	9.5%	10.2%	10.9%	11.6%	12.4%	13.3%	14.3%

Ficha técnica del indicador 2.1

Objetivo prioritario	Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
Nombre del indicador	2.1. Porcentaje de casos de trata de personas atendidos por las fiscalías provinciales especializadas.
Justificación	La denuncia constituye el principal indicador de la existencia de registro de un fenómeno criminal. A través de este indicador se visualiza la capacidad de la administración de justicia penal para recibir, gestionar denuncias e iniciar las diligencias y actos especiales de investigación para el recojo de elementos de convicción que sirvan para aumentar las probabilidades de que se sancionen a los agresores y se resarzan a las víctimas. Se busca que las fiscalías provinciales especializadas en trata de personas atiendan la totalidad de casos ingresados a sus despachos. De esta manera, será posible activar el funcionamiento coordinado del sistema de persecución penal para que, de esta manera, se planteen acciones entre esta entidad y los operadores de la Policía Nacional del Perú y del Poder Judicial, para la ejecución de operaciones de investigación criminal, así como para la realización de operativos y diligencias que impliquen tanto el rescate de víctimas como el allanamiento, incautación de bienes y la detención de imputados e implicados por orden judicial.
Responsable del indicador	Ministerio Público.
Limitaciones para la medición del indicador	1. Debido al subregistro de datos de trata de personas, este indicador no mide los esfuerzos o tareas específicas destinados a la persecución de casos no identificados de trata de personas. 2. No existe interconexión entre los sistemas de información de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. 3. No se incluye la variable población para estimar el impacto agregado de los casos fiscales atendidos. 4. El indicador no mide los casos de trata atendidos por fiscalías no especializadas. 5. La segmentación de los resultados de este indicador por sexo, rango etáreo, autoidentificación étnica y otros será incluido progresivamente en la implementación de esta política, a partir de la mejora de los sistemas de información y el fortalecimiento de los mecanismos de detección y rescate de víctimas.

Ficha técnica del indicador 2.1											
Método de cálculo	Fórmula: $PCT = [(CA/CI) * 100]$ Especificaciones técnicas: PCT: porcentaje de casos de trata de personas atendidos. CA: total de casos de trata de personas atendidos por las fiscalías especializadas en la materia CI: total de casos de trata de personas ingresados por los distintos canales de denuncia del Ministerio Público.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente.										
Supuestos	Se establece y consolida una cultura de denuncia.										
Fuente y bases de datos	MP - Sistema de Gestión Fiscal - Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal - Sistema Estratégico sobre Trata de Personas (SISTRA).										
	Línea de base	Logros esperados									
Año	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	99.2%*	80%	80%	85%	85%	87%	87%	90%	90%	93%	95%

*El último dato reportado por el Ministerio Público corresponde al periodo comprendido entre enero y noviembre de 2019.

Ficha técnica del indicador 2.2											
Objetivo prioritario	Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.										
Nombre del indicador	2.2. Número de víctimas detectadas y rescatadas en operativos policiales realizados frente a la trata de personas.										
Justificación	Los operativos realizados por la Policía Nacional del Perú para hacer frente a la trata de personas y sus formas de explotación se activan como resultado de la toma en conocimiento de las fuerzas policiales del acaecimiento de estos hechos criminales, y a partir de la solicitud y en coordinación con operadores del Ministerio Público que investigan la trata de personas y delitos conexos. La detección de las víctimas se realiza, en su mayoría, a través de estos operativos. Son muy excepcionales los casos en los que las víctimas se identifican a partir de denuncias realizadas por víctimas o terceros. Se espera que, a partir de la mejora de los mecanismos de detección de casos y procesamiento de denuncias, así como de la implementación de inteligencia policial y técnicas especiales de investigación fiscal, se generen los mayores esfuerzos y gestiones para dotar de recursos logísticos a la labor que viene realizando la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público en el despliegue de operadores para el rescate de víctimas y la detención de agresores motivados. En el corto plazo, es necesario que los operativos policiales y las diligencias, en coordinación con las fiscalías, se empiecen a concentrar, principalmente, en zonas prioritarias de victimización por trata de personas. Se busca enfatizar en intervenciones en zonas priorizadas, debido a que intervenir en espacios de oportunidad delictiva puede incidir en los resultados de los operativos. Asimismo, cuando estos son preparados a través de mecanismos de articulación entre policía y fiscalía, es posible alcanzar, de manera positiva, la eficacia de los procesos penales.										
Responsable del indicador	MININTER, DIRCTPTIM-PNP.										





Ficha técnica del indicador 2.2

Limitaciones para la medición del indicador	1. No se calcula la relación entre las intervenciones (y sus características) y los resultados de estas en número de rescatados e implicados detectados. 2. Hay diferentes sistemas de información de casos de trata entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. 3. Actualmente, no se tiene identificadas las zonas prioritarias, ni tampoco se tiene un registro en el que se distingan los operativos y diligencias realizadas entre la Policía Nacional del Perú y la fiscalía, de manera conjunta, ni aquellos que se realizan de manera individual. Solo se cuenta con el dato agregado. Es necesario que, en el corto plazo, esta información se desagregue. 4. Los datos corresponden a los operativos realizados por las divisiones y unidades especializadas en trata de personas y delitos conexos. En el corto plazo, en el indicador deben incluirse las intervenciones realizadas a nivel del personal policial de comisarías, a partir de denuncias, y por otros órganos policiales especializados en otros temas, pero que llegan a detectar posibles víctimas de trata. 5. La segmentación de los resultados de este indicador por sexo, rango etéreo, autoidentificación étnica, y otros, será incluido, progresivamente, en la implementación de esta política, a partir de la mejora de los sistemas de información y el fortalecimiento de los mecanismos de detección y rescate de víctimas.										
Método de cálculo	Fórmula: $OPT = ONI + OPI + OAN + OAI$ Especificaciones técnicas: OPT: número de víctimas rescatadas mediante operativos policiales frente a la trata de personas. ONI: número de víctimas rescatadas mediante operativos policiales realizados en zonas no prioritarias de manera individual. OPI: número de víctimas rescatadas mediante operativos policiales realizados en zonas prioritarias de manera individual. OAN: número de víctimas rescatadas mediante operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público en zonas no prioritarias. OAI: número de víctimas rescatadas mediante operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público en zonas prioritarias.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente.										
Supuestos	Persistencia de los factores estructurales y situacionales que favorecen la cadena de valor de la trata de personas.										
Fuente y bases de datos	PNP: lista de operativos policiales contra la trata de personas y delitos conexos. MP: lista de operativos y diligencias coordinadas con la Policía Nacional del Perú (por construir).										
	Línea de base	Logros esperados									
Año	2019	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	1054	330	400	450	500	550	600	650	650	700	700

*Durante 2020 existieron dificultades para realizar operativos debido a la pandemia por COVID-19.

Ficha técnica del indicador 2.3		
Objetivo prioritario	Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.	
Nombre del indicador	2.3. Número de sentenciados por el delito de trata de personas.	
Justificación	El sistema de justicia y sanción penal debe impartir justicia y sanciones a quienes realizan conductas que atentan contra el ordenamiento jurídico, en este caso sobre el delito de trata de personas. Es de utilidad para aplicar mejoras en los mecanismos de fiscalización y deben coincidir con mejoras en los mecanismos de sanción, debido a que los operativos llevados a cabo en los espacios de riesgo de victimización por trata de personas resultarán en la detección de tratantes que el sistema debe procesar eficientemente. Este indicador permite visualizar la capacidad del sistema de justicia para procesar, enjuiciar y sentenciar a los imputados por el delito de trata de personas que fueron detectados en intervenciones estratégicas en zonas prioritarias.	
Responsable del indicador	Poder Judicial.	
Limitaciones para la medición del indicador	1. Ausencia de datos de geolocalización o de ubicación en los registros de sentencias judiciales. 2. No existe interconexión entre los sistemas de información de la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. 3. Actualmente no se tiene identificadas las zonas prioritarias, ni tampoco se tiene un registro en el que se distingan las sentencias contra agresores motivados según el espacio en el que perpetró el delito de trata de personas. 4. Actualmente no se tiene información si los sentenciados fueron identificados en operativos de la pnp o en coordinación entre mp y pnp, o si fueron identificados en otros contextos. es necesario que, en el corto plazo, esta información se desagregue. 5. La segmentación de los resultados de este indicador por sexo, rango etéreo, autoidentificación étnica y otros será incluido progresivamente en la implementación de esta política, a partir de la mejora de los sistemas de información y el fortalecimiento de los mecanismos de detección y rescate de víctimas.	
Método de cálculo	Fórmula: $TS = SS + SCN + SCR$ Especificaciones técnicas variables: TS: número total de sentenciados por trata de personas. SS: número de sentenciados no capturados en operativos. SCN: número de sentenciados capturados en operativos en contextos de no riesgo. SCR: número de sentenciados capturados en operativos en contextos de riesgo.	
Sentido esperado del indicador	Ascendente.	
Supuestos	El Ministerio Público recaba elementos de convicción que se establecen como pruebas plenas para incriminar a los acusados.	
Fuente y bases de datos	Poder Judicial Registro de sentencias judiciales a nivel nacional	
	Línea de base	Logros esperados





Ficha técnica del indicador 2.3

Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44

*Los valores correspondientes a este año se muestran relativamente bajos debido a la afectación que supuso la pandemia por COVID-19 al trabajo judicial.

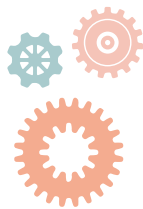
Ficha técnica del indicador 3.1

Objetivo prioritario	Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas.
Nombre del indicador	3.1. Porcentaje de NNA afectadas por el delito de trata de personas que son reintegradas.
Justificación	El indicador permite medir la eficacia del servicio del MIMP, vinculado al proceso de reintegración de NNA, afectadas por el delito de trata de personas.
Responsable del indicador	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Limitaciones para la medición del indicador	1. No se cuenta con un registro de datos de NNA cuyos procesos de reintegración por delito de trata de personas hayan concluido. 2. El registro de datos solo considera a la población objetivo de los servicios bajo competencia de la DGNN (NNA). 3. La segmentación de los resultados de este indicador por sexo, rango etáreo, autoidentificación étnica y otros será incluido progresivamente en la implementación de esta política, a partir de la mejora de los sistemas de información y el fortalecimiento de los mecanismos de detección y rescate de las víctimas.
Método de cálculo	Fórmula: $PVR = \frac{VR1}{VR2} \times 100$ Donde: PVR: porcentaje de NNA afectadas por el delito de trata de personas que son reintegradas. VR1: total de NNA afectadas por el delito de trata de personas que han culminado el proceso de reintegración. VR2: total de NNA afectadas por el delito de trata de personas que han iniciado el proceso de reintegración. Se entiende por «NNA afectadas por el delito de trata de personas» a aquellas personas que con o sin violencia amenaza u otras formas de coacción (privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio) han sido o podrían ser captados, transportados o trasladados con el propósito de someterlos a explotación. Se entiende por «NNA afectadas por el delito de trata de personas que han culminado el proceso de reintegración» a las NNA reintegradas/os que han sido parte del servicio de atención integral de las NNA, vulnerables al delito de trata de personas. A estas NNA les han sido restituidos sus derechos de manera digna y sostenible, permitiéndoles ejercer actividades de su proyecto de vida de forma autónoma, de acuerdo con su edad, a través de su reinserción en los ámbitos familiar, social, educativo y laboral, con base en lo señalado en su Plan de Trabajo Individual con componentes de Reintegración/Plan de Reintegración Individual que han tenido que culminar.

Ficha técnica del indicador 3.1												
	Se entiende por «NNA afectadas por el delito de trata de personas que han iniciado su proceso reintegración», a las NNA que cuentan con un Plan de Trabajo Individual con componentes de Reintegración/Plan de Reintegración Individual; y las y los operadores, a través de diálogos, han identificado sus necesidades, expectativas y motivaciones. Asimismo, se coordina con otros servicios (salud, identidad, educación, protección asistencia legal, capacitación laboral, seguridad) la implementación del citado Plan. Para el numerador se considera al total de NNA afectadas por el delito de trata de personas que han culminado el proceso de reintegración durante el año de medición. Para el denominador se considera al total de NNA afectadas por el delito de trata de personas que han iniciado el proceso de reintegración durante el año de medición.											
Sentido esperado del indicador	Ascendente.											
Supuestos	Las NNA completan el proceso de reintegración de manera completa.											
Fuente y bases de datos	VR1 y VR2: registros administrativos de la Dirección de Políticas de NNA del MIMP.											
	Línea de base	Logros esperados										
Año	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
Valor	0%	5%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	44	

*Actualmente, no se cuenta con un registro de datos de NNA que han concluido los procesos de reintegración por delito de trata de personas.

Ficha técnica del indicador 3.2												
Objetivo prioritario	Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas.											
Nombre del indicador	3.2. Porcentaje de mujeres y población sexualmente diversa afectadas por el delito de trata de personas que han culminado el proceso de reintegración.											
Justificación	El indicador permite medir la eficacia del servicio del MIMP vinculado al proceso de reintegración de mujeres adultas afectadas por el delito de trata de personas.											
Responsable del indicador	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).											
Limitaciones para la medición del indicador	1. No se cuenta con un registro de datos de mujeres que han concluido los procesos de reintegración por delito de trata de personas. 2. El registro de datos solo considera a la población objetivo de los servicios bajo competencia del MIMP (mujeres mayores de edad y población LGTBIQ+). 3. La segmentación de los resultados de este indicador por sexo, rango etéreo, autoidentificación étnica y otros será incluido, progresivamente, en la implementación de esta política, a partir de la mejora de los sistemas de información y el fortalecimiento de los mecanismos de detección y rescate de víctimas.											



Ficha técnica del indicador 3.2

Método de cálculo	Fórmula:											
	$PVR = \frac{VR1}{VR2} \times 100$											
	Donde:											
	PVR: afectadas por el delito de trata de personas que son reintegradas. VR1: total de mujeres afectadas por el delito de trata de personas que culminaron el proceso de reintegración en el servicio de atención integral de mujeres y población diversa vulnerables al delito de trata de personas. VR2: total de mujeres y población sexualmente diversa afectada por el delito de trata de personas.											
Sentido esperado del indicador	Ascendente.											
Supuestos	Las personas afectadas que inician la reintegración continúan con su proceso hasta el final.											
Fuente y bases de datos	MIMP: registros administrativos de los Centro de Emergencia Mujer y del Programa Aurora. MP: Sistema de Trata de Personas del (SISTRA) del Ministerio Público.											
	Línea de base	Logros esperados										
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Valor	10 %	20%	10 %	20%	30%	35%	45%	60%	70%	80%	90%	

*Los valores correspondientes a este año se muestran relativamente bajos debido a la afectación que supuso la pandemia por COVID-19 al trabajo judicial.

9.11 Anexo 11. Matriz de consistencia

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central Persistencia de la victimización por trata de personas	1. Limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contexto de riesgo y vulnerabilidad.	1.1 Limitada información sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada, y en los operadores del Estado relacionados con la prevención.	Implementar intervenciones estratégicas informativas y operativas dirigidas a ciudadanos vulnerables y migrantes a partir del exterior para prevenir, detectar y atender a víctimas de trata de personas.	OP 1 Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.	1.1 Porcentaje de cobertura distrital por el Sistema de Inspección de Trabajo en las intervenciones sobre el trabajo forzoso y trabajo infantil. 1.2 Porcentaje de actas de control de impuestos por el cumplimiento del C.4c. 42.1.22 del RENAT vigente. Derivadas a la PNP o Fiscalía especializada.	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.	1. Servicio de asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en instrumentos de gestión y de política pública contra la trata de personas	Servidor público de las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno.	MINCUL	Nacional, regional.	Pertinencia cultural y satisfacción de los usuarios.	Se busca que el servicio brindado responda técnicamente, a las realidades socioculturales de los usuarios de la entidad asistida en el territorio, con el fin de modificar los contenidos y ejemplos, y plantear e incorporar mejoras a la pertinencia cultural del servicio brindado.	Porcentaje de participantes que califican como satisfactoria la asistencia técnica que recibieron para la incorporación del enfoque intercultural en sus instrumentos de gestión y/o política pública contra la trata de personas.
							2. Servicio de sensibilización en materia de trata de personas para la población, en general, de las 26 regiones del país.	Población en general.	MTPE	Nacional, regional.	Focalización	Los eventos de sensibilización se realizan de manera continua, de acuerdo con la programación fijada por la DPPDL en cada año; y focaliza la atención en los temas relacionados con la trata de personas.	Porcentajes de eventos de sensibilización realizados en materia de trata de personas dirigidos a la población en general, de las 26 regiones del país respecto a los programados.





¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Total de campañas de sensibilización y prevención dirigidas a nivel nacional respecto a la victimización por el delito de trata de personas y conexos, por la DIRC-TPTIM-PNP, dirigidas a la población vulnerable.
							3. Servicio de campañas de sensibilización en torno al delito de trata de personas y afines dirigido a la población con probabilidad de ser victimizada.	Población vulnerable a la victimización por el delito de trata de personas.	PNP	Nacional, regional.	Focalización.	Las campañas de sensibilización se realizan de manera continua durante todo el año. Se busca focalizar las campañas de sensibilización concientizando a la población vulnerable a la trata de personas, sobre las conductas de los empleados y los fines de la trata de personas, lo que permite conocer la complejidad del delito de trata de personas y delitos conexos.	

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
							4. Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y servidores en los espacios de coordinación regional, locales y nacionales (Comisiones/Redes/Mesas) de lucha contra la trata de personas y para la creación de más espacios de coordinación regionales y locales a nivel nacional.	Funcionarios y servidores públicos que integran los espacios de coordinación regionales y locales de lucha contra la trata de personas a nivel nacional.	MININTER	Nacional Regional.	Focalización	La asistencia técnica está focalizada en el fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores públicos, en la lucha contra la trata de personas y la creación de más espacios para combatir este delito.	Porcentaje de asistencias técnicas realizadas sobre trata de personas.
							5. Servicio de sensibilización de la población en el exterior sobre los riesgos existentes de victimización por el delito de trata de personas.	Peruanos ubicados en el exterior.	MRE.	Extranjero.	Continuidad.	Las campañas de sensibilización y prevención deben abarcar a todos los lugares donde existan comunidades peruanas en el extranjero, priorizando regiones donde se detectan mayor cantidad de incidencias.	Número de campañas realizadas por las Misiones Consulares para informar y prevenir el delito de trata de personas.

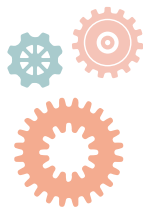




¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
							6. Servicio de capacitación relacionada con la prevención del delito de trata de personas; dirigida a los administrados del servicio del transporte terrestre en las vías nacionales.	Conductores, personal administrativo y transportistas.	SUTRAN.	Nacional Regional.	Fiabilidad.	El servicio de capacitación lo brindarán profesionales con experiencia y conocimientos en el tema de delito de la trata de personas, a los conductores, personal administrativo y transportistas.	Número de administrados capacitados en temas relacionados con la prevención de la trata de personas en el servicio del transporte terrestre de las vías nacionales.
							7. Servicio de promoción y difusión para la prevención de la trata de personas con fines de trabajo forzoso.	Población vulnerable.	SUNAFIL.	Nacional.	Accesibilidad geográfica.	Las campañas y acciones de difusión y sensibilización se realizan en todas las regiones del país.	Número de campañas de difusión realizadas para la prevención de la trata de personas con fines de trabajo forzoso.
							8. Servicio de programa de gestión del bienestar escolar en la educación básica de manera fiable, adaptable y con enfoque intercultural.	Estudiantes de la educación básica	MINEDU	Nacional.	Accesibilidad geográfica.	El desarrollo de acciones dirigidas a promover el bienestar de las y los estudiantes tendrá un alcance general, con el objetivo de llegar a todas las instituciones educativas de la educación básica a nivel nacional, y por	Porcentaje de instituciones educativas que implementan el programa de gestión del bienestar escolar en la educación básica.

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
		1.2 Insuficientes intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.	Producir datos tácticos y operativos para la identificación y clasificación de zonas y contextos de riesgo y vulnerabilidad de trata de personas.			L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.	9. Servicio de reportes de monitoreo de deforestación por actividades antropogénicas ilegales a la PNP y el MP, para coadyuvar con la identificación de los espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas.	Personal de la PNP-MINISTERIO-Público.	SERFOR	Nacional Regional.	Focalización.	Es un servicio que brinda información, a través de los reportes precisos para las acciones de las diferentes entidades, según su ámbito de jurisdicción para identificar zonas de deforestación que se consuntuyen como posibles espacios de riesgo para trata de personas.	Porcentaje de reportes de monitoreo de deforestación elaborados.





¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
			Implementar un equipo de fiscalización de las agencias de empleo y de las zonas de riesgo en las que se ofrece empleo informal.				Servicio de orientación para prevenir y erradicar la trata de personas y el trabajo forzoso, así como para fortalecer la protección de las poblaciones vulnerables.	Agentes municipales - Servidores públicos - Profesionales en la materia de personas y de trabajo forzoso.	SUNAFIL	Nacional Regional.	Satisfacción de los usuarios, fiabilidad.	Los agentes municipales y funcionarios públicos evalúan como satisfactoria la orientación/capacitación recibida.	Porcentaje de personas que manifiestan sentirse satisfechas con la orientación recibida.
							11. Servicio de autorización previa a los y las adolescentes para que realicen trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia.	Adolescentes.	MTPE	Nacional Regional.	Oportunidad.	El otorgamiento de dicha autorización se realiza de manera previa al empleo del adolescente, para que, en un plazo de tres días hábiles, se le pueda atender su solicitud.	Porcentaje de adolescentes que solicitan autorización laboral previa, atendidos oportunamente
			Implementar mecanismos para la ejecución de operativos e investigaciones policiales a fin de identificar la trata de personas en zonas de riesgo (espacios de oferta de trabajo informal, sexo				12. Operativos de prevención policial en espacios de riesgo para la victimización por el delito de trata de personas y conexos.	Víctimas del delito de trata de personas que permanecen explotadas en espacios de riesgos.	PNP DIRCTPTIM	Nacional.	Permanencia.	Durante todo el año a nivel nacional, se ejecutarán las operaciones preventivas en espacios de riesgo identificados en el mapa de incidencia, buscando dirigir estas acciones a la protección	Porcentaje de operativos preventivos ejecutados en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas.

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador





¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
	1.6 Ineficaz fiscalización de espacios ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.	Implementar mecanismos para la ejecución de operativos e investigaciones policiales para la identificación de trata de personas en zonas de riesgo (espacios de oferta de trabajo informal, sexo tarifado, trabajo infantil, explotación laboral) de trata de personas.				L 1.6. Fortalecer la fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.	14. Servicio de fortalecimiento de capacidades sobre la lucha contra la minería ilegal y promoción de la formalización minera a pequeña escala para administradores de justicia, PNP, MININTER, CCFCAA, DICAPI y otras instituciones públicas involucradas.	Funcionarios y/o servidores públicos: administradores de justicia, PNP, MININTER, CCFCAA, DICAPI y otras instituciones públicas involucradas.	MINEM	Nacional.	Continuidad y fiabilidad.	Continuidad: El servicio de capacitaciones es permanente y/o continua, dirigido a funcionarios públicos de acuerdo con la programación. Fiabilidad: Las capacitaciones se brindan a funcionarios y/o servidores de las instituciones públicas relacionado con la trata de personas.	Porcentaje de funcionarios y/o servidores de las instituciones públicas relacionados con la trata de personas con capacidades fortalecidas en los eventos realizados de acuerdo con programación.

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	2. Insuficiente capacidad de los integrantes del sistema de persecución penal y fiscalización para la denuncia, persecución estratégica y sanción adecuada del delito de trata de personas.	2.1 Insuficientes mecanismos de acceso a la justicia, recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y el MP.	Implementar un sistema electrónico que facilite la recepción y el procesamiento de denuncias en la PNP y MPFN.	OP 2 Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.	2.1. Porcentaje de casos de trata de personas atendidos por las fiscalías provinciales especializadas. 2.2. Número de víctimas detectadas y rescatadas en operativos policiales realizados frente a la trata de personas. 2.3. Número de sentenciados por el delito de trata de personas.	L 2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en PNP y MININTER.	15. Servicio de recepción y canalización de presuntos casos de víctimas de trata de personas gestionadas por la Central Única de Denuncias (CUD) del MININTER.	Público en general.	MININTER	Nacional. Porcentaje de casos derivados de trata de personas dentro del plazo de tres horas.	Oportunidad.	Las denuncias recibidas son atendidas por personal especializado de la CUD, quienes evalúan el hecho y recaban toda la información, a fin de proceder a derivarlo, oportunamente, a las dependencias correspondientes para su investigación y/o adopción de medidas correspondientes.	Número de casos registrados en el módulo especializado (RETA). Número de casos registrados en los sistemas de denuncias de la PNP.
							16. Servicio de gestión de los sistemas informáticos especializados para el registro de denuncias y la investigación criminal de la trata de personas y delitos conexos.	Público en general.	PNP - DIRCTPTIM	Nacional.	Fiabilidad, permanencia y continuidad.	Fiabilidad: existe un análisis previo de la denuncia y los casos identificados para el registro del caso de trata de personas y delitos conexos, para determinar los casos objetos de investigación especializada por parte de la DIRCTPTIM.	





¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
						L 2.2. Mejorar los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias de personas y delitos conexos.	17. Servicio de gestión de la recepción y procesamiento de denuncias de personas y delitos conexos.	Público en general.	MPFN	Nacional.	Permanencia.	Permanencia y continuidad: la sistematización del registro y procesamiento de denuncias se realiza sin interrupciones, en las distintas dependencias de la PNP. Servicio de recepción de denuncias está disponible las 24 horas los 7 días de la semana, en concordancia a que las Fiscalías Especializadas presentan turno permanente.	Cantidad de denuncias registradas por trata de personas y delitos conexos.

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
		2.2 Ausencia de un sistema de interoperabilidad de la información del sistema de justicia.	Promover la interoperabilidad entre los sistemas de información del MPFN, la PNP y cualquier otra entidad que almacene o gestione información sobre el delito de trata de personas y afines o resulte relevante para su gestión.			L 2.3. Desarrollar la interoperabilidad de la información del sistema de persecución y sanción penal, conforme el marco legal vigente en materia de gobierno y transformación digital.	18. Servicio de implementación de estrategias de articulación intersectorial a fin de utilizar la información para la realización de actividades que permitan el descubrimiento temprano del delito y rescate de víctimas de trata de personas.	Sujetos pasivos (víctimas y/o agravados (as) del delito).	MPFN	Nacional.	Precisión.	La utilización de información cotejada por distintas entidades permite una mayor eficacia en la identificación temprana del delito.	Porcentaje de actos de operativos de prevención ejecutados.
		2.3 Inadecuada aplicación de protocolos e instrumentos para investigar y sancionar el delito.	Fortalecer la capacidad de la policía y el MP para implementar técnicas especiales de investigación (agentes encubiertos, interceptación de las comunicaciones, videovigilancia y evidencia digital).			L 2.4. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito.	19. Servicio de investigación policial proactiva en materia de trata de personas y delitos conexos.	Los denunciantes y los agravados.	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP	Nacional	Precisión y fiabilidad. Oportunidad.	Precisión/ fiabilidad: Los diferentes instrumentos de investigación permiten que los investigadores del delito de trata de personas desarrollen con eficacia su labor, para lo cual se apoyarán mediante herramientas tecnológicas de vigilancia e inteligencia policial, entre otros.	Porcentaje de casos resueltos que fueron investigados proactivamente, relacionados con la trata de personas y delitos conexos.





¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
												Oportunidad: la investigación policial proactiva se lleva a cabo según los plazos fijados por ley y las resoluciones realizadas por el MP.	
							20. Servicio de Fortalecimiento de capacidades del personal policial en el uso de instrumentos normativos, protocolos y guías de actuación para la identificación, investigación y adecuado abordaje de las víctimas del delito de trata de personas.	Oficiales y suboficiales PNP de las regiones y frentes policiales de todo el país. Personal policial de unidades especializadas de investigación de personas, las DIVINCRI, DEPINCRI y comisarías, a nivel nacional.	MININTER	Nacional.	Fiabilidad.	Este servicio debe ser ofrecido por profesionales especializados y debe abordar los distintos instrumentos, procedimientos y acciones establecidos en protocolos y normativas que son ejercidos por el personal policial para ser frente a la trata de personas.	Número de personal policial con capacidades fortalecidas en materia del delito de trata de personas.
							21. Servicio de ejecución de actos especiales de investigación del delito de trata de personas.	Sujetos pasivos (víctimas y/o agravados (as) del delito).	MPFN	Nacional.	Fiabilidad, oportunidad.	Fiabilidad: la aplicación de técnicas especiales de investigación podría dotar a la investigación fiscal de una mayor eficacia para la obtención de sentencias favorables a las víctimas de trata de personas.	Porcentaje de denuncias formalizadas en las que se emplearon técnicas especiales de investigación.

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
		2.4 Insuficiente capacitación y especialización de los integrantes del sistema de justicia.				L 2.5. Fortalecer la especialización operativa de los integrantes del sistema de persecución y sanción penal.	22. Servicio de administración de justicia para delitos de trata de personas.	Víctimas de trata de personas.	Los juzgados penales del Poder Judicial	Nacional.	Fiabilidad, continuidad.	1. Oportunidad: la ejecución del servicio se realizará de acuerdo con los plazos previstos en el código procesal penal y los estimados por el juez que autoriza la medida. 1. Fiabilidad: el servicio será en estricto apego a las garantías procesales y en cumplimiento de los estándares del debido proceso (derecho a la defensa, publicidad, derecho a la prueba, incorporación de enfoques transversales y específicos relacionados con el delito, etc.). Se establecerán instrumentos que coadyuven al cumplimiento de estos estándares aprobados	Porcentaje de sentencias que son confirmadas en segunda instancia.





¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
												por la normatividad vigente. 2. Permanencia o continuidad: el servicio se presta ininterrumpidamente; para ello se garantiza que, independientemente del contexto, los juzgados penales continúen funcionando.	
							23. Servicio de promoción del fortalecimiento de capacidades de los operadores de justicia y sistemas de protección involucrados en la lucha contra el delito de trata de personas y conexos, en coordinación con organismos nacionales e internacionales y entidades públicas.	Operadores de justicia y de protección social.	MPFN	Nacional.	Fiabilidad.	El servicio será brindado por fiscales especialistas o investigadores en la materia del delito de trata de personas.	Porcentaje de eventos de capacitación ejecutados respecto a los programados.

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
		2.5 Limitados mecanismos de articulación interinstitucional e intergubernamental para la persecución estratégica del delito.	Desarrollo de un programa estratégico para la persecución del delito en zonas o actividades de riesgo [estratégicas] en zonas rojas.	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
		2.6 Deficientes mecanismos de fiscalización y sanción en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.					24. Servicio de participación institucional preventiva para coadyuvar a la fiscalización de contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas y delitos conexos.	La población vulnerable, las víctimas y las entidades involucradas para la persecución del delito.	NP-DIRCTPTIM	Nacional.	Precisión.	Los mecanismos de fiscalización, prioritariamente en contextos de riesgo y vulnerabilidad que realizan otros organismos públicos en coordinación con la PNP, permiten aplicar y mejorar estrategias con la finalidad de perseguir el delito de trata de personas y conexos, en espacios y contextos que forman parte del radio de acción de entidades especializadas.	Porcentaje de operativos preventivos realizados mediante la participación interinstitucional entre la DIRCTP-TIM-PNP y otros organismos públicos con tareas de fiscalización.





¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
							25. Servicio de supervisión de los servicios de transporte terrestre en los ámbitos nacional para coadyuvar a combatir el delito de la trata de personas.	Usuarios finales del servicio de transporte.	SUTRAN	Nacional.	Continuidad, fiabilidad.	Continuidad: el servicio se realiza de forma permanente cada año. Fiabilidad: los operativos se realizan con inspectores de la SUTRAN de la SUTRAN capacitados en temas relacionados con la trata de personas y en forma conjunta con la PNP o la Fiscalía especializada.	Porcentaje de actas de control levantadas por vender boletos de viaje para menores de edad que no sean identificados con su Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento, y que no cuenten con autorización de viaje, de ser el caso, cuando corresponda (Incumplimiento C.4c. 42.1.22 del RENAT vigente), comunicadas a la PNP o Fiscalía especializada.
	3. Débil institucionalidad para la detección, rescate y recuperación de las víctimas de trata de personas.	3.1 Inadecuados mecanismos de detección de las víctimas en los servicios públicos.	Desarrollar protocolos para detectar víctimas en servicios de salud, escuela y otros, que promuevan y provea el Estado.	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.	3.1. Porcentaje de NNA afectadas por el delito de trata de personas que son reintegradas. 3.2. Porcentaje de mujeres y población sexualmente diversa, afectadas por el	L 3.1. Mejorar los mecanismos de detección de víctimas en los servicios públicos.	26. Servicio de detección de posibles víctimas peruanas de trata de personas fuera del territorio nacional.	Peruanos víctimas de trata de personas ubicadas en el exterior.	RR. EE.	Población ubicada fuera del territorio nacional.	Continuidad.	La evaluación de las herramientas disponibles en las oficinas consulares para la detección de posibles víctimas peruanas de trata de personas, fuera del territorio	Número acumulado de víctimas de trata identificadas por las misiones consulares.

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
		3.2. Inadecuada aplicación de protocolos e instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de las víctimas.	Revisión y actualización de los protocolos y/o guías estratégicas para las actuaciones y acciones de las instituciones en la detección y atención a víctimas para integrarlas en un solo documento.		delito de trata de personas, que han culminado el proceso de reintegración.	L 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos.	27. Servicio de rescate y protección de víctimas de trata de personas y delitos conexos.	Víctimas de trata de personas y conexos.	PNP - DICTPTIM	Nacional.	Fiabilidad.	La derivación de las víctimas a las UDAVIT permite proteger y asistir los derechos y la integridad de la víctima en la situación de vulnerabilidad, con el soporte de instrumentos normativos vigentes y profesionales especializados y la disponibilidad de espacios seguros.	Número de víctimas rescatadas a disposición de la UDAVIT - Ministerio Público y servicios y programas del MIMP.
			Conformar y dotar de recursos a un órgano (equipo, unidad) descentralizado para la atención integral y efectiva y reintegración de las víctimas de trata de personas, que cuente con equipos				28. Servicio de fortalecimiento de capacidades dirigida a operadores/as y funcionarios/as a nivel nacional en materia de trata de personas y violencia basada en género.	Operadores/as y funcionarios/as del MIMP, MINSA, MINJUSDH, MPFN, P.J., Gobiernos regionales y locales.	MIMP	Nacional.	Fiabilidad.	La entrega del servicio cumpliendo la normativa frente a la trata de personas y la violencia de género asegura el correcto abordaje de las personas afectadas y el fortalecimiento en el accionar de los	Porcentaje de operadores/as y funcionarios/as involucrados en la respuesta frente a la trata de personas, con capacitación especializada, acreditada en materia de trata de personas y violencia de género.





¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central			Alternativas de solución multidisciplinarios necesarios para proteger a la víctima desde el primer contacto hasta un lugar seguro. Fortalecer a las UPE (Unidad de Protección Especial) del MIMP para contar con equipos especializados, manuales, guías, cultura de datos, desarrollo de investigaciones, para la atención de casos de trata de personas por lo menos.									profesionales especializados en esta materia.	
							29. Servicio de Fortalecimiento de capacidades a operadores vinculados con la atención y reintegración de las NNA, afectadas por el delito de trata de personas.	Operadoras/ es encargadas/os de la atención y reintegración de las NNA afectadas/os por el delito de trata de personas del MIMP (CAR y UPE), MINSA, MINJUSDH, MINEDU, MP (UDAVIT), vinculados a	MIMP	Nacional.	Logro del aprendizaje.	El servicio garantiza el logro de aprendizajes mediante la ejecución de un plan de capacitación que permite que las/os operadoras operadores adquieren conocimientos para la atención y reintegración	Porcentaje de operadoras vinculados a la atención y reintegración de NNA afectados por el delito de trata de personas que aprobaron un plan de fortalecimiento de capacidades.

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
			Fortalecer a la UDAVIT a partir de operativos que cuenten con equipamiento, sistemas de gestión de la información, vehículos y personal altamente capacitado.				30. Servicio de otorgamiento de medidas de protección para las víctimas del delito de trata de personas y conexos.	Victimas de trata de personas.	MPFN	Nacional.	Oportunidad.	La medida de protección debe dictarse inmediatamente después del rescate o identificación de la víctima.	Porcentaje de víctimas identificadas por la FSTRAP con medida de protección otorgadas.
			Dotar de capacidades y recursos en favor de una defensa legal pública, efectiva y oportuna para víctimas de trata de personas.			L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional y víctimas peruanas detectadas en el exterior.	31. Servicio de defensa pública para víctimas de trata de personas.	Victimas de trata de personas y otras formas de explotación a nivel nacional.	MINJUSDH	Nacional.	Fiabilidad.	El servicio busca brindar protección a los derechos y la restitución de la dignidad de las víctimas y personas afectadas por el delito de trata de personas, mediante la conformación de un equipo especializado de defensores públicos debidamente capacitados en materia de trata de personas.	Tasa de variación porcentual de patrocínios a favor de víctimas de trata de personas y otras formas de explotación por defensores públicos especializados en trata de personas.





¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central			Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
			Conformar y dotar de recursos a un órgano (equipo, unidad) descentralizado para la atención integral y efectiva y reintegración de las víctimas de trata de personas, que cuente con equipos multidisciplinarios, necesarios para proteger a la víctima desde el primer contacto hasta un lugar seguro.										
							32. Servicio de atención de salud mental especializada a NNA, jóvenes y adultos (mujeres y hombres), víctimas de violencia, en los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC).	NNA, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) y su grupo familiar.	MINSA	Nacional.	Fiabilidad.	NNA, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) con diagnóstico de violencia, atendidos en los CSMC, que reciben sesiones completas de tratamientos especializados, según sea el caso.	Porcentaje de NNA, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) víctimas de violencia, trata de personas; atendidas en CSMC, que reciben sesiones completas de tratamientos especializados, según sea el caso.
							33. Servicio de atención integral a la víctima de violencia sexual (mujeres, NNA).	Mujeres, NNA.	MINSA	Nacional.	Fiabilidad.	Mujeres, NNA víctimas de violencia sexual son atendidas en forma integral y oportuna con el kit de emergencia brindado por profesionales debidamente capacitados en violencia.	Porcentaje de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual que acuden a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) y reciben el kit de emergencia sexual.
							34. Servicio de atención integral a NNA vulnerables al delito de trata de personas	NNA afectadas por el delito de trata de personas.	MIMP	Nacional.	Fiabilidad.	El servicio debe brindarse de acuerdo con los lineamientos y protocolos de intervención establecidos por el sector.	Porcentaje de NNA afectadas por delito de trata de personas que son atendidos por medio de un protocolo estandarizado

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador de intervención.
			efectiva y re-integración de las víctimas de trata de personas, que cuente con equipos multidisciplinarios necesarios para proteger a la víctima desde el primer contacto hasta un lugar seguro.				35. Servicio de alojamiento temporal a las víctimas de trata de personas para la protección de su integridad.	Victimas del delito de trata de personas.	MPFN	Nacional, regional.	Fiabilidad.	Las UDAVIT y UAVIT cuentan con profesionales especializados y espacios en los que se brindan alojamiento temporal a las víctimas de trata de personas que requieren de un alojamiento temporal.	Porcentaje de víctimas de trata de personas alojadas en las salas de acogida de las UDAVIT y UAVIT.
							36. Servicio de asistencia multidisciplinaria a las víctimas del delito de trata de personas	Victimas del delito de trata de personas	MPFN	Nacional.	Fiabilidad.	La UDAVIT brindará asistencia multidisciplinaria (legal, social y psicológica) a las víctimas de trata de personas, la cual será brindada por profesionales especialistas.	Porcentaje de víctimas de trata de personas que han recibido asistencias brindadas por las UDAVIT y UAVIT.





¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
			Conformar y dotar de recursos a un órgano (equipo, unidad) descentralizado para la atención integral y efectiva y reintegración de las víctimas de trata de personas, que cuente con equipos multidisciplinarios necesarios para proteger a la víctima desde el primer contacto hasta un lugar seguro.				37. Servicio de protección y asistencia de víctimas peruanas de trata de personas que se encuentran fuera del territorio nacional, procurando la defensa de sus derechos y la reinserción en su lugar de residencia.	Peruanos víctimas de trata de personas, ubicadas fuera del territorio peruano.	RR, EE.	Nacional.	Oportunidad.	La asistencia humanitaria y legal a las víctimas de personas identificadas en el exterior debe realizarse apenas la misión consular tenga conocimiento de un caso.	Porcentaje de víctimas de trata de personas peruanas en el exterior atendidas respecto al total de víctimas peruanas identificadas en el exterior.
							38. Servicio de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM).	Víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.	MIMP	Nacional	Fiabilidad.	Los/as profesionales del CEM se rigen en virtud al Protocolo de Atención del Centro Emergencia Mujer, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 100-2021 - MIMP, el cual establece parámetros y estándares técnicos para la actuación del personal del CEM a nivel nacional.	Porcentaje de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual que cuentan con atención integral a través de CEM.

¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
						3.4. Incrementar los espacios de protección de víctimas por el delito de trata de personas a nivel nacional.	39. Servicio de atención, cuidado, protección y reintegración a las NNA afectadas por el delito de trata de personas a través de Centros de Acogida Residencial Especializado de Trata.	NNA afectadas por el delito de trata de personas en desprotección familiar.	MIMP	Nacional.	Fiabilidad.	El servicio cuenta con personal técnico idóneo cuando está capacitado y/o formado en atención a las NNA afectadas por delito de trata de personas en desprotección familiar.	Porcentaje de NNA afectadas/os por delicto de trata de personas en desprotección familiar que cuentan con un plan de trabajo individual con componente de reintegración familiar.
			Implementar programas de reintegración social educativa y laboral para víctimas de trata accesibles y adaptadas a las necesidades del contexto donde está la víctima.			3.5. Desarrollar mecanismos de reintegración de víctimas a nivel nacional.	40. Servicios registrales accesibles para la población en situación de vulnerabilidad y víctima de trata de personas.	Víctimas de trata	RENEC	Nacional.	Oportunidad.	La atención de cada víctima se coordinará con la entidad dentro de los dos días hábiles de ingresada la solicitud a la Subdirección de Fortalecimiento de la Identificación (SDFI).	Porcentaje de personas que acceden gratuitamente al registro de identidad que son víctimas de trata.
							41. Servicio de atención migratoria a víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera.	Personas extranjeras víctimas de trata de personas.	MININTER	Nacional.	Continuidad.	El presente servicio se brinda de manera constante en todo el año, durante el horario de atención de las oficinas de migraciones.	Porcentaje de personas extranjeras atendidas con medidas de protección migratoria por situación de vulnerabilidad vinculada a la trata de personas.





¿Cuál es el problema público?	¿Cuáles son sus causas / componentes?	¿Qué alternativas de solución existen?	Respuesta a la necesidad satisfecha	Mide el objetivo prioritario	Medios para la consecución del objetivo	¿Cuál es el servicio que se entrega a la persona?	¿Quién es el receptor del servicio?	¿Cuál es la entidad responsable de proporcionar el servicio?	¿En qué áreas se entregará el servicio?	¿Cómo debe entregarse el servicio?	¿Cuál es el nivel de cumplimiento aceptable para el estándar?	¿Cómo se mide la cobertura y/o calidad del servicio?	Indicador
Problema central	Causa	Subcausa	Alternativas de solución	Objetivos prioritarios	Indicador	Lineamientos	Servicios	Persona	Proveedor	Cobertura	Estándar	Definición	Indicador
			Fortalecer los procesos de reparación integral de las víctimas de trata de personas, con un enfoque basado en derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.			3.6. Fortalecer la articulación intergubernamental para la asistencia y reintegración de las víctimas de trata de personas.	42. Servicio de asistencia técnica a los operadores y funcionarios para la implementación de la Guía de elaboración del Plan de Reintegración Individual de víctimas de trata por las entidades públicas.	Operadores/as y funcionarios/as del MIMP, MINSA, MINEDU, MTPE, MINJUS, MPF, P.J., RENEC, Gobiernos regionales y locales.	MIMP	Nacional.	Fiabilidad.	El servicio es brindado conforme la normativa vigente y lo establecido en la Guía de implementación de los planes de reintegración individual de las personas afectadas por el delito de trata de personas.	Porcentaje de operadores/as y funcionarios/as de las entidades públicas con competencia en materia de trata de personas, que han recibido asistencia técnica y cuentan con planes de reintegración individual, conforme la guía de implementación.

9.12 Anexo 12. Ficha de indicadores de servicio

Lineamiento 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.

Ficha técnica del indicador de servicio 1	
Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.
Nombre del servicio	Servicio de asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en instrumentos de gestión y de política pública contra la trata de personas.
Nombre del indicador	Porcentaje de participantes que califican como satisfactoria la asistencia técnica que recibieron para la incorporación del enfoque intercultural en sus instrumentos de gestión y/o política pública contra la trata de personas.
Justificación	La medición de este indicador permitirá evaluar, mediante una encuesta, la satisfacción de las y los participantes que recibieron la asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en sus instrumentos de gestión y/o política pública, contra la trata de personas para conocer qué tanto ha satisfecho las expectativas y cubierto las necesidades en función de lo adecuado a la metodología y la pertinencia de los contenidos con respecto a las realidades socioculturales de los usuarios de las entidades públicas, con lo cual se podrán identificar debilidades y plantear e incorporar mejoras a la calidad del servicio brindado por la Dirección General de Ciudadanía Intercultural (DGCI).
Responsable del indicador del servicio	Dirección General de Ciudadanía Intercultural - Ministerio de Cultura.
Limitaciones para la medición del indicador	La información es autorreportada por quienes hayan recibido la asistencia técnica por la entidad, usualmente en la última sesión de la asistencia; en esa medida es posible que quienes contesten la encuesta no sean los mismos funcionarios que recibieron la asistencia de manera continua. Por ello, la percepción puede ser parcial y no abarcar toda la extensión del servicio. Al ser opcional emitir la percepción de satisfacción, este porcentaje se obtendrá de solo quienes emitan su opinión y no de todos los participantes de las entidades públicas que hayan recibido la asistencia técnica. Dado que el servicio es una mejora, actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base y logro 2021, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.
Método de cálculo	Fórmula: $P = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: P: porcentaje de satisfacción de las y los participantes de las entidades que reciben asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en sus instrumentos de gestión y/o política pública contra la trata de personas. A: número de participantes satisfechos de las entidades públicas que reciben asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en la adecuación de instrumentos de gestión y de política pública contra la trata de personas por año. B: número de participantes de las entidades públicas que reciben asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en la adecuación de instrumentos de gestión y de política pública contra la trata de personas por año.





Ficha técnica del indicador de servicio 1											
		Los participantes de las entidades públicas, que reciben asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en la adecuación de instrumentos de gestión y de política pública contra la trata de personas, son todos aquellos que hayan participado en, al menos, una de las sesiones de asistencia técnica brindadas. Los participantes satisfechos de las entidades públicas que reciben asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en la adecuación de instrumentos de gestión y de política pública contra la trata de personas son quienes, a través de una encuesta (autoaplicada) de satisfacción opcional, expresan voluntariamente su percepción de la calidad del servicio, basado en la satisfacción de las expectativas y la atención de las necesidades. Los datos obtenidos como resultado de las encuestas de satisfacción serán introducidos en la plataforma de seguimiento y monitoreo que implementará el Ministerio del Interior.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente				Tipo de indicador de servicio			Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio de Cultura. Base de datos: registros administrativos (correo institucional, sistema de trámite documentario) de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural (DGCI) - Ministerio de Cultura y registros administrativos reportados por las instituciones priorizadas a la DGCI. Plataforma de seguimiento y monitoreo del MININTER.									
Supuestos		Qué los participantes accedan voluntariamente a completar la encuesta de satisfacción de la asistencia técnica brindada. Asimismo, las entidades públicas soliciten y/o acepten recibir asistencia técnica del Ministerio de Cultura.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	ND	50%	50%	60%	60%	65%	65%	70%	70%	75%

Ficha técnica del indicador de servicio 2

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.										
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.										
Nombre del servicio	Servicio de sensibilización en materia de trata de personas para la población en general de las 26 regiones del país.										
Nombre del indicador	Porcentajes de eventos de sensibilización realizados en materia de trata de personas, dirigidos a la población en general de las 26 regiones del país, respecto a los programados.										
Justificación	La necesidad de poder determinar el porcentaje de los eventos de sensibilización, en materia de trata de personas, tiene como utilidad identificar la cantidad de eventos que se han ejecutado con relación a los eventos programados durante cada año, para lograr un adecuado balance sobre el alcance de la difusión de la conceptualización de la trata de personas, sus indicios para su identificación y los canales de denuncia, a fin de que la población en general, que adquiera estos conocimientos, pueda identificarla y denunciarla ante las autoridades.										
Responsable del indicador del servicio	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de la Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales (DPPDFL), de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo (DGDFSST).										
Limitaciones para la medición del indicador	El porcentaje de los eventos de sensibilización, en materia de trata de personas, realizado estará sujeto a las coordinaciones que se realicen entre la DPPDFL del MTPE con las DRTPE/GRTPPE para la difusión de la convocatoria de los citados eventos en las 26 regiones del país.										
Método de cálculo	Fórmula: $P = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: P: porcentajes de eventos de sensibilización realizados, en materia de trata de personas, dirigidos a la población en general de las 26 regiones del país respecto a los programados. A: número de eventos de sensibilización, en materia de trata de personas, realizados por la DPPDFL de la MTPE en las 26 regiones del país. B: número de eventos de sensibilización en materia de trata de personas, programados por la DPPDFL de la MTPE en las 26 regiones del país. El número de eventos de sensibilización en materia de trata de personas programados está sujeto a las coordinaciones previas que se realicen entre la DPPDFL del MTPE con las DRTPE/GRTPPE para la difusión de la convocatoria de los citados eventos en las 26 regiones del país. Se debe tener a consideración que a mayor número de DRTPE/GRTPPE, que estén involucrados en la difusión de la convocatoria de los eventos de sensibilización, existirá un mayor porcentaje de eventos de sensibilizados en materia de trata de personas que se hayan realizado, y con ello se logrará reducir la tolerancia social de este ilícito.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad			
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Base de datos: Dirección de Promoción y Protección de Derechos Fundamentales Laborales de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo.										
Supuestos	La disponibilidad de las DRTPE/GRTPPE para que se difunda la convocatoria de los eventos de sensibilización en las 26 regiones del país.										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%



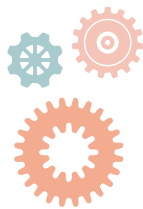


Ficha técnica del indicador de servicio 3

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.										
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.										
Nombre del servicio	Servicio de campañas de sensibilización en torno al delito de trata de personas y afines dirigido a la población con probabilidad de ser victimizada.										
Nombre del indicador	Total, de campañas de sensibilización y prevención dirigidas a nivel nacional respecto a la victimización por el delito de trata de personas y conexos por la DIRCTPTIM-PNP dirigidas a población vulnerable.										
Justificación	El indicador permite medir la cantidad de eventos y campañas de sensibilización direccionados hacia las poblaciones con probabilidad de ser victimizada, como son los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.										
Responsable del indicador del servicio	Área de Educación (AREEDU) de la Dirección Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú (DIRCTPTIM-PNP).										
Limitaciones para la medición del indicador	El indicador plantea medir los eventos y campañas sin considerar la cantidad de personas sensibilizadas. Asimismo, no deben presentarse problemas de conectividad y brechas digitales que dificulte el acceso de los participantes, en caso la sensibilización se dé por medios digitales.										
Método de cálculo	Fórmula: $T = A + B + C + D + E$ Especificaciones técnicas: A: eventos, campañas, charlas y asistencias en instituciones de educación básica públicos y privados, especial. B: eventos, campañas, charlas y asistencias en coordinación con municipalidades provinciales y distritales en espacios de riesgo y victimización. C: eventos, campañas, charlas y asistencias en coordinación con las juntas vecinales. D: eventos, campañas, charlas y asistencias en terminales y espacios públicos con riesgo de victimización. E: eventos, campañas, charlas y asistencias en eventos públicos.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio			Calidad		
Fuente y bases de datos	Fuente: Policía Nacional del Perú. Base de datos: Dirección Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.										
Supuestos	Disposición de las instituciones y organizaciones para coorganizar eventos y campañas de sensibilización direccionados a la población vulnerable.										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	6	6	6	6	7	7	8	8	9	10	10

Ficha técnica del indicador de servicio 4											
Objetivo prioritario		OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.									
Lineamiento de la política		L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.									
Nombre del servicio		Servicio de asistencia técnica para la creación y fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores de los espacios de coordinación regionales y locales contra la trata de personas, a nivel nacional.									
Nombre del indicador:		Porcentaje de asistencias técnicas realizadas sobre trata de personas.									
Justificación		Permite medir adecuadamente la evolución de las capacitaciones programadas a las comisiones/redes/mesas de lucha contra la trata de personas en los espacios regionales y locales, a nivel nacional.									
Responsable del indicador del servicio		Dirección de Derechos Fundamentales (DDF) de la Dirección General de Seguridad Democrática (DGSD) del Ministerio del Interior (MININTER).									
Limitaciones para la medición del indicador		La alta rotación de los integrantes de las comisiones/redes/mesas de lucha contra la trata de personas en los espacios regionales y locales a nivel nacional puede implicar que se vuelva a realizar la asistencia técnica a solicitud de las comisiones/redes/mesas de lucha.									
Método de cálculo		Fórmula: $T = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de asistencias técnicas realizadas sobre trata de personas. A: número de asistencias técnicas realizadas sobre casos de trata de personas. B: total de asistencias técnicas programadas a nivel nacional.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio del Interior. Base de datos: Dirección de Derechos Fundamentales (DDF) de la Dirección General de Seguridad Democrática (DGSD).									
Supuestos		Las coordinaciones con las autoridades regionales y locales se concretan oportunamente. Asimismo, los puntos focales de las regiones se mantienen en sus cargos.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	65%	65%	68%	72%	75%	79%	83%	87%	91%	96%	100%





Ficha técnica del indicador de servicio 5

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.										
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.										
Nombre del servicio	Servicio de sensibilización de la población en el exterior sobre los riesgos existentes de victimización por el delito de trata de personas.										
Nombre del indicador	Número de campañas de sensibilización realizadas por las misiones consulares para informar y prevenir el delito de trata de personas.										
Justificación	El indicador mide la cantidad de campañas de difusión que son realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las misiones consulares, las que deben de abarcar a todos los lugares donde existan comunidades peruanas en el extranjero, priorizando regiones donde se detectan mayor cantidad de incidencias.										
Responsable del indicador del servicio	Dirección de Protección y Asistencia al Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores.										
Limitaciones para la medición del indicador	Esta es una alternativa para medir el grado de cobertura de las campañas, en vista de la imposibilidad de evaluar vía contacto directo con el público objetivo, como encuestas directamente a los grupos vulnerables de nuestra población peruana en el exterior. El indicador seleccionado permite medir los países con representación consular peruana y a las comunidades peruanas que mantienen comunicación con las oficinas consulares peruanas.										
Método de cálculo	Fórmula: $C_t = \sum C_1 + C_2 + \dots$ Especificaciones técnicas: Ct: número de campañas de sensibilización realizadas por las misiones consulares, dedicadas a informar y prevenir el delito de trata de personas en el año.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio			Cobertura		
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Base de datos: Reportes enviados por las misiones consulares, dando cuenta de la realización de las campañas de difusión, para informar y prevenir el delito de trata de personas. Matriz de registro de los reportes enviados por las misiones consulares dando cuenta de la realización de las campañas de difusión para informar y prevenir el delito de trata de personas.										
Supuestos		Articulaciones efectuadas por las misiones consulares para la realización de las campañas.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	105	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200

Ficha técnica del indicador de servicio 6

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.										
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.										
Nombre del servicio	Servicio de capacitación relacionada a la prevención del delito de trata de personas dirigida a los Administrados del servicio del transporte terrestre en las vías nacionales.										
Nombre del indicador	Número de administrados capacitados en temas relacionados con la prevención de la trata de personas en el servicio del transporte terrestre de las vías nacionales.										
Justificación	El presente indicador permite cuantificar la cantidad de administrados que reciben capacitaciones sobre prevención contra la trata de personas, con la finalidad de coadyuvar a la prevención de los delitos de la trata de personas en el servicio de transporte terrestre. Por ser un servicio nuevo para la SUTRAN, se está iniciando con cuantificar las capacitaciones en temas de prevención contra la trata de personas, además de realizar sus propias funciones de control y supervisión del servicio de transporte. La cantidad de administrados existentes y los que se registran cada día es muy grande. Se irán implementando nuevas estrategias de prevención en el sistema de transporte nacional contra la trata de personas.										
Responsable del indicador del servicio	Gerencia de Prevención - Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN)										
Limitaciones para la medición del indicador	Es indicador medido, a partir de registros administrativos, no tiene validez ni representatividad en la población.										
Método de cálculo	Fórmula: $T = \sum A$ Especificaciones técnicas: T: número de administrados capacitados en temas relacionados con la prevención de la trata de personas en el servicio del transporte terrestre de las vías nacionales. A: número administrados (conductores y transportistas) capacitados en temas relacionados con la prevención de la trata de personas en el servicio del transporte terrestre de las vías nacionales.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Cobertura			
Fuente y bases de datos	Fuente: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Base de datos: Estructura de registro de información de la Gerencia de Prevención de la SUTRAN.										
Supuestos	Que se realicen con éxito las coordinaciones y se ejecuten las capacitaciones.										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	1110	1221	1332	1443	1554	1665	1776	1887	1998	2109	2220





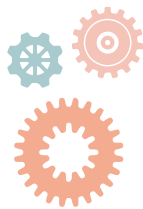
Ficha técnica del indicador de servicio 7

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.										
Lineamiento de la política	L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.										
Nombre del servicio	Servicio de promoción y difusión para la prevención de la trata de personas con fines de trabajo forzoso.										
Nombre del indicador	Número de campañas de difusión realizadas para la prevención de la trata de personas con fines de trabajo forzoso.										
Justificación	El indicador es útil para medir la incidencia con la que se realiza la difusión entre el público objetivo (población en situación de riesgo y vulnerabilidad), pues a mayor número de campañas, más posibilidades de que el mensaje preventivo sea internalizado por la población vulnerable y llegue a las potenciales víctimas. Este indicador será medido a partir del año 2022, cuando se incorpore la materia de trata en el Plan Anual de Promoción y Difusión del Sistema de Inspección de Trabajo (SIT).										
Responsable del indicador del servicio	Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría - Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).										
Limitaciones para la medición del indicador	El indicador no podrá dar cuenta del número de personas sensibilizadas a través de estas campañas, debido a que el registro de datos personales y firmas (para su posterior reporte) genera desconfianza entre la población vulnerable. Dado que el servicio es una mejora, actualmente no se cuenta con la información para presentar la línea de base y el logro 2021, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.										
Método de cálculo	Fórmula: $T = \sum A$ Especificaciones técnicas: T: número de campañas de difusión realizadas para la prevención de la trata de personas con fines de trabajo forzoso. A: campañas de difusión realizadas por cada año a nivel nacional.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Cobertura			
Fuente y bases de datos	Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Base de datos: Sistema de Gestión de Eventos de Prevención y Promoción.										
Supuestos	En un escenario pospandemia, donde existan las garantías para realizar las campañas de manera presencial, debido a que el uso de Internet y medios virtuales no está al alcance de muchas poblaciones vulnerables.										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	ND	51	52	53	53	53	53	53	53	53

Ficha técnica del indicador de servicio 8

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.										
Lineamiento de la política	L 1.1 Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.										
Nombre del servicio	Servicio de Programa de gestión del bienestar escolar en la educación básica de manera fiable, adaptable y con enfoque intercultural.										
Nombre del indicador	Porcentaje de instituciones educativas que implementan el programa de gestión del bienestar escolar en la educación básica.										
Justificación	El indicador permite conocer la cobertura del programa de gestión del bienestar escolar, en términos de instituciones educativas de la educación básica. Se espera que el indicador posibilite la comparación de la cobertura entre regiones y entre períodos de tiempo, así como la verificación de las instituciones educativas que desarrollan el servicio.										
Responsable del indicador del servicio	Ministerio de Educación - Viceministerio de Educación Básica.										
Limitaciones para la medición del indicador	Actualmente no se cuenta con la información para presentar la línea de base y el logro 2021, pero existe un compromiso de medir el indicador para el año 2022, en función de la construcción de la correspondiente fuente de datos.										
Método de cálculo	Fórmula: $P = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: P: porcentaje de instituciones educativas que implementan el programa de gestión del bienestar escolar en la educación básica. A: cantidad de instituciones educativas de la educación básica a nivel nacional que implementan el programa. B: total de instituciones educativas de la educación básica.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio			Calidad		
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio de Educación - Viceministerio de Educación Básica. Base de datos: registros administrativos del Ministerio de Educación.										
Supuestos	Que el diseño y elaboración del programa no se vea interrumpido, limitado o no priorizado con respecto a las temáticas que aborda el presente servicio										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	ND	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%





Lineamiento 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.

Ficha técnica del indicador de servicio 9											
Objetivo prioritario		OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.									
Lineamiento de la política		L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.									
Nombre del servicio		Servicio de reportes de monitoreo de deforestación por actividades antrópicas ilegales a la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público para coadyuvar con la identificación de espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas.									
Nombre del indicador		Porcentaje de reportes de monitoreo de deforestación elaborados.									
Justificación		La ubicación de estas áreas deforestadas por actividad antrópica está relacionada con las actividades ilegales e informales de la afectación al patrimonio forestal, las cuales pueden ser detectadas mediante tomas de imágenes satelitales para ser visualizadas, analizadas y descritas en los reportes de monitoreo.									
Responsable del indicador del servicio		Unidad Funcional de Monitoreo Satelital (UFMS) del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).									
Limitaciones para la medición del indicador		El gran porcentaje de nubosidad que se presentan en las imágenes satelitales según periodos del año en la Amazonía peruana.									
Método de cálculo		Fórmula:									
		$T = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$									
		Especificaciones técnicas:									
		Son reportes precisos y oportunos con información de la ubicación de las áreas deforestadas por actividades antrópicas e ilegales.									
		T: porcentaje de reportes de monitoreo de deforestación elaborados.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Cobertura		
Fuente y bases de datos		Fuente: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre Base de datos: Unidad Funcional de Monitoreo Satelital (UFMS). https://sniffs.serfor.gob.pe/monitoreo/si/									
Supuestos		Continuidad en el funcionamiento de la Unidad Funcional de Monitoreo Satelital.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	60%	65%	69%	72%	76%	79%	83%	86%	90%	93%	100%

Ficha técnica del indicador de servicio 10											
Objetivo prioritario		OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.									
Lineamiento de la política		L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.									
Nombre del servicio		Servicio de orientación para prevenir y erradicar la trata de personas y el trabajo forzoso y la protección de las poblaciones vulnerables.									
Nombre del indicador		Porcentaje de personas que manifiestan sentirse satisfechas con la orientación recibida.									
Justificación		El indicador permite conocer el grado de satisfacción de las personas del público objetivo que fueron orientadas en materia de trata de personas y trabajo forzoso, durante un determinado periodo, con la finalidad de realizar el seguimiento respectivo y evaluar los contenidos y otros elementos de dichas orientaciones.									
Responsable del indicador del servicio		Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría - Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).									
Limitaciones para la medición del indicador		Los asistentes a las orientaciones realizadas por la SUNAFIL no llenen los formularios, lo que puede afectar la medición oportuna del presente indicador. El indicador no podrá medirse oportunamente si las dependencias responsables de brindar el servicio no reportan o no sustentan la ejecución de las acciones de orientación en los sistemas correspondientes.									
Método de cálculo		Fórmula: $POS = \left[\left(\frac{OS}{I} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: POS: porcentaje de personas que manifiestan sentirse satisfechos con la orientación. OS: total de personas satisfechas con la orientación. I: total de personas orientadas.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente				Tipo de indicador de servicio			Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Base de datos: Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIT).									
Supuestos		Se dan las condiciones y facilidades para que los asistentes realicen la evaluación de satisfacción.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	54%	55%	57%	58%	59%	61%	62%	64%	66%	67%	69%



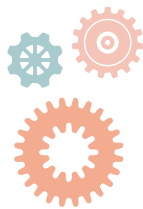


Ficha técnica del indicador de servicio 11

Objetivo prioritario	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.										
Lineamiento de la política	L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.										
Nombre del servicio	Servicio de autorización previa a los y las adolescentes para que realicen trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia.										
Nombre del indicador	Porcentaje de adolescentes que solicitan autorización laboral previa, atendidos oportunamente.										
Justificación	El indicador mide la cantidad de adolescentes solicitantes de la autorización laboral previa que son atendidos dentro de los tiempos establecidos por ley; es decir, mide el número de adolescentes cuya solicitud es aceptada o rechazada por las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, según los plazos que se establecen en el D. S. Nº 018-2020-TR, respecto al total de solicitantes.										
Responsable del indicador del servicio	Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales, de la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.										
Limitaciones para la medición del indicador	Las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo no tienen estandarizados una metodología para el registro del cumplimiento del plazo en el que se atienden las solicitudes de autorización laboral previa. Dado qu, el servicio es una mejora, actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.										
Método de cálculo	Fórmula: $T = \left[\left(\frac{N}{D} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de adolescentes que solicitan autorización laboral previa, atendidos oportunamente. N: número de las/os adolescentes que solicitaron autorización previa para realizar trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia y que recibieron respuesta a su solicitud en los plazos establecidos. D: total de adolescentes que presentan solicitudes de autorización previa para realizar trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia. Es necesario destacar que solo se consideran a las/os adolescentes que hayan presentado su solicitud laboral que, de acuerdo con los plazos previstos, ya debieron ser respondidas. Es decir, se contabilizan a las/os adolescentes que hayan presentado su solicitud laboral, al menos, 16 días antes de la fecha de medición del indicador. Esto, considerando que, al momento de hacer el corte de información, se pueden hallar solicitudes sin respuestas, pero que se encuentran dentro de los plazos previstos para su evaluación.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad			
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Bases de datos: los registros de las autorizaciones previas emitidas por parte de las DGRTPE.										
Supuestos	En las DGRTPE debe existir siempre un personal dedicado a la evaluación de las solicitudes recibidas, con la finalidad de responder oportunamente las solicitudes recibidas, y garantizar la operatividad del servicio en la región. El registro y envío de información estadística de solicitudes y atención de estas se realiza de acuerdo con los plazos y formatos establecidos por el MTPE.										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

Ficha técnica del indicador de servicio 12											
Objetivo prioritario		OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.									
Lineamiento de la política		L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.									
Nombre del servicio		Servicio de operativos de prevención policial en espacios de riesgos para la victimización por el delito de trata de personas y conexos.									
Nombre del indicador		Porcentaje de operativos preventivos ejecutados en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas.									
Justificación		El indicador busca medir los esfuerzos de la DIRCTPTIM y la Policía Nacional del Perú para direccionar sus intervenciones en espacios de riesgo con el fin de proteger a personas vulnerables a la trata de personas.									
Responsable del indicador del servicio		Dirección Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.									
Limitaciones para la medición del indicador		El indicador no mide la productividad de los operativos en cuanto a víctimas identificadas y personas detenidas. Dado que el servicio es una mejora, actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base y el logro 2021, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.									
Método de cálculo		Fórmula: $T = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de operativos preventivos ejecutados por la DIRCTPTIM-PNP, en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización, respecto al total de operativos. A: total de operativos sobre trata de personas y delitos conexos en espacios de riesgo y vulnerabilidad previamente identificados. B: total de operativos policiales contra la trata de personas y delitos conexos.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Policía Nacional del Perú. Bases de datos: registros de operativos realizados. Registro de Estadística de Trata de Personas y Afines (RETA).									
Supuestos:		Se realiza la identificación de espacios de riesgo y vulnerabilidad.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	ND	10%	12%	14%	17%	21%	25%	30%	36%	69%





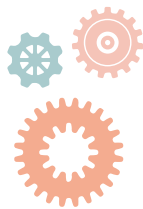
Lineamiento 1.4. Incrementar los controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias.

Ficha técnica del indicador de servicio 13											
Objetivo prioritario		OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.									
Lineamiento de la política		L 1.4. Incrementar los controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias.									
Nombre del servicio		Servicio de control de flujo migratorio en distritos de frontera, priorizados para prevenir conductas de la trata de personas.									
Nombre del indicador		Porcentaje de distritos de frontera priorizados con presencia de Migraciones.									
Justificación		El indicador permite medir la presencia de controles en determinadas zonas de la línea de frontera, a fin de supervisar y reducir el ingreso irregular de ciudadanos extranjeros y nacionales; para lo cual se requiere tener presencia en los 29 distritos de frontera en los que operan los servicios de Migraciones.									
Responsable del indicador del servicio		Dirección de Operaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones.									
Limitaciones para la medición del indicador		El indicador no permite medir los controles del flujo migratorio en otras zonas, que no sean los 29 distritos de frontera.									
Método de cálculo		Fórmula: $T = \left[\left(\frac{NDP}{TDF} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de distritos de frontera priorizados con presencia de Migraciones. NDP: total de distritos de frontera priorizados con presencia de Migraciones. TDF: total de distritos de frontera priorizados.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones. Base de datos: Mapa de Dependencias de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones.									
Supuestos		Constancia de flujos migratorios.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	66%	69%	76%	79%	83%	86%	89%	92%	95%	98%	100%

Lineamiento 1.6. Fortalecer la fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.

Ficha técnica del indicador de servicio 14											
Objetivo prioritario		OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.									
Lineamiento de la política		L 1.6. Fortalecer la fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.									
Nombre del servicio		Servicio de fortalecimiento de capacidades sobre la lucha contra la minería ilegal y promoción de la formalización minera a pequeña escala para administradores de justicia, PNP, MININTER, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI), y otras instituciones públicas involucradas, para coadyuvar en la lucha contra la trata de personas.									
Nombre del indicador		Porcentaje de funcionarios y/o servidores de las instituciones públicas relacionados con la trata de personas, con capacidades fortalecidas en los eventos realizados de acuerdo con la programación.									
Justificación		El indicador propuesto responderá a la cantidad de funcionarios fortalecidos en temas de minería informal, minería ilegal y su relación con la trata de personas.									
Responsable del indicador del servicio		Dirección General de Formalización Minera - Ministerio de Energía y Minas.									
Limitaciones para la medición del indicador		Limitaciones de los medios digitales y problemas de conectividad. Dado que el servicio es una mejora, actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base y logro 2021, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.									
Método de cálculo		Fórmula: $I = \left[\left(\frac{ETP}{TE} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: I: porcentaje de funcionarios y/o servidores de las instituciones públicas relacionados con la trata de personas, con capacidades fortalecidas. ETP: cantidad de funcionarios y/o servidores de las instituciones públicas relacionados con la trata de personas con capacidades fortalecidas. TE: cantidad de funcionarios y/o servidores de instituciones públicas con capacidades fortalecidas.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente				Tipo de indicador de servicio			Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Base de datos: Información de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM).									
Supuestos		Todos los casos serán atendidos.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	ND	2.5%	2.9%	3.3%	3.3%	4.4%	4.4%	5.8%	5.8%	6.7%





Lineamiento 2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior.

Ficha técnica del indicador de servicio 15										
Objetivo prioritario		OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.								
Lineamiento de la política		L 2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior.								
Nombre del servicio		Servicios de recepción y canalización de presuntos casos de víctimas de trata de personas gestionadas por la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior.								
Nombre del indicador		Porcentaje de denuncias derivadas de la trata de personas dentro del plazo de tres horas.								
Justificación		Recibir y canalizar aquellas denuncias realizadas por la ciudadanía, respecto a la presunta comisión de delitos de trata de personas, y que estas sean derivadas, oportunamente, a las dependencias correspondientes, para su investigación y/o adopción de medidas correspondientes.								
Responsable del indicador del servicio		Dirección de Canales de Atención y Denuncias - Dirección General de la Información para la Seguridad; Ministerio del Interior.								
Limitaciones para la medición del indicador		Para la obtención de la información estadística de la CUD, es necesario realizar una descarga y procesamiento manual de la información, ello, en vista de que el actual sistema de registro de denuncias no cuenta con un procesamiento automatizado.								
Método de cálculo		Fórmula:								
		$T = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$								
		Especificaciones técnicas:								
		T: porcentaje de denuncias derivadas de la trata de personas dentro del plazo de tres horas. A: total de denuncias derivadas dentro del plazo, sobre casos de trata de personas. B: total de denuncias sobre casos de trata de personas.								
Sentido esperado del indicador		Ascendente			Tipo de indicador de servicio			Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Policía Nacional del Perú. Base de datos: Base de datos de la Dirección de Canales de Atención y Denuncias.								
Supuestos		Las herramientas informáticas de la CUD, las cuales están a cargo de proveedores de servicio externos, funcionan sin interrupciones.								
Línea de base		Logros esperados								
Año	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	6%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	100%	100%

Ficha técnica del indicador de servicio 16																					
Objetivo prioritario		OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.																			
Lineamiento de la política		L 2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la Policía Nacional del Perú y el MININTER.																			
Nombre del servicio		Servicio de gestión de los sistemas informáticos especializados para el registro de denuncias y la investigación criminal de la trata de personas y delitos conexos.																			
Nombre del indicador		Número de casos registrados en el módulo especializado del Registro de Estadística de Trata de Personas y Afines (RETA).																			
Justificación		Por medio del indicador, se puede contabilizar los casos ingresados al módulo especializado RETA, los cuales han sido previamente filtrados respecto a la información recibida por distintos canales, de manera que se puede contar con información detallada sobre la cadena de valor de la trata de personas para la investigación criminal de este delito.																			
Responsable del indicador del servicio		Dirección Contra la Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú.																			
Limitaciones para la medición del indicador		El indicador contabiliza solo los casos objeto de investigación policial especializada en materia de trata de personas.																			
Método de cálculo		Fórmula:																			
		$DSIC = DD + DE + CF + OP$																			
		Especificaciones técnicas:																			
		DSIC: cantidad de casos registrados en el RETA.																			
		DD: informes y atestados registrados en el sistema RETA, de casos que iniciaron por denuncias directas.																			
Sentido esperado del indicador		Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad												
												DE: informes y atestados registrados en el sistema RETA, de casos que iniciaron por medios electrónicos (incluye línea 1818).									
												CF: informes y atestados registrados en el sistema RETA, de casos que iniciaron por carpetas fiscales.									
												OP: informes y atestados registrados en el sistema RETA, de casos que iniciaron por operativos policiales.									
Fuente y bases de datos:		Fuente: Policía Nacional del Perú. Base de datos: Registro de Estadística de Trata de Personas y Afines (RETA).																			
Supuestos		Decisiones y dictámenes de alta dirección de la PNP sobre los sistemas de información utilizados para la trata de personas y delitos conexos.																			
Línea de base		Logros esperados																			
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030										
Valor	79	100	325	370	524	550	578	607	637	669	702										





Ficha técnica del indicador de servicio 16

Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.										
Lineamiento de la política	L 2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y el MININTER.										
Nombre del servicio	Servicio de gestión de los sistemas informáticos especializados para el registro de denuncias y la investigación criminal de la trata de personas y delitos conexos.										
Nombre del indicador	Número de casos registrados en los sistemas de denuncias de la Policía Nacional del Perú.										
Justificación	La Policía Nacional cuenta con distintos sistemas de registro de denuncias en los que se procesan denuncias, incluidas las de trata de personas. Es importante contabilizar las denuncias de estos sistemas para cotejar la diferencia entre este indicador respecto a las denuncias registradas en los módulos especializados de investigación policial de trata de personas. Mediante este indicador se contabiliza los casos registrados a nivel de comisaría y a nivel de sistemas de investigación criminal, con lo que actualmente cuenta la Policía Nacional en todo el territorio, los cuales deben estar disponibles siempre que los ciudadanos y el personal policial lo requieran.										
Responsable del indicador del servicio	Policía Nacional del Perú.										
Limitaciones para la medición del indicador	El registro de denuncias puede verse afectado por la conectividad limitada en la que operan las comisarías.										
Método de cálculo	Fórmula: $T = \sum DR$ Especificaciones técnicas: T: número de casos registrados en los sistemas de denuncias de la Policía Nacional del Perú. DR: cantidad de denuncias de trata de personas registradas en los sistemas de información de la Policía Nacional del Perú.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad			
Fuente y bases de datos	Fuente: Policía Nacional del Perú. Base de datos: Sistema de Registro y Control de Denuncias (SIDPOL). Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal (SIRDIC).										
Supuestos	Decisiones y dictámenes de alta dirección de la PNP sobre los sistemas de información utilizados para trata de personas y delitos conexos.										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	394	561	589	619	650	682	716	752	790	829	871

Lineamiento 2.2. Mejorar los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias del Ministerio Público.

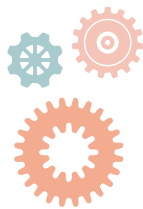
Ficha técnica del indicador de servicio 17											
Objetivo prioritario		OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.									
Lineamiento de la política		L 2.2. Mejorar los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias del Ministerio Público.									
Nombre del servicio		Servicio para gestionar la recepción y procesamiento de denuncias de los delitos de trata de personas y conexos.									
Nombre del indicador		Cantidad de denuncias registradas por trata de personas y delitos conexos.									
Justificación		El indicador permite medir la cantidad de denuncias de trata de personas y delitos conexos registradas en los sistemas informáticos del Ministerio Público.									
Responsable del indicador del servicio		Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas - Ministerio Público.									
Limitaciones para la medición del indicador		Corresponde solo a las denuncias registradas a la fecha de corte de información de la emisión del reporte. Actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.									
Método de cálculo		Fórmula: $\sum CTD$ Especificaciones técnicas: CTD: cantidad de denuncias registradas anualmente por trata de personas y delitos conexos.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio Público. Base de Datos: registros del Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) y/o del Sistema de Gestión Fiscal (SGF).									
Supuestos		Se establece y consolida una cultura de denuncia. Asimismo, la Policía Nacional del Perú y otras entidades identifican y rescatan víctimas de trata de personas.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	1500	1538	1576	1616	1656	1698	1740	1784	1828	1874



Lineamiento 2.4. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito.

Ficha técnica del indicador de servicio 19										
Objetivo prioritario		OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.								
Lineamiento de la política		L 2.4. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito.								
Nombre del servicio		Servicio de investigación policial proactiva en materia de trata de personas y delitos conexos.								
Nombre del indicador		Porcentaje de casos resueltos que fueron investigados proactivamente relacionados con la trata de personas y delitos conexos.								
Justificación		El indicador permite medir específicamente aquellos casos resueltos en los que se implementaron técnicas especiales de investigación, tecnologías e inteligencia policial, respecto al total de casos investigados por esta dirección especializada.								
Responsable del indicador del servicio		Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.								
Limitaciones para la medición del indicador		Pueden presentarse dificultades para el registro de casos resueltos y casos investigados por unidades policiales no especializadas. Actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.								
Método de cálculo		Fórmula: $T = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: TT: porcentaje de casos resueltos que fueron investigados proactivamente, relacionados con la trata de personas y delitos conexos. A: total de casos resueltos que fueron investigados proactivamente, relacionados con la trata de personas y delitos conexos, respecto al crimen organizado y bandas criminales. B: total de casos investigados proactivamente, relacionados con la trata de personas y delitos conexos, respecto al crimen organizado y bandas criminales. Se entiende como investigación policial proactiva a aquellos procedimientos de investigación criminal que no se activan tras el procesamiento de una denuncia, es decir, se inician con la puesta de conocimiento de una noticia criminal, de una sospecha fundada, de la identificación de un caso de flagrancia, entre otros.								
Sentido esperado del indicador		Ascendente				Tipo de indicador de servicio		Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Policía Nacional del Perú. Base de datos: registros administrativos de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.								
Supuestos		Existe sinergia entre el Ministerio Público y la Policía Nacional para establecer los requerimientos de labores de investigación e inteligencia policial.								
Línea de base		Logros esperados								
Año	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%



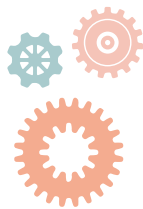


Ficha técnica del indicador de servicio 20

Objetivo prioritario	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.										
Lineamiento de la política	L 2.4. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito.										
Nombre del servicio	Servicio de fortalecimiento de capacidades del personal policial en el uso de instrumentos normativos, protocolos y guías de actuación para la identificación, investigación y adecuado abordaje de las víctimas del delito de trata de personas.										
Nombre del indicador	Número de personal policial con capacidades fortalecidas en materia del delito de trata de personas.										
Justificación	Permitirá medir el incremento de la cantidad de efectivos policiales capacitados de las regiones y frentes policiales, a nivel nacional, en el uso de instrumentos normativos, protocolos y guías de actuación para la identificación, investigación y adecuado abordaje de las víctimas del delito de trata de personas.										
Responsable del indicador del servicio	Dirección de Derechos Fundamentales (DDF) de la Dirección General de Seguridad Democrática (DGSD) del Ministerio del Interior.										
Limitaciones para la medición del indicador	Las dificultades en las conectividades y las labores rutinarias del personal policial pueden dificultar el registro adecuado de los participantes.										
Método de cálculo	Fórmula: $\sum CP$ Especificaciones técnicas: CP: número de personal policial con capacidades fortalecidas en la investigación y adecuado abordaje de las víctimas del delito de trata de personas.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad			
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio del Interior. Base de datos: Dirección de Derechos Fundamentales/ Dirección General de Seguridad Democrática										
Supuestos	El personal policial cuenta con acceso a internet y dispositivos electrónicos. Asimismo, el personal policial dispone del tiempo para las actividades de capacitación. Por otro lado, se dan las condiciones para las coordinaciones entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior.										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	700	1500	1575	1654	1736	1823	1914	2010	2111	2216	2327

Ficha técnica del indicador de servicio 21											
Objetivo prioritario		OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.									
Lineamiento de la política		L 2.4. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito.									
Nombre del servicio		Servicio de ejecución de actos especiales de investigación del delito de trata de personas.									
Nombre del indicador		Porcentaje de denuncias formalizadas en las que se emplearon técnicas especiales de investigación.									
Justificación		El indicador nos permite acercarnos a conocer el número de investigaciones que, habiendo empleado las técnicas especiales de investigación, son más proclives a obtener sentencias condenatorias favorables.									
Responsable del indicador del servicio		Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas - Ministerio Público.									
Limitaciones para la medición del indicador		Dificultades relacionadas con la accesibilidad geográfica en los espacios en los que se van a llevar a cabo las investigaciones. Actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.									
Método de cálculo		Fórmula: $T = \left[\left(\frac{DTEI}{DF} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de denuncias formalizadas en las que se emplearon técnicas especiales de investigación. DTEI: total de denuncias en las que se aplican técnicas especiales de investigación. DF: total de denuncias por delito de trata de personas formalizadas. Según el Código Procesal Penal, los actos especiales de investigación son herramientas especializadas de inteligencia, que nos brinda el código procesal penal para abordar casos que revisten complejas características, de manera estratégica y planificada.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio Público. Base de datos: Registro promovido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas.									
Supuestos:		Autorozación por parte del Poder Judicial para la ejecución de las técnicas especiales de investigación.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



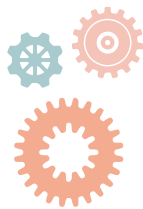


Lineamiento 2.5 Fortalecer la especialización operativa de los integrantes del Sistema de persecución y sanción penal.

Ficha técnica del indicador de servicio 22											
Objetivo prioritario		OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.									
Lineamiento de la política		L 2.5. Fortalecer la especialización operativa de los integrantes del Sistema de persecución y sanción penal.									
Nombre del servicio		Servicio de administración de justicia para delitos de trata de personas.									
Nombre del indicador		Porcentaje de sentencias que son confirmadas en segunda instancia.									
Justificación		El indicador permite medir el avance en la confirmación de las sentencias, diferenciando aquellas que aun pueden ser apeladas de las que resulten en una condena efectiva de los tratantes e implicados.									
Responsable del indicador del servicio		Poder Judicial.									
Limitaciones para la medición del indicador		Las recurrentes evaluaciones han consignado que la fiabilidad de los datos es baja en los registros oficiales de información del Poder Judicial.									
Método de cálculo		Fórmula:									
		$PSC = \left[\left(\frac{TSC}{TSR} \right) \times 100 \right]$									
		Especificaciones técnicas:									
		PSC: porcentaje de sentencias que son confirmadas en segunda instancia.									
		TSR: total de sentencias resueltas en segunda instancia en los delitos de trata de personas.									
Sentido esperado del indicador		TSC: total de sentencias confirmadas en segunda instancia en los delitos de trata de personas.									
		Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Poder Judicial.									
		Base de datos: Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico - Gerencia de Informática del Poder Judicial.									
Supuestos		Se recepcionan denuncias ingresadas por parte del Ministerio Público.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	61.86%	61.86%	62.86%	63.36%	63.86%	64.36%	64.86%	65.36%	65.86%	66.36%	66.86%

Ficha técnica del indicador de servicio 23											
Objetivo prioritario		OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.									
Lineamiento de la política		L 2.5. Fortalecer la especialización operativa de los integrantes del sistema de persecución y sanción penal.									
Nombre del servicio		Servicio de promoción del fortalecimiento de capacidades de los operadores de justicia y sistemas de protección involucrados en la lucha contra el delito de trata de personas y conexos, en coordinación con organismos nacionales e internacionales y entidades públicas.									
Nombre del indicador		Porcentaje de eventos de capacitación ejecutados.									
Justificación		El indicador nos permite conocer el cumplimiento en la realización de eventos destinados a promover un mayor conocimiento del delito de trata de personas, entre los operadores de justicia que enfrentan estos casos.									
Responsable del indicador del servicio		Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas - Ministerio Público.									
Limitaciones para la medición del indicador		Condiciones de conectividad para la realización del evento en la modalidad a distancia. Actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.									
Método de cálculo		Fórmula:									
		$PECE = \left[\left(\frac{CE}{CP} \right) \times 100 \right]$									
		Especificaciones técnicas:									
		PECE: porcentaje de eventos de capacitación ejecutados.									
		CE: total de eventos de capacitación ejecutados.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Cobertura		
Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio Público.									
		Base de datos: Registro promovido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas.									
Supuestos		Disposición de los organismos nacionales e internacionales y entidades públicas para la ejecución de la capacitación programada.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Lineamiento 2.7. Fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción prioritariamente en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.

Ficha técnica del indicador de servicio 24											
Objetivo prioritario		OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.									
Lineamiento de la política		L 2.7. Fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción prioritariamente en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.									
Nombre del servicio		Servicio de participación interinstitucional preventiva para coadyuvar a la fiscalización de contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas y delitos conexos.									
Nombre del indicador		Porcentaje de operativos preventivos realizados mediante la participación interinstitucional entre la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú (DIRCTPTIM-PNP) y otros organismos públicos con tareas de fiscalización.									
Justificación		El indicador permite contabilizar aquellos operativos preventivos coordinados con SUNAFIL, SUTRAN, gobiernos subnacionales y otras entidades.									
Responsable del indicador del servicio		Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.									
Limitaciones para la medición del indicador		Este indicador no mide la productividad policial en cuanto al número de víctimas rescatadas y tratantes detenidos.									
Método de cálculo		Fórmula: $P = \left[\left(\frac{OPI}{TOP} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: P: porcentaje de operativos preventivos frente a la trata de personas y delitos conexos realizados mediante participación interinstitucional con organismos públicos con tareas de fiscalización. OPI: total de operativos preventivos frente a la trata de personas y delitos conexos realizados mediante participación interinstitucional con SUNAFIL, SUTRAN, municipalidades provinciales y distritales, gobiernos regionales y otros organismos públicos. TOP: total de operativos preventivos frente a la trata de personas.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente				Tipo de indicador de servicio			Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Policía Nacional del Perú. Base de datos: registros administrativos de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.									
Supuestos		Los organismos públicos con tareas de fiscalización generan los requerimientos para la realización de operativos conjuntos. Se firman acuerdos interinstitucionales para la ejecución de operativos conjuntos.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	6.15%	6.34%	6.53%	6.72%	6.93%	7.13%	7.35%	7.57%	7.80%	8.03%	8.27%

Ficha técnica del indicador de servicio 25											
Objetivo prioritario		OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.									
Lineamiento de la política		L 2.7. Fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción prioritariamente en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.									
Nombre del servicio		Servicio de supervisión de los servicios de transporte terrestre en el ámbito nacional para coadyuvar a combatir el delito de la trata de personas.									
Nombre del indicador		Porcentaje de actas de control levantadas por vender boletos de viaje para menores de edad que no sean identificados con su Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento, y que no cuenten con autorización de viaje de ser el caso, cuando corresponda —Incumplimiento C.4c. 42.1.22 del Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RENAT) vigente—, comunicadas a la Policía Nacional del Perú o Fiscalía especializada.									
Justificación		El presente indicador refleja el porcentaje de las actas de control levantadas, como producto de la supervisión en el servicio del transporte terrestre en las vías nacionales por SUTRAN, y que son comunicadas a la Policía Nacional del Perú o Fiscalía especializada, para su evaluación y determinación de un posible caso de trata de personas en el marco de sus competencias.									
Responsable del indicador del servicio		Gerencia de Articulación Territorial - Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).									
Limitaciones para la medición del indicador		Se requerirá un registro actualizado de las actas remitidas a la Policía Nacional del Perú o Fiscalía especializada.									
Método de cálculo		Fórmula: $P = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: P: porcentaje de actas de control levantadas por vender boletos de viaje para menores de edad que no sean identificados con su Documento Nacional de Identidad o Partida de Nacimiento, y que no cuenten con autorización de viaje de ser el caso. A: total de actas de control del Incumplimiento C.4c. 42.1.22 del RENAT vigente, impuestas y que son comunicadas a la Policía Nacional del Perú o Fiscalía especializada. B: total de actas de control del Incumplimiento C.4c. 42.1.22 del RENAT vigente, impuestas.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente				Tipo de indicador de servicio			Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Base de datos: registro de las Actas de Control.									
Supuestos		Que se lleven a cabo y se mantengan las intervenciones de control.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	50%	70%	75%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%





Ficha técnica del indicador de servicio 26

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.										
Lineamiento de la política	L 3.1. Mejorar los mecanismos de detección de las víctimas en los servicios públicos.										
Nombre del servicio	Servicio de detección de posibles víctimas peruanas de trata de personas fuera del territorio nacional.										
Nombre del indicador	Número acumulado de víctimas de trata identificadas por las misiones consulares.										
Justificación	El indicador mide el uso y aplicación de las herramientas diseñadas para fortalecer la capacidad de detección de las víctimas de trata de personas en las misiones consulares, que tienen la función de protección y asistencia al nacional.										
Responsable del indicador del servicio	Dirección de Protección y Asistencia al Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores.										
Limitaciones para la medición del indicador	Dificultades para la identificación de las víctimas de trata de personas por las características de este delito.										
Método de cálculo	Fórmula: $V_t = \sum V$ Especificaciones técnicas: Vt: número acumulado de víctimas de trata de personas detectadas en las misiones consulares por año. V: número de víctimas de trata de personas detectadas en las misiones consulares por año.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Cobertura			
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Base de datos: matriz de registro de los reportes enviados por las misiones consulares, dando cuenta del número de personas detectadas víctimas de trata de personas.										
Supuestos	Articulaciones efectuadas por las misiones consulares para la detección de las víctimas de trata de personas.										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Lineamiento 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.

Ficha técnica del indicador de servicio 27											
Objetivo prioritario		OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.									
Lineamiento de la política		L 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulen el rescate, asistencia, protección, y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.									
Nombre del servicio		Servicio de rescate y protección de las víctimas de trata de personas y delitos conexos.									
Nombre del indicador		Número de víctimas rescatadas a disposición de la Unidad Distrital de Víctimas y Testigos (UDAVIT) - Ministerio Público y servicios y programas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).									
Justificación		El indicador permite segmentar, del total de víctimas rescatadas, a aquellas que se encuentra en potencial situación de vulnerabilidad, que son dispuestas a los servicios de la UDAVIT-Ministerio Público y servicios y programas del MIMP, para que se realice un seguimiento respectivo.									
Responsable del indicador del servicio		Dirección Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.									
Limitaciones para la medición del indicador		Subregistro de los casos de víctimas rescatadas a disposición de la UDAVIT-Ministerio Público y servicios y programas del MIMP.									
Método de cálculo		Fórmula: $\sum RD$ Especificaciones técnicas: RD: total de víctimas de trata de personas y delitos conexos rescatadas a disposición de la UDAVIT - Ministerio Público y servicios y programas del MIMP.									
Sentido esperado del Indicador		Ascendente					Tipo de indicador de servicio			Calidad	
Fuente y bases de datos		Fuente: Policía Nacional del Perú. Base de datos: registros administrativos de la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú.									
Supuestos		Disponibilidad de los servicios de protección, asistencia y reintegración de otras entidades para recibir víctimas de trata de personas y delitos conexos. Las víctimas adultas pueden preferir no acceder a servicios de protección y asistencia.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	259	272	286	300	315	331	347	364	383	402	422





Ficha técnica del indicador de servicio 28

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.											
Lineamiento de la política	L 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.											
Nombre del servicio	Servicio de fortalecimiento de capacidades dirigida a operadores/as y funcionarios/as a nivel nacional en materia de trata de personas y violencia basada en género.											
Nombre del indicador	Porcentaje de operadores/as y funcionarios/as involucrados en la respuesta frente a la trata de personas con capacitación especializada y acreditada en materia de trata de personas y violencia de género.											
Justificación	El indicador permitirá medir el porcentaje de operadores y funcionarios que recibieron capacitación especializada y acreditada en materia de trata de personas y violencia de género.											
Responsable del indicador del servicio	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Dirección General Contra la Violencia de Género (DGCVG) - Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios (DATPS).											
Limitaciones para la medición del indicador	Problemas para el cálculo del número de operadores/as y funcionarios/as con necesidades de capacitación sobre violencia de género en la trata de personas, de acuerdo con la información brindada o solicitada por su institución. Actualmente no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.											
Método de cálculo	Fórmula: $T = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de operadores/as y funcionarios/as involucrados en la respuesta frente a la trata de personas con capacitación especializada y acreditada en materia de trata de personas y violencia de género. A: total de operadores/as y funcionarios involucrados en el proceso de trata de personas, que concluyeron su capacitación especializada y acreditada. B: total de operadores/as y funcionarios/as involucrados en la respuesta frente a la trata de personas con necesidades de capacitación sobre violencia de género en la trata de personas, de acuerdo con la información brindada o solicitada por su institución.											
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio			Calidad			
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Base de datos: registros administrativos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Dirección General Contra la Violencia de Género.											
Supuestos	Requerimiento de capacitaciones especializadas para sus operadores y funcionarios por parte de las instituciones involucradas. Disponibilidad de operadores identificados con necesidades de capacitación especializada. Disponibilidad constante de conectividad y dispositivos electrónicos para la capacitación virtual, especialmente en zonas rurales.											
Línea de base		Logros esperados										
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Valor	ND	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	

Ficha técnica del indicador de servicio 29

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.										
Lineamiento de la política	L 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas, a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.										
Nombre del servicio	Servicio de fortalecimiento de capacidades a operadores vinculados con la atención y reintegración de las niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas.										
Nombre del indicador	Porcentaje de operadores vinculados a la atención y reintegración de las niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas que aprobaron un plan de fortalecimiento de capacidades.										
Justificación	El indicador permite medir el porcentaje de operadores que aprueba el plan de capacitación e incorpora, en sus rutinas profesionales, un conjunto de prácticas protocolizadas para la atención y reintegración de las niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas.										
Responsable del indicador del servicio	Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes. Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).										
Limitaciones para la medición del indicador	El indicador corresponde a un servicio nuevo, por tanto, requiere que en primera instancia se generen y validen los instrumentos útiles para el fortalecimiento de capacidades. En consecuencia, la primera medición de este indicador recién podrá realizarse el año 2022. El valor de línea base y proyección de metas se realizaron con referencia a los valores obtenidos en el «Curso virtual de prevención y atención de las personas afectadas por el delito de trata de personas desde los enfoques de género y niñez en el marco de la pandemia por COVID-19». Actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.										
Método de cálculo	Fórmula: $T = \left[\left(\frac{N}{D} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de operadores vinculados a la atención y reintegración de las NNA afectadas por el delito de trata de personas, que aprobaron un plan de fortalecimiento de capacidades. N: total de operadores que aprobaron el plan de capacitación para la atención y reintegración de las NNA afectadas por el delito de trata de personas, en el año de medición. D: total de operadores que recibieron el plan de capacitación para la atención y reintegración de las NNA afectadas por el delito de trata de personas.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad			
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Base de datos: registros administrativos de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.										
Supuestos	Las instituciones receptoras del servicio garantizan un mínimo de operadores para recibir el plan anual de capacitación.										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	39%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%





Ficha técnica del indicador de servicio 30

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.										
Lineamiento de la política	L 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección y reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.										
Nombre del servicio	Servicio de otorgamiento de medidas de protección para las víctimas del delito de trata de personas y conexos.										
Nombre del indicador	Porcentaje de víctimas identificadas por la Fiscalía Especializada de Trata de Personas (FISTRAP) con medida de protección otorgadas.										
Justificación	Se considera necesario medir la relación entre las víctimas detectadas y aquellas a las que se les otorga una medida de protección, lo cual puede servir para la toma de decisiones respecto al seguimiento de ambos grupos.										
Responsable del indicador del servicio	Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.										
Limitaciones para la medición del indicador	Pueden existir dificultades en el registro de los casos de forma electrónica. Actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.										
Método de cálculo	Fórmula: $PVCMP = \left[\left(\frac{VP}{VI} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: PVCMP: porcentaje de víctimas identificadas por la FISTRAP con medida de protección otorgada. VP: total de víctimas identificadas por la FISTRAP con medida de protección otorgada. VI: total de víctimas identificadas por la FISTRAP. Resulta un requisito indispensable que las víctimas sean parte de las investigaciones que gestionan las FISTRAP.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Calidad			
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio Público. Base de datos: registro promovido por la FISTRAP.										
Supuestos	Se identifican las víctimas para el otorgamiento de las medidas de protección.										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%

Lineamiento 3.3. Mejorar los servicios y programas especializados de asistencia y protección de las víctimas a nivel nacional.

Ficha técnica del indicador de servicio 31			
Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.		
Lineamiento de la política	L 3.2. Fortalecer la implementación y aplicación de instrumentos normativos que regulan el rescate, asistencia, protección, y reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, desarrollados bajo los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad e interseccionalidad.		
Nombre del servicio	Servicio de defensa pública para víctimas de trata de personas.		
Nombre del indicador	Tasa de variación porcentual de patrocinios a favor de las víctimas de trata de personas y otras formas de explotación, por defensores públicos especializados en trata de personas.		
Justificación	El indicador es pertinente porque permite medir la fiabilidad del servicio, a través del patrocinio legal especializado a favor de las víctimas de trata de personas y otras formas de explotación, que garantiza el derecho de defensa y el acceso a la justicia.		
Responsable del indicador del servicio	Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).		
Limitaciones para la medición del indicador	Tratándose de víctimas adultas, la legislación procesal penal vigente no permite que el Defensor Público de Defensa de víctimas se constituya, directamente, en actor civil para brindar el patrocinio en los delitos de trata de personas y otras formas de explotación. El servicio brindado por el defensor público especializado se mide únicamente en la sede de la dirección distrital asignada. Se cuenta solo con nueve defensores públicos de defensa de víctimas especializados. Actualmente no se cuenta con la información para presentar la línea de base y logro 2021, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.		
Método de cálculo	Fórmula: $T = \left(\frac{A}{B} - 1 \right) \times 100$ Especificaciones técnicas: T: tasa de variación porcentual de patrocinios a favor de las víctimas de trata de personas y otras formas de explotación por defensores públicos especializados en trata de personas. A: total de patrocinios efectuados por el servicio de Defensa Pública de víctimas especializada en trata de personas del año actual. B: total de patrocinios efectuados por el servicio de Defensa Pública de víctimas especializada en trata de personas del año inmediato anterior. Patrocinios: Defensa legal a favor de una persona víctima de trata de personas, enmarcadas en las materias indicadas en el Decreto Supremo 009-2019-JUS, artículo 22.3. Trata de personas: se entiende como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.		
Sentido esperado del Indicador	Ascendente	Tipo de indicador de servicio	Calidad
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Base de datos: Sistema Datamart del Servicio de Defensa Pública.		
Supuestos	Requerimiento de parte (víctimas, familiares o allegados a ellas, sociedad civil). Representación legal necesaria (Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras).		





Ficha técnica del indicador de servicio 31

Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	ND	1%	1.25%	1.5%	1.75%	2%	2.25%	2.5%	2.75%	3%

Ficha técnica del indicador de servicio 32

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional y víctimas peruanas detectadas en el exterior.
Nombre del servicio	Servicio de atención de salud mental especializada a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) víctimas de violencia, en los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC).
Nombre del indicador	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres), víctimas de violencia, trata de personas, atendidas en los CSMC que reciben sesiones completas de intervenciones terapéuticas.
Justificación	El indicador permite medir la atención oportuna de las personas que acuden a los CSMC. Se busca que las personas víctimas de violencia sean atendidas, y que reciban sesiones completas de intervenciones terapéuticas, a fin de evitar el agravamiento de su salud mental y las consecuencias de ello.
Responsable del indicador del servicio	Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud.
Limitaciones para la medición del indicador	El indicador no identifica los casos atendidos por trata de personas. El indicador no toma en cuenta el éxito del tratamiento por parte del/de la usuario/a. Existe la posibilidad de que exista un subregistro de las atenciones. Existe la posibilidad de errores en el sistema informático regional que limita el adecuado reporte y notificación de casos.
Método de cálculo	Fórmula: $T = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) víctimas de violencia, trata de personas, atendidas en los CSMC que reciben sesiones completas de intervenciones terapéuticas. A: total de personas atendidas del denominador que reciben sesiones completas de tratamiento especializado. B: total de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) con diagnóstico de violencia física, psicológica y sexual, atendidas en los CSMC. Las sesiones completas de tratamiento especializado comprenden: consulta de salud mental, evaluación integral interdisciplinaria, psicoterapia individual, intervención familiar, visita domiciliaria, sesión de movilización de redes de apoyo y deben estar asociados al diagnóstico de: violencia. Considera los siguientes diagnósticos, según la clasificación internacional de enfermedades, CIE10.: T74.1 Abuso físico, T74.2 Abuso sexual, T74.3 Abuso psicológico, T74.8 Otros síndromes del maltrato (formas mixtas), T74.9 Síndrome de maltrato, no especificado, Y070 Síndrome de maltrato por esposo o pareja, Y078 Otros síndromes de maltrato por otra persona especificada y X85-Y09 Agresiones (incluye homicidio, daños infligidos por otras personas (con intención de dañar o matar).

Ficha técnica del indicador de servicio 32											
Sentido esperado del indicador		Ascendente				Tipo de indicador de servicio			Calidad		
Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio de Salud. Base de datos: registro administrativo del MINSA - Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud (HIS/MINSA).									
Supuestos:		Se asume que la tasa de deserción se irá reduciendo en los próximos años. Todos los casos nuevos atendidos en los CSMC están registrados y notificados.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	19%	20%	22%	24%	26%	28%	30%	32%	34%	36%	38%

Ficha técnica del indicador de servicio 33											
Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.										
Lineamiento de la política	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, y víctimas peruanas detectadas en el exterior.										
Nombre del servicio	Servicio de atención integral a la víctima de violencia sexual (Mujeres, niñas, niños y adolescentes).										
Nombre del indicador	Porcentaje víctimas de violencia sexual que acuden a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) y reciben el kit de emergencia sexual.										
Justificación	El indicador permite medir la atención integral y oportuna de las mujeres y niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual, para prevenir un embarazo no deseado, VIH, enfermedades de transmisión sexual, entre otros.										
Responsable del indicador del servicio	Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública - Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud.										
Limitaciones para la medición del indicador	El indicador no mide exactamente la trata de personas, sino las víctimas de violencia sexual en general. La posibilidad que exista subregistro de las atenciones. Existe posibilidad de errores en el sistema informático regional que limita el adecuado reporte y notificación de casos.										
Método de cálculo	Fórmula: $T = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje víctimas de violencia sexual que acuden a las IPRESS y reciben el kit de emergencia sexual. A: todas las víctimas que han recibido el kit de emergencia sexual. B: total de víctimas de violencia sexual que acuden a las IPRESS para la atención.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente				Tipo de indicador de servicio			Cobertura			





Ficha técnica del indicador de servicio 33

Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio de Salud. Base de datos: Registro administrativo del MINSA - Sistema de Información en Salud del Ministerio de Salud (HIS /MINSA); manual —paloteo, informes de las regiones y Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS)— y el uso de una encuesta web, para que todas las IPRESS descarguen el caso después de atender con el kit de emergencia.										
Supuestos		Coordinación efectiva con las instituciones involucradas en violencia sexual (las comisarías, CEM o el Instituto de Medicina Legal refieren, oportunamente, a las IPRESS a las víctimas de violencia sexual). Todos los casos por violencia sexual que llegan a las IPRESS son atendidos con el kit de emergencia.										
Línea de base		Logros esperados										
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Valor	24%	28%	30%	32%	34%	36%	38%	40%	42%	44%	46%	

Ficha técnica del indicador de servicio 34

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional y víctimas peruanas detectadas en el exterior.
Nombre del servicio	Servicio de atención integral a las niñas, niños y adolescentes vulnerables al delito de trata de personas.
Nombre del indicador	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes afectadas por delito de trata de personas, que son atendidos por medio de un protocolo estandarizado de intervención.
Justificación	El indicador permite medir la cobertura del servicio por medio de la verificación de las niñas, niños y adolescentes atendidas con un protocolo estandarizado de intervención, que a su vez se constata mediante el cumplimiento de los objetivos de un Plan de Reintegración Individual, el cual articula un conjunto de intervenciones intersectoriales que se desarrollan en términos de atención y reintegración de la niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas.
Responsable del indicador del servicio	Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes / Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Limitaciones para la medición del indicador	El servicio no cuenta con un sistema de interoperabilidad, que permita el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los planes de reintegración individual. Por ello, su verificación se hará de manera manual. Actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.
Método de cálculo	Fórmula: $T = \left[\left(\frac{N}{D} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de niñas, niños y adolescentes afectadas por delito de trata de personas, que son atendidas por medio de un protocolo estandarizado de intervención. N: número de niñas, niños y adolescentes afectadas por delito de trata de personas que cuentan con un protocolo estandarizado de intervención. D: número de niñas, niños y adolescentes afectadas por delito de trata de personas.

Ficha técnica del indicador de servicio 34

	La obtención del numerador se constata por medio de la verificación de la existencia de un Plan de Reintegración Individual para cada NNA afectada por el delito de trata de personas. El Plan de Reintegración Individual es un instrumento que sirve para orientar las acciones y procedimientos a seguir por las/os operadoras/es de las instituciones involucradas en la recuperación de las niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas, de acuerdo con sus competencias y funciones, y con el fin de brindar una atención eficaz y eficiente, garantizando la protección y recuperación de las víctimas. Este instrumento debe contener, mínimamente, las siguientes características: debe tener un horizonte temporal definido; debe permitir una medición anual mediante la verificación del cumplimiento de metas; debe considerar los siguientes ejes de intervención: atención de la salud física y psicológica, a través del MINSA. Asistencia legal: MINJUSDH/MIMP (CEM); reinserción familiar: MIMP (para casos de desprotección familiar); reinserción educativa: MINEDU; capacitación para trabajo: MPTE (para mayores de 14 años). Los Planes de Trabajo Individual, con componentes de reintegración, son elaborados por las Unidades de Protección Especial (para los casos de desprotección familiar). El seguimiento de los planes de reintegración se realiza desde la Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes. El denominador se compone del total de NNA identificadas como afectadas por el delito de trata de personas, en el año de medición, en el Sistema Estratégico de Trata de Personas (SISTRA), del Ministerio Público. Se entiende por delito de trata a lo consignado en el Artículo 129-A del Código Penal. En todos los casos se asume como correcta la calidad de afectada(o) establecida por la instancia competente; en la medida que durante la prestación del servicio se identifique que la tipificación no es correcta, se realizarán las coordinaciones necesarias con los actores involucrados (MP, PNP, MINJUSDH, entre otros) y se tomarán las medidas correctivas correspondientes. Se entiende por delito de Trata a lo consignado en el artículo 129-A de código penal. En todos los casos se asume como correcta la calidad de afectada(o) establecida por la instancia competente; en la medida que durante la prestación del servicio se identifique que la tipificación no es correcta, se realizarán las coordinaciones necesarias con los actores involucrados (MP, PNP, MINJUSDH, entre otros) y se tomarán las medidas correctivas correspondientes.										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio			Cobertura		
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Base de datos: registros administrativos de la Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes / Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP.										
Supuestos	Los Planes de Reintegración Individual cuentan con metas anuales sujetas a medición.										
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	10%	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	70%	80%





Ficha técnica del indicador de servicio 35

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.										
Lineamiento de la política	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas, a nivel nacional, y víctimas peruanas detectadas en el exterior										
Nombre del servicio	Servicio de alojamiento temporal a las víctimas de trata de personas para la protección de su integridad.										
Nombre del indicador	Porcentaje de víctimas de trata de personas alojadas en las salas de acogida de las Unidad Distrital de Víctimas y Testigos (UDAVIT) y Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos (UAIVIT).										
Justificación	El indicador permite medir el componente de protección de la integridad de las víctimas de trata de personas que son alojadas en las salas de acogida.										
Responsable del indicador del servicio	Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.										
Limitaciones para la medición del indicador	Dificultades en el reporte de datos desde las UDAVIT y UAVIT que funcionan a lo largo del territorio nacional. Actualmente no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.										
Método de cálculo	Fórmula: $PVASA = \left[\left(\frac{VTA}{VTP} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: PVASA: porcentaje de víctimas de trata de personas alojadas en las salas de acogida de las UDAVIT y UAIVIT. VTA: total de víctimas de trata de personas alojadas en las salas de acogida de las UDAVIT y UAIVIT. VTP: total de víctimas de trata de personas atendidas por las UDAVIT y UAIVIT. Es preciso comprender que el proceso de acogida tiene característica temporal, y las salas de acogida brindan un soporte temporal mientras se obtiene el proceso de acogida definitivo para las víctimas (tránsito).										
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Cobertura			
Fuente y bases de datos	Fuente: Ministerio Público. Base de datos: Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos.										
Supuestos	Entidades competentes derivan casos y emiten disposiciones que dictan las medidas de Protección a las UDAVIT y UAIVIT.										
Línea de base	Logros esperados										
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	10%	11%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%

Ficha técnica del indicador de servicio 36											
Objetivo prioritario		OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.									
Lineamiento de la política		L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, y víctimas peruanas detectadas en el exterior.									
Nombre del servicio		Servicio de asistencia multidisciplinaria a las víctimas del delito de trata de personas.									
Nombre del indicador		Porcentaje de víctimas de trata de personas que han recibido asistencias brindadas por las Unidad Distrital de Víctimas y Testigos (UDAVIT) y Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos (UAIVIT).									
Justificación		El indicador permite cuantificar el avance del otorgamiento de las medidas de asistencia a las víctimas de trata de personas, pues se busca que estas puedan beneficiar a una importante proporción de las personas que han sido derivadas.									
Responsable del indicador del servicio		Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.									
Limitaciones para la medición del indicador		Dificultades en el reporte de datos desde las UDAVIT y UAVIT que funcionan a lo largo del territorio nacional. Actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.									
Método de cálculo		Fórmula: $PMAV = \left[\left(\frac{MA}{VD} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: PMAV: Porcentaje de víctimas de trata de personas que han recibido asistencias brindadas por las UDAVIT y UAIVIT. MA: total de víctimas de trata de personas que recibieron asietncia brindada por las UDAVIT o UAIVIT. VD: total de víctimas de trata de personas derivadas a las UDAVIT o UAIVIT. Se calculará las asistencias consolidadas que se han brindado a las víctimas de trata de personas.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Cobertura		
Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio Público. Base de datos: Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos.									
Supuestos		Entidades competentes derivan casos y emiten disposiciones que dictan las medidas de Protección a las UDAVIT y UAIVIT.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	10%	11%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%



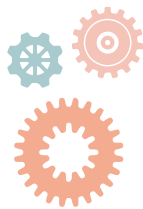


Ficha técnica del indicador de servicio 37

[illegible]

Ficha técnica del indicador de servicio 38											
Objetivo prioritario		OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.									
Lineamiento de la política		L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, y víctimas peruanas detectadas en el exterior.									
Nombre del servicio		Servicio de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual a través de los Centro Emergencia Mujer (CEM).									
Nombre del indicador		Porcentaje de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual que cuentan con atención integral a través de CEM.									
Justificación		A través del servicio de psicología y trabajo social, se obtiene información suficiente, relevante y fiable para estimar el riesgo de violencia en el que se encuentra la víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Se proponen estrategias de gestión del riesgo orientadas a reducir o minimizar sus consecuencias, ya que permiten conocer la atención interdisciplinaria frente a los casos de trata con fines de explotación sexual. Contribuir a la protección, recuperación y acceso a la justicia de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.									
Responsable del indicador del servicio		Programa Nacional AURORA-MIMP.									
Limitaciones para la medición del indicador		Que la víctima usuaria no desista de los servicios ofrecidos por el CEM.									
Método de cálculo		Fórmula: $T = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual que cuentan con atención integral a través de CEM. A: número de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual con atención integral en el CEM. B: número de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. La atención integral de un caso se refiere a las siguientes acciones, en los tres servicios que brinda el Centro de Emergencia Mujer (CEM): acompañamiento psicológico o informe psicológico en el servicio psicológico; fortalecimiento de redes familiares o gestión social o informe social en el servicio social y cualquier actividad comprendida en la etapa policial, fiscal y judicial del servicio legal.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente					Tipo de indicador de servicio		Cobertura		
Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Base de datos: registros administrativos del Programa Nacional AURORA.									
Supuestos		Referencia de casos derivados por otras instituciones, como el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, entre otros vinculados a la protección de las víctimas de trata de personas.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	35.5%	51.0%	55.7%	60.3%	65.0%	67.9%	70.7%	73.6%	76.4%	79.3%	82.1%





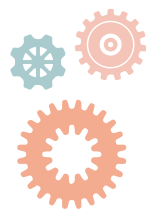
Lineamiento 3.4. Incrementar los espacios de protección de las víctimas por el delito de trata de personas a nivel nacional.

Ficha técnica del indicador de servicio 39	
Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.
Lineamiento de la política	L 3.4. Incrementar los espacios de protección de las víctimas por el delito de trata de personas a nivel nacional.
Nombre del servicio	Servicio de atención, cuidado, protección y reintegración a niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas a través de los Centros de Acogida Residencial Especializados de Trata.
Nombre del indicador	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas en desprotección familiar, que cuentan con un Plan de Trabajo Individual con componente de Reintegración implementado.
Justificación	El indicador permite medir la eficacia del servicio del MIMP, vinculado al proceso de reintegración de NNA afectadas por el delito de trata de personas.
Responsable del indicador del servicio	Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).
Limitaciones para la medición del indicador	No se cuenta con un registro de datos de las niñas, niños y adolescentes que han concluido los procesos de reintegración por delito de trata de personas. El registro de datos solo considera a la población objetivo de los servicios, bajo competencia del MIMP (NNA). Actualmente no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.
Método de cálculo	Fórmula: $T = \left[\left(\frac{N}{D} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de NNA afectadas por el delito de trata de personas en desprotección familiar, que cuentan con un Plan de Trabajo Individual con componente de Reintegración implementado. N: número de niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas en desprotección familiar que cuentan con un Plan de Trabajo Individual con componente de Reintegración implementado. D: número de niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas en desprotección familiar con medida de acogimiento residencial. Se entiende por Plan de Trabajo Individual con componente de Reintegración implementado (PTI/R) al instrumento técnico que comprende los objetivos y metodología de la actuación estatal orientada a intervenir sobre los factores de riesgo y desprotección, con base en la evaluación sociofamiliar de la niña, niño y adolescente que recibe la atención especializada, de acuerdo con sus necesidades, expectativas y motivaciones recogidos en dicho plan. Se entiende por «Niña, Niño y Adolescente (NNA) afectadas por el delito de trata de personas en desprotección familiar con medida de acogimiento residencial» a las NNA que cuentan con la medida de protección de acogimiento residencial, dictada por las Unidades de Protección Especial. Asimismo, se atiende a las NNA afectadas por el delito de trata de personas, independientemente que se haya producido la finalidad (explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzoso, esclavitud, venta de niños, mendicidad, extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos), en desprotección familiar provisional o en desprotección familiar declarada judicialmente. La situación de desprotección familiar tiene carácter provisional e implica la separación temporal de la NNA de su familia para su protección, así como el apoyo especializado a la familia para la remoción de las circunstancias que la motivaron, aplicando las medidas de protección apropiadas, establecidas en esta ley, promoviendo la reintegración familiar. En el caso de la hermana o hermano cabeza de familia, no implica la separación temporal

Ficha técnica del indicador de servicio 39

		de su familia. Los criterios de calificación de la desprotección familiar son siempre restrictivos y objetivos. Por vía reglamentaria, se definen las circunstancias y supuestos de desprotección familiar. La situación de pobreza, en ningún caso justifica, por sí sola, la separación de la niña, niño o adolescente de su familia de origen, ni constituye desprotección familiar. Es responsabilidad del Estado incorporar a estas familias a programas y servicios de protección social. Asimismo, en ningún caso se separa a una niña, niño o adolescente de su familia por la sola razón de su discapacidad, o la de cualquiera de sus miembros. Cuando a pesar del apoyo brindado por el Estado, para fortalecer las competencias de cuidado y crianza, no sea posible el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen, debido a que esta no puede proveerle el debido cuidado a la niña, niño o adolescente, se declara la desprotección familiar.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente				Tipo de indicador de servicio			Cobertura		
Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Base de datos: registros administrativos del INABIF del MIMP, registros de la Dirección de Protección Especial.									
Supuestos		El Plan de Trabajo Individual recoge las necesidades, expectativas y motivaciones de la NNA.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	ND	19%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%



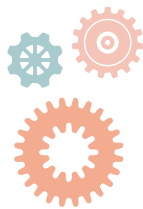


Ficha técnica del indicador de servicio 40

Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.											
Lineamiento de la política	L 3.5. Desarrollar mecanismos de reintegración de las víctimas a nivel nacional.											
Nombre del servicio	Servicios registrales accesibles para la población en situación de vulnerabilidad y víctima de trata de personas.											
Nombre del indicador	Porcentaje de personas que acceden gratuitamente al registro de identidad, que son víctimas de trata.											
Justificación	Se busca medir el avance de las atenciones coordinadas que se realizan, de manera oportuna, en beneficio de las víctimas de trata de personas.											
Responsable del indicador del servicio	Subdirección de Fortalecimiento de la Identificación (SDFI) de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social – Registro de Identificación y Estado Civil (RENIEC).											
Limitaciones para la medición del indicador	El cálculo de las proyecciones se realiza a partir de estimaciones realizadas con datos de fuentes secundarias, como son la cantidad de víctimas de trata rescatadas, y se compara con los datos sobre indocumentación del Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación y sobre la entrega gratuita de servicios registrales que hizo la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social durante 2019. Dado que el servicio es una mejora de otro anterior, actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base ni el logro del 2021, pero existe un compromiso de medir el indicador, a pesar de esa dificultad.											
Método de cálculo	Fórmula: $PTD = \left[\left(\frac{TD}{VD} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: PTD: porcentaje de personas vulnerables, y que viven en zonas alejadas, que acceden al registro de identidad gratuito, víctimas de trata de personas. TD: total de víctimas de trata de personas indocumentadas identificadas a las que se les otorga gratuitamente el registro de identidad. VD: total de personas vulnerables indocumentadas a las que se les otorga gratuitamente el registro de identidad.											
Sentido esperado del indicador	Ascendente					Tipo de indicador de servicio			Calidad			
Fuente y bases de datos	Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Base de datos: Subdirección de Fortalecimiento de la Identidad de la Dirección de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS).											
Supuestos	Las instituciones involucradas garantizan a RENIEC y coordinan con la DRIAS los casos de víctimas de trata que se encuentran indocumentadas. Asimismo, la entidad registra, permanentemente, si el servicio se brindó dentro de los tiempos normativamente establecidos.											
Línea de base		Logros esperados										
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Valor	ND	ND	0.0003%	0.0003%	0.0004%	0.0004%	0.0005%	0.0005%	0.0006%	0.0006%	0.0007%	

Ficha técnica del indicador de servicio 41											
Objetivo prioritario		OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.									
Lineamiento de la política		L 3.5. Desarrollar mecanismos de reintegración de las víctimas a nivel nacional.									
Nombre del servicio		Servicio de atención migratoria a las víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera.									
Nombre del indicador		Porcentaje de personas extranjeras atendidas con medidas de protección migratoria por situación de vulnerabilidad vinculada a la trata de personas.									
Justificación		El indicador permitirá medir la relación entre la atención de las víctimas extranjeras y el total de las víctimas de trata de personas, para direccionar el otorgamiento de las atenciones de la oficina de Migraciones.									
Responsable del indicador del servicio		Superintendencia Nacional de Migraciones - Dirección de Operaciones (DIROP).									
Limitaciones para la medición del indicador		Existe una dificultad para distinguir el tipo de afectación que ha sufrido la persona de nacionalidad extranjera.									
Método de cálculo		Fórmula: $T = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de personas extranjeras atendidas con medidas de protección migratoria por situación de vulnerabilidad, vinculada a la trata de personas. A: número de personas extranjeras atendidas por la DIROP, debido a una situación de vulnerabilidad por trata de personas. B: número de personas extranjeras atendidas por la DIROP.									
Sentido esperado del indicador		Ascendente				Tipo de indicador de servicio		Cobertura			
Fuente y bases de datos		Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones. Base de datos: registros administrativos de la Superintendencia Nacional de Migraciones.									
Supuestos		Las Fiscalías Especializadas o Mixtas y las autoridades competentes ofician a Migraciones los casos para su debida atención.									
Línea de base		Logros esperados									
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Valor	1%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%





Lineamiento 3.6. Fortalecer la articulación intergubernamental para la asistencia y reintegración de las víctimas de trata de personas.

Ficha técnica del indicador de servicio 42			
Objetivo prioritario	OP 3. Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.		
Lineamiento de la política	L 3.6. Fortalecer la articulación intergubernamental para la asistencia y reintegración de las víctimas de trata de personas.		
Nombre del servicio	Servicio de asistencia técnica a los operadores y funcionarios para la implementación de la Guía de elaboración del Plan de Reintegración Individual de víctimas de trata por las entidades públicas.		
Nombre del indicador	Porcentaje de operadores/as y funcionarios/as de las entidades públicas con competencia en materia de trata de personas que han recibido asistencia técnica y cuentan con planes de reintegración individual conforme la Guía de implementación.		
Justificación	Identifica el número de planes de reintegración individual (PRI) implementados, y en proceso, en las instituciones a nivel nacional con los casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Esto permitirá contribuir a la recuperación de las personas afectadas por el delito de trata de personas, así como determinar las brechas entre el número de instituciones que recibieron la asistencia técnica, que tienen casos de trata y que aplican un PRI, de aquellas que también recibieron la asistencia técnica, que también tienen casos, pero que no han diseñado los PRI, lo que permitirá realizar una supervisión detallada sobre las causas, así como una oportunidad de mejora en la metodología o estrategia para la implementación, de ser el caso.		
Responsable del indicador del servicio	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Dirección General Contra la Violencia de Género (DGCVG) - Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios (DATPS).		
Limitaciones para la medición del indicador	Falta de flujo de información constante entre los servicios del MIMP con la DGCVG-DATPS. Actualmente, no se cuenta con la información para presentar la línea de base, pero existe un compromiso de medir el indicador a pesar de esa dificultad.		
Método de cálculo	Fórmula: $T = \left[\left(\frac{A}{B} \right) \times 100 \right]$ Especificaciones técnicas: T: porcentaje de operadores/as y funcionarios/as de las entidades públicas con competencia en materia de trata de personas que han recibido asistencia técnica y cuentan con planes de reintegración individual conforme la Guía de implementación. A: total de operadores/as y funcionarios/as de las entidades públicas con competencia en la materia, en las regiones con mayor incidencia en la problemática, que han recibido asistencia técnica, cuentan con Planes de Reintegración Individual para personas afectadas por la trata de personas con fines de explotación sexual. B: total de operadores/as y funcionarios/as de las entidades públicas, con competencia en la materia, de las regiones con mayor incidencia en la problemática, y que tienen necesidades de capacitación de acuerdo con la información brindada por su entidad.		
Sentido esperado del indicador	Ascendente	Tipo de indicador de servicio	Cobertura

Ficha técnica del indicador de servicio 42

Fuente y bases de datos		Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Base de datos: Informes de las instituciones que recibieron la asistencia técnica, y con casos de trata de personas, que cuentan con Planes de Reintegración Individual para personas afectadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.										
Supuestos		Disposición de las instituciones del sistema nacional frente a la trata de personas en recibir asistencia técnica sobre la implementación de la guía para el diseño de los Planes de Reintegración Individual de las personas afectadas por el delito de trata de personas, considerando la violencia basada en género.										
Línea de base		Logros esperados										
Año	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Valor	ND	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	





9.13 Anexo 13. Ficha de actividades operativas

Ficha de actividades operativas del Instituto Nacional de Estadística e Informática*

OP1 Lineamiento 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.

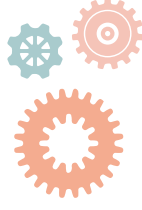
Lineamiento	Actividad Operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad Orgánica Responsable de la Ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego			
L 1.1. Mejorar la calidad de la información de difusión sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.	A0001. Revisión de datos relacionados con la trata de personas, consistencia, validación, análisis y difusión de la información.	Informes	INEI-Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales	Dirección Ejecutiva de Demografía	002-Instituto Nacional de Estadística e Informática		Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	Nacional/ departamental/ regional/local
	A0002. Selección de información relacionada con la trata de personas, diseño, revisión y difusión de la información en página web de la institución y redes sociales.	Publicación	INEI-Oficina Técnica de Difusión	Oficina Técnica de Difusión	002-Instituto Nacional de Estadística e Informática		Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	Nacional/ departamental/ regional/local
	A0003. Verificación de la cantidad de descargas de la página web y redes sociales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).	Número	INEI-Oficina Técnica de Informática	Oficina Técnica de Informática	002-Instituto Nacional de Estadística e Informática		Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	Nacional/ departamental/ regional/local

*Esta actividad operativa es independiente y no se encuentra subsumida a un servicio.

Ficha N° 01: Actividades operativas del servicio de asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en instrumentos de gestión y de política pública contra la trata de personas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	
Servicio de asistencia técnica para la incorporación del enfoque intercultural en instrumentos de gestión y de política pública contra la trata de personas.	AO001. Coordinación de la asistencia pública con entidades públicas de los tres niveles de gobierno, con servicios en contra de la trata de personas.	Acta	Dirección General de Ciudadanía Intercultural	001363: Ministerio de Cultura - Administración General	003: Ministerio de Cultura	03: Cultura	E: Gobierno Nacional
	AO002. Implementación de acciones de acompañamiento y capacitación integrantes de la asistencia pública a entidades públicas de los tres niveles de gobierno, con servicios en contra de la trata de personas.	Registro	Dirección General de Ciudadanía Intercultural	001363: Ministerio de Cultura - Administración General	003: Ministerio de Cultura	03: Cultura	E: Gobierno Nacional
	AO003. Evaluación de percepción de los participantes a las asistencias técnicas.	Informe	Dirección General de Ciudadanía Intercultural	001363: Ministerio de Cultura - Administración General	003: Ministerio de Cultura	03: Cultura	E: Gobierno Nacional





Ficha N° 02: Actividades operativas del servicio de sensibilización en materia de trata de personas para la población en general de las 26 regiones del país

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	
Servicio de sensibilización en materia de trata de personas para la población en general de las 26 regiones del país.	A0001. Realización de eventos en materia de prevención y erradicación de la trata de personas, trabajo forzoso y otros grupos vulnerables.	Evento	Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo	Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales	012 - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Ejecutivo
	A0002. Capacitación en materia de prevención y erradicación de la trata de personas, trabajo forzoso y otros grupos vulnerables.	Capacitación	Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo	Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales	012 - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Ejecutivo
	A0003. Realización de asistencia técnica a las Direcciones/Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo en materia de trata de personas, trabajo forzoso y otros grupos vulnerables.	Asistencia técnica implementada	Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo	Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales	012 - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	Ejecutivo

Ficha N° 03: Actividades operativas del servicio de campañas de sensibilización en torno al delito de trata de personas y afines dirigido a la población con probabilidad de ser victimizada

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de campañas de sensibilización en torno al delito de trata de personas y afines dirigido a la población con probabilidad de ser victimizada.	AOI 001. Aplicación de técnicas de abordaje a las víctimas de trata de personas niño y niñas, adolescentes y personas con discapacidad.	Evento	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DIREICAJ) PNP	Ministerio del Interior	Gobierno Nacional
	AOI 002. Ejecución del Plan Contra Violencia Contra la Mujer.	Evento	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior	Gobierno Nacional
	AOI 003. Ejecución de eventos, campañas, charlas y asistencias en instituciones de educación básica públicos y privados, especial, en coordinación con Gobiernos regionales, Municipalidades provinciales y distritales, juntas vecinales en tema de trata de personas y delitos conexos.	Evento	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior	Gobierno Nacional
	AOI 004. Ejecución de eventos, campañas, charlas y asistencias en terminales y espacios públicos con riesgo de victimización y en eventos públicos.	Evento	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior	Gobierno Nacional
	AOI 005. Capacitación y asistencia técnica a las Direcciones/Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo en materia de trata de personas, trabajo forzoso y otros grupos vulnerables.	Evento	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior	Gobierno Nacional



Ficha N° 04: Actividades operativas del servicio de asistencia técnica para la creación y fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores de los espacios de coordinación regionales y locales contra la trata de personas, a nivel nacional

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de asistencia técnica para la creación y fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores de los espacios de coordinación regionales y locales contra la trata de personas, a nivel nacional.	A0001. Programación de las asistencias técnicas contra la trata de personas a nivel nacional.	Resolución	Dirección de Derechos Fundamentales	1-25: Ministerio del Interior - Oficina General de Administración	007: Ministerio del Interior	Gobierno Nacional
	A0002. Coordinación con los representantes en los espacios regionales y locales para la realización de las asistencias técnicas.	Documento	Dirección de Derechos Fundamentales	1-25: Ministerio del Interior - Oficina General de Administración	007: Ministerio del Interior	Gobierno Nacional
	A0003. Ejecución de la asistencia técnica en materia de prevención sobre la trata de personas en los funcionarios encargados.	Informe	Dirección de Derechos Fundamentales	1-25: Ministerio del Interior - Oficina General de Administración	007: Ministerio del Interior	Gobierno Nacional

Ficha N° 05: Actividades operativas del servicio de sensibilización de la población en el exterior sobre los riesgos existentes de victimización por el delito de trata de personas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de sensibilización de la población en el exterior sobre los riesgos existentes de victimización por el delito de trata de personas.	A0001. Programación de la campaña de sensibilización respecto a la trata de personas en el exterior.	Material	Dirección de Protección y Asistencia al Nacional	001-45: Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina General de Administración	008: Ministerio de Relaciones Exteriores	Gobierno Nacional
	A0002. Organización de la campaña de sensibilización respecto a la trata de personas en el exterior.	Organización	Misiones consulares	001-45: Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina General de Administración	008: Ministerio de Relaciones Exteriores	Gobierno Nacional
	A0003. Ejecución de la campaña de sensibilización respecto a la trata de personas en el exterior.	Campaña	Misiones consulares	001-45: Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina General de Administración	008: Ministerio de Relaciones Exteriores	Gobierno Nacional

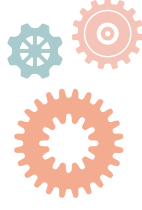
Ficha N° 06: Actividades operativas del servicio de capacitación relacionada con la prevención del delito de trata de personas, dirigidas a los administrados del servicio del transporte terrestre en las vías nacionales

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	
Servicio de capacitación relacionada con la prevención del delito de trata de personas, dirigido a los administrados del servicio del transporte terrestre en las vías nacionales.	A0001. Fortalecimiento de capacidades referente a la prevención del delito de trata de personas, dirigido a los administrados (conductores, personal administrativo y transportistas) del servicio del transporte terrestre en las vías nacionales.	Persona	Gerencia de Prevención	SUTRAN	SUTRAN	Transportes y Comunicaciones	Nacional

Ficha N° 07: Actividades operativas del servicio de promoción y difusión para la prevención de la trata de personas con fines de trabajo forzoso

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	
Servicio de Promoción y Difusión para la prevención de la trata de personas con fines de trabajo forzoso.	A0001. Promoción del sistema de inspección del trabajo para la prevención de la trata de personas con fines de trabajo forzoso.	Persona	ILM-IRES (Intendencia de Lima Metropolitana - Intendencias Regionales)	1510. SUNAFIL	121. SUNAFIL	Sector Trabajo	Nacional / regional
	A0002. Campañas digitales para la prevención de la trata de personas con fines de trabajo forzoso.	Campaña	INPA (Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral)	1510. SUNAFIL	121. SUNAFIL	Sector Trabajo	Nacional / regional





Ficha N° 08: Actividades operativas del Servicio de Programa de Gestión del Bienestar Escolar en la Educación Básica de manera fiable, adaptable y con enfoque intercultural

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de Gobierno
Servicio de Programa de gestión del bienestar escolar en la educación básica de manera fiable, adaptable y con enfoque intercultural.	A0001. Elaboración de recursos y materiales educativos de educación básica, para promover el autocuidado frente a situaciones de riesgo y prevención de la violencia.	Material	DEP, DES, DISER, DEBA	000081: Programa Educación Básica para Todos	010: Ministerio de Educación	Educación	Gobierno Nacional
	A0002. Distribución y/o publicación de recursos y materiales educativos de educación básica, orientados a promover el autocuidado frente a situaciones de riesgo y prevención de la violencia.	Material	DEP, DES, DISER	000081: Programa Educación Básica para Todos	010: Ministerio de Educación	Educación	Gobierno Nacional
	A0003. Presentación de sesiones de tutoría, dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria de la educación básica regular, que contribuyen a fortalecer factores de protección y riesgo de vulnerabilidad	Sesión	DEP, DES	000081: Programa Educación Básica para Todos	010: Ministerio de Educación	Educación	Gobierno Nacional
	A0004. Presentación de videoconferencias, <i>webinars</i> , campañas educativas y cursos de tutoría intercultural para los actores formativos, intermedios y socioeducativos de la educación básica.	Programa educativo	DISER, DEP, DES	000081: Programa Educación Básica para Todos	010: Ministerio de Educación	Educación	Gobierno Nacional
	A0005. Capacitación a los especialistas del MINEDU sobre fortalecimiento de la convivencia escolar y la prevención de situaciones de violencia y victimización, especialmente, en las regiones de mayor riesgo de dicha problemática.	Persona capacitada	DEBA	000081: Programa Educación Básica para Todos	010: Ministerio de Educación	Educación	Gobierno Nacional

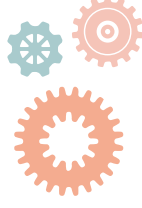
Ficha N° 09: Actividades operativas del servicio de monitoreo de reportes de deforestación por actividades antrópicas ilegales a la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público para coadyuvar con la identificación de espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Sector
Servicio de reportes de monitoreo de deforestación por actividades antrópicas ilegales a la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, para coadyuvar con la identificación de espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas.	A0001. Detección de áreas deforestadas por actividad antrópica ilegal en la Amazonía peruana para acciones de control forestal.	Hectárea	DGIOFFS	UE-001 Sede Central	SERFOR	Agricultura y riego
	A0002. Publicación de la información de monitoreo de las áreas deforestadas por actividad antrópica ilegal en la Amazonía peruana para acciones de control forestal.	Notificación	DGIOFFS	UE-001 Sede Central	SERFOR	Agricultura y riego
	A0003. Programación de los monitoreos de deforestación por actividades antrópicas ilegales para el control forestal.	Informe	DGIOFFS	UE-001 Sede Central	SERFOR	Agricultura y riego

Ficha N° 10: Actividades operativas del servicio de orientación para prevenir y erradicar la trata de personas y el trabajo forzoso y la protección de las poblaciones vulnerables

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Sector
Servicio de orientación para prevenir y erradicar la trata de personas y el trabajo forzoso y la protección de las poblaciones vulnerables.	A0001. Promoción del sistema de inspección del trabajo para la erradicación del trabajo forzoso.	Persona	ILM/IRES	1510. SUNAFIL	121. SUNAFIL	Trabajo
	A0002. Realización de campañas digitales para la erradicación del trabajo forzoso.	Persona	INPA	1510. SUNAFIL	121. SUNAFIL	Trabajo





Ficha N° 11 Actividades operativas del servicio de autorización previa a los y las adolescentes para que realicen trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego			
Servicio de autorización previa a los y las adolescentes para que realicen trabajo por cuenta ajena o en relación de dependencia.	A0001. Orientación a la ciudadanía sobre el procedimiento de Autorización Previa a los y las adolescentes.	Atención	Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo	Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo	440. Gobierno Regional del Departamento de Amazonas 441. Gobierno Regional del Departamento de Ancash 442. Gobierno Regional del Departamento de Apurímac 443. Gobierno Regional del Departamento de Arequipa 444. Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho	N/A	N/A	Regional
	A0002. Admisión de la solicitud de Autorización Previa de trabajo por vía presencial o electrónica.	Solicitud			445. Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca 446. Gobierno Regional del Departamento de Cusco 447. Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica 448. Gobierno Regional del Departamento de Huánuco 449. Gobierno Regional del Departamento de Ica 450. Gobierno Regional del Departamento de Junín 451. Gobierno Regional del Departamento de La Libertad 452. Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque	N/A	N/A	Regional
	A0003. Evaluación de la solicitud, en un plazo de 15 días, desde la recepción de la solicitud.	Solicitud				N/A	N/A	Regional
	A0004. Remisión del otorgamiento o denegación de la Autorización Previa de trabajo.	Autorización				N/A	N/A	Regional
	A0005. Remisión de los registros de autorización otorgados, de manera trimestral, a la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales.					N/A	N/A	Regional

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Piiego	Sector	Nivel de Gobierno
					452. Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque 453. Gobierno Regional del Departamento de Loreto 454. Gobierno Regional del Departamento de Madre De Dios 455. Gobierno Regional del Departamento de Moquegua 456. Gobierno Regional del Departamento de Pasco 457. Gobierno Regional del Departamento de Piura 458. Gobierno Regional del Departamento de Puno 459. Gobierno Regional del Departamento de San Martín 460. Gobierno Regional del Departamento de Tacna 461. Gobierno Regional del Departamento de Tumbes 462. Gobierno Regional del Departamento de Ucayali 463. Gobierno Regional del Departamento de Lima 464. Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao 465. Municipalidad Metropolitana de Lima		



Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	
	A0006. Revisión y seguimiento de las autorizaciones otorgadas, por las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo.	Autorización	Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales	Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales Laborales	012: Ministerio de Trabajo y Empleo - MTPE	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE	Nacional

Ficha N° 12: Actividades operativas del servicio de prevención policial en espacios de riesgos para la victimización por el delito de trata de personas y conexos

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	
Servicio de operativos de prevención policial en espacios de riesgos para la victimización por el delito de trata de personas y conexos.	AO001 . Ejecución de operativos policiales de la unidad especializada para reducir los delitos y las faltas (trata de personas y conexos).	Informe	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP- DIRECAJ PNP	Ministerio del Interior	Interior	Gobierno Nacional
	AO002. Actuación policial de la unidad especializada para reducir los delitos y las faltas (trata de personas y conexos) en espacios y zonas de riesgo previamente identificadas.	Informe	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP- DIRECAJ PNP	Ministerio del Interior	Interior	Gobierno Nacional

Ficha N° 13: Actividades operativas del servicio control de flujo migratorio en distritos de frontera priorizados para prevenir conductas de la trata de personas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Piiego			
Servicio control de flujo migratorio en distritos de frontera priorizados para prevenir conductas de la trata de personas.	AO001. Ejecución del monitoreo de los puestos de control migratorio y fronterizo en la sala de gestión de riesgo.	Reporte	Dirección	001-1520: Superintendencia Nacional de Migraciones - Migraciones	073: Superintendencia Nacional de Migraciones		07: Interior	E: Gobierno Nacional
	AO002. Evaluación y análisis de información para determinar patrones y comportamientos.	Registro	Dirección	001-1520: Superintendencia Nacional de Migraciones - Migraciones	073: Superintendencia Nacional de Migraciones		07: Interior	E: Gobierno Nacional



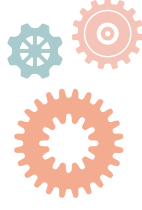
Ficha N° 14: Actividades operativas del servicio de fortalecimiento de capacidades sobre la lucha contra la minería ilegal y promoción de la formalización minera a pequeña escala para administradores de justicia, PNP, MININTER, CCFEAA, DICAPI y otras instituciones públicas involucradas, para coadyuvar en la lucha contra la trata de personas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de Gobierno
Servicio de fortalecimiento de capacidades sobre la lucha contra la minería ilegal y promoción de la formalización minera a pequeña escala para administradores de justicia, PNP, MININTER, CCFFAA, DICAPI y otras instituciones públicas involucradas, para coadyuvar en la lucha contra la trata de personas.	A0001. Programación de la capacitación para administradores de justicia, PNP, MININTER, CCFFAA, DICAPI y otras instituciones públicas relacionadas con la trata de personas.	Resolución	Dirección General de Formalización Minera	Ministerio de Energía y Minas	016 Ministerio de Energía y Minas	Público	Nacional
	A0002. Coordinación para que se efectúe la capacitación a los administradores de justicia, PNP, MININTER, CCFFAA, DICAPI y otras instituciones públicas relacionadas con la trata de personas.	Documento	Dirección General de Formalización Minera	Ministerio de Energía y Minas	016 Ministerio de Energía y Minas	Público	Nacional
	A0003. Capacitación sobre la lucha contra la minería ilegal y promoción de la formalización minera a pequeña escala.	Evento	Dirección General de Formalización Minera	Ministerio de Energía y Minas	016 Ministerio de Energía y Minas	Público	Nacional
	A0004. Capacitación para administradores de justicia, PNP, MININTER, CCFFAA, DICAPI y otras instituciones públicas relacionadas con la trata de personas.	Capacitación	Dirección General de Formalización Minera	Ministerio de Energía y Minas	016 Ministerio de Energía y Minas	Público	Nacional

Ficha N° 15: Actividades operativas de los servicios de recepción y canalización de presuntos casos de víctimas de trata de personas gestionadas por la central única de denuncias del Ministerio del Interior

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego			
Servicios de recepción y canalización de presuntos casos de víctimas de trata de personas, gestionadas por la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior.	AO001. Recepción de denuncias de presuntos casos de víctimas de trata de personas.	Número	Dirección de Canales de Atención y Denuncias - Dirección General de Información para la Seguridad	001 Ministerio del Interior - Oficina General de Administración	007 Ministerio del Interior		07 Interior	Nacional
	AO002. Evaluación de la información de denuncias de presuntos casos de víctimas de trata de personas.	Informe	Dirección de Canales de Atención y Denuncias - Dirección General de Información para la Seguridad	001 Ministerio del Interior - Oficina General de Administración	007 Ministerio del Interior		07 Interior	Nacional
	AO003. Canalización de denuncias de presuntos casos de víctimas de trata de personas dentro de las tres horas luego de su recepción.	Informe	Dirección de Canales de Atención y Denuncias - Dirección General de Información para la Seguridad	001 Ministerio del Interior - Oficina General de Administración	007 Ministerio del Interior		07 Interior	Nacional





Ficha N° 16: Actividades operativas del servicio de gestión de los sistemas informáticos especializados para el registro de denuncias y la investigación criminal de la trata de personas y delitos conexos

Servicio	Actividad Operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego			
Servicio de gestión de los sistemas informáticos especializados para el registro de denuncias y la investigación criminal de la trata de personas y delitos conexos.	A0001. Sistematización de informes y atestados en el sistema del Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines (RETA) de casos que iniciaron por denuncias directas.	Informe	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional
	A0002. Sistematización de informes y atestados en el sistema RETA de casos que iniciaron por medios electrónicos (incluye línea 1818).	Informe	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional
	A0003. Sistematización de informes y atestados en el sistema RETA de casos que iniciaron por carpetas fiscales.	Informe	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional
	A0004. Sistematización de informes y atestados en el sistema RETA de casos que iniciaron por operativos policiales.	Informe	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional
	A0005. Implementación de acceso a sistemas policiales y de otras entidades.	Comisaría (la UM fue aprobada en el POI multianual 2021-2023)	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional
	A0006. Acceso a sistemas policiales y de otras entidades	Comisaría (la UM fue aprobada en el POI multianual 2021-2023)	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional

Ficha N° 17: Actividades operativas del servicio para gestionar la recepción y procesamiento de denuncias de los delitos de trata de personas y conexos

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio para gestionar la recepción y procesamiento de denuncias de los delitos de trata de personas y conexos.	AO001. Recepción y registro de las denuncias (de hecho, o de parte) por cualquiera de los canales habilitados para iniciar un proceso de investigación.	Número	FISTRAP	Gerencia General	Ministerio Público	Justicia Nacional
	AO002. Calificación de las denuncias recibidas a fin de gestionar las primeras diligencias de investigación para la toma de decisiones.	Número				

Ficha N° 18: Actividades operativas del servicio de implementación de estrategias de articulación intersectorial a fin de utilizar la información para la realización de actividades de prevención que permitan el descubrimiento temprano del delito y rescate de las víctimas de trata de personas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de implementación de estrategias de articulación intersectorial a fin de utilizar la información para la realización de actividades de prevención que permitan el descubrimiento temprano del delito y rescate de las víctimas de trata de personas.	AO001. Articulación de la información mediante el uso de la plataforma SISTRA para la gestión de datos y materia del delito de trata de personas y delitos conexos.	Sistema	FISTRAP	Gerencia General	Ministerio Público	Justicia Nacional
	AO002. Preparación de actividades de prevención haciendo uso de la información articulada.	Informe				

Ficha N° 19: Actividades operativas del servicio de investigación policial proactiva en materia de trata de personas y delitos conexos

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego			
Servicio de investigación policial proactiva en materia de trata de personas y delitos conexos.	A0001. Ejecución de investigación policial por la presunta comisión de un delito de manera proactiva.	Informe	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional
	A0002. Elaboración de documentos de acta de investigación, acta de entrevista, acta de cadena de custodia, constancia de buen trato, entre otros.	Documento	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional
	A0003. Elaboración del informe policial sobre la culminación de la investigación de los casos de trata de personas.	Informe	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional

Ficha N° 20: Actividades operativas del servicio de fortalecimiento de capacidades del personal policial en el uso de instrumentos normativos, protocolos y guías de actuación para la identificación, investigación y adecuado abordaje de las víctimas del delito de trata de personas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Piiego			
Servicio de fortalecimiento de capacidades del personal policial en el uso de instrumentos normativos, protocolos y guías de actuación para la identificación, investigación y adecuado abordaje de las víctimas del delito de trata de personas.	AOI001. Programación de las asistencias técnicas contra la trata de personas a nivel nacional.	Resolución	Dirección de Derechos Fundamentales	1-25: Ministerio del Interior - Oficina General de Administración	007: Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional
	AOI002. Coordinación con los representantes en los espacios regionales y locales para la realización de las asistencias técnicas.	Documento	Dirección de Derechos Fundamentales	1-25: Ministerio del Interior - Oficina General de Administración	007: Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional

Ficha N° 21: Actividades operativas del servicio de ejecución de actos especiales de investigación del delito de trata de personas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Piiego			
Servicio de ejecución de actos especiales de investigación del delito de trata de personas.	AO001. Identificación de los casos que revisten las características de complejidad.	Número	FISTRAP	Gerencia General	Ministerio Público		Justicia	Nacional
	AO002. Atención e identificación de los actos especiales de investigación a ejecutar (videovigilancia y seguimiento, intervención de las comunicaciones, agente encubierto y agente especial, colaboración eficaz e investigación financiera).	Número						



Ficha N° 22: Actividades operativas del servicio de administración de justicia para delitos de trata de personas

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de Gobierno
Servicio de administración de justicia para delitos de trata de personas.	A0001. Actuación en las etapas de Investigación, intermedia y ejecución de sentencias en la especialidad penal.	Expediente	Poder Judicial	Poder Judicial	Poder Judicial	Sector Público	Nacional
	A0002. Actuación en la etapa de juzgamiento en la especialidad penal.	Expediente	Poder Judicial	Poder Judicial	Poder Judicial	Sector Público	Nacional

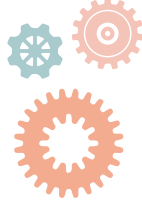
Ficha N° 23: Actividades operativas del servicio de promoción del fortalecimiento de capacidades de los operadores de justicia y sistemas de protección involucrados en la lucha contra el delito de trata de personas y conexos, en coordinación con organismos nacionales e internacionales y entidades públicas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	Nivel de Gobierno
Servicio de promoción del fortalecimiento de capacidades de los operadores de justicia y sistemas de protección involucrados en la lucha contra el delito de trata de personas y conexos en coordinación con organismos nacionales e internacionales y entidades públicas.	A0001. Coordinación de actividades de capacitación dirigida a los operadores en materia de delitos de trata de personas y delitos conexos.	Documento	FISTRAP	Gerencia General	Ministerio Público	Justicia	Nacional
	A0002. Ejecución de actividades de capacitación dirigida en materia de delitos de trata de personas y delitos conexos.	Evento					

Ficha N° 24: Actividades operativas del servicio de participación interinstitucional preventiva para coadyuvar a la fiscalización de contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas y delitos conexos

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	
Servicio de participación interinstitucional preventiva para coadyuvar a la fiscalización de contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización por trata de personas y delitos conexos.	AOI001. Opinión y suscripción de acuerdos-convenios interinstitucionales e intersectoriales (nacionales y extranjeros) que coadyuven al desarrollo de la función policial para la persecución del delito de trata de personas y conexos.	Informe	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior	Interior	Gobierno Nacional
	AOI002. Ejecución de operativos policiales de la unidad especializada para reducir los delitos y las faltas (trata de personas y conexos) en coordinación con entidades públicas con tareas de fiscalización.	Operativo policial	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior	Interior	Gobierno Nacional
	AOI003. Ejecución de operativos policiales en el proceso de investigación de la trata de personas y conexos, en coordinación con entidades públicas con tareas de fiscalización.	Informe	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior	Interior	Gobierno Nacional





Ficha N° 25: Actividades operativas del servicio de supervisión de los servicios de transporte terrestre en el ámbito nacional para coadyuvar a combatir el delito de la trata de personas

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	
Servicio de supervisión de los servicios de transporte terrestre en el ámbito nacional para coadyuvar a combatir el delito de la trata de personas.	A0001. Fiscalización del transporte terrestre de personas nacional e internacional formal.	Operación	Gerencia de Articulación Territorial	SUTRAN	SUTRAN	Transporte y Comunicaciones	Nacional
	A0002. Fiscalización del transporte terrestre de mercancías nacional e internacional formal.	Operación	Gerencia de Articulación Territorial	SUTRAN	SUTRAN	Transporte y Comunicaciones	Nacional
	A0003. Ejecución de operativos contra la informalidad en el servicio de transporte (servicios e infraestructuras).	Supervisión	Gerencia de Articulación Territorial	SUTRAN	SUTRAN	Transporte y Comunicaciones	Nacional
	A0004. Fiscalización a los operadores de terminales terrestre de la infraestructura complementaria del transporte terrestre.	Operación	Gerencia de Articulación Territorial	SUTRAN	SUTRAN	Transporte y Comunicaciones	Nacional

Ficha N° 26: Actividades operativas del servicio de detección de posibles víctimas peruanas de trata de personas fuera del territorio nacional

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	
Servicio de detección de posibles víctimas peruanas de trata de personas fuera del territorio nacional.	A0001. Identificación de las víctimas por trata de personas peruanas por los funcionarios de las misiones consulares del Perú en el exterior.	Persona protegida	Misiones consulares	001-45: Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina General de Administración	008: Ministerio de Relaciones Exteriores	Relaciones Exteriores	Gobierno Nacional
	A0002. Coordinación con entidades de persecución del delito en el extranjero para la detección de las víctimas peruanas de trata de personas.	Persona protegida	Misiones consulares	001-45: Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina General de Administración	008: Ministerio de Relaciones Exteriores	Relaciones Exteriores	Gobierno Nacional

Ficha N° 27: Actividades operativas del servicio de rescate y protección de las víctimas de trata de personas y delitos conexos

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego			
Servicio de rescate y protección de las víctimas de trata de personas y delitos conexos.	AOI001. Ejecución de operativos policiales en el proceso de investigación de trata de personas y delitos conexos.	Operativo*	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional
	AOI002. Disposición de las víctimas de trata de personas y delitos conexos rescatadas a los servicios de protección y asistencia competentes.	Persona protegida	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes / otras dependencias policiales	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP Direcciones territoriales y regiones policiales	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional
	AOI003. Ejecución de operativo de búsqueda y ubicación de personas reportadas como desaparecidas.	Operativo*	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional
	AOI004. Formulación de informes de ubicación e investigación de personas reportadas como desaparecidas.	Informe	Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes	026-1312: Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP-DIREICAJ PNP	Ministerio del Interior		Interior	Gobierno Nacional

La unidad de medida operativa se encuentra en el Plan Operativo Institucional Multianual de la Policía Nacional del Perú 2021-2023.*





Ficha N° 28: Actividades operativas del servicio de fortalecimiento de capacidades, dirigidas a operadores/as y funcionarios/as a nivel nacional en materia de trata de personas y violencia basada en género

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de fortalecimiento de capacidades dirigida a operadores/as y funcionarios/as a nivel nacional en materia de trata de personas y violencia basada en género.	A0001. Capacitación a operadores/as y funcionarios de las instituciones sobre la implementación de los instrumentos normativos frente a la trata de personas, con fines de explotación sexual como modalidad de violencia basada en género.	Persona capacitada	Dirección General Contra la Violencia de Género	DATPS	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Ejecutivo
	A0002. Aplicación de pruebas de entrada y de salida, para evaluar y acreditar a las personas capacitadas.	Persona evaluada	Dirección General Contra la Violencia de Género	DATPS	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Ejecutivo

Ficha N° 29: Actividades operativas del servicio de fortalecimiento de capacidades a operadores vinculados con la atención y reintegración de las niñas, niños y adolescentes afectados por el delito de trata de personas

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de fortalecimiento de capacidades a operadores/as vinculados con la atención y reintegración de las niñas, niños y adolescentes afectados por el delito de trata de personas.	A0001. Elaboración y coordinación del plan anual de capacitación.	Plan	Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes / Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes	Ministerio de la Mujer y Poblaciones de Vulnerables	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.	Nacional
	A0002. Capacitación de operadores/as para la atención y reintegración de las NNA afectadas por el delito de trata de personas.	Persona capacitada	Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes / Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes	Ministerio de la Mujer y Poblaciones de Vulnerables	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.	Nacional
	A0003. Evaluación del plan anual de capacitación.	Persona evaluada	Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes / Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes	Ministerio de la Mujer y Poblaciones de Vulnerables	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.	Nacional

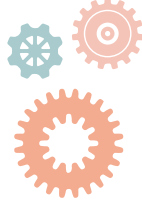
Ficha N° 30: Actividades operativas del servicio de otorgamiento de medidas de protección para las víctimas del delito de trata de personas y conexos

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de otorgamiento de medidas de protección para las víctimas del delito de trata de personas y conexos.	A0001. Solicitación de las medidas de protección para las víctimas de trata de personas y delitos conexos.	Documento	Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos	Gerencia General	Ministerio Público	Justicia Nacional
	A0002. Ejecución de las medidas de protección para las víctimas de trata de personas y delitos conexos.	Persona protegida				
	A0003. Supervisión de las medidas de protección dictadas en favor de las víctimas del delito de trata de personas.	Persona protegida				

Ficha N° 31: Actividades operativas del servicio de defensa pública para víctimas de trata de personas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de defensa pública para víctimas de trata de personas.	A0001. Ejecución del servicio de patrocinios de 9 defensores públicos especializados en trata de personas.	Persona atendida	Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas - Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Gobierno Nacional Central
	A0002. Supervisión de las actividades de los defensores públicos de defensa de las víctimas en Lima.	Acta	Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas - Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Gobierno Nacional Central
	A0003. Supervisión de las actividades de los defensores públicos de defensa de las víctimas en provincia.	Acta	Dirección de Asistencia Legal y Defensa de Víctimas - Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Gobierno Nacional Central





Ficha N° 32: Actividades operativas del servicio de atención de salud mental especializada a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) víctimas de violencia, en los centros de salud mental comunitaria

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de atención de salud mental especializada a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) víctimas de violencia, en los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC).	A0001. Atención a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) víctimas de violencia, trata de personas; atendidas en CSMC que reciben sesiones completas de intervenciones terapéuticas.	Persona atendida	Establecimientos de salud del Ministerio de Salud	Unidades Ejecutoras a nivel nacional	Pliego nacional y pliegos regionales	Nacional, regional
	A0002. Sesiones de intervención terapéutica especializada para la salud mental para personas con diagnóstico de violencia.	Persona atendida	Establecimientos de salud del Ministerio de Salud	Unidades Ejecutoras a nivel nacional	Pliego nacional y pliegos regionales	Nacional, regional

Ficha N° 33: Actividades operativas del servicio de atención integral a la víctima de violencia sexual (mujeres, niñas, niños y adolescentes)

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de atención integral a la víctima de violencia sexual (mujeres, niñas, niños y adolescentes).	A0001. Atención integral en servicios de salud en coordinación interinstitucional con la PNP, Fiscalía, Juzgado de Familia, CEM, entre otros.	Persona atendida	Establecimientos de salud del Ministerio de Salud	Unidades Ejecutoras a nivel nacional	Pliego nacional y pliegos regionales	Nacional, regional
	A0002. Coordinación de comités intersectoriales locales CEM-EESS, para la elaboración de resoluciones directoriales a nivel nacional.	Resolución	Establecimientos de salud del Ministerio de Salud	Unidades Ejecutoras a nivel nacional	Pliego nacional y pliegos regionales	Nacional, regional

Ficha N° 34: Actividades operativas del servicio de atención integral a niñas, niños y adolescentes vulnerables al delito de trata de personas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables					Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego				
Servicio de atención integral a niñas, niños y adolescentes vulnerables al delito de trata de personas.	A0001. Supervisión a las medidas de protección dictadas en el proceso penal por trata de personas.	Persona protegida	Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos	Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos	Ministerio Público.			-	Nacional
	A0002. Protección en casos de NNA víctimas de trata de personas en desprotección familiar.	Persona atendida	Dirección de Protección Especial	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables			Mujer y Poblaciones Vulnerables	Nacional
	A0003. Identificación y derivación de casos de atención legal y psicológica a las víctimas de trata de personas, con fines de explotación sexual en NNA.	Persona atendida	Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar - AURORA.	Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA.	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables			Mujer y Poblaciones Vulnerables	Nacional
	A0004. Atención integral de salud a las presuntas víctimas de trata de personas.	Atención	Establecimientos de salud (EES)	Redes Integradas de Salud (DIRIS) / Red de Establecimiento de Salud (REDES)	Gobiernos Regionales			Ministerio de Salud	Nacional
	A0005. Implementación de la medida de protección en Centros de Acogida Residencial Especializados.	Entidad	Unidad de Servicios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (USPNNA)	006 - Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables			Mujer y Poblaciones Vulnerables	Nacional
	A0006. Implementación del proceso de reintegración de NNA víctimas de trata.	Plan	Dirección de Protección Especial / Unidades de Protección Especial	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables			Mujer y Poblaciones Vulnerables	Nacional





Ficha N° 35: Actividades operativas del servicio de alojamiento temporal a las víctimas de trata de personas para la protección de su integridad

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	
Servicio de alojamiento temporal a las víctimas de trata de personas para la protección de su integridad.	A0001. Atención a las víctimas que requieren alojamiento en salvaguarda de su integridad.	Persona atendida	Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos	Gerencia General	Ministerio Público	Justicia	Nacional
	A0002. Recepción y albergue temporal a las víctimas que requieren alojamiento en salvaguarda de su integridad.	Persona atendida					

Ficha N° 36: Actividades operativas del servicio de asistencia multidisciplinaria a las víctimas del delito de trata de personas

Servicio	Actividad operativa - A0	Unidad de medida	Responsables				Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la A0	Unidad ejecutora	Pliego	Sector	
Servicio de asistencia multidisciplinaria a las víctimas del delito de trata de personas.	A0001. Dotación de asistencia legal a víctimas de trata de personas y delitos conexos.	Persona atendida	Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos	Gerencia General	Ministerio Público	Justicia	Nacional
	A0002. Dotación de asistencia social a víctimas de trata de personas y delitos conexos.	Persona atendida					
	A0003. Dotación asistencia psicológica a víctimas de trata de personas y delitos conexos.	Persona atendida					

Ficha N° 37: Actividades operativas del servicio de protección y asistencia de las víctimas peruanas de trata de personas, que se encuentran fuera del territorio nacional, procurando la defensa de sus derechos y la reinserción en su lugar de residencia

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de protección y asistencia de las víctimas peruanas de trata de personas que se encuentran fuera del territorio nacional, procurando la defensa de sus derechos y la reinserción en su lugar de residencia.	AO001. Ejecución de la asistencia legal y/o humanitaria a las víctimas de trata de personas.	Actividad efectuada	Misiones consulares	001-45: Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina General de Administración	008: Ministerio de Relaciones Exteriores	Gobierno Nacional
	AO002. Atención de servicios consulares para reducir la vulnerabilidad de los connacionales frente al tráfico de migrantes, trata de personas, trabajo forzoso y delitos conexos.	Actividad efectuada	Misiones consulares	001-45: Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina General de Administración	008: Ministerio de Relaciones Exteriores	Gobierno Nacional

Ficha N° 38: Actividades operativas del servicio de atención a víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM)

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de atención a víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual a través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM).	AO001. Atención psicológica, social y legal a víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.	Casos	Programa Nacional AURORA	Programa Nacional AURORA	039	Ejecutivo
	AO002. Atención psicológica, social y legal a víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.	Casos	Programa Nacional AURORA	Programa Nacional AURORA	039	Ejecutivo



Ficha N° 39: Actividades operativas del servicio de atención, cuidado, protección y reintegración a niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas, a través de centros de acogida residencial especializados de trata

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicio de atención, cuidado, protección y reintegración a niñas, niños y adolescentes afectadas por el delito de trata de personas, a través de Centros de Acogida Residencial Especializados de Trata.	AO001. Coordinación para la estrategia de intervención y apoyo en la elaboración del Plan de Trabajo Individual con componentes de Reintegración.	Documento	Unidad de Servicios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	006 - Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF)	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Nacional
	AO002. Implementación del Plan de Trabajo Individual con componentes de Reintegración (PTI/R).	Persona	Unidad de Servicios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	006 - Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF)	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Nacional

Ficha N° 40: Actividades operativas de servicios registrales accesibles para la población en situación de vulnerabilidad y víctima de trata de personas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables			
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Pliego	Nivel de Gobierno
Servicios registrales accesibles para la población en situación de vulnerabilidad y víctima de trata de personas.	AO001. Elaboración del lineamiento de atención a víctimas de trata.	Acción	Subdirección de Fortalecimiento de la Identificación (SDF)	1: 00480 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	Organismo autónomo
	AO002. Elaboración de los registros de trámites de DNI de las víctimas de trata de personas a solicitud de las entidades.	Trámite	Subdirección de Fortalecimiento de la Identificación (SDF)	1: 00480 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	Organismo autónomo
	AO003. Emisión del Documento Nacional de Identidad.	Acto registral	Subdirección de Fortalecimiento de la Identificación (SDF)	1: 00480 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.	Organismo autónomo

Ficha N° 41: Actividades operativas del servicio de atención migratoria a las víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Piiego			
Servicio de atención migratoria a las víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera.	AO001. Atención de servicios de inmigración a las víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera.	Persona atendida	Dirección	001 -1520: Superintendencia Nacional de Migraciones - Migraciones	073: Superintendencia Nacional de Migraciones		07: Interior	E: Gobierno Nacional
	AO002. Atención de solicitudes de emisión de documentos de viaje y de identificación a las víctimas de trata de personas de nacionalidad extranjera.	Persona atendida	Dirección	001 -1520: Superintendencia Nacional de Migraciones - Migraciones	073: Superintendencia Nacional de Migraciones		07: Interior	E: Gobierno Nacional

Ficha N° 42: Actividades operativas del servicio de asistencia técnica a los operadores y funcionarios para la implementación de la guía de elaboración del Plan de Reintegración Individual de las víctimas de trata por las entidades públicas

Servicio	Actividad operativa - AO	Unidad de medida	Responsables				Sector	Nivel de Gobierno
			Unidad orgánica responsable de la ejecución de la AO	Unidad ejecutora	Piiego			
Servicio de asistencia técnica a los operadores y funcionarios para la implementación de la Guía de elaboración del Plan de Reintegración Individual de las víctimas de trata por las entidades públicas.	AO001. Identificación de las necesidades de los operadores y funcionarios que atienden casos de trata de personas con fines de explotación sexual, y atención a solicitudes por parte de las instituciones públicas.	Informe	Dirección General Contra la Violencia de Género	DATPS	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables		Mujer y Poblaciones Vulnerables	Ejecutivo
	AO002. Capacitación a operadores y funcionarios del sistema nacional frente a la trata sobre la implementación de la Guía de elaboración del Plan de Reintegración Individual de personas afectadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, considerando la modalidad de violencia basada en el género.	Capacitación	Dirección General Contra la Violencia de Género	DATPS	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables		Mujer y Poblaciones Vulnerables	Ejecutivo



9.14 Anexo 14. Ficha de políticas relacionadas



I. Alineamiento de nivel vertical

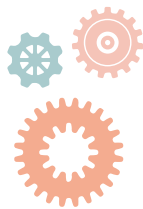
En relación con el alineamiento vertical de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación se realizará a través de sus respectivos ejes.

Alineamiento de nivel vertical con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional

Eje temático y política de Estado	Objetivo prioritario de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación
Democracia y Estado de derecho 7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana: (a) Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas, así como la propiedad pública y privada. (b) Propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia, y generando un marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos. (c) Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres. (d) Garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia. (e) Fomentará una cultura de paz a través de una educación y una ética públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta administración de justicia y en la reconciliación. (g) Promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía Nacional, así como su adecuada capacitación y retribución. Equidad y justicia social 16. Fortalecimiento de la familia, protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud. (a) Garantizará programas educativos orientados a la formación y al desarrollo de familias estables, basados en el respeto entre todos sus integrantes. (d) Garantizará el acceso de las niñas, niños y adolescentes a una educación y salud integrales, al enriquecimiento cultural, la recreación y la formación en valores, a fin de fortalecer su autoestima, personalidad y el desarrollo de sus habilidades. (e) Prevendrá todas las formas de violencia familiar, así como de maltrato y explotación contra niños, niñas y adolescentes, aportando a su erradicación. (f) Prevendrá el pandillaje y la violencia en los jóvenes y promoverá programas de reinserción de los adolescentes infractores.	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Eje temático y política de Estado	Objetivo prioritario de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación
(h) Fortalecerá el ente rector del sistema de atención a la niñez y a la adolescencia, las redes de Defensorías del Niño y Adolescente en municipalidades y escuelas, y los servicios integrados para la denuncia, atención especializada y sanción de casos de violencia y explotación contra aquellos. (p) Institucionalizará políticas multisectoriales para la reducción de la violencia familiar y juvenil.	
Democracia y Estado de derecho 4. Institucionalización del diálogo y la concertación (a) Promoverá y consolidará una cultura de diálogo y concertación. (c) Institucionalizará la concertación en los procesos de prospectiva nacional, formulación presupuestal y planeamiento estratégico. 5. Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes (b) Promoverá que la gestión gubernamental alcance los objetivos establecidos en los planes estratégicos, respaldada por un sistema de control del cumplimiento de los objetivos y las metas presupuestarias. (d) Promoverá que los funcionarios públicos orienten su gestión hacia el logro de las metas establecidas y que sean permanentemente capacitados en el desarrollo de las habilidades y los atributos necesarios para alcanzarlos. Estado eficiente, transparente y descentralizado 28. Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial (b) Promoverá la designación transparente de las autoridades judiciales, así como su valorización y permanente capacitación. (c) Promoverá entre la justicia comunal y el Poder Judicial una relación que respete la interculturalidad, y regulará las competencias, atribuciones y limitaciones de aquella. (f) Adoptará medidas legales y administrativas para garantizar la vigencia y difusión de la Constitución; afianzará el respeto irrestricto de los derechos humanos y asegurará la sanción a los responsables de su violación. (g) Establecerá mecanismos de vigilancia al correcto funcionamiento de la administración de justicia, al respeto de los derechos humanos, así como para la erradicación de la corrupción judicial en coordinación con la sociedad civil. (i) Fortalecerá las instancias de control interno de los órganos jurisdiccionales.	OP 2. Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.





Eje temático y política de Estado	Objetivo prioritario de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación
Democracia y estado de derecho 7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana (f) Desarrollará una política de especialización en los organismos públicos responsables de garantizar la seguridad ciudadana. (h) Promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias y distritos del país, presidido por los alcaldes y conformado por representantes de los sectores públicos y de la ciudadanía. Estado eficiente, transparente y descentralizado 24. Afirmación de un Estado eficiente y transparente (a) Incrementará la cobertura, calidad y celeridad de la atención de trámites, así como de la provisión y prestación de los servicios públicos, para lo que establecerá y evaluará, periódicamente, los estándares básicos de los servicios que el Estado garantiza a la población. (f) Mejorará la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración pública en todos sus niveles. (h) Revalorará y fortalecerá la carrera pública, promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral.	OP 3. Fortalecer el tratamiento y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.

Alineamiento estratégico con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional		
Eje estratégico (EE) Objetivo nacional (ON)	Objetivo Nacional Específico (ONE)	Objetivo prioritario de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación
EE 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas. ON: Plena vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.	ONE 1: Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.	OP 1. Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
	ONE 2: Acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, transparente, confiable, moderna, eficiente, eficaz y predecible. ONE 3: Consolidación de la institucionalidad democrática y la participación política de la ciudadanía.	OP2. Fortalecer la capacidad de los integrantes del sistema de persecución y sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
EE 3: Estado y gobernabilidad. ON: Estado democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional.	ONE 1: Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general, y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos. ONE 2: Participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los procesos de democratización política, toma de decisiones públicas y descentralización institucional para el desarrollo del país, a fin de asegurar su confianza en las instituciones públicas y la gobernabilidad en los distintos niveles de gobierno.	OP3. Fortalecer la institucionalidad para el tratamiento de las víctimas de trata de personas.



Se presenta el alineamiento horizontal de la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, con las siguientes políticas relacionadas.

Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
OP 1 Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad	L 1.1. Fortalecer la calidad de la información sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada. L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.	Política Nacional de Igualdad de Género.	OP1: Reducir la violencia hacia las mujeres.	1.2. Implementar medidas de prevención de la violencia contra las mujeres en favor de la ciudadanía.
Relación entre lineamientos	Los lineamientos contribuyen en la generación de estrategias preventivas para la población en riesgo de trata de personas y delitos relacionados, específicamente, en la reducción de la situación de vulnerabilidad de las personas. Las intervenciones preventivas se podrían materializar a partir del reconocimiento de las poblaciones especialmente vulnerables, como son las mujeres, y pueden ejecutarse incluyendo un enfoque de género.			
OP 1 Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad	L 1.1. Fortalecer la calidad de la información sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada. L 1.6. fortalecer la fiscalización de espacios y actividades ilegales en zonas de riesgo para la explotación sexual y laboral.	Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.	OE 3. Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.	OE 3.2 Sensibilización pública para la prevención de la violencia. OE 3.3 Mejorar el proceso de gestión.
Relación entre lineamientos	Los lineamientos contribuyen en la generación de estrategias preventivas para la población en riesgo de trata de personas y delitos relacionados, reconociendo el rol fundamental de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos y en la lucha contra la trata de personas. Se determina como grupo de especial atención a las mujeres y otros integrantes de la familia como los menores de edad, principales víctimas de violencia familiar, y se establecen pautas y principios de acción, a partir de los enfoques de género y de niñez y adolescencia. Se puede incluir un enfoque de seguridad ciudadana.			



Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
OP 1 Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad	L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.	Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado.	PO 2 Fortalecer el control de la oferta en mercados ilegales a nivel nacional y transnacional.	L 2.7 Aumentar la efectividad de los operativos de la PNP y los procesos judiciales.
	L 1.4. Incrementar los controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias.			L 2.8 Incrementar la efectividad de las acciones de supervisión e intervención de las actividades económicas vinculadas al crimen organizado.
				L 2.10 Fortalecer el control fronterizo a nivel nacional.
Relación entre lineamientos	Los lineamientos contribuyen a ejercer una intervención activa sobre territorios de tránsito de personas alejadas de los centros de poder, y que son propicios para que actividades ilícitas operen con cierto grado de impunidad, y donde se generan afectaciones a los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Se reconoce a las fronteras del territorio nacional como espacios de este tipo, los que deben ser considerados objetos de vigilancia preventiva, mediante el incremento, adecuación y fortalecimiento del control ejercido por el aparato coercitivo del Estado.			
OP 1 Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad	L 1.1. Fortalecer la calidad de la información sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.	Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado.	OP 3 Fortalecer la prevención en materia de crimen organizado en la población.	L 14 Fortalecer la prevención dirigida a población susceptible de ser víctima, o formar parte de una organización criminal.
	L 1.2. Incrementar las intervenciones preventivas en espacios de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.			
Relación entre lineamientos	El lineamiento contribuye a la generación de medidas de prevención en espacios clasificados como de riesgo (pues se enmarca en un modelo de oportunidad delictiva), así como de prevención dirigida a sectores de la población identificados como vulnerables. Se reconoce la presencia de organizaciones criminales como perpetradoras de actividades, que se categorizan en este documento como finalidades de la trata de personas; y se reconoce el incremento del crimen organizado como una tendencia internacional.			





Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
OP 1 Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad	L 1.1. Fortalecer la calidad de la información sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.	Política Nacional de Juventud.	OP 4 Reducir la victimización en la población joven.	L.4.1 Desarrollar estrategias para la promoción de la cultura de paz y la erradicación de la violencia en la población juvenil.
Relación entre lineamientos	El lineamiento contribuye a sentar bases para la generación de medidas de prevención y protección a través de estrategias informativas hacia la población vulnerable a la trata de personas, como son los adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se hace referencia, también, a la erradicación de la violencia, que es uno de los medios y conductas que usan los agresores motivados en la economía de la trata de personas.			
OP 1 Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.	L 1.1. Fortalecer la calidad de la información sobre los riesgos de victimización en la población con probabilidad de ser victimizada.	Política Nacional de Juventud.	OP 5 Reducir la discriminación hacia la población joven en situación de vulnerabilidad.	L.5.2. Implementar estrategias de orientación, información y prevención de la discriminación hacia los y las jóvenes en situación de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes con discapacidad, de zonas rurales, de pueblos indígenas u originarios, LGBTI, afroperuanos y otros grupos de especial protección).
Relación entre lineamientos	El lineamiento contribuye a sentar las bases para la generación de medidas de protección a través de estrategias informativas hacia la población vulnerable a la trata de personas, como son los adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Las medidas informativas tienen como foco de intervención tanto a la población vulnerable, como a los espacios y territorios con riesgo de victimización. Asimismo, estas pueden incluir enfoques de género, interseccionalidad e interculturalidad; así como criterios de intervención a partir de enfoques de niñez y adolescencia, discapacidad y territorialidad.			

Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
OP 1 Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación, en contextos con población, en situación de riesgo y vulnerabilidad	L 1.5. Incrementar el control de agencias, terminales y rutas de transporte periurbano e interprovincial.	Política Nacional de Transporte Urbano.	OP 2 Mejorar la gobernanza del transporte urbano de personas y mercancías.	L 2.3 Gestionar el sistema de transporte urbano sustentado en una efectiva coordinación de las funciones de planeación, regulación, operación, seguimiento y control.
Relación entre lineamientos	El lineamiento aporta al establecimiento de medidas que frenen el transporte y traslado de personas para la consecución de las finalidades de la trata de personas. Esto podría verse afectado, positivamente, a través de una gestión fortalecida de los sistemas de transporte, que incluya estrategias de regulación y control. Es necesaria la participación de operadores del sistema de persecución penal y fiscalización del delito.			
OP 1 Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación, en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad	L. 1.3. Incrementar la fiscalización y los controles preventivos en espacios de oferta informal de trabajo, en contextos con poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad.	Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.	OP 3 Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes.	L. 5 Incrementar el acceso a intervenciones orientadas a la erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente que trabaja.
Relación entre lineamientos	El Perú cuenta con índices altos de informalidad en el empleo. Entidades como SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo, en coordinación con organismos de persecución del delito, aúnan esfuerzos para la erradicación del trabajo infantil, así como para la supervisión y el ejercicio del control sobre el trabajo adolescente, en concordancia con diversos tratados internacionales de los que el Estado peruano forma parte. Asimismo, en el diagnóstico de la presente Política Nacional se detalla la relación que existe entre la oferta informal de trabajo y determinados nodos de la cadena de valor de la trata de personas, específicamente, en espacios en los que se desenvuelven las poblaciones en situación de riesgo, como son los niños, niñas y adolescentes.			





Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
OP 2 Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas	L 2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y el MININTER. L 2.2. Mejorar los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias del Ministerio Público.	Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo (PNMDD).	OP 6 Asegurar condiciones de accesibilidad en el entorno para las personas con discapacidad de la PNMDD.	L.6.3 Implementar medidas que promuevan y faciliten la igualdad de condiciones para el acceso de las personas con discapacidad a los procesos y procedimientos ante el sistema de justicia, que contempla la implementación de los siguientes servicios: S26 Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en las sedes de justicia; y S27 Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad en las sedes de atención de denuncias.
Relación entre lineamientos	La recepción de denuncias, a través de la Central Única de Denuncias (Línea 1818) del MININTER, viene incorporando, progresivamente, elementos de acceso remoto para facilitar el acceso a la justicia a las poblaciones vulnerables y población en general. Asimismo, este compromiso debe ir asumiéndose por los sistemas de recepción y procesamiento de denuncias con los que cuenta el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.			
OP 2 Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas	L 2.5. Incrementar la especialización operativa de los integrantes del Sistema de Justicia.	Plan Nacional de Derechos Humanos.	OE 3 Servidores y funcionarios civiles incorporan el enfoque de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la gestión pública, promoviendo el ejercicio pleno de la ciudadanía y la cultura de paz.	A.E.2 Fortalecer la formación y la capacitación en derechos humanos dirigidas a operadores/as del sistema de justicia para garantizar el respeto, protección y promoción de los grupos de especial protección.

Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
Relación entre lineamientos	El lineamiento contribuye en la generación de las medidas vinculadas a fortalecer la capacidad institucional para la detención, persecución y sanción del delito. Se incluye el fortalecimiento y generación de capacidades en derechos humanos en los operadores encargados. Además, se hace referencia a la capacitación a operadores del sistema de justicia, así como a todo el sistema de persecución penal, y fiscalización para la denuncia, persecución estratégica y sanción del delito de trata.			
OP 2 Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas	L 2.6. Fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional e intergubernamental para la persecución estratégica del delito. L 2.5. Incrementar la especialización operativa de los integrantes del sistema de justicia. L 2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y MININTER. L 2.2. Mejorar los mecanismos de recepción procesamiento de denuncias del Ministerio Público.	Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.	OE 3 Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.	AE 3.4 Mejorar la respuesta de los Gobiernos locales. AE 3.5 Mejorar la especialización de los actores del sistema de justicia. AE 3.6 Mejorar el proceso de gestión de atención.
Relación entre lineamientos	Los lineamientos contribuyen en la generación de las medidas vinculadas a fortalecer la capacidad institucional para la detención, persecución y sanción del delito. En este radio de intervención se incluye a mujeres y otros grupos humanos como los menores de edad. Asimismo, se incluyen los enfoques de género y de niñez y adolescencia, Para ello se plantea la mejora de mecanismos y procesos de gestión (puede incluir la mejora de la respuesta de los Gobiernos locales), la especialización y capacitación.			





Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
OP 2 Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas	L 2.3. Desarrollar la interoperabilidad de la información del sistema de persecución y sanción penal, conforme el marco legal vigente en materia de gobierno y transformación digital. L 2.6. Fortalecer los mecanismos de articulación interinstitucional e intergubernamental para la persecución estratégica del delito. L 2.5. Incrementar la especialización operativa de los integrantes del sistema de justicia. L 2.4. Mejorar la aplicación de instrumentos para investigar y sancionar el delito.	Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado.	OP 1 Fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra las organizaciones criminales.	L 2 Mejorar la gestión de la información y conocimiento en los operadores de justicia y entidades relacionadas. L 4 Mejorar la coordinación intra e interinstitucional entre los sectores y operadores de justicia. L 5 Fortalecer la especialización en materia de lucha contra el crimen organizado de los operadores de justicia y funcionarios especializados. L 6 Actualizar la normativa nacional en materia de crimen organizado en la legislación peruana.
Relación entre lineamientos	Los lineamientos contribuyen en la generación de las medidas vinculadas a fortalecer la capacidad institucional para la detención, persecución y sanción del delito. Además, reconocen y promueven el trabajo articulado de las distintas instancias gubernamentales vinculadas a la judicialización de los casos de violencia y de agresión de grupos en situación de vulnerabilidad, mediante la aplicación y actualización de mecanismos de fiscalización, como los protocolos e instrumentos de investigación y normativas.			
OP 2 Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas	L 2.3. Desarrollar la interoperabilidad de la información del sistema de persecución y sanción penal, conforme el marco legal vigente en materia de gobierno y transformación digital.	Política Nacional Penitenciaria.	OP 5 Fortalecer la gestión del conocimiento, la interoperabilidad y la transparencia del sistema penitenciario.	L 5.2 Desarrollar la interoperabilidad de los sistemas de información penitenciarios con el sistema de administración de justicia.
Relación entre lineamientos	Los lineamientos contribuyen en la generación de las medidas vinculadas a fortalecer la capacidad institucional para la detención, persecución y sanción del delito mediante el uso de tecnologías de información y comunicaciones para el establecimiento de un sistema de información único al servicio de los operadores involucrados (policías y fiscales). Además, reconoce y promueve el trabajo articulado de las distintas instancias gubernamentales vinculadas a la judicialización de los casos de violencia y de agresión de grupos en situación de vulnerabilidad.			

Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
OP 2 Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas	L 2.3. Desarrollar la interoperabilidad de la información del sistema de persecución y sanción penal, conforme el marco legal vigente en materia de gobierno y transformación digital.	Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.	Eje 1: capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción. Objetivo específico 1.2: Consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción en la administración pública.	L. Implementar los mecanismos necesarios para la interoperabilidad entre los sistemas de información de las entidades encargadas de la detección, investigación, persecución y sanción de la corrupción.
Relación entre lineamientos	El lineamiento contribuye en la generación de las medidas vinculadas a fortalecer la capacidad institucional para la detención, persecución y sanción del delito mediante el uso de tecnologías de información y comunicaciones para el establecimiento de un sistema de información único al servicio de los operadores involucrados (policías y fiscales). Además, es necesario reconocer a la corrupción como un problema que facilita y permite: a) los limitados e inadecuados controles, y b) la persistencia de mecanismos deficientes de fiscalización y sanción en contextos de riesgo y vulnerabilidad para la victimización.			
OP 2 Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas	2.1. Fortalecer los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias en la PNP y el MININTER. 2.2. Mejorar los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias del Ministerio Público.	Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.	OP 3 Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes.	L. 2 Mejorar la capacidad de identificación, prevención y denuncia de las diferentes formas de violencia, en las niñas, niños y adolescentes.
Relación entre lineamientos	En el diagnóstico de esta política, la Policía Nacional ha reportado que al menos un quinto de víctimas de trata de personas es menor de edad. Sin embargo, este delito es elusivo para el registro y diagnóstico, pues estos datos no representan la extensión real del problema público. En ese sentido, el registro de un mayor número de denuncias y casos de trata de personas dará pie al fortalecimiento de la información disponible sobre este fenómeno, lo que a su vez podría redundar en mejoras en las intervenciones de prevención del delito, y de identificación y detección de niños, niñas y adolescentes afectados.			
OP 3 Fortalecer el tratamiento y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas	L 3.3. Mejorar los servicios especializados de asistencia y protección de las víctimas a nivel nacional.	Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030: «Perú, país saludable».	OP 3 Mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud.	L 3.2 Mejorar el cuidado de personas, víctimas de la violencia de género, violencia contra niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables.





Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
Relación entre lineamientos	El lineamiento contribuye en la generación de las medidas vinculadas a fortalecer la capacidad institucional para la atención, asistencia y cuidado de las víctimas de trata, a través de la dotación y mejora de los servicios. En los datos presentados por entidades públicas encargadas de la atención y protección de las víctimas de trata, se muestra la predominancia de víctimas mujeres, así como alarmantes cifras de víctimas niños, adolescentes y jóvenes. Justifica contar con un enfoque de género y de niñez y adolescencia para el tratamiento de la víctima, posterior a la detección y rescate.			
OP 3 Fortalecer el tratamiento y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, y víctimas peruanas detectadas en el exterior. L 3.4. Incrementar los espacios de protección de las víctimas a nivel nacional. L 3.5. Crear mecanismos de reintegración de las víctimas a nivel nacional. L 3.6. Fortalecer la articulación intergubernamental para la asistencia, y reintegración de las víctimas de trata de personas.	Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021.	OE 2 Garantizar a las personas afectadas por violencia de género, que perjudica, principalmente, a las mujeres en su diversidad, el acceso a servicios integrales, articulados, oportunos y de calidad, destinados a la protección, atención y recuperación de las personas afectadas por la violencia de género; y la sanción y reeducación de las personas agresoras.	AE 2.1. Implementación de un proceso integral y articulado de prevención, atención, protección y recuperación de las personas afectadas y sanción y reeducación de las personas agresoras. AE 2.2. Implementación de lineamientos para el fortalecimiento de servicios dirigidos a las personas afectadas por violencia de género, desde las entidades públicas competentes. AE 2.4. Implementación o fortalecimiento de los servicios de atención, recuperación y rehabilitación de las personas afectadas por violencia de género.
Relación entre lineamientos	Los lineamientos contribuyen al fortalecimiento de la capacidad institucional para la detección, rescate, recuperación, protección y reintegración de víctimas de trata de personas y sus formas de explotación. Los planteamientos podrían incluir el enfoque de género, como marco de análisis, pues se busca que estos lineamientos tengan en cuenta a las mujeres afectadas por la violencia y la explotación, como a otros sectores de la población victimizados que no son sujetos de intervención en otros planes y políticas. Se plantea la necesidad de mecanismos de protección y asistencia (protocolos y lineamientos), y suponen una actuación conjunta entre distintos sectores y entidades públicas.			

Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
OP 3 Fortalecer el tratamiento y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas	L 3.4. Incrementar los espacios de protección de las víctimas a nivel nacional. L 3.5. Crear mecanismos de reintegración de las víctimas a nivel nacional.	Política Nacional de Igualdad de Género.	Política Nacional de Igualdad de Género.	1.1. Implementar medidas de atención y protección para mujeres víctimas de violencia e integrantes del grupo familiar.
Relación entre lineamientos	Los lineamientos planteados pueden enmarcarse en el enfoque de género como uno de sus marcos de análisis. Resaltan la necesidad de generar medidas para la asistencia, atención y protección a las víctimas.			
OP 3 Fortalecer el tratamiento y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional y víctimas peruanas detectadas en el exterior.	Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado.	PO 4 Fortalecer la asistencia a víctimas afectadas por el crimen organizado.	L 16 Fortalecer la atención a personas o entidades públicas afectadas por el crimen organizado.
Relación entre lineamientos	El lineamiento contribuye en la generación de las medidas vinculadas a fortalecer la capacidad institucional para la atención, asistencia y protección de las víctimas de trata y sus formas de explotación a través de la dotación y fortalecimiento de servicios públicos destinados a estos fines. Esto es necesario debido a la presencia de organizaciones criminales en la economía de la trata de personas.			





Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
OP 3 Fortalecer el tratamiento y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional y víctimas peruanas detectadas en el exterior. L 3.4. Incrementar los espacios de protección de las víctimas a nivel nacional. L 3.1. Mejorar los mecanismos de detección de víctimas en los servicios públicos.	Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.	OE 3 Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.	AE 3.8 Fortalecer la asistencia y atención de las víctimas. AE 3.9 Fortalecer las medidas de protección a las víctimas de violencia. AE 3.10 Incrementar las capacidades de atención en las comisarías.
Relación entre lineamientos	El lineamiento contribuye en la generación de las medidas vinculadas a fortalecer la capacidad institucional para la atención y protección de las víctimas de trata y sus formas de explotación vinculadas. En los datos, presentados por las entidades públicas encargadas de la atención y protección de las víctimas de trata, se muestra la predominancia de víctimas mujeres y menores de edad. Si bien estos datos no representan la victimización total por trata, justifica contar con un enfoque de género para el tratamiento de la víctima posterior a la detección y rescate.			
OP 3 Fortalecer el tratamiento y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, y víctimas peruanas detectadas en el exterior.	Plan Nacional de Derechos Humanos.	OE 3 Servidores y funcionarios civiles incorporan el enfoque de derechos humanos y el derecho internacional humanitario en la gestión pública, promoviendo el ejercicio pleno de la ciudadanía y la cultura de paz.	A.E.1 Fortalecer el enfoque basado en derechos humanos en los/las servidores/as civiles para el ejercicio de sus funciones, promoviendo una ciudadanía plena y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Relación entre lineamientos	El lineamiento contribuye en la generación de las medidas vinculadas a fortalecer la capacidad institucional para la atención, protección y reintegración de las víctimas de trata de personas y sus formas de explotación vinculadas, específicamente, en lo relacionado con la dotación de capacidades a los servidores civiles para el ejercicio de sus funciones y el desarrollo de sus competencias. Asimismo, se cuenta con el enfoque de derechos humanos como herramienta de análisis para la ejecución de políticas públicas.			

Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
OP 3 Fortalecer el tratamiento y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional, y víctimas peruanas detectadas en el exterior.	Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.	OP 1 Mejorar las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes.	L. 3 Garantizar la atención y tratamiento de la salud mental de las niñas, niños y adolescentes.
Relación entre lineamientos	El lineamiento propuesto en la presente Política Nacional busca aunar esfuerzos para focalizar la atención y tratamiento especializado de la salud mental de las víctimas de trata de personas, dirigidos, en este caso, a los niños, niñas y adolescentes que fueron afectados por este delito. Asimismo, se busca contar con información agregada sobre la cobertura de estos servicios para atender a esta población vulnerable afectada por este fenómeno criminal.			
OP 3 Fortalecer el tratamiento y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas	3.1. Mejorar los mecanismos de detección de víctimas en los servicios públicos.	Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.	OP 3 Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes.	L. 2 Mejorar la capacidad de identificación, prevención y denuncia de las diferentes formas de violencia, en las niñas, niños y adolescentes.
Relación entre lineamientos	Los servicios públicos pueden establecerse como canales de identificación y detección de niños, niñas y adolescentes afectadas por la trata de personas y otros tipos de violencia, especialmente, en espacios colindantes con zonas de riesgo para la victimización por este delito. Con esto, se abren mayores posibilidades de i) proteger preventivamente a los niños, niñas y adolescentes, y ii) plantear estrategias efectivas a partir de un mayor conocimiento de la extensión real de la trata de personas en su afectación a este segmento de la población.			
OP 3 Fortalecer el tratamiento y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas	L 3.3. Optimizar la especialización y la cobertura de los servicios y programas especializados de asistencia y reintegración de las personas afectadas por el delito de trata de personas a nivel nacional y víctimas peruanas detectadas en el exterior.	Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.	OP 3 Disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes.	L. 4 Incrementar el acceso oportuno a los servicios orientados a la atención, recuperación y reintegración de las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, trata y explotación sexual.





Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación		Política Nacional con la que se compara y analiza		
Objetivo prioritario	Lineamiento	Nombre de la política	Objetivo prioritario	Lineamiento
Relación entre lineamientos	La aplicación de protocolos e instrumentos normativos, en el marco del rescate de víctimas de trata de personas, busca fortalecer la inmediata protección y atención de personas afectadas por este delito. Asimismo, se plantea que una mejor cobertura y especialización de los servicios y programas de reintegración de víctimas (incluidos aquellos dirigidos a niños, niñas y adolescentes) pueden afectar positivamente la disponibilidad y el acceso oportuno a estos.			

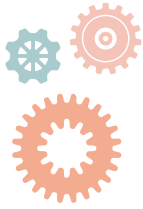
Fuente: Dirección de Derechos Fundamentales.

10

Bibliografía

- ACNUR. (2020, 30 de julio). Aumento de los casos de trata de personas refugiadas, desplazadas y apátridas relacionados con COVID-19. Recuperado de <https://www.acnur.org/noticias/press/2020/7/5f22f8244/acnur-advierte-de-un-aumento-de-los-casos-de-trata-de-personas-refugiadas.html>
- Akpokodje, J., Bowles, R., y Tigere, E. (2002). Evidence-based approaches to crime prevention in developing countries. *A Scoping Review of the Literature*. Londres: Centre for Criminal Justice Economics and Psychology, University of York.
- Alempijevic, D., Savic, S., Pavlekic, S., y Jecmenica, D. (2007). Severity of injuries among sexual assault victims. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 14(05). ISSN 1752-928X. <https://doi.org/10.1016/j.jcfm.2006.08.008>.
- Álvarez León, J., (2007). Construcción de la imagen de la seguridad o control social multidimensional. *Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM*, 3(5), 79-102.
- Amnesty International. (2007). *Entender la labor policial*. Madrid: Editorial Amnistía Internacional.
- Anti-Slavery International. (2003). *El vínculo entre migración y trata - La lucha contra la trata mediante la protección de los derechos humanos de los migrantes*. Reino Unido: Anti-Slavery International.
- Ardittis, S., y Laczko, F. (2017). Measuring irregular migration: Innovative data practices. *Migration Policy Practice*, VII(2), 2-3.
- Asociación Cultural Teatrovivo y Terre Des Hommes Holanda. (2012). *Material de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de operadores locales en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes*. Lima.
- AWID (2004). *Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica, derechos de las mujeres y cambio económico*. Recuperado de: https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/interseccionalidad_-_una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf
- Bales, K. (2007). What Predicts Human Trafficking? *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 31(2), 269-279, DOI: 10.1080/01924036.2007.9678771
- Banco Mundial. (2016). *Para poner fin a la pobreza extrema hacia 2030 es fundamental abordar el problema de la desigualdad*. Recuperado de: <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/10/02/tackling-inequality-vital-to-end-extreme-poverty-by-2030>
- Banco Mundial. (2020a). *Entendiendo la pobreza*. Recuperado de: <https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview>
- Barrantes, C. (2016). *Madre de Dios, la ruta del oro: entre el cielo y el infierno: estudio sobre la trata de adolescentes con fines de explotación sexual*. Lima: Terre des Hommes Suisse.
- Basombrío, C., y Valdés, R. (2015). *Trata de personas e inseguridad ciudadana*. Lima: CHS Alternativo.

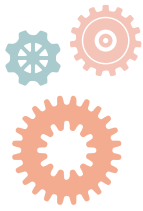




- Bertrand Suazo, M. (1994). Realidad de las zonas criminógenas en algunas poblaciones de Santiago. Evolución en las doctrinas de la territorialidad: de la etología a la lógica social del espacio. *Revista INVI*, 9(23), 42-57.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2002, 11 de setiembre). La pobreza tiene caras feroces en América Latina. *Nueva Mayoría*. Recuperado de <http://www.nuevamayoria.com/ES/ENTREVISTAS/020911.html>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2010). *Mejores prácticas en seguridad y control de fronteras*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2018). *Módulo 6: Acceso a la justicia y reintegración social*. Curso: Líderes para la Gestión de la Seguridad Ciudadana y la Justicia. Nueva York: IDB.
- Bocanegra Bayona, D., y Nieto Súa, D. (2010). Modelos de atención a víctimas de delitos: revisión conceptual y observación de la experiencia de tres centros de victimoasistencia en la ciudad de Bogotá. *Diversitas: Perspectivas de Psicología*, 6(2), 321-338. doi: <https://doi.org/10.15332/s1794-9998.2010.0002.08>
- Bond, A. (2015). What is the role of impact assesment in the long term? *Journal of Environmental Assesment Policy and Management*, 17(01) 11550006. DOI: 10.1142/S1464333215500064
- Bondü, R., y Scheithauer, H. (2015). Narcissistic Symptoms in German School Shooters. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 59(14), 1520-1535. <https://doi.org/10.1177/0306624X14544155>.
- Brantingham P. L. y Brantingham P. J. (1984). *Patterns in crime*. Nueva York: Macmillan.
- Brantingham P. L. y Brantingham P. J. (1993). Nodes, paths and edges: considerations on the complexity of crime and the physical environment. *Environmental Psychology* (13), 3-28.
- Britos, P., y Hernández, C. A. (2020). Discusión sobre los conceptos «Vulnerabilidad» y «Consentimiento» en el Protocolo de Palermo. *Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo*.
- Bromley, R. (1998). Informal Commerce: Expansion and Exclusion in the Historic Centre of the Latin American City. *International Journal of Urban and Regional Research*, 245-263.
- Brunovskis, A., y Skilbrei, M. (2016). Two Birds with One Stone? Implications of Conditional Assistance in Victim Protection and Prosecution of Traffickers. *Anti-Trafficking Review*, 6, 13-30. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2977533>
- Buller, A. M., Vaca, V., Stoklosa, H, Borland, R., y Zimmerman, C. (2015). *Explotación laboral, trata y salud de los migrantes: hallazgos en diversos países sobre los riesgos y consecuencias para la salud de los trabajadores migrantes y las víctimas de trata*. Organización Internacional para las Migraciones y London School of Hygiene & Tropical Medicine. Recuperado de: https://publications.iom.int/system/files/pdf/explotacion_laboral_trata_y_salud_de_los_migrantes_0.pdf
- Bunge, M. (1960). *La Ciencia, su método y su filosofía*. Buenos Aires: Siglo XX.
- Brayley, H., Cockbain, E., y Laycock, G. (2011) The Value of Crime Scripting: Deconstructing Internal Child Sex Trafficking. *Policing: A Journal of Policy and Practice* 5(2), pp. 132-143 doi:10.1093/police/par024

- Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (s/f). *La atención de víctimas de trata de personas en Centros de Atención Residencial*. Documento Técnico.
- Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (2007). *La trata de personas en el Perú - Normas, casos y definiciones*. Lima: CHS.
- Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (2010). *La trata de personas en el Perú - Manual para conocer el problema*. Lima: CHS Alternativo.
- Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (2011). *El proceso penal peruano en el delito de trata de personas: 14 casos en Lima y Loreto*. Lima: CHS.
- Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (2012). *La trata de personas en Puno*. Lima: CHS Alternativo.
- Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (2012). *La trata de personas en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM)*. Lima: CHS Alternativo.
- Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (2016). *Ruta de la trata de personas en la Amazonía peruana*. Lima: CHS Alternativo.
- Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (2016a). *Guía para la atención a víctimas de trata de personas en centros de atención residencial de niñas, niños y adolescentes*. Lima: CHS.
- Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (2016b). *La atención de víctimas de trata de personas en Centros de Atención Residencial*. Lima: CHS.
- Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (2016c). *Rutas de la trata de personas en la Amazonía peruana*. Lima: CHS.
- Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (2018). *V Informe Alternativo - Principales hallazgos 2016-2017*. Lima: CHS.
- CEIDAS. (2009). *Diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México*. México D. F.: Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS).
- CEPLAN. (2021). *Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sinaplan*. Lima: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- CEPLAN (2020, 29 de septiembre). *Futuro Deseado - Información sobre tendencias, riesgos, oportunidades y escenarios*. Lima: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- CEPLAN (2018). *Guía de Políticas Nacionales*. Lima: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- CESVI, 2015, *Guía de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de ESNNA*. Lima: CESVI.
- Chavarro, M., García, A., García, J., Pabón, J. D., Prieto, A., y Ulloa, A. (2008). *Preparándose para el futuro. Amenazas, riesgo, vulnerabilidad y adaptación frente al cambio climático*. Colombia: UNODC.
- Chávez, M. A., Ramírez, E. y Beracoechea, A. (2014). La trata y el tráfico de personas: escenarios globales de la esclavitud postmoderna. *Ixaya, Revista Universitaria de Desarrollo Social* (6), 11-40. Recuperado de: http://www.ixaya.cucsh.udg.mx/sites/default/files/1_la_trata_y_el_trafico_de_personas.pdf

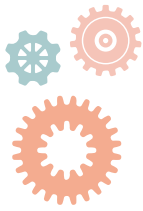




- Chiu, Y., Leclerc, B., y Townsley, M. (2011). Crime script analysis of drug manufacturing in clandestine laboratories. Implications for Prevention. *British Journal of Criminology* 51, pp. 355-374. doi:10.1093/bjc/azr005
- CNN (2018). *Modern slavery in developed countries more common than thought*. CNN Freedom Project. Cable News Network. Recuperado de: <https://edition.cnn.com/2018/07/19/world/global-slavery-index-2018/index.html>
- Código Penal Peruano (1991). Títulos 4 y 12. Artículos 129a, 153, 153-B, 168-B, y 303-A.
- Cohen L., y Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: a routine activity approach, *American Sociological Review* (44), 588-608.
- Corcho, P. (2015). *Estudio descriptivo del delito de trata de personas que victimiza a niñas y mujeres en Medellín*. Colombia, UNODC.
- Cornish, D. (1994). The Procedural Analysis of Offending and Its Relevance for Situational Prevention. *Crime Prevention Studies*, 3. Monsey, NY: Criminal Justice Press.
- Cornish, D., y Clarke, R. (2003). Opportunities, precipitators and criminal decisions: a reply to Worthley's critique of situational crime prevention, en M. J. Smith, y D. B. Cornish (coords.), *Theory for practice in situational crime prevention*. Nueva York, Criminal Justice Press.
- Cornish, D., y Clarke, R. (1998). *The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending*. Nueva York: Springer-Verlag.
- Cumbre Judicial Iberoamericana (2008). Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Brasil: Brasilia. Recuperado de: http://anterior.cumbrejudicial.org/html-cumbres/xiv_cumbre_judicial/Reglas.pdf
- Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (2017). Informe del Secretario General sobre la trata de personas en los conflictos armados preparado de conformidad con la resolución 2331 (2016) del Consejo de Seguridad. Naciones Unidas.
- Cuerpo Nacional de Policía (s./f.). *Cómo detectar víctimas de trata en general. Lugares en los que se encuentran*. Policía Nacional. Recuperado de: https://www.policia.es/trata/trata_general.html
- Dammert, L., y Mujica, J. (2017). Mitos y problemas sobre la trata de personas en el Perú. *Revista Diálogos*.
- Dandurand, Y. (2017). Human trafficking and police governance, *Police Practice and Research*, 18(3), 322-336, DOI: 10.1080/15614263.2017.1291599
- Keatley, D. A., McGurk, S., y Allely, C. S. (2019). Understanding School Shootings with Crime Script Analysis. *Deviant Behavior*. DOI: 10.1080/01639625.2019.1596543
- Defensoría del Pueblo. (2011). *La trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes*. Lima: Defensoría del Pueblo.
- Defensoría del Pueblo. (2013). *La trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes*. Informe N° 58. Lima: Defensoría del Pueblo.

- Defensoría del Pueblo. (2017). *Trata de personas con fines de explotación sexual en agravio de mujeres adultas. Estudio de casos en las regiones de Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, Lambayeque, Huánuco y Cusco*. Lima: Defensoría del Pueblo.
- Defensoría del Pueblo. (2019). *Tratamiento penal del tráfico ilícito de migrantes en el Perú*. Lima: Defensoría del Pueblo.
- Departamento de Estado de Estados Unidos (2021). Reporte sobre trata de personas. Departamento de Estado de Estados Unidos. Recuperado de: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/TIP_Report_Final_20210701.pdf
- Dussich, J. (2007). *Nuevas tendencias victimológicas*. Ponencia presentada ante la Secretaria Distrital de Gobierno, en cooperación con la Sociedad Mundial de Victimología.
- Espíndola, J. (2018, 1 de junio). Sobre el populismo punitivo. *Nexos*. Recuperado de: <https://www.nexos.com.mx/?p=37758>
- Decreto Supremo N° 001 de 2016 [Ministerio del Interior] Se aprueba el Reglamento de la Ley N 28950, Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y crea la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. 8 de febrero de 2016.
- División de Seguridad Pública del Gobierno de Chile. (2016). *Guía de detección y derivación de víctimas de trata de personas*. Santiago de Chile: Subsecretaría del Interior.
- Eck, J. (2008) *60 pasos para ser un analista delictivo*. México: INACIPE.
- Eurosocial (2013). *Sistema de denuncias y de protección de denunciantes de corrupción en América Latina y Europa*. Colección: Documentos de trabajo N° 2, Serie: Estados de la Cuestión, Área: Institucionalidad Democrática. Madrid: Proyectos Editoriales.
- Farrell, A., y Pfeffer, R. (2014). Policing Human Trafficking: Cultural Blindness and Organizational Barriers. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 653(1), 46.64. <https://doi.org/10.1177/0002716213515835>
- Federación Iberoamericana del Ombudsman (2016) *Diagnóstico sobre las políticas públicas y la respuesta institucional de los Estados contra la trata de personas en la Región Andina*, pp. 27-28. Quito.
- Felson, M., y Clarke, R. (1998). *Opportunity makes the thief. Practical theory for crime prevention*. Londres: Research, Development and Statistics Directorate.
- Feeny, N., Foa, E., Treadwell, K., y March, J. (2004). Posttraumatic stress disorder in youth: A critical review of the cognitive and behavioral treatment outcome literature. *Professional Psychology: Research and Practice*, 35(5), 466-476.
- Foa, E. B., y Rothbaum, B. O. (1998). Treating the trauma of rape: Cognitive-behavioral therapy for PTSD. Nueva York: Guilford Press
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (2006). *Estado de la población mundial 2006. Las mujeres y la migración internacional*. Nueva York: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
- García-Pablos, A. (2007). *Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos*. Valencia: Tirant lo Blanch.

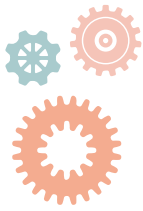




- García-Pablos, A. (1993). El redescubrimiento de la víctima: Victimización secundaria y programas de reparación del daño. La denominada «victimización terciaria» (el penado como víctima del sistema penal). En Montoya, C. (s./f.) *La protección de la víctima en el nuevo ordenamiento procesal penal*. Manuscrito.
- Garland, D. (2001 [2005]). *La cultura del control*. Barcelona: Gedisa.
- Garrido, V., y Redondo, S. (1997). *Manual de criminología aplicada*. Madrid: Ediciones Jurídicas.
- Gibbons, P., y Stoklosa, H. (2016). Identification and Treatment of Human Trafficking Victims in the Emergency Department: A Case Report. *Journal of Emergency Medicine*, 50(5). DOI: 10.1016/j.jemermed.2016.01.004
- GIFMM. (2020). *GIFMM Colombia - Evaluación conjunta de necesidades ante COVID-19*. Bogotá: GIFMM.
- Gilmour, N. (2014) Understanding Money Laundering: A Crime Script Approach. *The European Review of Organized Crime* 1(2) 35-56. ISSN: 2312-1653
- Global Initiative against Transnational Organized Crime. (2006). *Organized Crime and Illegally Mined Gold in Latin America*. Ginebra: Global Initiative against Transnational Organized Crime.
- Griesbach, M., y Sauri, G. (2004). *Protocolo Operativo para la detección, protección y atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial*. México.
- Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *Journal of Modern African Studies*, 61-89.
- Hein, A. (2000). *Factores de riesgo y delincuencia juvenil: revisión de literatura nacional e internacional*. Buenos Aires: Fundación Paz Ciudadana.
- Hikal, W. (2019). Causas de la criminalidad organizada. *Ciencia*, 34-39.
- Huérano, E. (2013). Economía informal y crimen en estrecha relación. *El Economista*.
- Hung, E. S. (2004). State failure, economic failure and predatory organized crime: a comparative analysis. *Journal of research in crime and delinquency*, 41(2), 111-129.
- Hutchings, A., y Holt, T. J. (2016). The online stolen data market: disruption and intervention approaches. *Global Crime*, 18(1), 11-30.
- Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP). (2018), Trata de Personas en ALyC 165° período de sesiones Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). (2010). *Terminología de Defensa Civil*. Recuperado de: http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/mat_edu/terminologia2010.pdf
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). *Denuncias de Trata de Personas 2010-2016*. Lima: INEI. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_personas_1.pdf
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2018). *Perú: estadísticas de trata de personas 2011-2018*. Lima: INEI. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_personas_3.pdf

- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2019). *Perú: Estadísticas de Trata de Personas 2012-2019*. Lima: INEI. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_trata_de_personas_4.pdf
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2020). *La pobreza extrema en el Perú aumentó en el 2019*. Obtenido de INEI: <https://www.ipe.org.pe/portal/la-pobreza-extrema-en-el-peru-aumento-en-el-2019/>
- Jabiles, J. (2017). «Víctimas ideales» y discursos victimológicos en la persecución del delito de trata de personas en la ciudad de Lima [Tesis de maestría no publicada]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Janssen, H. J., Deković, M., y Bruinsma, G. J. N. (2014). Parenting and Time Adolescents Spend in Criminogenic Settings: A Between- and Within-person Analysis. *British Journal of Criminology*, 54(4), 551-567. doi:10.1093/bjc/azu032
- Jordan, M. (2019). *A review of housing practices for victims of human trafficking*. Halifax: YWCA.
- Kottow, M. (2003). The vulnerable and the susceptible. *Bioethics*, 460-471.
- Lima, M. (2003). *Modelos de atención a víctimas del delito*. En Primeras y segundas jornadas nacionales sobre víctimas del delito y derechos humanos. (1ª ed.). México: CNDH.
- Loader, I., y Sparks, R. (2010). *Public Criminology?* Londres: Routledge.
- McCarthy, B., y Hagan, J. (1991). Homelessness: A criminogenic situation? *British Journal of Criminology*. DOI: 31. 10.1093/oxfordjournals.bjc.a048137
- McDougall C., Cohen M, Swaray R, Perry A. (2008). Benefit-cost analyses of sentencing. *Campbell Systematic Reviews*. DOI: 10.4073/csr.2008.10
- Merton, Robert K. (2002) *Teoría y estructura sociales*. Fondo de Cultura Económica.
- México Evalúa (2010). *SIIS: Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública*. Recuperado de: <https://www.mexicoevalua.org/2010/12/12/siis-sistema-de-indices-e-indicadores-en-seguridad-publica/>
- Ministerio de Cultura - (MINCUL) (2020). Política Nacional de Cultura. Lima: Ministerio de Cultura. Recuperado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1025961/PNC_VERSION%20C3%93N_FINAL_2.pdf
- Ministerio del Interior (MININTER). (2016). *Protocolo de la Policía Nacional del Perú para la protección y atención a víctimas y testigos de Trata de Personas*. Recuperado de: <https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/RM-Nro-0430-2016-IN.pdf>
- Ministerio del Interior (MININTER). (2017). *Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021*. Recuperado de: <https://www.mininter.gob.pe/sites/default/files/PLAN%20NACIONAL%20CONTRA%20LA%20TRATA%20DE%20PERSONAS%202017-2021.pdf>
- Ministerio del Interior (MININTER). (2018). Directrices intersectoriales para la prevención y persecución del delito, y la atención y protección de las personas en situación de tráfico ilícito de migrantes y víctimas de delitos en el contexto de la migración. Recuperado de: <https://busquedas.>





elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-las-directrices-intersectoriales-decreto-supremo-n-008-2018-in-1688907-3/chs

Ministerio del Interior (MININTER). (2019a). Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030. Lima: Ministerio del Interior.

Ministerio del Interior (MININTER). (2019b). La experiencia de la Línea gratuita contra la Trata de Personas 2006-2017. Movimiento Ramón Castilla. Lima: MININTER.

Ministerio del Interior (MININTER). (19 de noviembre de 2020). Organización del Ministerio del Interior. Obtenido de: <https://www.gob.pe/11568-ministerio-del-interior-organizacion-de-ministerio-del-interior>

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). (s/f). *Defensa de Víctimas. Portal Web de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos*. Recuperado de: <https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/interna.php?comando=1032>

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). (2011). *Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas en el Perú 2011-2016*. Lima: MINJUSDH.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). (2017). *Trata de personas en el Perú - Criminología de actores y perfiles penitenciarios*. Lima: Consejo Nacional de Política Criminal.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). (s./f.). MIMP: Día de la Niña y el Niño: Centros de Acogida Residencial del INABIF muestran los trabajos que realizan para fortalecer su aprendizaje. Nota de Prensa del Portal Web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/mimp/noticias/294097-mimp-dia-de-la-nina-y-el-nino-centros-de-acogida-residencial-del-inabif-muestran-los-trabajos-que-realizan-para-fortalecer-su-aprendizaje>

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). (2012) Reseña histórica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Gobierno del Perú. Visitado en octubre 2019: <https://www.mimp.gob.pe/homemimp/transparencia/resena-historica-mimp.php>

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). (2014). Protocolo Intrasectorial para la Atención a Víctimas de Trata de Personas en el MIMP. Recuperado de: https://www.mimp.gob.pe/files/transparencia/resoluciones_ministeriales/rm-203-2014-mimp.pdf

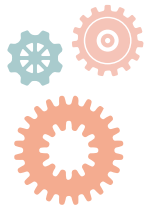
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). (2016). *Violencia basada en género. Marco Conceptual para las Políticas Públicas y la Acción del Estado*. Lima: MIMP.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). (2019). Guía de elaboración de elaboración del plan de reintegración individual para personas afectadas por el delito de trata de personas. Recuperado de: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/338052/DS-009-2019-MIMP-GUIA.pdf>

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) (2021). Protocolo de Atención del Centro de Emergencia Mujer. Programa Nacional. Programa Nacional para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar - AURORA. Lima: MIMP.

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y Capital Humano y Social Alternativo (CHS) (2019). Guía de detección y derivación de víctimas de ESSNA. Lima: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- Ministerio del Ambiente (MINAM). (2016). *La lucha por la legalidad en la actividad minera*. Lima: MINAM.
- Ministerio Público (2006). Reglamento del Programa de Asistencia a Víctimas y testigos, Perú, 18 de junio de 2006
- Ministerio Público (2010). Reglamento del Programa Integral de Protección a Testigos, Peritos, Agraviados o Colaboradores que intervengan en el proceso penal, Perú, 12 de febrero de 2010.
- Ministerio Público (2014). *Protocolo del Ministerio Público para la atención de las víctimas del delito de trata de personas*. Lima: Ministerio Público - Fiscalía de la Nación.
- Ministerio Público (2018). *La respuesta del Ministerio Público frente a la trata de personas*. Lima: Ministerio Público - Fiscalía de la Nación.
- Ministerio Público (2019a). *Protocolo para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas*. Recuperado de: <https://elperuano.pe/noticia-presentan-protocolos-para-casos-trata-personas-83709.aspx>
- Ministerio Público (2019b). *Protocolo del Ministerio Público para la atención de víctimas del delito de Trata de Personas, personas en situación de Tráfico Ilícito de Migrantes y víctimas de delitos de migración*. Lima: Ministerio Público, OIT, OIM.
- Ministerio Público (2020). *Guía Operativa para la Investigación del Delito de Trata de Personas*. Lima: Ministerio Público. Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/mpfn/informes-publicaciones/1212665-guia-operativa-para-la-investigacion-del-delito-de-trata-de-personas>
- Miranda, B. (2016). *Las economías perversas del crimen organizado*. NUSO.
- Moncada, E. (2020). The Politics of Criminal Victimization: Pursuing and Resisting Power. *Perspectives on Politics*, 18(3), 706-721. DOI: 10.1017/S153759271900029X
- Montoya Vivanco, Y. (2016). El delito de trata de personas como delito complejo y sus dificultades en la jurisprudencia peruana. *Derecho, Revista de la Facultad de Derecho PUCP*, 393-419. Lima: PUCP.
- Montoya, Y., y Rodríguez, J. (2020). *Lecciones sobre el delito de trata de personas y otras formas de explotación*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Mujica, J. (2013). The microeconomics of sexual exploitation of girls and young women in the Peruvian Amazon. *Culture, Health & Sexuality. An International Journal of Research, Intervention and Care*, 141-162.
- Mujica, J. (2014a). Trayectorias y ciclos de explotación sexual y trata para la explotación sexual de mujeres en la amazonía peruana. *Antropológica*, 163-177.
- Mujica, J. (2014b). *Elementos comparados del impacto de la trata de personas en la salud de víctimas adolescentes en el contexto de la minería ilegal de oro en Madre de Dios*. Lima: PROMSEX.

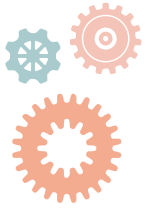




- Mujica, J., y Cavagnoud, R. (2011). Mecanismos de explotación sexual y trata de niñas y adolescentes en los alrededores del puerto fluvial de Pucallpa. *Antropológica*, 91-100.
- Mujica, J. y Zevallos, N. y Vizcarra, S. (2013). *Estudio de estimación del impacto y prevalencia de la violencia sexual contra mujeres adolescentes en un distrito de la Amazonía peruana*. Lima: Promsex.
- Mujica, J., Peñaloza, A. R., y Zevallos, N. (2018). Mercados legales de objetos robados: compraventa de computadoras portátiles robadas en mercados de Lima. *Criminalidad*. 2, 89-105.
- Mujica, J., Zevallos, N. y Vizcarra, S. (2016). Mecanismos informales de coordinación en la implementación de un refugio para víctimas de violencia sexual y trata de personas en el Perú. *Revista de Ciencia Política y Gobierno*, 3(5), 11-36. <https://doi.org/10.18800/rcpg.201601.001>
- Mundial, B. (2020b). *Para superar los retrocesos en la reducción de la pobreza, las naciones deben trabajar en conjunto en pos de una recuperación resiliente*. Recuperado de <https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2020/11/09/reversing-setbacks-to-poverty-reduction-requires-nations-to-work-together-for-a-resilient-recovery>
- Novak, F. y Namihas, S. (2009). *Trata de personas con fines de explotación laboral: el caso de la minería aurífera y la tala ilegal de madera en Madre de Dios*. Lima: OIM.
- Ocampo, J. A. (1999). *La crisis y el empleo*. CEPAL.
- Office of the United Nations Disaster Relief Co-ordinator (UNDRO) (1979). *Natural Disasters and Vulnerability Analysis*. Report of expert group meeting Jul. 1979. Recuperado de: <https://www.preventionweb.net/files/resolutions/NL800388.pdf>
- Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional (2011). *Fortalecimiento de la función fiscal frente al delito de trata de personas*. Documento Conceptual.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2014). *Los derechos humanos y la trata de personas*. Folleto Informativo N° 36. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_sp.pdf
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006). *Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo*. Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recuperado de: <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQsp.pdf>
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2009). *Working to Prevent and address violence against women migrant workers*. Geneva: Organización Internacional para las Migraciones.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2011). *Manual de Perfiles aplicados a la detección de víctimas y victimarios del delito de trata de personas*. San José: OIM.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2012a). *Gestión fronteriza integral en la subregión andina - Módulo de capacitación para una gestión fronteriza integral que garantice los derechos humanos de las personas en movilidad y combata la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes*. Lima: OIM.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2012b). *Manual de abordaje, orientación y asistencia a víctimas de trata de personas con enfoque de género y de derechos*. Bogotá: OIM.

- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2016). *Migrant Smuggling Data and Research: A global review of the emerging evidence base*. Geneva: International Organization for Migration.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2017). *Manual de Capacitación para Operadores de Justicia durante la Investigación y el proceso penal en casos de Trata de Personas*. Lima: OIM.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2007a). *The IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking*. Geneva: International Organization of Migration.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2007b). *Guía de intervención psicosocial para la asistencia directa con personas víctimas de trata*. 1ª ed. San José: Oficina Regional para Centroamérica y México.
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2018). *Perú: Estadísticas de la emigración internacional de peruano e inmigración de extranjeros 1990-2017*. Lima: OIM.
- Organismo de las Naciones Unidas (ONU). (2018). *Herramientas para el diseño de programas de acceso a la justicia para las mujeres*. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Gender/Toolkit_MX_web_ready.pdf
- Organismo de las Naciones Unidas (ONU). (2014). *Los derechos humanos y la trata de personas*. Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas.
- Organismo de las Naciones Unidas (ONU). (2016). *Global Report on Trafficking in Persons 2016*. Viena: Naciones Unidas.
- Organismo de las Naciones Unidas (ONU). (2000) *Protocolo de Palermo*. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Recuperado de: <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf>
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2009). *Análisis de Sistemas de Gestión del Riesgo de Desastres: Una Guía*. Roma, FAO.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2002). El trabajo decente y la economía informal. Conferencia Internacional del Trabajo 90ª reunión 2002, Sector informal y las formas atípicas de empleo, (pp. 1-151). Ginebra. Recuperado de: https://www.ilo.org/actrav/areas/WCMS_DOC_ATR_ARE_INF_ES/lang--es/index.htm
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2005). *La prevención: una estrategia global. Promover la seguridad y salud en el trabajo*. Informe de la OIT para el Día mundial sobre la seguridad y salud en el trabajo 2005. Ginebra: OIT. Recuperado de: https://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/worldday/products05/report05_sp.pdf
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2006). *Combatiendo las peores formas de trabajo infantil en Ecuador, Apoyo al programa de duración determinada para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil en Ecuador*. Quito: Organización Internacional del Trabajo.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2009). *El costo de la coacción. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo*. Ginebra: OIT.

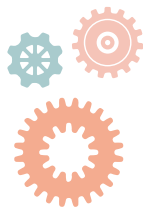




- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2012) *Global estimate of forced labour: results and methodology. Special Action Programme to combat Forced Labour*. Geneva: ILO. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2013). Informe de la Conferencia. Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Geneva: ILO. Recuperado de: <https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/17thicls/final.pdf>
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2017). *Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage*. Geneva: ILO. Recuperado de: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2018). *El trabajo forzoso en la extracción de madera: Un estudio en la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia*. Lima: Oficina de la OIT para los Países Andinos, 65 p.
- Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2021). Análisis del impacto de la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia COVID-19 en los grupos vulnerables, víctimas o en riesgo de la trata de personas. Producto 1 de Consultoría Técnica. Informe inédito. OIT.
- Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2020, 19 de agosto). *Impacto de la pandemia de COVID-19 en las desigualdades sociales y la promesa de «no dejar a nadie atrás»*: Recuperado de: <https://www.paho.org/es/eventos/impacto-pandemia-covid-19-desigualdades-sociales-promesa-no-dejar-nadie-atras>
- OXFAM (2013). *No Accident. Resilience and the inequality risk*. Recuperado de: https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/bp172-no-accident-resilience-inequality-of-risk-210513-en_1_0.pdf
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2008). *Toolkit to Combat Trafficking in Persons*. New York, UNODC. Recuperado de: https://www.unodc.org/res/cld/bibliography/toolkit-to-combat-trafficking-in-persons_html/07-89375_Ebook1.pdf
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2009). *Transnational Trafficking and the Rule of Law in West Africa: A Threat Assessment*. Viena: UNODC.
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2010a). *Manual para encuestas de victimización*. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_Victimization_surveys_2009_spanish.pdf
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2010b). *The Globalization of Crime*. Viena: UNODC. Recuperado de UNODC: <https://www.unodc.org/toc/es/crimes/migrant-smuggling.html>
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2012a). *Assessment Guide to the Criminal Justice Response to the Smuggling of Migrants*. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//Topics_TIP/Publicacoes/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_Smuggling_of_Migrants-EN.pdf
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2012b). *El Estado de la trata de personas en el Perú*. Lima: UNODC.

- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2013). *Abuso de una situación de vulnerabilidad y otros «medios» en el contexto de la definición de trata de personas*. Viena: UNODC.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2016). *Guía de recursos sobre buenas prácticas en la protección de los denunciantes*. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2016/16-02538_S_ebook.pdf
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2017a). *Diagnóstico sobre los factores de riesgo para la ocurrencia del delito de trata de personas*. Caldas: UNODC.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2017b) *Manual Operativo de procedimientos para la detección y atención de migrantes objeto del tráfico ilícito y; la coordinación entre autoridades de gobierno, entidades autónomas de promoción y defensa de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil*. Recuperado de: <https://www.refworld.org/es/docid/5ab952414.html>
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2017c). *The Doha Declaration. Promoting a Culture of Lawfulness. Human Trafficking and migrant smuggling*. UNODC. Recuperado de: <https://www.unodc.org/e4j/en/secondary/human-trafficking-and-migrant-smuggling.html>
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2018a). *Global Report on Trafficking in Persons – in the context of armed conflict*. Recuperado de: https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_TIP/Publicacoes/GloTIP2018_BOOKLET_2_Conflict.pdf
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2018b). *The Doha Declaration. Promoting a Culture of Lawfulness. Module 7: Prevention of Trafficking in Persons*. UNODC. Recuperado de: <https://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-som/module-7/key-issues/root-causes.html>
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2019a). *Enfoque de la Trata de Personas basado en los Derechos Humanos*. Viena: UNODC.
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2019b). *Trata de Personas y tráfico ilícito de migrantes - Dimensión de género en el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas*. Viena: UNODC.
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2020a). *Desempleo, economía informal y crimen organizado: una aproximación desde el análisis sistémico de El Salvador*.
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2020b). *Impacto de la pandemia COVID-19 en la trata de personas*. Viena: UNODC.
- Omorodion, F. I. (2009). Vulnerability of Nigerian secondary school to human sex trafficking in Nigeria. *African Journal of Reproductive Health*, 13(2), 33-48.
- Plant, R. (2002). *Trabajo forzoso, migración y trata de personas*. Cátedra UNESCO. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de: https://catedraunescohdh.unam.mx/catedra/BibliotecaV2/Documentos/Trata/Articulos/migra_trata.pdf

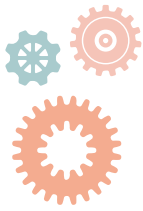




- Palomino, M. (2020). Problemas en la aplicación de la entrevista única en Cámara Gesell para víctimas de violencia sexual: análisis del funcionamiento empírico del mecanismo. *Revista de Victimología/Journal of Victimology*, 11, 135-160. DOI 10.12827/RVJV.11.08.
- Perea, A. (2016). *La trata de personas: definición conceptual, marco jurídico internacional y legislación nacional*. Lima: Congreso de la República.
- Petrosian, G. A., y Pezzella, F. S. (2018). IUU Fishing and Seafood Fraud: Using Crime Script Analysis to Inform Intervention. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 679(1), 121-139. doi:10.1177/0002716218784533
- Pizarro, R. (2001). *La vulnerabilidad social y sus desafíos: una mirada desde América Latina*. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4762/S0102116_es.pdf
- PNUD. (2018). PNUD. *Más allá del ingreso: un perfil de la pobreza*. Recuperado de: <https://feature.undp.org/multidimensional-poverty/es/>
- Portal Migration Data. (2021, 1 de febrero). *Portal de datos mundiales sobre la migración*. Recuperado de Trata de personas: <https://migrationdataportal.org/es/themes/trata-de-personas>
- Portes, A. (1989). *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Portes, A. (1995). *En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la economía no regulada*. México: FLACSO Editores.
- Portes, A., y Haller, W. (2005). The Informal Economy. *Handbook of Economic Sociology*, 403-425.
- Presidencia del Consejo de Ministros (2016). *Articulación Intergubernamental. Secretaría de Descentralización*. Recuperado de: <https://www.descentralizacion.gob.pe/index.php/2016/07/26/articulacion-intergubernamental/>
- Presidencia del Consejo de Ministros (2008). *Estándares y especificaciones de interoperabilidad del Estado Peruano*. Recuperado de: http://spij.minjus.gob.pe/graficos/peru/2008/noviembre/19/rm-381-2008-pcm_19-11-08.pdf
- PROMSEX. (2016). *Crecer seguras en Madre de Dios: contribuyendo a la erradicación de la trata y la explotación sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes*. Lima: PROMSEX.
- Proyecto Esperanza. (2018, 23 de octubre). Proyecto Esperanza. Trata y Vulnerabilidad. Recuperado de <https://www.proyectoesperanza.org/trata-y-vulnerabilidad/>
- Policía Nacional del Perú (2016). Protocolo de la Policía Nacional del Perú para la protección y atención a víctimas y testigos de trata de personas, pp. 12 y 13.
- Proética. (2020). *Un mapeo de actores: La trata de personas y la corrupción en el contexto del narcotráfico y la pandemia del COVID-19 en el trapezio amazónico*. Lima.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2016). *Desde los ODM hasta el desarrollo sostenible para todos. Lecciones aprendidas tras 15 años de práctica*. Nueva York, PNUD.

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2013). *Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina*. Nueva York: PNUD.
- Querol, A. (2017). *Rescate, atención y reintegración. Buenas y malas prácticas en la atención a víctimas de trata de personas 2013-2017*. Lima: CHS Alternativo.
- Querol, Andrea (2013) *Más allá del rescate de las víctimas. Trata de personas: buenas y malas prácticas en la protección de sus derechos*. Lima: CHS Alternativo, 1ª edición.
- Ray Jeffery, C. (1971) *Crime prevention through environmental design*. Beverly Hills: Sage.
- Red Descentralizada de lucha contra la trata de personas en Ucayali (2018). *Plan Regional contra la trata de personas y trabajo forzoso Ucayali 2018-2021*. Lima: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Red Española contra la Trata. (2009). *Guía básica para la Identificación, Derivación y Protección de las personas víctimas de trata con fines de explotación. Editada por APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida)*. Madrid: Instituto de la Mujer.
- Renshaw, C., (2016). Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance. *Michigan Journal of International Law*, 37(4).
- Rodríguez, J. (2001). Vulnerabilidad y grupos vulnerables: un marco de referencia conceptual mirando a los jóvenes. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7150/S018659_es.pdf
- Rodríguez, A. (2018). La trata de personas en Guatemala. *Gazeta*.
- Rubin, J., Gallo, F., y Coutts, A. (2008). *Violent crime: Risk models, effective interventions and risk management*. Santa Mónica: RAND Corporation. Recuperado de: https://www.rand.org/pubs/technical_reports/TR530.html
- Sánchez-Teruel, D. (2009). *Actualización en inteligencia emocional*. Madrid: Editorial CEP.
- Salcedo, A. (2020). *Entre lo formal y lo real: El discurso de los operadores de justicia en los protocolos a seguir con las víctimas de trata de personas en la ciudad de Lima* [Tesis de licenciatura]. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Savona, E. U., y Stefanizzi, S. (2007). *Measuring human Trafficking: complexities and pitfalls*. Nueva York; Londres: Springer. Recuperado de: <https://link.springer.com/book/10.1007/0-387-68044-6>
- Secretaría de Gobierno Digital (2019). *Estándares de Interoperabilidad de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado*. Recuperado de: https://www.peru.gob.pe/normas/docs/Estandares_Interoperabilidad_PIDE_SEGDI.pdf
- Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433 del 25 de octubre de 2017. Recuperada de: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/jurisprudencia/j_20171208_01.pdf
- Sherman, Lawrence, Coord. (1998). *Preventing crime: what works, what doesn't, what's promising. A report to the United States Congress*. Maryland: Department of Criminology and Criminal Justice University of Maryland





- Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (2017). *Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres y Fenómenos Amenazantes*. Recuperado de: <https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20761/Terminologia-GRD-2017.pdf;jsessionid=EABC94D3F0E2929ACF21E2013D3A6734?sequence=2>
- Solari, A. (2016). La trata de personas: una mirada desde las víctimas Perú-Bolivia-Ecuador. *Diálogos, Revista de Culturas, Espiritualidades y Desarrollo Andino - Amazónico*, 11, 22-24.
- Sozzo, M. (2003). *¿Contando el Delito? Análisis Crítico y Comparativo de las Encuestas de Victimización en Argentina*. Buenos Aires: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Summers, L. (2009). Las técnicas de prevención situacional del delito aplicadas a la delincuencia juvenil. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3(1), pp. 395-409.
- Surtees, R. (2008). Traffickers and trafficking in southern and eastern Europe. *European Journal of Criminology*, 5(1).
- Simeunovic-Patic, B., y Copic, S. (2010). Protection and Assistance to Victims of Human Trafficking in Serbia: Recent Developments. *European Journal of Criminology*, 7(1), 45-60. <https://doi.org/10.1177/1477370809347942>
- Scheper-Hughes, N. (2004). Parts unknown: Undercover ethnography of the organs-trafficking underworld. *Ethnography*, 5(1), 29-73. <https://doi.org/10.1177/1466138104041588>
- Sulaksono, E. (2018). The Patterns of Human Trafficking of Indonesian Migrant Workers: Case Study of the Riau Islands and Johor Border Crossing. *Jurnal Sosiologi*, 23(2), 167-186. DOI: 10.7454/MJS.v23i2.6562
- Taproot (2019). Definition of Root Cause. Root Cause Analysis. *Taproot*. Recuperado de: <https://www.taproot.com/definition-of-a-root-cause/>
- Tiurukanova, E. V. (2006). *Human Trafficking in the Russian Federation: Inventory and Analysis of the Current Situation and Responses*. Recuperado de: http://www.childtrafficking.org/pdf/user/Unicef_RussiaTraffickingMar06.pdf
- Tanzi, V. (1980). *The underground economy in the United States: Estimates and implications*. Banca Nazionale del Lavoro, 427-453.
- Terre des Hommes Suisse. (2019, 18 de abril). **El drama de la trata de personas**. Recuperado de: <https://terredeshommessuisse.org.pe/noticias/trata-de-personas/>
- Tokman, V. E. (2010). *El empleo en la crisis: efectos y políticas*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Tuesta, D. (2018). *Trata de personas y justicia penal selectiva: El caso Madre de Dios*. Lima: [Tesis de Maestría] PUCP.
- UNICEF, PNUD, OPHI, INEC, MIDES, MEF. (2018). *Índice de pobreza multidimensional de niños, niñas y adolescentes*. Panamá: UNICEF.
- UNESCO (2016). *Risk Management Policy* (final draft). Recuperado de: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/BSP/pdf/DraftRMPolicy.pdf>

- UNICRI (2016). *Countering trafficking and smuggling of women and unaccompanied minors in the Mediterranean: challenges, good practices and the ways forward*. Recuperado de: http://www.unicri.it/topics/trafficking_exploitation/Trafficking_smuggling_mediterranean_report.pdf
- U. S. Department of State. (2004). *¿Cómo puedo reconocer a las víctimas de trata de personas?* Washington D. C.: Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons - U.S. Department of State.
- U. S. Department of Health & Human Services. (2015). *Administration for children & families*. Recuperado de https://www.acf.hhs.gov/sites/default/files/orr/health_care_brochure_spanish.pdf
- USA (2018). *Aplicación de un enfoque a partir del trauma*. USA: Civilian Security, Democracy, and Human Rights.
- USCSAHT. (2019). *Causas fundamentales de la Trata de Personas*. St. Louis: U.S Catholic Sisters Against Human Trafficking.
- Valenzuela-Aguilera, A. y Monroy Ortiz, R. (2014). Formal/Informal/Ilegal: Los tres circuitos de la Economía Espacial en América Latina. *Journal of Latin American Geography*, 13(1), 117-135.
- Veno, A., y Veno, E. (1993). Situational prevention of public disorder at the Australian motorcycle grand prix. En: Clarke (ed.), *Crime Prevention Studies*, 1. Nueva York: Criminal Justice Press.
- Villalba, M. (2017) *Menores en estado de abandono como factor causal de trata de personas en el distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios*. [Tesis doctoral]. Universidad Andina del Cuzco.
- Warren, S., Oxburgh, G., Briggs, P. y Wall, D. (2017). How might Crime-Scripts be used to Support the Understanding and Policing of Cloud Crime? *Human Aspects of Information Security, Privacy and Trust. Lecture Notes in Computer Science*. Springer, pp. 539-556.
- Witkin, R., y Robjant, K. (2018). *Trauma-Informed Code of Conduct. For all Professionals working with Survivors of Human Trafficking and Slavery*. Londres: Helen Bamber Foundation.
- Zimmerman, C. (2003). *The health risks and consequences of trafficking in women and adolescents: findings from a European study: human rights analysis of health and trafficking and principles for promoting the health rights of trafficked women*. Londres: London School of Hygiene & Tropical Medicine.



11

Resumen ejecutivo

La Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación, con horizonte temporal al 2030, reúne esfuerzos de Ministerios y organismos públicos del Gobierno del Perú para abordar la persistencia de la victimización por trata de personas, que afecta de manera alarmante a miles de peruanas y peruanos, tanto dentro del territorio nacional como fuera de este, así como a extranjeros que residen dentro del territorio. A partir del análisis de evidencia empírica, de literatura especializada y de las intervenciones previas, se llegaron a identificar tres fenómenos que se constituyen como causas directas de este problema:

- a.** Causa directa 1: Limitada vigilancia preventiva de la victimización por trata de personas en contexto de riesgo y vulnerabilidad.
- b.** Causa directa 2: Insuficiente capacidad de los integrantes del sistema de persecución penal y fiscalización para la denuncia, persecución estratégica, y sanción adecuada del delito de trata de personas
- c.** Causa directa 3: Débil institucionalidad para la detección, rescate y recuperación de las víctimas de trata de personas.

Con la implementación de esta Política Nacional, la victimización por trata de personas y formas de explotación se habrá reducido respecto a la situación actual del problema. Para ello, se contará con gran parte de las instituciones involucradas en la vigilancia preventiva contra la trata de personas, trabajando eficientemente, de manera conjunta, las que dispondrán de instrumentos de calidad para identificar la mayor cantidad de contextos de riesgo de victimización por trata de personas, y emplearán la vigilancia preventiva social, policial y fiscalizadora para reducir los factores de riesgo de victimización

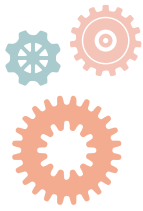
por este delito en, por lo menos, el 14.3% de distritos. Asimismo, se contará con instituciones capaces de investigar, fiscalizar, judicializar y sancionar casi la totalidad de casos identificados de trata de personas. De otro lado, se tendrán a disposición mecanismos de detección temprana de víctimas, así como unidades, programas y centros que brindarán atención y protección a, por lo menos, el 70% de niños, niñas y adolescentes, y el 90% de mujeres y población diversa rescatado.

La Política Nacional se plantea en un horizonte temporal de implementación al año 2030, de acuerdo con la Agenda 2030 establecida por el CEPLAN. Asimismo, de acuerdo con la Visión del Perú al 2050, se busca que las personas vivan libres de temor y de la violencia, que se haya «desarrollado una cultura de prevención y mecanismos eficientes para reducir todos los tipos de violencia, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y mujeres», y que el Estado cuente con capacidad para enfrentar a la trata de personas, entre otros delitos y economías ilegales. Para ello, cada una de las causas directas diagnosticadas es contrapuesta con tres Objetivos Prioritarios que permitan enmarcar las intervenciones del Estado para conseguir los logros propuestos, que son los siguientes:

- a.** Objetivo Prioritario 1: Ampliar la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación en contextos con población en situación de riesgo y vulnerabilidad.
- b.** Objetivo Prioritario 2: Mejorar el funcionamiento del sistema de persecución, sanción penal y fiscalización para combatir el delito de trata de personas.
- c.** Objetivo Prioritario 3: Fortalecer la atención y el proceso de reintegración de las víctimas por el delito de trata de personas.

La Política Nacional cuenta con 19 lineamientos que se operativizan mediante 42 servicios que serán provistos por 11 sectores y 4 organismos





autónomos. Entre los servicios presentados en este documento, existen aquellos que son nuevos, así como iniciativas que ya se han venido implementando con base en una serie de mecanismos normativos y coordinaciones interinstitucionales. Asimismo, la gobernanza democrática se ha transversalizado a cada uno de los objetivos y lineamientos planteados, entendiendo que, dada la complejidad de la problemática de la trata de personas, se requiere una respuesta coordinada y participativa.

Las entidades comprometidas proveerán servicios: i) para sensibilizar a distintos segmentos (personas vulnerables, en las víctimas de este delito, y en el público en general); ii) para intervenir, supervisar y fiscalizar los espacios de riesgo (distritos con trabajo informal, zonas de economías ilegales y de fronteras) con el soporte de la Policía Nacional, y mejorar la información sobre estos; iii) para reducir el subregistro de casos de trata de personas y para gestionar, por parte de la Policía Nacional y del Ministerio Público, los distintos sistemas de información sobre el fenómeno criminal; iv) para intervenir frecuentemente, de manera coordinada, mediante la aplicación de instrumentos de investigación e inteligencia; v) para la inmediata protección y buen recaudo de las víctimas tras su rescate, por parte de los persecutores del delito; vi) para la mejora y ampliación de servicios y espacios para la protección de la integridad de las víctimas y su asistencia legal, médica, psicológica, psiquiátrica, por parte de los programas del MIMP y Ministerio Público en coordinación con otras entidades; v) y para brindar servicios gratuitos y oportunos que sirvan para la progresiva reintegración social y económica de las personas afectadas por este delito.

El seguimiento de la Política Nacional estará a cargo del Ministerio del Interior y de su Dirección de Derechos Fundamentales, órgano de línea que pertenece a la Dirección General de Seguridad Democrática, en conformidad con los mecanismos establecidos por CEPLAN, y mediante el registro a través del Aplicativo CEPLAN V.01., en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) de este sector. Por otro lado, la evaluación se guiará de las pautas establecidas por CEPLAN en la materia, dividida en tres etapas: evaluación de diseño, de implementación, y de resultados.

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Derechos Fundamentales, se encargará de la evaluación e implementación, para las cuales contará con un sistema informático de monitoreo, mediante el cual, los puntos focales de los sectores que participan de la Política Nacional realizarán el reporte anual de los indicadores de los Objetivos Prioritarios y de los servicios. La evaluación de resultados estará a cargo de la misma dependencia, en coordinación con las entidades proveedoras de servicios de la Política Nacional, siguiendo la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) del CEPLAN.



BICENTENARIO
PERÚ 2021

Plaza 30 de Agosto s/n Urb. Córpac, San Isidro
Tlf.: (01) 418 4030
www.mininter.gob.pe

Síguenos en:



@MininterPeru



@MININTERPERU



@mininterperu



MininterPeru



mininter